

KAZNENO PRAVO

OPĆI DIO I.

POJAM, SADRŽAJ I SVRHA KAZNENOG PRAVA

- Kod nas se do 1997. nazivalo „krivično pravo“; do te uporabe je došlo prvenstveno zbog toga što je u prvoj od dviju bivših Jugoslavija 1929. godine donesen Krivični zakon koji je ukinuo važenje dotadašnjeg Kaznenog zakona o zločinima, prijestupima i prekršajima iz 1852. godine
 - krivično pravo ne dolazi od krivice što bi u našem jeziku bilo isto što i krivnja
 - sadržaj kaznenog zakona je kazneno pravo, te je kazneno pravo u najširem značenju dio pravnog sustava ili svi dijelovi pravnog sustava u određenoj državi koji sadrže propise kojima se određuju sva kažnjiva ponašanja i sankcije za njihove počinitelje ; takva ponašanja treba sprječavati, pojavne oblike takvih ponašanja treba reducirati i svesti na najmanju moguću mjeru, a neke po mogućnosti i potpuno eliminirati
 - kriterij za određivanje težine nekog kažnjivog ponašanja i po tome njegovog smještaja u neku od skupina može biti:
 - 1) **Suštinski** – prema njemu radi se o tome koje su osobne slobode i prava ili druge društvene vrijednosti ugrožavaju ili povređuju ili kojim intenzitetom napadaju; postoje kvalitativni i kvantitativni kriteriji
 - 2) **Formalni** – odlučna je vrsta kazne koja je propisana za određeno ponašanje, odnosno njena „težina“, a težina djela se određuje težinom kazne
- u našem pravnom sustavu postoje: kaznena djela, prekršaji i stegovna (disciplinska) djela
- najtežu vrstu kažnjivih ponašanja - kaznena djela, nalazimo u KZ , ali manji dio i u još nekim zakonima (tzv. sporedno zakonodavstvo); temeljni propisi o prekršajima nalaze se u zasebnim zakonima, a prekršajna djela propisana su u brojim zakonima i drugim propisima
- u povijesti i suvremenom dobu se uglavnom propisuju dvije glavne sankcije: zatvorska (oduzimanje slobode, robija) i novčana kazna (globa)
- pojam delikvencija se odnosi na sva kažnjiva ponašanja, a iznimno bi se moglo iz njih izlučiti samo stegovna kažnjiva ponašanja ; delikventi su počinitelji kaznenih djela i prekršaja, a sporno može biti samo da li s njima treba ili ne izjednačiti i počinitelje stegovnih djela
- za kaznena djela iz užeg pojma kaznenog prava najčešće se upotrebljava naziv *kriminal* ili *kriminalitet*; kada se govori o kriminalu, tada se govori o počinjenim, prijavljenim i/ili pravomoćno evidentiranim kaznenim djelima, odnosno najtežim kažnjivim ponašanjima u određenom sustavu

ZNANOST KAZNENOG PRAVA

- znanost kaznenog prava je pravna znanost i jedna od kaznenih znanosti; ima sve značajke znanosti
- svojim metodološkim sustavom kritički opservira postojeće norme kaznenog prava (*de lege lata*), sistematizira ih i analizira, odlikuje i definira načela i institute tog prava i predlaže promjene *de lege ferenda* (za buduće propise); teorija i praksa se međusobno nadopunjuju i zajednički doprinose jedinstvenom cilju i zadaći kaznenog prava in ultima linea – poboljšanju uvjeta u društvenoj zajednici smanjenjem opasnosti od kaznenih djela
- znanost kaznenog prava djeluje s pozicije nezavisnosti znanstvene kritičnosti i sagledavanja svih usporednih podataka i znanstvenih spoznaja koje nisu ovisne o konkretnim prilikama u određenoj državi; ona nije nacionalna nego ima međunarodne i univerzalne značajke
- 2 vrste kaznenog prava:

- I. *MATERIJALNO ILI SUŠTINSKO KAZNENO PRAVO* (propisivanje kažnjivih djela i sankcija za njihove počinitelje)
- II. *FORMALNO KAZNENO PRAVO* (postupanje pravosudnih tijela povodom kažnjivog djela)

EUROPSKO (KONTINENTALNO) I ANGLOSAKSONSKO KAZNENO PRAVO

Common law (anglosaksonski sustav općeg prava; primjenjuje se u Velikoj Britaniji, i SAD, ali isključivo ili djelomično u još nekim zemljama kao npr. Australija, Novi Zeland, Kanada, Indija, Republika Irska itd.) i civil law (europski/kontinentalni sustav)

- Anglosaksonsko pravo po svojim izvorima je pretežito *običajno pravo*, u tom pravnom sustavu nisu više izvor kaznenog prava samo sudske odluke već ima sve više zakonskih akata (statuta) kojima se propisuju određeni sadržaji tog prava, a europsko (kontinentalno) je *zakonsko pravo* gdje osim zakona izvor prava postaju i njegova tumačenja u sudskim odlukama, tako da te odluke kao autoritet presedana imaju značajnu ulogu u kreiranju svakodnevne prakse u primjeni zakona (*de lege ferenda*)

MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO

- U skraćenom i pojednostavljenom opisu pravo kojim se uređuju odnosi među državama; sustav posebnih kaznenopravnih normi koji se može podijeliti na: *materijalno međunarodno kazneno pravo* i *procesno međunarodno kazneno pravo*, *pravo međunarodne kaznene sudbenosti*, *pravo izvršenja sankcija*, *pravo međunarodne pravne pomoći u postupanju tijela kaznenog pravosuđa*, itd.

- Dvije vrste izvora: *običajno i pisano pravo*; pisani izvori uglavnom bilateralni ili multilateralni ugovori o određenim kaznenopravnim sadržajima između vladara i država, a danas su to većinom dokumenti međunarodnih organizacija, prvenstveno UN, VE, EU (razni statuti, konvencije, rezolucije, sporazumi, protokoli, itd.)
- *Ratno pravo kao najstariji i do danas najvažniji dio materijalnog međunarodnog kaznenog prava* (stvaranje običaja i pokušaja da se putem ugovora ili dogovora spriječe ratovi, a ako već do njih dođe da se ograniče nepotrebna stradanja i žrtve, poštuju određena pravila – to se sve smatra temeljem ratnog prava u najširem značenju tog pojma); 2 vrste izvora:
 - I. *Izvori koji se odnose na sprječavanje rata* (npr. Westfalski ugovor iz 1648., Konvencija Lige Naroda koja zabranjuje agresivni rat iz 1920., Povelja UN koja zabranjuje vođenje rata osim u slučaju samoobrane iz 1946.g.)
 - II. *Izvori koji se odnose na način i sredstva vođenja rata* (Sun Tzu „Umijeće ratovanja“ u kojoj nalazimo običaje o postupanju s ranjenicima i starim osobama, Hugo Grotius „De iure belli ac pacis“ 1625.g., u SAD „Zakon o ratu“ 1775.g.)
 - Oko 400 međunarodnih dokumenata koji sadrže opise uglavnom 22 „kategorije“ (skupine, vrste) ponašanja koja se smatraju zabranjenima i kažnjivima po međunarodnom kaznenom pravu

MEĐUNARODNI KAZNENI SUDOVI

- Prvi pokušaj ustanovljenja međunarodnog kaznenog suda: u Versaillesu 1918. Godine mirovnim ugovorom sila Atante s Njemačkom; sud nikad nije ustanovljen, do suđenja njemačkom caru Wilhemu II. Hohenzollernu i njegovim časnicima nikad nije došlo jer su prevagnule političke kalkulacije
- Drugi pokušaj: u tadašnjoj međunarodnoj organizaciji, Ligi Naroda, koja je potaknuta atentatima na neke državnike i političare, 1937. donijela **Konvenciju protiv terorizma** s Protokolom kojim je predviđeno osnivanje takvog suda. Konvencija nikad nije stupila na snagu, pa tako nije ni osnovan taj sud

DVA MEĐUNARODNA VOJNA SUDA POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA

- I. Međunarodni vojni sud u Nurnbergu; osnovan Londonskim sporazumom 8.8.1945.g., 4 velike sile (*SAD, Francuska, VB, Sovjetski Savez*), vojni sud za suđenje pojedincima, počiniteljima zločina protiv mira, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti
- II. Međunarodni vojni sud u Tokyu (Statut suda donesen 19.1.1946.g.)
 - Osnivanje MKSJ (međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju)
 - Međunarodni kazneni sud za Ruandu sa sjedištem u Arushi
 - Oba navedena suda međunarodna kaznena suda su po svojim ciljevima supranacionalni sudovi koji primjenjuju međunarodno kazneno pravo, a po svojem trajanju su privremeni i ustanovljeni samo za određenu svrhu (ad hoc)

MEĐUNARODNI KAZNENI SUD (MKS)

- Osnovan na diplomatskoj konferenciji u Rimu 17.7.1998.g.; istog dana je usvojen i Statut po kojem će taj sud djelovati, potpisalo ga je 139 država i dosad su ga ratificirale 123 države među kojima je i RH; stvarna nadležnost suda predviđena je za 4 kompleksa kaznenih djela:
 - a. Genocid
 - b. Zločin protiv čovječnosti
 - c. Ratni zločin
 - d. Zločin agresije

Međutim, jurisdikcija MKS je zasad ograničena samo na prva tri kompleksa kaznenih djela

- Komentar za uzurpaciju MKS u nacionalna zakonodavstva; no gotovo svi suvremeni nacionalni kazneni zakoni već propisuju kao kazena djela ratne zločine iz čl. 8. Statuta, pa *nema paralelizma i konkurencije*, već Statut samo preuzima postojeću nacionalnu legislativu „na jednom mjestu“

EUROPSKO KAZNENO PRAVO

- Obično se podrazumijevaju izvori kaznenog prava *Vijeća Europe i Europske Unije*
- Vijeće Europe je međunarodna (regionalna) organizacija sa sjedištem u Strasbourgu koja ima 47 država članica;
- osnovni cilj je zaštita ljudskih prava i promicanje demokracije i vladavine prava; RH je članica od 1996.g.; kaznenopravni sadržaji sadržani su u nizu konvencija – najvažnija je *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP)* iz 1950.g. (ona sadrži: pravo na život, pravo na zaštitu od mučenja i drugog okrutnog, ponižavajućeg i neljudskog postupanja i kažnjavanja, pravo na osobnu slobodu, pravo na pravično suđenje, itd.)

SVRHA KAZNENOG PRAVA

- Zaštita osobnih sloboda i prava čovjeka i drugih prava i drugih vrijednosti koje su zajamčene Ustavom RH i međunarodnim pravom
- Svrha kaznenog prava se može utvrditi i konkretnom primjenom kaznenopravne prisile kada je počinitelj kaznenog djela svojim ponašanjem ostvario biće nekog kaznenog djela i tim ponašanjem doista povrijedio ili ugrozio u čl.1. opisane vrijednosti
- Svrha kaznenog prava:
 1. Društvena osuda zbog počinjenog kaznenog djela tj ponašanja opisanog u čl.1. KZ
 2. Jačanje povjerenja građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava
 3. Utječe na počinitelja da ne čini kaznena djela i omogućava mu se ponovno uključivanje u društvo

4. Utječe na druge da ne čine kaznena djela
5. Pravednost kažnjavanja

ODNOS KAZNENOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANA PRAVA

- Svako pravo, svaka pravna grana, kao dijelovi pravnog sustava određene države, nužno su odraz njene politike; državna politika, jedina koja raspolaže monopolom fizičke prisile kao krajnjim sredstvom za ostvarivanje odluka, je sustav institucija putem kojih se oblikuje i ostvaruje u cjelini i u svim njenim dijelovima politička vlast u određenoj državi
- Unutar svakog odnosa vlasti postoje subjekti koji nešto nameću i subjekti kojima se nešto nameće
- Ono što predstavlja relativno stabilni i nepromjenjivi temelj i okvir djelovanja te vlasti je sustav pravnih normi kojima se uređuje pravni status i djelovanje svih institucija koje čine i ostvaruju državnu političku vlast
- **Norme ustavnog prava mogu se razvrstati u 3 najvažnije skupine:**
 1. One kojima se uređuju međusobni odnosi čovjeka i građanina određene države (*pravni propisi koji se odnose na slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina koje se mogupodijeliti u više podskupina kao gospodarska, socijalna, kulturna, ekološka, pravo na život čovjeka, itd.*)
 2. Skupina koja uređuje ustrojstvo odnosno organizaciju državne vlasti (*zakonodavne, izvršne, sudbene, itd.*)
 3. Ustavnoopravno uređenje odnosa između državnih tijela i nedržavnih interesnih skupina i političkih stranaka
- Supsidijarnost kaznenopravne zaštite znači da se ona odnosi samo na zaštitu onih osobnih i društvenih ustavnih vrijednosti koja se ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile, ona je **ultima ratio societatis** (*posljednja i neizbježna državna reakcija na neka ponašanja koja se ne mogu spriječiti drugim pravnim sredstvima*)
- Kaznenopravna zaštita je nepotpuna ili fragmentarna (nije svako ugrožavanje toliko pogibeljno da je opravdana upotreba kaznenopravne prisile)
- **Ius puniendi** – pravo na obranu počinjenjem nekog zla prema napadaču zbog toga što je on drugome počinio neko zlo; to je kazneno pravo u subjektivnom smislu
- **Ius poenale** – pravo kažnjavanja koje se prenosi od pojedinca na državu te ona propisivanjem kazni u pravnom sustavu za određena ponašanja pretvara u zakonsko pravo i ti se sadržaji smatraju kaznenim pravom u objektivnom smislu
- Kazneno pravo koje sadrži pravo kažnjavanja je javno pravo (*ius publicum*)

- Kazneno pravo je autonomno pravo, ono je najstarije državno pravo, nastalo je prije drugih pravnih grana i njegova samostalnost i u suvremenim državama ne može se znanstveno utemeljenim argumentima dovoditi u pitanje; ne radi se o potpunoj autonomiji, već o relativnoj ili ograničenoj autonomiji (zato jer nijedna grana prava nema potpunu autonomiju, pa tako ni kazneno pravo)

KRIMINALITET I ZNANOST O KRIMINALITETU

- Kriminal ili kriminalitet je globalni i svezremenski fenomen ljudskog društva, svakodnevna pojava koja, manje ili više, ozbiljno ugrožava ili može ugroziti opstanak i funkcioniranje ljudske zajednice i sustav vrijednosti na kojem se ona zasniva
- Ljudsko društvo bez kriminaliteta bi izgubilo svoju ljudsku supstancu
- Percepciju kriminaliteta uobičajeno indicira tzv. *indeks sigurnosti* (supstrat osobnog i kolektivnog osjećaja sigurnosti, zabrinutosti zbog kriminala, iskustva viktimizacije, itd.), koji je u pravilu, obrnuto proporcionalan *indeksu tzv. punitivnih sklonosti*, odnosno represivnih tendencija javnosti
- Hrvatska pripada krugu država s relativno niskom ili nižom stopom kriminaliteta
- Kaznenopravna znanost kao multidisciplinarna kategorija funkcionalno određena političkom, socijalnom i pravnom aksiologijom (grana filozofije koja proučava teoriju vrijednosti, ili vrijednosti u najširem smislu) čime se zadire i u humanističko područje

KAZNENOPRAVNA ZNANOST

Predmet znanosti kaznenog prava:

1. Materijalno
2. Formalno odnosno procesno
3. Izvršno pravo

- Kaznenopravna dogmatika – teorijski kompleks koji objašnjava temeljne pojmove, institute i načela kaznenog prava analizirajući ih, klasificirajući i povezujući ih u koherentnu cjelinu, tj. sustav
- **Metoda generalizirajuće apstrakcije**
- ❖ Podjela na 2 skupine disciplina koje se bave kažnjivim ponašanjima i odgovarajućim sadržajima uz njih:
 1. Skupina isključive povezanosti s kažnjivim ponašanjem (tu se ubraja **viktimologija, kriminologija, penologija, kriminalistika, znanost o policiji te politika suzbijanja kažnjivih ponašanja**)

2. Skupina djelomične povezanosti (*sudska medicina, sudska psihijatrija, sudska psihologija, sudska statistika kriminaliteta*)

KRIMINOLOGIJA

- Jedna od najstarijih kaznenih znanosti
- Izvorno sociologija kriminaliteta; termin „kriminologija“ prvi upotrijebio *Paul Topinard* (L.Anthropologie 1876.g.), a kasnije i *Garofalo* (Criminologia 1885.g.)
- Koncentrira se na mješovitu, biološko-psihološko-sociološku koncepciju pridajući odgovarajuće značenje i endogenim čimbenicima delikvencije
- Uska poveznica s kaznenim pravom; kazneno pravo propisuje ponašanja čije uzroke istražuje kriminologija, a kriminološke spoznaje od presude su važnosti pri konstrukciji normativnih sadržaja kaznenog prava radi ostvarivanja njegovih ciljeva

VIKTIMOLOGIJA

- Znanost o žrtvi; u najširem smislu se bavi stradanjima žrtvi
- Utemeljiteljem se smatra *Hans von Hentig* (1948.g. djelo „The Criminal and His Victim“)
- Bavi se kaznenopravnim statusom oštećenika u kaznenom postupku i njegovim oštećenjima te sustavno istraživanje posttraumatskog stresa žrtve kao posljedice kaznenog djela, koncipiranje programa i tretmana pomoći žrtvama

PENOLOGIJA

- Multidisciplinarna znanost o izvršenju kaznenopravnih sankcija
- Bavi se institucionalnim tretmanom osuđenih osoba, standardima i uvjetima oduzimanja slobode, prije svega u kontekstu izvršenja kazne zatvora
- Temeljna zadaća je ostvarenje kaznenopravne svrhe kažnjavanja te načela resocijalizacije počinitelja istraživanjima osobe delikventa te uzroka koji poticajno djeluju na njegovu (buduću) kriminalnu aktivnost
- Njihove spoznaje reduciraju stope recidivizma tzv. kaznioničkog povrata
- Bavi se i izvršenjem drugih kaznenopravnih sankcija, prije svega uvjetnom osudom sa zaštitnim nadzorom, alternativnim sankcijama, sigurnosnim mjerama, itd.

KRIMINALISTIKA

- Multidisciplinarna znanost koja se bavi prikupljanjem i utvrđivanjem dokaza s ciljem otkrivanja i razjašnjenja kaznenih djela i otkrivanja njihovih počinitelja
- Početci sežu u 19.st.
- Dijeli se na:

1. **Kriminalističku strategiju (metodiku)** – proučava metodologiju istraživanja pojedinih vrsta kaznenih djela i pronalaženja njihovih počinitelja
 2. **Kriminalistička taktika** – bavi se modalitetima provođenja pojedinih kriminalističko-procesnih radnji (npr. očevida) i izvođenja dokaza (npr. ispitivanjem osumnjičenika, svjedoka, itd.)
 3. **Kriminalistička tehnika** – bavi se proučavanjem znanstvenih metoda i sredstava pronalaženja i verificiranja tragova i dokaza s ciljem otkrivanja djela i počinitelja (identifikacija osoba, sredstava počinjenja i njihova pronalaženja, načina počinjenja djela, itd.) pri čemu se služi znanstvenim spoznajama prirodnih, biotehničkih i drugih znanosti
- Kriminalistika je najuže povezana s policijskim znanostima i s tzv. policijskim pravom

SUDSKA MEDICINA

- Multidisciplinarna znanost koja objedinjuje spoznaje biomedicinskih i pravnih, odnosno kaznenopravnih znanosti
- Nije pretežno povezana s fenomenom kažnjivih ponašanja i njima odgovarajućim sadržajima
- Postoji više vrsta:
 1. Tanatologija – proučava uzroke, vrijeme i način smrti
 2. Traumatologija – različite aspekte tjelesnog ozljeđivanja
 3. Toksikologija – djelovanje i učinak otrova na ljude i okoliš, itd.

SUDSKA PSIHIJARIJA

- Interdisciplinarna grana psihijatrije odnosno psihopatije koja se bavi osobama koje zbog težih duševnih smetnji, odnosno poremećaja zahtijevaju posebnu pravnu regulativu
- U kaznenim predmetima je relevantan temelj za odluku suda o intelektualnoj, odnosno voluntativnoj sastavnici na strani počinitelja

SUDSKA PSIHOLOGIJA

- Multidisciplinarna znanost koja se bavi duševnim procesima i njihovim izražavanjima u ponašanju
- Bavi se područjem nepatološke ljudske psihe, za razliku od psihijatrije

SUDSKA STATISTIKA KRIMINALITETA

- Dio opće statistike, grane primjenjene matematike, koja svojim metodama prikuplja i objavljuje podatke o društvenom, političkom, gospodarskom, kulturnom i drugim područjima života društvene zajednice
- Statistika kriminaliteta obuhvaća najvažnije podatke o djelovanju kaznenog pravosuđa povodom svih kažnjivih djela iz njegove nadležnosti (kaznena djela i prekršaji)
- Treba imati na umu da postoji tzv. „tamna broja“ kažnjivih ponašanja, tj. broj onih kažnjivih ponašanja koja nisu nigdje evidentirana i koja statistički ne postoje, iako su se u stvarnosti dogodila

POLITIKA SUZBIJANJA KAŽNJIVIH PONAŠANJA

- „crime policy“, objedinjujuća multidisciplinarna znanost, organizacija i sustav djelovanje državne zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti te izvandržavnih institucija da planiranim i smišljenim sustavom mjera i postupaka djeluju u suzbijanju delikvencije
- Transdisciplinarna; omogućuje interakciju između znanosti i društva
- Kao dio socijalne politike, proteže se na djelovanje protiv svih oblika kažnjivih ponašanja
- Jedna od prvih definicija pripisuje se *Anselmu Ritteru von Feuerbachu* (1847.g.)
- Najkraća i dosta točna definicija je: zajedništvo svih državnih mjera u borbi protiv kriminala
- Ta se politika u znanstvenom osmišljavanju i provedbi dijeli na **preventivne i represivne sadržaje**
- Ona primarno djeluje ante delictum, a kazneno pravo djeluje post delictum

POVIJEST KAZNENOG PRAVA

- Periodizacija opće povijesti ne mora biti podudarna s periodizacijom povijesti prava, a ni periodizacija prava ne mora biti podudarna s periodizacijom povijesti kaznenog prava
- Kad se radi o povijesti kaznenog prava, za njegovu opću povijest je od velike važnosti npr. pisano pravo u Hamurabijevom zakoniku iz 3. tisućljeća prije Krista
- Enrico Ferri se zalaže za raspodjelu povijesti kaznenog prava u čovječanstvu na ova vremenska razdoblja:

- 1) Predpovijesni, primitivni period divljaštva
- 2) Religiozni period
- 3) Etičko – pravni period
- 4) Socijalni period

- **Najčešća periodizacija je:**

- 1) Najstarije preddržavno razdoblje
- 2) Kazneno pravo u društvenim zajednicama i državama starog vijeka
- 3) Srednjovjekovno kazneno pravo
- 4) Kazneno pravo od kraja 18.st. do kraja 19.st.
- 5) Kazneno pravo u 20.st. i do danas (drugo desetljeće 21.st.)

NAJSTARIJE PREDDRŽAVNO RAZDOBLJE

- Može se smatrati da svaka ljudska skupina tek kad se organizirala u državu postpuno transformirala kaznenopravne sadržaje svojih običaja u pravo sa značajkama državnog prava
- Uvriježeno je shvaćanje da kazneno pravo postoji od najranijih reakcija na nedopustiva ponašanja u međusobnim odnosima ljudi prije nastanka države
- Reakcija je mogla biti posve privatna, individualna, obrambena osveta, ali i društvena ako bi zabranjeno ponašanje članovi skupine smatrali uvredom viših sila, bogova, itd.
 - Običaji – imali su sve suštinske značajke kaznenog prava, radilo se o manje ili više poznatom „katalogu“ zabranjenih ponašanja i prijetnji da će se prema počinitelju uporabom prisile počiniti neko zlo

- 4 vrste sankcija:
 - a. **Progonstvo iz zajednice** – izjednačena sa smrtnom kaznom jer pojedinac ne može sam opstati u divljini
 - b. **Krvna osveta** – složenija vrsta sankcije koja se primjenjivala u slučajevima ubojstva, ali i drugih tzv. krvnih delikata, po načelu zajedničke odgovornosti svih članova obitelji, roda, plemena čiji je pripadnik počinitelj takvog djela; u određenim skupinama u nekim slučajevima mogla se primjenjivati i unutar iste skupine na temelju užeg pripadništva (npr. po krvnom srodstvu)
 - c. **Talionsko kažnjavanje** – „oko za oko, zub za zub“; pojavilo se kao napredak u ograničenju krvne osvete
 - d. **Otkupnina** – preteča suvremene novčane kazne u kaznenom pravu

- Značajke kaznenopravnih sadržaja:
 1. Pretežito privatnopravni karakter tih sadržaja
 2. Odgovornost se pretežito temeljila na objektivnom kriteriju, dakle bez obzira na krivnju počinitelja
 3. Kaznena odgovornost je bila mješovita: *individualna i kolektivna*

KAZNENO PRAVO U DRUŠTVENIM ZAJEDNICAMA I DRŽAVAMA STAROG VIJEKA

- Ni ovo vremensko razdoblje se ne podudara s periodizacijom opće povijesti
- Hamurabijev zakonik; otkriven 1901. Prilikom arheološkog iskopavanja u gradu Suzi u današnjem Iranu, pisan klinastim pismom, 282 članka, od kojih su samo 35 nedostupni, ima sljedeće značajke:
 1. Radi se o državnom kaznenom pravu koje još uvijek ima samo djelomične sadržaje sa značajkama javnog prava
 2. Kazneno pravo u ovom pisanom izvoru, unatoč brojnosti kažnjivih ponašanja **nepotpuno je ili parcijalno**; pored njega je i dalje važno običajno pravo
 3. **Nejednakost**; odnosila se na to tko je počinitelj i tko je žrtva kaznenog djela; 3 klasične kombinacije:
 - Počinitelj i žrtva kazneno djela pripadnici su istog društvenog staleža
 - Počinitelj je pripadnik višeg, a žrtva nižeg društvenog staleža
 - Počinitelj je pripadnik nižeg, a žrtva višeg društvenog staleža
 4. Uz **individualnu odgovornost** počinitelja za počinjeno kazneno djelo zadržala se iz prethodnog razdoblja **kolektivna odgovornost i krvna osveta**
 5. Kaznena djela su većinom opisana **kazuistički** kao konkretni događaj iz realnog života bez tzv. pravne apstrakcije

6. Vrlo rijetko izražena ili gotovo **nema srazmjernosti** između težine kaznenog djela i strogosti kazne
7. Za većinu kaznenih djela bile su propisane **apsolutno određene kazne**, tj. kazne koje su se u pravilu morale primijeniti prema počinitelju bez mogućnosti izbora vrste i mjere kazne
8. Kazne su bile i po njihovom sadržaju **stroge, nerijetko nehumane i okrutne**

SREDNJOVJEKOVNO KAZNENO PRAVO

- Za povijest kaznenog prava uobičajeno se upotrebljava podjela na 3 podrazdoblja:
 1. od 5. do 11.st.
 2. od 11. do 16.st.
 3. od 16. do kraja 18.st.
- značajke srednjovjekovnih izvora kaznenog prava:
 1. **glavni izvor je bilo običajno pravo** no ima i rijetkih pisanih izvora kaznenog prava (Lex Salica 5.st., Lex Ribuaria 6.st., Lex Alamanorum 8.st., Lex Saxonica 9.st.), pisane zbirke lokalnih pravnih običaja tzv. ogledala (Sachsenspiegel 1230., Schwabenspiegel 1275.g.), u bizantskim zemljama to je Prohiron (9.st.), u Rusiji Ruska pravda; glosatori i postglosatori
 2. **partikularizam** (izvori kaznenog prava odnosili su se na relativno male skupine ljudi i primjenjivali su se na relativno malom prostoru) – težnja za uspostavljanjem jedinstvenog pravnog sustava; jedna od značajnih kodifikacija je bila Constitutio Criminalis Bambergensis iz 1507.g. koja je trebala zamijeniti partikularizirane izvore kaznenog prava na malom području današnje Njemačke, 1532. Carolina Karla V.
 3. **dozvoljena primjena dotadašnjih izvora prava – salvatorna klauzula**; tom odredom CCC je sama sebe srušila na razinu supsidijarnog prava u odnosu na postojeće pravne izvore
 4. neosporni dokazi da je **kanonsko (crkveno) pravo bilo izvor** ili je imalo neposredni ili posredni utjecaj na izvore svjetovnog kaznenog prava
 - od formalnih izvora crkvenog prava (fontes iuris cognoscendi) treba spomenuti **Decretum magistri Gratiani iz 1150.g.** u kojem je bolonjski redovnik Gracijan objavio staro crkveno pravo i time uobličio samostalni i nezavisni sustav crkvenog prava

ZNAČAJKE SADRŽAJA SREDNJOVJEKOVNOG KAZNENOG PRAVA

1. **heterogeno**; u približno isto vrijeme i na relativno ograničenim prostorima u istim ili sličnim društvenim prilikama dosta različitog i neujednačenog sadržaja glede toga što se smatralo kažnjivim ponašanjem i kakve su za ta ponašanja primjenjivane kazne
2. **do promjene tog prava u odnosu na njegove ranije sadržaje, dolazilo je izrazito sporo i postupno**; dugo se zadržala krvna osveta, otkupnina, kolektivna odgovornost, apsolutno određene kazne, itd.
3. **nejednakost kaznenog prava**
4. u velikom dijelu svojih sadržaja **arbitrarno** (svojevoljnost vlasti na svim razinama omogućena je zbog nesigurnosti izvora kaznenog prava)
5. takva arbitarnost doprinijela je **visokom stupnju pravne nesigurnosti**
6. u većini slučajeva **kazuističko, s velikim mogućnostima analogije**

7. **nomotehnička razina pisanog kaznenog prava bila je izrazito niska i nerazvijena**
8. **strogo** (može se dokazati opisivanjem ponašanja koja su smatrana najtežim zločinima dok su u suvremenom kaznenom pravu smještene među najlakše vrste kažnjivih ponašanja)
9. **smrtna kazna zastupljena** (u Engleskoj u 17.st. smrtna kazna je bila propisana kao apsolutna za oko dvije stotine različitih kaznenih djela)
10. **kazna oduzimanja slobode je rijetkost**

KAZNENO PRAVO OD KRAJA 18.ST. DO KRAJA 19.ST.

- započinje Francuskom revolucijom 1789.g. i usvajanjem Deklaracije o pravima čovjeka i građanina, a krajem se smatra donošenje novog talijanskog Kaznenog zakonika 1889.g.
- NAJZNAČAJNIJI IZVORI KAZNENOG PRAVA U TOM RAZDOBLJU:
 - Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (1789.); temelj za nju su bila djela francuskih enciklopedista i Cesare Beccarije – uvedeno načelo zakonitosti
 - Codice Leopoldino i Kazneni Zakonik Josipa II.; kod njih se radi o ostvarenju nekih od zamisli Beccarije
- Glavne značajke francuskog KZ iz 1791.g.:
 1. **Nema razlike u propisivanju kaznenih djela** i kazni prema pripadnosti počinitelja ili žrtve određenom staležu
 2. **Provedeno je načelo zakonitosti i kazne** (ovo zadnje do apsurd jer je za svako kazneno djelo iz kataloga inkriminacija u posebnom dijelu propisana samo jedna apsolutno određena kazna koja se morala primijeniti na počinitelja; s tim je provedena nepravedna zakonska jednakost)
 3. **Zadržana je smrtna kazna** koja je bila propisana za znatno manji broj kaznenih djela nego prije (oko 3 puta manje)
 4. **Pokušao se uspostaviti sustav kazni oduzimanja slobode** s različitim trajanjem i težinom njenog uzdržavanja
 5. **Ukinuta je mogućnost pomilovanja** radi uspostave svemoći zakona
- Značajke francuskog Kaznenog zakonika (Code Napoleone) iz 1810.g.:
 1. **Utilitarizam kaznenopravne prisile** (kazna nije odmazda već nužno sredstvo preventivnog djelovanja)
 2. **Stroži od prethodnog** jer se temelji na zamisli o zastrašivanju; povećan je broj kaznenih djela s apsolutno propisanom smrtnom kaznom, uvedena je kazna doživotne tamnice, žigosanje, itd.
 3. Daljnja afirmacija kazne oduzimanja slobode
 4. **Mogućnost izbora vrste i mjere kazne od strane sudova za određeno kazneno djelo**

5. Kažnjiva djela iz tog zakona dijele se na **zločine, prijestupe i prekršaje** koji se razlikuju po vrsti i mjeri propisanih kazni i kojima se uspostavlja razlika u težini
6. Zakon se, kao i prethodni, **temelji na načelu legaliteta kaznenog djela i kazne**
7. Nomotehnički dotjeraniji od KZ iz 1791., jasni i čitljiviji, unutarnja raspodjela kataloga inkriminacija je preglednija i sustavnija
8. Primjenjivao se do 1994.

- Bavarski kazneni zakonik iz 1813. (Paul Anselm Feuerbach):

1. Code Napoleon se temelji na ideji Benthamovog utilitarizma, a **ovaj na koncepciji pravne države i reducirane represije**
2. Unaprijedio i razradio institute općeg dijela zakona, ali je zato kompliciraniji u izričajima
3. **Naziru se mogućnosti individualizacije kazni u tijeku izvršenja kazni oduzimanja slobode (uvjetni otpust)**

ZNAČAJKE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA U DRUGOJ POLOVINI 19.ST.

1. **Načelo zakonitosti**
2. Kaznenopravna represija je mnogo blaža; **ustajulje se institut uvjetnog otpusta;** uspostavlja se mogućnost odlaganja izricanja ili izvršenja kazne (uvjetna osuda)
3. Kazneni zakoni su na prihvatljivoj nomotehničkoj razini
4. **Kazna oduzimanja slobode postaje najčešća primjenjivana kazna**
5. Propisivanjem alternativnih kazni i povećanjem raspona između najmanje i najveće propisane mjere određene vrste kazne, omogućava se **veća individualizacija kažnjavanja**
6. Pokušaji uvođenja **posebnih kaznenopravnih sankcija za maloljetne počinitelje kaznenih djela** koji se ipak u većini zakona smatraju „zločincima u malom“

KAZNENO PRAVO U 20.ST. I DO DANAS (DRUGO DESETLJEĆE 21.ST.)

- Dva svjetska rata su one prijelomne odrednice koje mogu biti vremenske granice za daljnju periodizaciju ovog razdoblja

PODRAZDOBLJE OD POČETKA 20.ST. DO 1945.

- Norveški kazneni zakonik iz 1902.g. koji je stupio na snagu 1905.g.
- Postupno uvođenje prisilnog psihijatrijskog liječenja, zabrane boravka u određenom mjestu ili određivanja drugog mjesta boravka i upućivanje u posebni radni zavod; kao sporedna kazna, predviđeno je i oduzimanje predmeta

- Iznad opisane sankcije uz dvije vrste kazne zatvora (strogi i obični) u maksimalnom trajanju od 20 godina, i novčanu kaznu, upućuje na utjecaj pozitivističke škole kaznenog prava
- Promjene u kaznenom zakonodavstvu:
 1. Omogućavanje primjene uvjetne osude
 2. Razdvajanje iz redovnog materijalnog kaznenog prava sadržaja koji se s posebnim kaznenopravnim sankcijama odnose na mlađe počinitelje kaznenih djela
 3. Posebne mjere ili modificirane kazne za multirecidiviste kao posebno opasne vrste počinitelja kaznenih djela
 4. Daljnju redukciju kaznenopravne represije putem korekcija kazni ili premještajem određenih kažnjivih ponašanja iz teže u lakšu vrstu (umjesto kazneno djelo – prijestup, umjesto prijestupa – prekršaj)

PODRAZDOBLJE OD 1945. GODINE DO DANAS (DRUGO DESETLJEĆE 21.ST.)

- Pad Berlinskog zida odnosno postupni prestanak državnog i pravnog ustrojstva tzv. socijalističkih država u Europi i nastupanje tzv. tranzicijskog razdoblja za te zemlje (Kuba, Kina, Sjeverna Koreja, itd.)
- Važan izvor međunarodnog kaznenog prava čine i 4 Ženevske konvencije iz 1949.g. zajedno sa svojim protokolima iz 1977.g.

NAJZNAČAJNIJI IZVORI KAZNENOG PRAVA OD 1945. DO DANAS

- Dolazi do ukidanja onih sadržaja koji su bili rezultat fašističkog i nacističkog modeliranja kaznenog prava; u Njemačkoj, Italiji i još nekim zemljama, dolazi do ukidanja smrtno kazne
- U Jugoslaviji gotovo sve zemlje slijepo prepisuju svoj uzor – sovjetsko kazneno pravo
- Ostali kazneni zakoni: Grčki KZ (1950.), Jugoslavenski KZ (1951.), KZ Grenlanda (1954.); najteža maksimalna kazna kod njega je propisana na 10 godina oduzimanja slobode, Švedski KZ (1962.), Hrvatski KZ (1997.)

ZNAČAJKE IZVORA KAZNENOG PRAVA TOG RAZDOBLJA

1. Većina zakonodavstava temelji se na uzorima zakonodavstava prije II. svjetskog rata, znači **na postavkama tzv. neoklasične škole kaznenog prava**
2. Uz **načelo zakonitosti**, u kazneno zakonodavstvo se unose **sadržaji koji su usuglašeni s načelima međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima i slobodama**

3. Sve veća jednoobraznost i izjednačavanje kaznenopravnih sadržaja u zakonodavstvima brojih država – **trend unifikacije**
4. Snažno djelovanje **abolicionizma**
5. **Kazna oduzimanja slobode i novčana kazna su uglavnom jedine kaznenopravne sankcije** s punitivnim sadržajima, a uvjetna osuda je bez izuzetka moguća
6. **Novčana kazna** u svim novijim zakonima se izriče i propisuje na temelju dnevnog prihoda tj. dnevnog iznosa počinitelja kaznenog djela
7. Propisuju se **alternativne kazne kazni zatvora** da se one mogu izreći samostalno ili kao zamjena za izrečenu kaznu zatvora
8. Sve **veća individualizacija** kaznenopravnih sankcija
9. **Uvođenje načela da nema primjene kaznenopravnih sankcija prema počinitelju koji nije kriv za počinjeno djelo**

PREGLED POVIJESTI HRVATSKOG KAZNENOG PRAVA

DRŽAVNO I NACIONALNO PRAVO

- Kazeno pravo kao dio pravnog sustava u određenoj državi jasno govori da je kazeno pravo državno pravo te je to skup zakonskih propisa koje temeljem ustavnog ovlaštenja u suvremenim državama donose najviša predstavnička tijela
- **Nacionalno pravo** – dio prava koje je svaki narod u tom razdoblju (prije oblikovanja države) imao i onaj dio prava koji ima značajke kaznenog prava (određivanje koja su ponašanja zabranjena i koje se kazne primjenjuju prema njihovim počiniteljima); stvaranjem države, u pravilo to nacionalno pravo, s manjim ili većim izmjenama, postaje **državno kazeno pravo**

HRVATSKO KAZNENO PRAVO DO 1102. GODINE

- Za čitavo to razdoblje može se reći da je hrvatski narod živio samostalnim državnim životom i da je imao svoje običajno kazeno pravo o kojem imamo malo podataka
- Ono je uglavnom imalo iste značajke kao predrzavno i rano državno pravo ostalih naroda

HRVATSKO SREDNJOVJEKOVNO KAZNENO PRAVO

- Ovo razdoblje traje od ugovora hrvatske države i Kolomana Arpadovića 1102. tzv. Pacta Conventa do odluke hrvatskog Sabora 1790. o osnivanju zajedničke vlade za Ugarsku i Hrvasku
-

- 2 razdoblja:

1. **PRVO RAZDOBLJE (1102. – 1527.)**

- Hrvatska je u tom periodu sačuvala svoju državnost, stoga je i kazneno pravo u to vrijeme bilo hrvatsko kazneno pravo
- Brojni hrvatski gradovi, dobivši privilegije, imali su autonomno administrativno i pravno ustrojstvo i neku vrstu „imuniteta“ od vlasti i jurisdikcije svog okruženja i centralne vlasti
- Statut grada Nina iz 1108.g., Korčulanski statut, Vinodolski zakonik 1288., itd.

2. **DRUGO RAZDOBLJE (1527. – 1790.)**

- CCC (Constitutio Criminalis Carolina) 1532. kao važan izvor srednjovjekovnog kaznenog prava
- Salvatorna klauzula
- Tripartit
- 10 glavnih značajki hrvatskog srednjovjekovnog kaznenog prava:
 1. Bilo i ostalo **izvorno hrvatsko kazneno pravo**, što je osnovna mjera i pravilo za postojanje svakog nacionalnog prava
 2. **Jedinstveno**; utjecaji njemačkog, austrijskog, ugarskog, itd. nisu značajnije djelovali na opstojnost jedinstvenog hrvatskog kaznenog prava
 3. **Heterogeno**
 4. **Partikularističko**
 5. **Pretežito nepisano, običajno pravo**
 6. **Pravna nesigurnost**; različitost u primjeni i nedostatak pisanih izvora omogućavali su **arbitrarnost**
 7. Njegove promjene iz privatnopravnih u javnopravne sadržaje odvijale su se postupno i sporo; to se odnosi i na njegove monotekničke razine
 8. **Nejednako** s obzirom na staleže
 9. **Velika povezanost sa kršćanskim vjerskim načelima**
 10. **Strogost**

RAZDOBLJE OD 1790. DO KRAJA II. SVJETSKOG RATA

- Austrijski kazneni zakon iz 1803., zatim Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima iz 1852.g., te Derenčinov projekt iz 1879.g.
- Dolaskom NDH na vlast, počinje se primjenjivati dijelom naslijeđeno kazneno pravo, a dijelom posebno novo, koje je po svom sadržaju bilo potpuno suprotno standardima i tradiciji hrvatskoga prava

RAZDOBLJE OD 1945. DO 1997. GODINE

- Od 1951. Se primjenjivao jedinstveni krivični zakon
- Stupanjem na snagu KZ97 prestaju važiti prethodni zakoni; od 1998.g. na snazi je bio i posebni Zakon o sudovima za mladež; od istog dana je u primjeni i novi Zakon o kaznenom postupku
- 6 temeljnih pretpostavki KZ97:
 1. Novo hrvatsko kazneno zakonodavstvo doista je u potpunosti novo

2. Jedna od najvažnijih temeljnih postavki za oblikovanje novog hrvatskog kaznenog prava bila je težnja za dosljednim ostvarenjem načela vladavine prava (vladavina prava se može protumačiti kao trajna samodisciplina vlasti u ograničavanju osobnih sloboda)¹
3. Načelo krivnje kao pretpostavka za primjenu kaznenopravne prisile; osobi koja nije kriva nema mjesta u djelovanju kaznenopravnog pravosuđa
4. Načelo zakonitosti kaznenog djela i propisane sankcije (nullum crimen, nulla poena sine lege)
5. Individualizacija kazne i drugih kaznenopravnih sankcija
6. Pravednost kaznenog prava

RAZDOBLJE OD 1997. DO DANAS

- Nakon stupanja na snagu novog hrvatskog KZ97, uslijedile su njegove izmjene s više novela koje su bile rezultat dobrih namjera zakonodavne vlasti
- Naobimnija novela je donesena 2003., ali je USUD tu novelu ukinuo jer nije izglasana potrebnom većinom od 2/3 svih zastupnika u Hrvatskom saboru
- KZ11 je stupio na snagu 2013. i dosad je dva puta noveliran, 2012.g. (prije nego što je stupio na snagu) i 2015. god.

ZNANOST KAZNENOG PRAVA

ZNANOST KAZNENOG PRAVA U SREDNJEM VIJEKU

- Srednjovjekovnim izvorima mogu se smatrati tumačenja glosatora i postglosatora ranijeg rimskog prava
- Prvi samostalni rad pripisuje se Albertusu Gaudinusu u njegovom „Libelus de maleficiis“ oko 1300.
- Poznate Summae Tome Akvinskog „doctora universalis“ i to Summae contra gentiles i Summa theologiae; tu spada i djelo Angelusa Aretinusa „Tractatus de maleficiis“
- Posebnu pozornost zaslužuje i „Practica nova imperiali Saxonica rerum criminalium“ od Benedikta Carpazova objavljena 1635.g koja je bila kao izvor kaznenog prava, priručnik za teorijsku rašč+člambu i zbirka komentiranih sudskih odluka, sve do 18.st.

¹ Europska tradicija pravne države se temelji na:

- a. Ustavnoj državnosti
- b. Političkom pluralizmu
- c. Monopolu sile i samostalnosti države
- d. Pozitivnoj komunikaciji između države i javnog mnijenja
- e. Racionalizaciji državnog aparata
- f. Zaštiti interesa pojedinca od državne prisile zajamčenom nezavisnom sudskom kontrolom

mjerodavna literatura za djelovanje kaznenog prava u velikom dijelu zapadne i središnje Europe

- Bohmerovo djelo „Elementa iurisprudentiae criminalis“ (1732.) – jedno od glavnih izvora srednjovjekovne teorije kaznenog prava
- Srednjovjekovnoj znanosti kaznenog prava nedostaje znanstvena kritika, koja se, s obzirom na tadašnje značajke kaznenog prava, bila potrebna
- 1) **Thomas Morus** - „**Utopija**“; protestira i zgraža se da se za beznačajna djela mogu izreći smrtna kazna, upozorava da život čovjeka pa i počinitelja kaznenog djela ne može biti ekvivalent ni najvećoj imovini koja bi bila ukradena ili oštećena
- 2) **Campanella** - „**Grad sunca**“; zalaže se za srazmjernost djela i kazne i upozorava na potrebu individualizacije kazne prema okolnostima u kojima je djelo počinjeno
- 3) **Francis Bacon** – inzistira na uvođenju načela zakonitosti djela i kazne u tadašnje kazneno pravo
- 4) **Hugo Grotius** – „**De iure belli et pacis**“; pokušao dokazati besmislenost koncepcija tadašnjeg kaznenog prava upozoravajući da bi se kazne umjesto po učincima i težini kaznenog djela (effectus) imale primjenjivati s obzirom na motive djela i opasnost subjektivnih čimbenika kod počinitelja (viciositas actu), kazna ne bi trebala biti odmazda već bi se njome trebalo postići popravljanje počinitelja
- 5) **Montesquieu** - „**O duhu zakona**“ 1748.g.; zalaže za koncepciju buduće države sa triobom vlasti i njihovu međusobnim odnosima, smatra da je zločine bolje sprječavati nego kažnjavati, da kazne moraju biti srazmjerne težini djela i da smrtnu kaznu treba ograničiti samo na najteža kaznena djela, individualizacija kazne
- 6) **Jean Jacques Rousseau** – „**Društveni ugovor**“; opravdava pravo države na kažnjavanje („Pristajem da me se ubiju, ako ubijem, da ne bi bio ubijen“) što znači da je „ugovorom“ o udruživanju u državnu zajednicu svaki građanin pristao da bude kažnjen, pa i smrtnom kaznom, ako počini kazneno djelo, a taj je pristanak dao radi svoje osobne sigurnosti, tj. da se bojeći istog zakoni drugi suzdrže od počinjenja kaznenog djela ubojstva ili nekog drugog kaznenog djela prema njemu; zalaga se za uspostavljanje načela zakonitosti i za njegovu humanizaciju
- 7) **Francis Voltaire** – suprostavio se tadašnjem kaznenom pravu, suce je zvao „barbarim i ubojicama u togama“; zalaže se za reduciranje smrtna kazna ili čak potpuno ukidanje, a umjesto nje predlaže uvođenje prisilnog rada s oduzimanjem slobode u određenom trajanju, ovisno o težini djela i o osobnosti počinitelja; smrtnu kaznu smatra potpuno nekorisnom, također se zalaže za načelo zakonitosti i srazmjernost težine djela i kazne

CESARE BECCARIA

- U svojoj 26. godini u Livornu bez navođenja imena autora i tiskare je objavio „*Dei delitti delle pene*“ (O zločinima i kaznama)
 - Mnoge sadržaje je preuzeo iz ranijih djela, a osobitost djela je što su po prvi put načela kaznenopravne reforme napisana na jednom mjestu, koncizno i sustavno
 - Jedna od većih zamjerki njegovim postavkama se odnosi na nužnu posljedicu načela zakonitosti kazne – da one moraju biti apsolutno određene i da se prema tome ne trebaju prilagoditi posebnostima svakog slučaja
 - Značajke „O zločinima i kaznama“:
1. Prema izvorima koji se odnose na kanonsko (crkveno) pravo razlikuju se **3 vrste zla (zločina)** – **protiv vjere, prirode, društva**. Smatra da bi kaznena djela protiv vjere morala biti propisana samo u svjetovnom kaznenom pravu

2. Zbog arbitarnosti srednjovjekovnog kaznenog prava, zalaže se za **načelo zakonitosti djela i kazni**
3. Kritizira nejednakost u srednjovjekovnom kaznenom pravu, ali **dopušta izuzetak od jednakosti samo na štetu viših staleža** jer se kazna ne može određivati po osjetljivosti počinitelja već prema šteti koju je počinio zajednici, a ta je šteta veća što ju je počinio netko tko ima povlašteniji položaj
4. Suprostavljja se strogosti kaznenog prava i nesrazmjernosti težine počinjenog djela i kazne, te govori da kazne moraju biti ne samo u zakonu fiksno (apsolutno) određene, već moraju biti i blage; **najsigurniji način da se spriječe zločini nije uvođenje okrutnih kazni već njihova neizbježnost**
 - Postao jedan od najuvjerljivijih abolicionista, suprostavljao se strogosti i primitivnosti tadašnjeg kaznenog prava, zalagao se da se iz sustava kazni uklone konfiskacije imovine (kao izrazito neosobne kazne) i strogo ograniči kazna protjerivanja građana iz vlastite države
 - Uspostavlja svoju hijerarhiju težine djela i na njoj gradi srazmjernost između djela i kazne
 - Negativna mišljenja o postojećem kaznenom pravu (de lege lata) i jasnim prijedlozima kakvo bi ono trebalo biti (de lege ferenda)

ZNANOST KAZNENOG PRAVA U RAZDOBLJU OD 1789. DO KRAJA 19.ST.

- **3 kaznenopravne doktrine u početku tog razdoblja** (razlikuju se, ali imaju zajedničke značajke) :
 - a) apsolutna teorija kazne (Kant)
 - rekao da je kazna sama sebi cilj kao odmazda kojom se ponovno uspostavlja moralni poredak narušen počinjenim kaznenim djelom te je sustavno izložio teoriju psihološke prisile; opravdava upotrebu sile, budući da se kaznena djela ne mogu spriječiti uporabom samo fizičke sile, valja prednost dati i psihičkoj sili koja se ostvaruje prijetnjom kazne za slučaj ostvarenja nekog zabranjenog ponašanja
 - Da bi ta psihička prisila imala smisla, unaprijed se mora znati što je zabranjeno i koja kazna se može očekivati kao državna reakcija na takvo ponašanje – tu se izražava **načelo zakonitosti**
 - b) relativna teorija generalne prevencije (Feuerbach)
 - redaktor Bavorskog KZ 1813. i autor „Udžbenika cjelokupnog njemačkog prava“
 - sustavno izložio teoriju psihološke prisile (za reakciju odgovorna država koja mora dati prednost psihickoj prisili pred fizičkom)
 - spominje opću ili generalnu prevenciju i načelo zakonitosti KD i kazne (autor: nullum crimen, nulla poena sine lege)
 - c) relativna teorija specijalne prevencije (Grolman)
 - oštro suprotstavljen generalnoj prevenciji
- oštre kritike novih autora:
 - a) Cesare Lombroso
 - izdaje djelo „Čovjek zločinac“ u kojem daje usporedbu psihičkih i fizičkih osobina na tisuće zločinaca i nezločinaca; atavistička obilježja

- teza o rođenom zločincu dovodi u pitanje opravdanost brojnih KP instituta (u središtu pažnje počinitelj, a ne kazneno djelo)
- b) **Raffaele Garofalo i Enrico Ferri**
- nadograđuju Lombrosovu teoriju i uzdrmajaju temelje KP s djelima „Kriminologija“ (Garofalo) i „Sociologija kriminala“ (Ferri)
 - počinje razdoblje proučavanja društvenih čimbenika kao odlučujućima za pojavu kažnjivih ponašanja, njihovu učestalost i strukturu (vrstu)
- c) **Franz von Liszt**
- izuzetno značajan; terminološki razlikuje dvije škole (klasičnu školu kaznenog prava i pozitivističku školu klasičnog prava koja se može podijeliti na antropološki i sociološki smjer)

KLASIČNA ŠKOLA KAZNENOG PRAVA

1. Načelo zakonitosti (nullum crimen, nulla poena sine lege) je condicio sine qua non (uvjet bez kojeg se ne može – svatko zna što ga čeka ako poćini kazneno djelo; pravna sigurnost)
2. Gotovo svi sadržaji kaznenog zakonodavstva temelje se na pomnoj i argumentiranoj znanstvenoj uspostavi i raščlambi brojnih i još danas uglavnom u sućtini nepromijenjenih institucija
3. Shvaćanje o kazni i kaznenom pravu kao instrumentima za uspostavljanje kaznenim djelom poremećenog moralnog poretka koji zbog toga moraju djelovati zastrašujuće i retributivno, da bi se primjenom pravedne odmazde postiglo prvenstveno ispašćtanje počinitelja zloćina
4. Jedina kaznenopravna sankcija može biti i jest samo kazna kao zlo kojim se mogu ostvariti ciljevi kaznenog prava; ona mora biti u srazmjeru s težinom poćinjenog djela radi uspostave poremećene ravnoteže
5. Indereterminizam – ćovjek koji je potpuno slobodan u svojem razumu i volji odlučio poćiniti zlo
6. Kazneno djelo je centralni, najvaćzniji i najodlućniji dio svih kaznenopravnih sadržaja, a ne počinitelj
7. Kazneno pravo je sustavno sklopljena cjelina više-manje apsrakćnih sadržaja kojima se uspostavlja formalni red koji poćinje i završava primjenom kaznenog prava

POZITIVISTIĆKA ŠKOLA KAZNENOG PRAVA

1. Kazneno djelo i počinitelj nisu apsrakćne, metafizićke i juristićke kategorije, radi se o realnim promjenama u vanjskom svijetu koje su prvenstveno društvene i individualne pojave koje zbog nućnosti djelovanja državne vlasti i pravnog sustava moraju imati kaznenopravno uređenje; to uređenje se ne temelji na vjećnim postavkama nego se nućno mijenja u skladu s promjenama u drućstvu – kazneno pravo nije dogmatska konstrukcija
2. Nije kazneno djelo u sredićtvu pozornosti kaznenog prava već njegov počinitelj (jer se prema njemu primjenjuje društvena i državna reakcija...)

3. Počinitelj kažnjivog ponašanja nije potpuno slobodan u donošenju odluke i volji za svoje činjenje ili nečinjenje onoga što je obvezan učiniti; na njega utječu egzogeni i endogeni čimbenici; relativni indeterminizam ili determinizam u psihičkom odnosu počinitelja prema svom kažnjivom djelu
4. Kazna kao odmazda može postojati u kaznenom pravu kao jedna od kaznenopravnih sankcija, ali samo prema određenom broju počinitelja kaznenih djela; za ostale, zbog različitih uzroka njihove opasnosti, moraju biti upotrebljene i različite kaznenopravne sankcije koje su po svom sadržaju i trajanju terapijskog karaktera s ciljem otklanjanja opasnosti delikventa
5. Za ostvarenje individualizacije, treba voditi računa o tipologiji delikvenata; prema Ferriju postoji 5 tipova:
 - a) rođeni zločinci (Lombrosov tip)
 - b) slučajni zločinci
 - c) zločinci iz strasti
 - d) zločinci iz navike (povratnici)
 - e) duševno bolesni zločinci

prema Listzu postoje 2 temeljno različita tipa delikvenata:

- a) Popravljivi
- b) Nepopravljivi

Neki od njih mogu biti akutni ili kronični; akutne treba samo zastrašiti, a ostale popravljati koliko je potrebno

- Međunarodna udruga za kazneno pravo, koja danas djeluje pod francuskim nazivom: Association Internationale de Droit Penal (AIDP); osnovali su je: Listz, Van Hamel i Prins

ZNANOST KAZNENOG PRAVA U 20.ST. DO 1945. GOD.

- Javlja se neoklasična škola kaznenog prava koja pokušava stvoriti neki eklektički sadržaj i tako omogućiti „srednji put“ kojim bi se krenulo dalje
- Oni su više nova nego klasična, ali ne toliko nova da ne bi bila još uvijek klasična

NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE NEOKLASIČNE ŠKOLE KAZNENOG PRAVA

1. Kaznena odgovornost se i dalje zadržava kao moralna odgovornost koja se obrazlaže relativnim determinizmom (ili indeterminizmom), ali i nadalje shvaćanje da metafizičko pitanje volje nije relevantno za postojanje odgovornosti u i prema društvu (indiferentizam)
2. Osim odgovornosti, priznaje se i opasnost počinitelja od koje se društvo također mora braniti

3. Između potpune ubrojivosti i potpune neubrojivosti koja isključuje krivnju postoji čitav niz prijelaznih stanja o kojima treba voditi računa
 4. Kazna ostaje u dalje glavna kaznenopravna sankcija, ali pored njenog retributivnog značaja ona ispunjava i određene druge svrhe (generalnu i specijalnu prevenciju); pri izboru kazne se omogućava individualizacija i prema subjektivnim svojstvima počinitelja
 5. Treba uvesti novu vrstu kaznenopravnih sankcija – sigurnosne mjere koje dolaze u obzir kod opasnih povratnika, neubrojivim i smanjeno ubrojivim počiniteljima; kazna je zasnovana na krivnji, a sigurnosna mjera na opasnosti počinitelja – DUALITET SANKCIJA
 6. Maloljetnicima treba dati poseban status u kaznenom pravu i za njih predvidjeti, po uzoru na sigurnosne mjere, posebne odgojne sankcije uz mogućnost izricanja reduciranih kazni kao ranije (zločinci u malom)
- Osim pojave tzv. neoklasične škole kaznenog prava, od početka 20.st. do 1945. valja spomenuti barem 2 pojave:
 1. Pokušava se naći teoretsko opravdanje za postojanje novih samostalnih kaznenopravnih sadržaja koje se odnose na međunarodno kazneno pravo
 2. Značajno se razvila djelatnost Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) koja je, organizirajući kongrese, na dnevni red stavljala najaktualnija i najspornija pitanja

ZNANOST KAZNENOG PRAVA U 20.ST. NAKON II. SVJETSKOG RATA DO DANAS

- Talijanski odvjetnik Filippo Gramatica je u Genevi osnovao Centar za društvenu obranu 1945.g. s nakanom da to postane centar za emitiranje vrlo radikalnih zamisli o potpunom preuređenju kaznenog prava; temeljne koncepcije o tome je prenio u svojem djelu Načela društvene obrane (1961.g.)
- Centar koji je on osnovao i dalje djeluje, već dugi niz godina i sada u Milanu
- Mnogi ne smatraju da se radi o nekoj novoj školi već o Pokretu društvene obrane koji se zove „Pokret nove društvene obrane“ sa sucem kasacijskog suda u Francuskoj na čelu

POKRET NOVE DRUŠTVENE OBRANE

1. Kazneno zakonodavstvo treba promijeniti tako da se iskoristi sve što sve znanosti danas mogu doprinijeti za njegovo učinkovitije djelovanje u sprječavanju kažnjivih ponašanja (psihologija, psihijatrija, antropologija, biologija)
 2. Jedinstvena mjera društvene obrane s različitim individualiziranim sadržajem koji odgovara opasnosti počinitelja
 3. Počinitelju kaznenog djela treba pomoći da se resocijalizira, integrira u društvo i da se on i društvo uzajamno poštuju
 4. Društvena zaštita od opasnosti i individualna (specijalna) prevencija može se realizirati i razvijati samo putem humanizacije kaznenog prava koja mora uzeti u obzir sva osobna svojstva počinitelja kaznenog djela i svakog ljudskog bića i na taj način poticati solidarnost kao jedan od temelja suvremenog društva
 5. Problem kriminaliteta je društveni i individualni problem
- Nastavljena aktivnost AIDP koja od Ženeve (1947.) do danas uglavnom redovito okuplja sve koji se bave kaznenim pravom radi raspravljanja o aktualnim problemima; 3 sestrinske udruge:
 - a. **Međunarodna udruga kriminologa**
 - b. **Međunarodna udruga penologa**
 - c. **Udruga za društvenu obranu**

HRVATSKI DOPRINOS RAZVITKU ZNANOSTI KAZNENOG PRAVA

- **Napoleon Špun Strizić** - osnivač je Hrvatskog pravničkog društva i pokretač časopisa Mjesečnik u kojem su publicirani brojni radovi s područja znanosti kaznenog prava
- **Janko Čakanić** – iza sebe ostavio jedan, ali značajan rad
- **Josip Šilović** – bio je glavni urednik Mjesečnika u kojem je objavio niz radova, napisao i prvi udžbenik iz kaznenog prava, koji je u suštini redigiran tekst udžbenika švicarskog profesora kaznenog prava Karla Janke; „Nužna obrana“, „Sloboda volje i kazneno pravo“, „Uvjetna osuda“, itd.
- **Stanko Frank** – autor je više od 40 radova iz područja kaznenog prava i filozofije prava, među kojima je jedan od najznačajnijih udžbenik „Kazneno pravo“
- **Bogdan Zlatarić** – jedan od najznačajnijih hrvatskih teoretičara kaznenog prava, 1958. sa profesorom Vladimirom Bayerom pokreće poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti kao najstariji poslijediplomski studiji pravnih znanosti u Hrvatskoj
- **Franjo Bačić** – autor je udžbenika „Krivično pravo“, blizak stajalištima neoklasične škole kaznenog prava te je bio naprije član, a potom voditelj radne skupine za izradu Krivičnog zakona SFRJ; zalagao se za uvođenje kaznene odgovornosti pravnih osoba u vrijeme kad je dominantan stav teorije bio da *societas delinquere non potest*

KAZNENI ZAKON

GLAVNO I SPOREDNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO

- Hrvatsko kazneno zakonodavstvo pripada tradiciji europskih kontinentalnih kaznenopravnih sustava prema kojima je kazneno pravo sadržano u zakonima, i to načelno u kaznenom zakonu, ali i u drugim, posebnim propisima
- 1. Glavno zakonodavstvo – materijalno kazneno zakonodavstvo, obuhvaća materijalnopravne odredbe Zakona o sudovima za mladež i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; navedeni zakoni propisuju supsidijarnu primjenu odredaba KZ-a
- 2. Sporodno zakonodavstvo – ili posebno, sadržano je u nizu posebnih zakona iz različitih područja kojima se propisuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije za njih u slučaju kršenja pojedinih odredaba tih zakona, čime se naglašava organska povezanost materije koju uređuju, što je ujedno i glavni razlog da te odredbe nisu kodificirane (tj. unesene u KZ); zbog toga je sustav hrvatskog kaznenog zakonodavstva tzv. djelomične kodifikacije
- Načelo sadržava zakonske opise (tzv. ivankodifikacijske inkriminacije) kaznenih djela te za njih propisane kazne
- Kaznena djela u posebnim zakonima često su oblikovana kao blanketna kaznena djela predviđajući samo kaznu i neka obilježja kaznenog djela, dok su druga obilježja opisanost u odgovarajućim odredbama odnosnog zakona
- Moderni kazneni zakoni, pa tako i hrvatski, obuhvaćaju opći i posebni dio; opći dio sadrži odredbe o pretpostavkama kažnjivosti i kaznenopravnim sankcijama u odnosu na sva kaznena djela i njihove počinitelje, a u posebnom dijelu opisana su pojedina kaznena djela i kazne koje se mogu izreći njihovim počiniteljima, tamo se iznimno mogu naći i neke dopunske odredbe koje vrijede isključivo za određenu vrstu kaznenih djela
- postoji i niz drugih, posrednih izvora kaznenog prava – Ustav, međunarodni ugovori, podzakonski pravni propisi, sudska praksa (posebno praksa ESLJP)

- mnoga kažnjiva ponašanja iz sporednog zakonodavstva izgubila su status kaznenih djela te se smatraju prekršajima

NAČELO ZAKONITOSTI (načelo legaliteta)

- Pravna sigurnost građana koji, da bi uskladili svoje ponašanje sa zakonom, moraju znati što zakon propisuje; zbog toga se zakoni javno objavljuju u službenom glasilu i moraju pod jednakim uvjetima biti **dostupni i predvidivi** svim adresatima pravne norme
- Moraju biti **jasni i nedvosmisleni**
- Načelo zakonitosti je suko povezano i s **garantivnom funkcijom** jer ograničava primjenu državnog prava kažnjavanja (ius puniendi) samo na one situacije u kojima je konkretnom radnjom osobe (fizičke ili pravne) počinjeno djelo koje je zakonom opisano i kažnjivo kao kazneno djelo
- Non sub homine sed sub lege (Kelsen, načelo zakonitosti služi kao zapreka arbitrarnoj primjeni prava, zahtjev podvrgavanja zakonu, a ne čovjeku), to je važno zbog kontradikcije zaštite interesa i prava kršenjem prava (npr. oduzimanje slobode kaznom zatvora), a prema Lisztu je to Magna Charta zločina koja jamči samo zakonita ograničenja njegovih prava i sloboda
- Glavni zastupnici teorije društvenog ugovora idu u krajnost te u svojim zahtjevima potpuno isključuju pravo suda na tumačenje zakona, a zalažu se za apsolutno određene kazne zanemarujući pritom načelo individualizacije u propisivanju i primjeni kaznenopravnih sankcija
- Načelo zakonitosti **prvi put normativno određeno 1776.g.** u ustavima sjevernoameričkih država
- Feuerbach kao tvorac latinske maksime – **nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege** koja se danas koristi kao sinonim za načelo zakonitosti

USTAVNI I MEĐUNARODNOPRAVNI OKVIR NAČELA ZAKONITOSTI

Ustavni izvori:

- određenje u USRH i KZ: „Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego je počinjeno, nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna (ili druga kaznenopravna sankcija – dodatak definiciji iz odredbe KZ) koja nije bila određena zakonom.“

Ostali dopustivi ili nedopustivi izvori:

- razlikovanje odredbi USRH i KZ je irelevantno – niti kazne niti druge kaznenopravne sankcije ne mogu se propisati međunarodnim ugovorom (zbog različitih kriminalnih politika država, stoga međunarodni ugovori samo obvezuju na inkriminiranje), niti podzakonskim propisom, već samo zakonom
- pojam zakona obuhvaća KZ i druge zakone kojima su propisana kaznena djela

- prekršaji i prekršajne sankcije mogu propisati jedinice lokalne i područne samouprave za povredu propisa donesenih unutar ustavne i zakonske ovlasti koja se ne može prenijeti na drugoga
- norme ratificiranih međunarodnih ugovora kao dio unutarnjeg pravnog poretka izravno su primjenjive pred RH sudovima (obično su dopuna bića kaznenih djela definiranih u unutarnjem zakonodavstvu)

MEHANIZMI ZAŠTITE NAČELA ZAKONITOSTI

- nadležnost Ustavnog suda RH u postupcima povodom ustavne tužbe ili zahtjeva za pokretanje ocjene suglasnosti zakona s Ustavom; govori da derogacija načela zakonitosti nije dopuštena čak ni u vrijeme rata ili drugog izvanrednog stanja koje ugrožava opstanak nacije
- posebna skrb za načelo zakonitosti u kaznenom postupku ogleda se i u ovlasti Glavnog državnog odvjetnika RH da podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravomoćne sudske odluke ako smatra da je njome povrijeđen kazneni zakon; riječ je o izvanrednom pravnom lijeku o kojem odlučuje Vrhovni sud RH

MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKT

- obveza poštivanja načela zakonitosti propisana je i u temeljnim međunarodnopravnim dokumentima o pravima čovjeka – *Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe*
- ratio legis načela zakonitosti prema EKLJP je zaštita od samovoljnog i arbitrarnog suđenja i kažnjavanja, posebice za postupke koji pri počinjenju nisu bili kaznena djela; zabranjeno je izricanje kazne strože od one u trenutku počinjenja propisane; neovisno o domaćem KZ, kažnjiva su ponašanja koja su u trenutku počinjenja bila kaznena djela prema općim načelima prava priznatim od civiliziranih naroda

ZABRANA RETROAKTIVNOSTI

- ESLJP više puta potvrđuje da je *načelo zakonitosti esencijalni sastojak vladavine prava koji zabranjuje retroaktivno primjenu KP-a na štetu optuženika*
- zabrana retroaktivnosti odnosi se na određena prava iz EKLJP koja su nederogabilna
- zabrana retroaktivnosti proteže se na odredbe KPP i IKP s teškim učinkom na štetu pojedinca jer su ekvivalent kaznenom pravu ili kazni

NAČELO ZAKONITOSTI I TUMAČENJE KAZNENOG ZAKONA

- tumačenje kaznenog zakona može se opisati kao utvrđivanje sadržaja i smisla zakonske odredbe; potreba za tumačenjem proizlazi iz činjenice da se tekst zakona i pojedinih njegovih odredbi može shvatiti na različite načine zbog nesavršenosti jezika, upotrebe neodgovarajućih izraza ili izraza s više značenja, itd.
- generalizirajuća apstrakcija u zakonodavstvu je u funkciji izbjegavanja kazuistike (razumljivo jer se navođenjem velikog broja obilježja bića konkretnog djela zakonski

tekst nepotrebno opterećuje, a time se ne umanjuje nego se povećava pravna nesigurnost)

- tumačenje se uvijek mora kretati u granicama načela zakonitosti jer se u suprotnom može raditi o zadiranju u to načelo (nedopuštenom) analogijom

- prema opsegu, tumačenje može biti restriktivno (usko) i ekstenzivno (široko):
 1. restriktivno (usko) – polazise od načela da norme kaznenog prava valja tumačiti uže nego u svakodnevnom govoru (*poenalia sunt restrigenda*)
 2. ekstenzivno (široko) – inzistira na tome da se određenim zakonskim pojmovima da šire značenje nego što ti pojmovi imaju u svakodnevnom govoru; dopušteno je, ali je potrebno voditi računa da ono ne smije prijeći u zabranjenu analogiju

SUBJEKTI TUMAČENJA:

1. **vjerodostojno (autentično) tumačenje:** tumačenje zakona od njegova donositelja, tj. zakonodavca; cilj takva tumačenja je utvrditi autentičnu volju zakonodavca kod donošenja određenih propisa kako bi se taj propis mogao primijeniti na pravilan način
2. **sudsko tumačenje:** u praksi najčešće jer sudovi svakodnevno primjenjuju veliki broj propisa; posebna je odgovornost VSRH koji je zadužen za ujednačavanje sudske prakse. Sud mora primijeniti ispravno tumačenje, a ne ono koje je povoljnije za počinitelja i to samo zbog toga što ima određenih dvojbi u pogledu primjene prava (nema in dubio mitius!)
 - dvojbe u vezi s pravnim pitanjem valja jasno razgraničiti od dvojbe u pogledu činjenica jer je kod potonjih sud ovlašten postupiti prema procesnom načelu in dubio pro reo
3. **doktrinarno tumačenje:** utvrđivanje sadržaja i smisla zakona od pravnih znanstvenika, profesora prava preko znanstvenih radova, publikacija, itd.; znatno utječe na sudsku praksu

METODE (NAČINI) TUMAČENJA:

1. **gramatičko tumačenje:** riječ je o utvrđivanju sadržaja norme na osnovi značenja riječi koje se u toj normi koriste; pritom se polazi od uobičajena značenja riječi u svakodnevnom govoru
2. **logičko tumačenje:** polazi od primjene pravila logike;
 - a. *argumentum a fortiori* – ono što vrijedi za jedan slučaj, vrijedi još više za drugi
 - b. *argumentum a maiore ad minus* - od većeg na manje (npr. ako je dopušteno oslobođenje od kazne, dopušteno je i neograničeno ublažavanje)
 - c. *argumentum a simile* – zbog sličnosti
 - d. *argumentum a contratio* – zbog suprotnosti (npr. ako je kažnjivo neovlašteno nejavno snimanje drugoga, nije kažnjivo javno snimanje drugoga)

3. **povijesno tumačenje:** utvrđuje sadržaj određene norme utvrđivanja njezine geneze, odnosno sadržaja u procesu izrade i usvajanja zakonskog teksta u kojem je sadržana
4. **sustavno tumačenje:** mora polaziti od jedinstva, odnosno cjeline kaznenog prava kao zaokruženog sustava komplementarnosti općeg i posebnog dijela
5. **usporedno (komparativno) tumačenje:** riječ je o utvrđivanju sadržaja norme na temelju usporedbe s odgovarajućim normama stranog zakonodavstva; najčešće se radi usporedba s osnovom, odnosno sa pravnim zakonodavstvom koje je poslužilo kao uzor zakonodavcu; u obzir dolazi i komparacija
6. **teleološko tumačenje:** ili tumačenje po svrhovitosti, svodi se na utvrđivanje svrhe zakona, u literaturi se naziva i „krunskom metodom tumačenja kaznenog zakona“

SADRŽAJ NAČELA ZAKONITOSTI

1. nullum crimen sine lege certa
2. nullum crimen sine lege stricta
3. nullum crimen sine lege scripta
4. nullum crimen sine lege praevia

ZAHTJEV ZA ZAKON BUDE ODREĐEN (NULLUM CRIMEN SINE LEGE CERTA)

- prema tom zahtjevu, elementi kaznenopravne norme moraju biti određeni i jasni svima na koje se odnose; taj zahtjev proizlazi iz načela ustavne trodiobe vlasti, prema kojoj sudovi nemaju funkciju stvaranja, nego isključivo primjene prava na konkretan slučaj
- kaučuk odredbe – nejasni i preširoki zakonski opisi; treba ih izbjegavati
- u kaznenom pravu općenito vrijedi pravilo da zakonski opis prolazi test određenosti ako se jedinstvenom primjenom općeg i posebnog dijela kaznenog zakona mogu utvrditi sva njegova relevantna obilježja
- zakon se neće smatrati neodređenim ako se iz blanketnog propisa adresati pravne norme mogu upoznati sa sadržajem norme i sukladno tome prilagoditi svoje ponašanje

Međunarodnopravni kontekst

- ★ 274 konvencija sadrži kaznenopravne elemente
- ★ međunarodnopravni katalozi inkriminacija nisu određeni precizno kao nacionalni
- ★ međunarodnopravni izvori rijetko sadrže opći dio koji definira načelo zakonitosti i ostale opće institute
- ★ analiza izvora MP-a upućuje na to da oni ne udovoljavaju zahtjevu za određenost

Određenost kaznenopravnih sankcija

- ★ zahtjev određenosti odnosi se i na kaznenopravne sankcije
- ★ povijesno varira od potpune neodređenosti (npr. srednjovjekovne poena extraordinariae (izvanredni kazne) koje je sud mogao izreći i kad nisu bile propisane, ali samo za crimina extraordinaria (teški oblici KD) preko apsolutne određenosti (npr. apsolutno propisane kazne bez mogućnosti individualizacije; manjkavosti apsolutno određene smrtne kazne su glavni argument abolicionizma-pokret za njeno ukidanje), pa do relativne neodređenosti

Ustavnopravni kontekst, tj. pravo na pravnu utvrđenost

- ★ USUD zahtjeva pravo na pravnu utvrđenost kaznenog djela, tj. utvrđenje svih obilježja kaznenih bića koja su određena kaznenom normom; razlikuje se od određenosti ; npr. krivo podvođenje predsjednika političke stranke pod svojstvo počinitelja kao obilježje KD mita osuđujući ga za radnje u tom svojstvu koje nisu bile vezane uz KD)
- ★ obveza osiguravanja pravne određenosti je na zakonodavcu, a obveza osiguravanja pravne utvrđenosti je na sudu
- ★ pravo na pravnu utvrđenost vezano je uz ustavno načelo zakonitosti i ustavnu presumpciju nedužnosti („svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja“)

ZABRANA ANALOGIJE (NULLUM CRIMEN SINE LEGE STRICTA)

- zahtjev da zakoni koji propisuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije moraju biti striktni, odnosno strogi i da se kao takvi moraju primjenjivati
- *zabranom analogije sprječava se stvaranje novih kaznenih djela zbog sličnosti s drugim kaznenim djelima, ali i stvaranje novih kvalificiranih oblika kaznenih djela zbog sličnosti s kvalificiranim oblicima nekih drugih kaznenih djela*
- zabrana analogije opravdava se potrebom zaštite ljudskih prava od represivnog aparata države koji raspolaže legitimnim monopolom prisile
- „države neprava“; jedinstvo vlasti, nema trodiobe vlasti

- Treba razlikovati pravnu od zakonske analogije:

- **Pravna analogija (analogia iuris)** – uvijek je zabranjena u kaznenom pravu jer se sastoji od stvaranja novih kaznenih djela i pripadajućih kaznenopravnih sankcija pozivanjem na neka viša pravna načela
- **Zakonska analogija** – u praksi potencijalno češća, sastoji se u tome da se određena zakonska odredba primjenjuje na situacije za koje nije predviđena, a na temelju sličnosti sa situacijom za koju je ta odredba predviđena; moguća je i kod pojedinih kaznenih djela i kod instituta općeg dijela kaznenog zakona

→ zakonska analogija iznimno je dopuštena zbog nekih pravnih praznina:

- primjer su **generalne klauzule** kad zakonodavac ne može anticipirati sve moguće oblike počinjenja KD (uobičajne generalne klauzule su „na drugi način“ i sl.) → to je nomotehnička metoda kojom se izbjegava neprimjerena kazuistika
- poseban oblik generalne klauzule sadržan je kod posebnih obveza pri uvjetnoj osudi (taksativno navede obveze i dodatna generalna klauzula ili npr. KD pripremanja KD protiv RH kada „pripremanje“ nije definirano) – ne krši zahtjev lex certa jer je primjena ograničena
- **analogija u korist počinitelja (analogia in bonam partem)** u institutu općeg dijela ako je pravna praznina nastala bez namjere zakonodavca (npr. uračunavanje prekršajne kazne u kaznu za KD prošireno i na uračunavanje mjere oduzimanja

vozačke dozvole zbog prekrašaja u mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izrečenu za KD – i prije nego je to zakonom izrijekom bilo propisano)

- analogija je dopuštena u kaznenom procesnom pravu ako se zdravorazumski tumači svrha postojeće norme i svrha primjene analogije pa se ne traži istovjetnost svih karakteristika slučajeva koji se razmatraju, već se *uzimaju u obzir one koje su relevantne, a zanemaruju one koje su irelevantne*

ZAHTJEV DA ZAKON MORA BITI PISAN (NULLUM CRIMEN SINE LEGE SCRIPTA)

- riječ je o jednoj od modernih tekovina u razvitku kaznenog prava s obzirom na to da je tijekom povijesti važan izvor kaznenog prava bilo običajno pravo koje je uglavnom bilo nepisano; u anglosaksonskom pravu (common law) i danas većina instituta kaznenog prava potječe iz običajnog prava
- postojali su prijepori oko dugotrajne prakse (longa consuetudo) i pravne svijesti (opinio iuris) kao elemenata običaja koji bi vodili pravnoj nesigurnosti
- za razliku od unutarnjeg nacionalnog prava, običajno pravo je temelj međunarodnog kaznenog prava
- - načelo zakonitosti je dio međunarodnog običajnog prava kako bi se spriječilo da se samo neke države pridržavaju konvencija i da se okrivljenik ne bi teretio za ono što tempore criminis nije predstavljao mjerodavno pravo (upućene su kritike podvođenju određenih oblika odgovornosti (npr. zajednički zločinački pothvat) za kazneno djelo iz nadležnosti MKSJ-a pod međunarodno običajno pravo)

ZABRANA POVRATNA DJELOVANJA ZAKONA (ZABRANA RETROAKTIVNOSTI); NULLUM CRIMEN SINE LEGE PRAEVI

3 shvaćanja o dopuštenosti povratna djelovanja kaznenog zakona:

- 1. Retroaktivnost je uvijek dopuštena i novi zakon se bez iznimke mora primijeniti i ona one situacije koje su prethodile njegovu stupanju na snagu**
 - Argument u korist je taj što je novi zakon uvijek poboljšanje u odnosu na prethodni; svrha kažnjavanja tj. imperativima apsolutne pravednosti kažnjavanja počinitelja kaznenih djela
 - Naglasak na retribuciji kao pravednoj odmazdi zbog počinjenog djela mora se realizirati bez obzira na protek vremena od počinjenja kaznenog djela
 - najbolji pokazatelj su shvaćanja Cicerona koji, za ponašanja koja tempore criminis nisu bila KD, tvrdi da su kažnjiva po sebi ili mala in se
- 2. Retroaktivnost ni pod kojim uvjetima nije dopuštena, što znači da se novi zakon primjenjuje samo na one situacije koje su se dogodile nakon njegova stupanja na snagu**

- Favorizira načelo apsolutne pravne sigurnosti kao zapreku svakoj arbitrarnosti u propisivanju i primjeni prava
- Onemogućava retroaktivnu primjenu kaznenog zakonodavstva i u onim slučajevima kada je to za okrivljenika povoljnije – dovodi se u pitanje načelo ograničenja kaznenopravne prisile; iz toga slijedi da je opravdano primijeniti novi zakon ako je on blaži za počinitelja kaznenog djela

3. Eklektički pristup koji načelno zabranjuje povratno djelovanje kaznenog zakona, ali ga iznimno dopušta ako je on blaži za počinitelja

- Zabrana retroaktivnosti u našem zakonodavstvu nije apsolutna već relativna
- Utvrđivanje blažeg zakona obveza je suda koja ne ovisi o tome je li okrivljenik to isticao tijekom postupka
- Odredbe o primjeni blažeg zakona ne odnose se na presude koje su postale pravomoćne - ta obveza suda prestaje danom pravomoćnosti jer je tijec o trenutku od kojeg presuda proizvodi pravne učinke i postaje izvršna

UTVRĐIVANJE BLAŽEG ZAKONA

- Blaži zakon se nikad ne utvrđuje *in abstracto*, već *uvijek in concreto*, polazeći od relevantne činjenice i pravne situacije
- Neke od najčešćih tipičnih situacija:

I. Kazneno djelo koje je okrivljeniku stavljeno na teret više nije kazneno djelo

- dolazi do **dekriminalizacije** (određeno ponašanje više nije propisano kao KD), ali je moguće kažnjavanje za neku lakšu kažnjivu radnju (npr. prekršaj) → primjer dekriminalizacije je brisanje iz KZa posjedovanje stvari koje su proglašene drogom (to je obrazloženo potrebom rasterećenja pravosudnih tijela od postupanja u bagatelnim slučajevima u kojima su počinitelji ovisnici, ne pravi delikventi i radi načela razmjernosti)
- od dekriminalizacije valja razlikovati **depenalizaciju** – određeno ponašanje prestaje biti kažnjivo i kao KD i kao prekršaj, tj. lakša kažnjiva radnja (npr. brisanje KD samovlasti iz KZa koje se sastojalo u samovlasnom pribavljanju od strane počinitelja nekog njegovog prava za kojeg smatra da mu pripada; uvijek se ostvaruje izvan-pravnim putem, npr. promjena brave na ulaznim vratima radi ostvarenje posjeda kuće koju iznajmljuje turistima)
- od dekriminalizacije i depenalizacije je drukčija situacija **izmjene naziva ili sistematizacije (rasporeda) KD u strukturi posebnog dijela KZ-a** (npr. čedomorstvo, ubojstvo na mah, usmrćenje na zahtjev pod usmrćenje; rodoskrvnuće iz KD protiv spolne slobode i čudoređa u KD protiv braka, obitelji i djece)
- ako KD propisano u starom zakonu više nije izričito propisano u novom zakonu može se tražiti **pravni kontinuitet**, ako je kazneni postupak započeo po starom zakonu (npr. KD gospodarskog kriminala iz KZ97 podvode se pod inkriminaciju iz KZ11) → uvijek usporedba *in concreto*

- ako se staro KD može podvesti pod novo KD, kontinuitet postoji i utvrđuje se blaži zakon
- ako se staro KD ne može podvesti pod novo KD, kontinuitet ne postoji i presuda je oslobađajuća

- postoji obveza obrazlaganja utvrđenja nepostojanja pravnog kontinuiteta radi provjere da li ima bitne povrede odredbi KP-a (npr. utvrđeno je nepostojanje kontinuiteta KD sklapanja štetnog ugovora, iako se moglo podvesti pod zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju)

II. Izmjena odredaba općeg dijela kaznenog zakona

- novi zakon je blaži ako su odredbe općeg dijela u korist okrivljenika (npr. novi razlog isključenja protupravnosti je nekauzalni odustanak pri odredbi o dobrovoljnom odustanku koji sada omogućava fakultativno oslobodjenje kazne, a i npr. razlozi isključenja krivnje će se smatrati blažim od obveznog oslobodjenja od kazne, a to je tako samo ako je riječ o asteničkom afektu, tj. jakoj prepasti izazvanoj napadom kod nužne obrane)

III. Izmjena blanketnog propisa

- U kontekstu obveze primjene blažeg zakona sudovi u slučaju izmjene blanketnog propisa, odnosno *norme koja upotpunjava biće kaznenog djela*, moraju utvrditi je li takva izmjena u korist počinitelja ili nije
- Ako nije, tada se novi zakon neće smatrati blažim, no ako jest, tada ga sud mora uzeti u obzir s obzirom na to da je riječ o blažem zakonu; pod uvjetom da se može primijeniti na konkretan slučaj (*načelo konkretnog utvrđivanja*)

IV. Novi zakon propisuje blažu kaznu

- *primjenjuje se novi zakon koji propisuje blažu vrstu i/ili mjeru kazne* (npr. umjesto kazne zatvora propisuje se novčana kazna za KD časti i ugleda u KZ97)
- *primjenjuje se novi zakon koji propisuje niži posebni minimum ili posebni maksimum* (npr. KZ11 propisuje 1 do 10g za KD silovanja, a KZ97 3 do 10)
- *primjenjuje se novi zakon i ako propisuje kraće trajanje sigurnosne mjere*

V. Izmjena neodređenih obilježja zakonskog opisa

- katkad neka obilježja zakonskih opisa KD nisu pobliže određena (npr. znatna imovinska korist, znatna šteta, opasno oruđe, stvari male vrijednosti, velika razaranja itd.) - VSRH u skladu s obvezom ujednačavanja prakse, pravnim shvaćanjima određuje te pojmove odnosno obilježja zakonskog opisa
- pravna shvaćanja viših sudova o neodređenim obilježjima zakonskog opisa (osim sjednica Kaznenog odjela VSRH za drugostupanjska vijeća i suce pojedince) nisu izvor prava pa se ne mogu smatrati ni blažim zakonom
- pravna hermeneutika, bez obzira na subjekt tumačenja, ne može stvoriti novo pravo jer bi se time dovela u pitanje volja zakonodavca

NAČELA (METODE) UTVRĐIVANJA BLAŽEG ZAKONA

- nakon što utvrdi koji je zakon blaži za počinitelja, sud će taj zakon primijeniti u cijelosti – primjenjuje se ili zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela (*tempore criminis*) ili kasniji zakon ako je on blaži za počinitelja; **načelo alternativiteta (ili-ili)** koji je u funkciji prave sigurnosti jer se odstupanjem od tog načela i diskrecijskim kombiniranjem dvaju ili više zakona stvara pravna nesigurnost
- **iznimka od načela alternativiteta** je situacija kad novi zakon snizi posebni minimum, a istodobno povisi posebni maksimum kazne – u tom slučaju se odstupa od toga načela i formira se *novi kazneni okvir kombinacijom starog i novog zakona (uzima se u obzir novi i za okrivljenika povoljniji minimum kazne s tim da kazna ne smije prijeći maksimum koji je povoljniji za okrivljenika)*
- obveza konkretnog utvrđivanja zakona - nije dovoljno tek generalno ocijeniti koji je zakon odnosno norma blaži, već je potrebno uzeti u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, podvesti ih pod norme konkurirajućih zakona i na toj osnovi ocijeniti koji je zakon in concreto blaži za počinitelja
- kod utvrđivanja blažeg zakona potrebno je razlikovati pojmove *vremena počinjenja kaznenog djela*, *vremena važenja kaznenog zakona* i *vremenskog važenja kaznenog zakona*:
 - a. **vrijeme počinjenja kaznenog djela** – KD je počinjeno u vrijeme kad je počinitelj poduzeo radnju ili bio dužan poduzeti radnju, bez obzira kada je nastupila posljedica iz zakonske odredbe KD; važnost utvrđivanja vremena počinjenja kaznenog djela ogleda se u tome što o tome ovisi koji se zakon u konkretnom slučaju ima primijeniti
 - b. **vrijeme važenja kaznenog zakona** – od stupanja na snagu pa do prestanka važenja, a uvjet za stupanje na snagu je njegovo objavljivanje u službenom listu (Narodnim novinama); stupa na snagu osmi dan od objave u NN, osim ako je zakonom drukčije određeno i mora biti dovoljno da se svi adresati na vrijeme upoznaju s normama; *vacatio legis* (razdoblje od objave do stupanja na snagu)
- kod utvrđivanja blažeg zakona potrebno je uzeti u obzir i tzv. **međuzakone (interimni zakoni)**, tj. zakone koji su bili na snazi između zakona važećeg u vrijeme počinjenja kaznenog djela i zakona koji je na snazi u vrijeme vođenja kaznenog postupka; pod pojmom zakona se ima smatrati ne samo cjelovit zakonski tekst, nego i svaka zakonska dopuna i izmjena
- izostanak obrazloženja glede primjene pravila blažeg zakona ne ulazi u elemente bitne povrede odredaba kaznenog postupka

VREMENSKI ZAKONI

- još se zovu i temporalni zakoni
- na njih se ne primjenjuju pravila o obveznoj primjeni blažeg zakona – da se spriječi nekažnjivost počinitelja kaznenih djela s obzirom na prestanak važenja zakona; time bi došla u pitanje većina kaznenih postupaka koji su pokrenuti, a nisu mogli biti dovršeni na vrijeme s obzirom na to da je zakon bio na snazi tek određeno vrijeme
- zakonodavac je propisao da će se „zakon koji je na snazi samo za određeno vrijeme primijeniti na kaznena djela počinjena u tom vremenu i nakon njegova prestanka važenja ako zakonom nije drukčije propisano“
- prestankom važenja temporalnih zakona, za razliku od netemporalnih, ne nastupa nikakav blaži pravni režim

PROSTORNO VAŽENJE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

O POJMU I GRANICAMA KAZNENE VLASTI DRŽAVE

- državno pravo kažnjavanja se realizira primjenom kaznenog zakonodavstva u prostoru od strane nacionalnih sudova
- kaznena vlast države, još se naziva i represivnom vlasti države, proizlazi iz njezina suvereniteta, ali se ne zadržava na državnim granicama, već se, pod određenim uvjetima, primjenjuje i na kaznena djela počinjena u drugim državama ili pak prostorima nad kojima nijedna država nema kaznenu vlast (npr. otvoreno more); riječ je o kaznenim djelima s elementima inozemnosti:
 - a. zbog zaštite vlastitih državljana od KD koja su prema njima počinjena u inozemstvu
 - b. zbog potrebe zaštite određenih ustavnih vrijednosti ugroženih KD počinjenim vanka
 - c. zbog obveze vođenja kaznenih postupka protiv vlastitih državljana za KD koja su počinila u inozemstvu jer postoji ustavna zabrana izručenja drugim državama (aut dedere aut iudicare – ili izruči ili kazni)
 - d. zbog osiguranja nekažnjivosti za najteža KD počinjena u inozemstvu
- **Svi navedeni razlozi se nazivaju i legitimirajućom točkom vezivanja nacionalnog kaznenog zakonodavstva uz počinjenje kazneno djelo**

- tijekom vremena su ta 4 razloga formulirana u načela primjene kaznenom zakonodavstva u prostoru:
 - a) teritorijalno načelo
 - b) načelo zastave broda i registracije zrakoplova
 - c) načelo aktivnog personaliteta
 - d) načelo pasivnog personaliteta
 - e) zaštitno načelo
 - f) univerzalno načelo
- uz iznimke teritorijalnog načela, načela zastave broda i registracije zrakoplova, ostala navedena načela reguliraju primjenu hrvatskog kaznenog zakonodavstva na kaznena djela s elementima inozemnosti
- države su slobodne u definiranju uvjeta primjene svoje kaznene vlasti jer ne postoji opći sustav normi međunarodnog prava po tom pitanju, ali ipak većina suvremenih međunarodnih konvencija sadrži tzv. **jurisdikcijsku klauzulu**, tj. odredbu o obvezi država stranaka da kaznenu vlast nad kaznenim djelima iz konvencijskog kataloga zasnuju na nekom načelu primjene kaznenog zakonodavstva u prostoru
- iz pojedinih općih načela ili posebnih odredaba nekih međunarodnih ugovora mogu se izvesti smjernice za ograničenje kaznene vlasti države; u cilju je zaštite načela zabrane zlouporabe prava
- iz nekih odredaba međunarodnih ugovora može se zaključiti da mjesto počinjenja kaznenog djela (teritorijalno načelo) kao legitimirajuća točka vezivanja ima prednost u odnosu na druga načela
- sudbenosti (jurisdikcija) je procesni pojam koji se odnosi na pravo (i obvezu) nacionalnih sudova da sude počiniteljima kaznenih djela bez obzir na to gdje su ta kaznena djela počinjena i tko ih je počinio, ako se na njih može primijeniti jedno od načela primjene kaznenog zakonodavstva u prostoru
- u načelu, kada postoji kaznena vlast, postojat će i sudbenost, a iznimka od toga su osobe koje uživaju imunitet prema unutarnjem ili međunarodnom pravu; to su visoki državni dužnosnici, te za vrijeme dok vrše funkciju protiv njih ne može biti pokrenut ili vođen kazneni postupak – bit imuniteta nije u zaštiti osobe, već u zaštiti funkcije koju ona vrši
- visoke državne dužnosnike imunitet ne štiti od kaznenog progona za najteža kaznena djela (međunarodni zločini)
- postoje i obrnute situacije u kojima država ima sudbenost, ali njezini sudovi ne primjenjuju domaće pravo, odnosno **pravo zemlje suda (lex fori)**, već strano pravo, pa u tim situacijama država nema kaznenu vlast – to propisuje ZOMPO (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći) prema kojem se za kazneno djelo počinjeno u inozemstvu sudi kao da je počinjeno u RH, ali se *strano pravo primjenjuje kad je blaže za okrivljenika*

PRIMJENA HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA NA KAZNENA DJELA POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, NJEZINU ZRAKOPLOVU I BRODU

TERITORIJALNO NAČELO

- kaznena vlast države primjenjuje se na sva kaznena djela koja su počinjena na njezinom teritoriju, bez obzira na to je li počinitelj hrvatski državljanin, stranac ili osoba bez državljanstva (apatrid)
- kao izraz suvereniteta, nezavisnosti i jednakosti država, teritorijalno načelo opravdava se i potrebama generalne prevencije u kojoj je sadržan zahtjev da se negativni učinci kaznenog djela (sankcija) moraju osjetiti upravo tamo gdje je pravni red bio poremećen kaznenim djelom
- KZ ne definira što se smatra teritorijem RH, pa je u tom smislu riječ o blanketnoj odredbi koja upućuje na Ustav („suverenitet RH prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja“)
- Za teritorijalno načelo potrebno je utvrditi mjesto počinjenja kaznenog djela (čl.9.)
- **Teorija ubikviteta** – ima značajne implikacije na primjenu kaznenog zakonodavstva u prostoru, i to posebno na teritorijalno načelo jer dopušta njegovu primjenu i u onim situacijama u kojima je radnja počinjena na području odnosne države ili je na njezinu području nastupila (ili je u slučaju kažnjivog pokušaja trebala nastupiti) posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela; riječ je o **distancijskim kaznenim djelima** kod kojih radnja počinjenja može biti ostvarena na području jedne države (ili na području na kojem nijedna država nema kaznenu vlast, npr. otvoreno more), a posljedica može nastupiti na području druge države
- *Tako će, prema načelu teritorijalnosti, za ubojstvo postojati kaznena vlast države u kojoj je počinitelj pucao u žrtvu, ali i one države u koju je žrtva dovedena na neuspješno liječenje*
- **Tranzitna kaznena djela** – djela koja su počinjena na svakom mjestu u kojem je ostvaren barem dio radnje počinjenja kaznenog djela (primjer je kazneno djelo trgovanje ljudima)

NAČELO ZASTUPNIČKE SUDBENOSTI

- Iznimka od teritorijalnog načela
- Riječ je o situacijama u kojima kazneno djelo počini stranac na području RH; kod zastupničke sudbenosti je riječ o tome da država mjesta počinjenja kazneno g djela zadržava kaznenu vlast i sudbenost, ali se kazneni progon faktično ustupa državi (ako se država tome ne protivi) državljanstva počinitelja kaznenog djela u kojoj on ima prebivalište
- *Hrvatsko pravo dopušta po toj osnovi ustup kaznenog progona i za teža kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do 10 godina*
- Uvjet za ustupanje kaznenog progona jest taj da se **država kojoj se progon ustupa ne protivi te dodani uvjet je neprotivljenje oštećenika, državljanina RH**; iznimno, ustup će biti moguć i bez tog uvjeta ako je dano osiguranje za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenika, nadalje, suglasnost oštećenika nije potrebna ako on NIJE državljanin RH

NAČELO ZASTAVE BRODA I REGISTRACIJE ZRAKOPLOVA

- Hrvatsko kazneno zakonodavstvo primjenjuje se na svakoga tko počini kazneno djelo na domaćem brodu ili u zrakoplovu, bez obzira na to gdje se brod ili zrakoplov nalazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela (čl. 11.)
- Ratio legis primjene hrvatskog kaznenog zakonodavstva na kaznena djela počinjena na domaćem brodu i/ili u zrakoplovu prvenstveno je u izbjegavanju nekažnjivosti kaznenih djela počinjenih u vrijeme kada se brod ili zrakoplov nalazio na području nad kojim nijedna državanema kaznenu vlast (npr. otvoreno more ili zračni prostor iznad otvorenog mora)
- Primjena univerzalnog načela došla bi u obzir ako je riječ o teškim kaznenim djelima koja vrijeđaju savjest čovječanstva, dok bi u svim ostalim slučajevima počinitelji ostali nekažnjeni
- Pojam brod definiran je u Pomorskom zakoniku kao plovni objekt namijenjen za plovidbu morem čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15 ili je pak ovlašten prevoziti više od 12 putnika; brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački

- Hrvatski ratni brod plovni je objekt, uključujući podmornicu, koji je pod zapovjedništvom pripadnika Oružanih snaga RH, a čija je posada vojna, odnosno podvrgnuta vojnoj disciplini i koji je dužan isticati vanjske znakove raspoznavanja ratnih brodova hrvatske državne pripadnosti kad god je potrebno da svoje svojstvo učini poznatim
- Državna pripadnost broda iz koje slijedi pravo i dužnost viti zastavu RH dokazuje se upisnim listom
- Kazneno zakonodavstvo RH primjenjuje se bezuvjetno i bez obzira na to gdje se brod ili zrakoplov nalazili u vrijeme počinjenja kaznenog djela – može biti konkurirajuće drugim načelima primjene zakonodavstva u prostoru, i to osobito ako je kazneno djelo počinjeno u zračnom prostoru u kojem neka država ima kaznenu vlast

POSEBNOSTI GLEDE POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, NJEZINU BRODU ILI U NJEZINU ZRAKOPLOVU

- Kazneni postupak za kazneno djelo na području RH za koje je počinitelj već pravomoćno osuđen u inozemstvu pokrenut će se po odobrenju glavnog državnog odvjetnika - kaznenopravna zaštita u RH se ne osigurava ako je ona već u dovoljnoj mjeri osigurana pravomoćnom presudom stranog suda
- Ponovno suđenje u RH ne bi bilo u suprotnosti sa „ne bis in idem“ načelom koje je sadržano i u Ustavu, jer se ta odredba odnosi na zabranu dvostrukog suđenja u RH, ali ne i na slučaj kada je netko naprije osuđen u inozemstvu, a onda u RH
- Teritorijalno načelo ne isključuje primjenu ne bis in idem u užem smislu (nacionalni ne bis in idem), nego isključuje samo primjenu načela ne bis in idem u širem smislu (transnacionalni ne bis in idem)

Iznimka:

- Situacije u kojima je kazneno djelo počinjeno osim na području RH, i na području države ugovornice Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schengena ako je u njoj za to djelo kazneni postupak pravomoćno dovršen – „protiv osobe protiv koje je sudski postupak pravomoćno okončan u jednoj ugovornoj stranci ne može voditi postupak u drugoj ugovornoj stranci za ista djela pod uvjetom da je, ako je izrečena kazna i izvršena, trenutačno u postupku izvršenja ili se više, prema zakonima ugovorne stranke koja ju je izrekla, ne može izvršiti“

- Svrha stvaranja jedinstvenog tzv. schengenskog prostora je za slobodno kretanje ljudi, roba i usluga postupnim ukidanjem kontrola na zajedničkim europskim granicama
- RH još nije u schengenskom prostoru, no ta je odredba obvezuje
- Kod kaznenih djela na koja se može primijeniti teritorijalno načelo nije isključena mogućnost suđenja u odsutnosti, no samo ako postoje osobiti razlozi za to; takva suđenja bi trebalo ograničavati samo na iznimne situacije i za najteža kaznena djela (kao što je kod nas bio slučaj sa ratnim zločinima)
- Ako je osoba osuđena u odsutnosti, a nastupila je mogućnost da joj se ponovno sudi u njezinoj prisutnosti, kazneni postupak će se obnoviti ako osuđenik ili njegov branitelj podnesu zahtjev u roku od godine dana od kada je osuđenik postao dostupan sudbenoj vlasti RH

PRIMJENA HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA NA KAZNENA DJELA POČINJENA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

1.1. ZAŠTITNO NAČELO

- Zaštitnim ili realnim načelom **osigurava se kaznenopravna zaštita nekim pravnim dobrima za čiju je nepovredivost država osobito zainteresirana; bit je zaštita posebnih interesa RH, a ne u tome tko je počinitelj, tako da se ono primjenjuje bez obzira na to je li počinjeno od hrvatskog državljanina, stranca ili apatrida** (osobe bez državljanstva) riječ je u prvom redu o kaznenim djelima protiv države poput veleizdaje, špijunaže, terorizma, i slično
- Posebnu zaštitu uživaju i *hrvatski novac, vrijednosni papiri i znakovi za vrijednost RH*
- Zaštitno načelo se primjenjuje:
 1. isključivo ako se kazneno djelo krivotvorenja novca počinjeno u inozemstvu odnosilo na hrvatski novac; ako je u inozemstvu krivotvoren strani novac, hrvatska kaznena vlast se primjenjuje samo ako je počinitelj hrvatski državljanin ili osoba s prebivalištem u RH (**načelo aktivnog personaliteta**)
 2. ako je kazneno djelo počinjeno protiv hrvatskog državnog dužnosnika ili službenika u vezi s njegovom službom
 3. kazneno djelo davanja lažnog iskaza
 4. kaznena djela protiv biračkog prava iz glave 31.

5. Na određena kaznena djela protiv okolišta počinjena u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu ili ne otvorenom moru
- Ratio legis zaštitnog načela je u tome što se za neka kaznena djela počinjena u inozemstvu ne bi ni sudilo, stoga što je neko ponašanje, koje je inkriminirano hrvatskim zakonodavstvom, nije kazneno djelo prema zakonu te države u kojoj je kazneno djelo počinjeno ili zbog toga što ne postoji interes te države za kažnjavanjem počinitelja
 - Riječ je o **obligatorno primarnom načelu** jer se postupak za kazneno djelo počinjeno u inozemstvu, pa i onda kada je pravomoćno dovršen u stranoj državi, pokreće i u RH

1.2. NAČELO AKTIVNOG PERSONALITETA (RIMSKO NAČELO)

- Kazneno zakonodavstvo u RH primjenjuje se *prema hrvatskom državljaninu i osobi koja ima prebivalište u RH, koja izvan područja RH počini kazneno djelo*
- Još se zove i **načelo nacionalnosti (nationality principle)** kod kojeg se granice represivne vlasti države protežu i izvan državnih granica radi utjecaja na vlastite državljane da u inozemstvu postupaju u skladu sa zakonom
- Načelo aut dedere aut iudicare (ugrađeno u niz međunarodnih konvencija)
- Načelo aktivnog personaliteta u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu primjenjuje se samo ako nije riječ o kaznenom djelu na koje se primjenjuje zaštitno načelo ili univerzalno načelo u užem smislu
- Primjenjuje se:
 - na hrvatske državljane koji sudjeluju u mirovnim operacijama ili drugim međunarodnim aktivnostima izvan područja RH i u takvim operacijama ili aktivnostima počine kazneno djelo, osim ako međunarodnim ugovorom kojeg je RH stranka nije predviđeno drugačije
 - **prebivalište** je mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza povezanih sa životnim interesima, a **boravište** je mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila
 - ovo načelo će se primjeniti i ako počinitelj stekne hrvatsko državljanstvo i nakon počinjenja kaznenog djela

- UVJETI:
 - Da je riječ o kaznenom djelu koje je kažnjivo i prema zakonu države u kojoj je počinjeno – zahtjev dvostruke kažnjivosti; smisao **instituta dvostruke kažnjivosti** je u prihvaćanju stranog poretka
 - Da bi bio ispunjen uvjet dvostruke kažnjivosti, kaznena djela *ne moraju sasvim biti podudarna u svim svojim obilježjima, već mora biti riječ o preklapanju bitnih obilježja kaznenog djela* (npr. neprava, odnosno o svojevrsnom **horizontalnom identitetu tipa neprava**, za razliku od vertikalnog tipa neprava koji je relevantan kod utvrđivanja blažeg zakona)
 - Počinitelj se mora nalaziti na području RH, što znači da nije dopušteno suđenje u odsutnosti
- Supsidijarno načelo, što znači da se kazneni postupak zbog primjene kaznenog zakonodavstva RH prema tom načelu neće pokrenuti u 3 slučaja:
 1. Ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena
 2. Ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je kazneno djelo počinio oproštena
 3. Ako je nastupila zastara progona
 4. Ni ako se kazneno djelo prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

1.3. NAČELO PASIVNOG PERSONALITETA

- Kazneno zakonodavstvo primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH prema državljaninu RH, osobi koja ima prebivalište u RH ili pravnoj osobi registriranoj u RH počinio kazneno djelo (ako nije riječ o kaznenim djelima na koje se primjenjuje zaštitno načelo ili univerzalno načelo u užem smislu)
- Opravdava se potrebom zaštite hrvatskih državljana i osoba koje imaju prebivalište u RH, odnosno pravnoj osobi registriranoj u RH u inozemstvu
- **Nije dopušteno suđenje u odsutnosti**
- Potrebno je utvrditi postoji li **dvostruka kažnjivost** (je li kazneno djelo kažnjivo i prema zakonu države u kojoj je počinjeno)

- U pogledu izricanja kazne, sud **ne može izreći težu kaznu** od one koja je propisana zakonom države u kojoj je kazneno djelo počinjeno
- Supsidijarno načelo, što znači da se kazneni postupak zbog primjene kaznenog zakonodavstva RH prema tom načelu **neće** pokrenuti u 4 slučaja:
 1. Ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena
 2. Ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je kazneno djelo počinio oproštena
 3. Ako je nastupila zastara progona
 4. Ni ako se kazneno djelo prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

1.4. UNIVERZALNO NAČELO

- Ratio legis ovog načela jest u tome da su neka kaznena djela toliko teška da ozbiljno vrijeđaju savjest čovječanstva i impliciraju univerzalnu osudu svih civiliziranih država (crimina iuris gentium) da, „*bilo koja država koja uhiti osumnjičenika ima pravo na kazneni progon i kažnjavanje takve osobe, i to bez obzira na nacionalnost počinitelja i žrtve te na mjesto počinjenja tog kaznenog djela*“
- Osigurava se kazneni progon i kažnjavanje osoba koje su počinile kaznena djela na području koje je izvan kaznene vlasti bilo koje države i izvan jurisdikcije nacionalnog pravosuđa
- Odražava **solidarnost među državama u osudi najtežih zločina** s ciljem da se izbjegne nekažnjavanje (impunity) počinitelja najtežih kaznenih djela kojima se, bez obzira na mjesto počinjenja i na nacionalnost počinitelja i žrtve, povređuju temeljne vrijednosti međunarodne zajednice i suvremene civilizacije
- Počinitelji takvih djela su neprijatelji čitavog čovječanstva (**hostes humani generis**)
- Piratstvo, genocid, ropstvo, ratni zločini, zločini protiv mira...
- Ograničeno konvencijskim pravom i u praksi nacionalnih sudova; tako se i načelom **aut dedere aut judicare** isključuje de facto primjena univerzalne jurisdikcije in

absentia s obzirom na to da se obveza progona nameće državi na čijem se području počinitelj zatekne

- 2 oblika: (ni u jednom nije dopušteno suđenje u odsutnosti)

1) UNIVERZALNO NAČELO U UŽEM SMISLU

- Kazneno zakonodavstvo RH primjenjuje se prema svakome tko izvan njezina područja počini određena kaznena djela koja je RH obveza kažnjavati prema međunarodnom ugovoru i kada su ona počinjena izvan područja RH
- Genocid, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin, terorizam, trgovanje ljudima, itd.
- Neće se pokrenuti ako je kazneni progon pokrenut pred MKS-om ili sudom druge države ili ako se može očekivati provođenje pravičnog postupka pred sudom države u kojoj je kazneno djelo počinjeno, sudom države čiji je počinitelj državljanin ili drugim sudom koji je nadležan za suđenje

2) UNIVERZALNO NAČELO U ŠIREM SMISLU

- Primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH počini kazneno djelo za koje se prema hrvatskom zakonodavstvu može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna
- Supsidijarno jer će ono biti primjenjeno (i to samo prema strancu) samo ako ne dolazi u obzir primjena nekog drugog načela za kazneno djelo počinjeno u inozemstvu (zaštitno načelo, načelo aktivnog personaliteta, načelo pasivnog personaliteta ili univerzalno načelo u užem smislu)
- Potrebno je utvrditi dvostruku kažnjivost, a kazneni progon može započeti samo ako nije došlo do izručenja koje je zakonom ili međunarodnim ugovorom dopušteno
- Sud ne može izreći težu kaznu od one koja je propisana zakonom države u kojoj je kazneno djelo počinjeno
- Postupak neće biti pokrenut:
 1. Ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena
 2. Ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je kazneno djelo počinio oprostena
 3. Ako je nastupila zastara progona
 4. Ni ako se kazneno djelo prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

ISKLUČENJE I NEMOGUĆNOST PRIMJENE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

ISKLUČENJE PRIMJENE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA S OBZIROM NA DOB POČINITELJA

- S obzirom na to da dijete zbog svoje tjelesne i psihičke nezrelosti nije u stanju samo skrbiti o svojim interesima, društvo svojim regulatornim mehanizmima, od kojih je jedno i kazneno pravo, mora postupati u cilju zaštite njegovih najboljih interesa
- Smatra se da dijete nije sposobno za krivnju i da bi kažnjavanje onog tko se ne može u punom smislu riječi smatrati subjektom kaznenog prava bilo istovjetno kažnjavanju nebrojivih počinitelja te da bi time kazna izgubila svoj smisao
- Zakonodavac različito tretira dijete kao žrtvu i dijete kao počinitelja kaznenog djela:
 1. *Dijete kao žrtva* kaznenog djela je osoba koja nije navršila 18 godina života
 2. *Dijete kao počinitelj* kaznenog djela je osoba koja je navršila 14 godina; sukladno tome, kazneno zakonodavstvo se primjenjuje ako je riječ o djetetu koje je navršilo 14 godina života
- Maloljetničko kazneno pravo; dob kaznene odgovornosti (age of criminal responsibility) u pozitivnom hrvatskom zakonodavstvu je navršenih 14 godina života; to je neoboriva presumpcija (presumptio iuris et de iure) – to znači da eventualni protudokaz kako je dijete u konkretnom slučaju bilo sposobno za krivnju **nije dopušten**

ZASTARA

- Svrha:
 - a) Protekom vremena gubi se interes javnosti za kažnjavanjem
 - b) Gasi se državno pravo kažnjavanja (ius puniendi)
 - c) Otežano je i dokazivanje zbog toga što svjedoci zaboravljaju određene i za postupak važne činjenice
 - d) Kazna da bi bila učinkovita, mora uslijediti ubrzo nakon počinjenja kaznenog djela

- Učinkovitost sustava kaznenog prava mjeri se i brojem kaznenih predmeta za koje je nastupila zastara – veći postotak kaznenih predmeta za koje je nastupila zastara indicira disfunkcionalnost kaznenopravnog sustava (na hrvatskim sudovima je to prvenstveno zbog neaktivnosti suda (38%), nedolazak okrivljenika (24 %), promjena suca (12%), itd.)
- Važno je utvrditi razloge zastupanja zastare te poduzeti sve moguće mjere kako bi se taj postotak smanjio

ZASTARA KAZNENOG PROGONA

- Pojam kaznenog progona šiti je od pojma kaznenog postupka
- **Kazneni progon** je postupanje zakonom ovlaštenih tijela državne vlasti ili oštećenika povodom sumnje o počinjenju kaznenog djela; riječ je o prethodnom postupku u kojem se provode izvidi kaznenih djela, odnosno istraživanje
- **Kazneni postupak** – ako je riječ o kaznenom djelu za koje se prema zakonu mora provesti istraga, kazneni postupak započinje pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage nadležnog državnog odvjetnika, u suprotnom, on započinje:
 - a) Potvrđivanjem optužnice
 - b) Određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe
 - c) Donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga
 - To znači da se provodi niz radnji prije nego što je kazneni postupak formalno počeo
 - Kazneni postupak teče **paralelno** s kaznim progonom do odustajanja državnog odvjetnika ili drugog ovlaštenog tužitelja od progona ili do donošenja sudske odluke

POČETAK TIJEKA ZASTARE

- „zastara počinje teći danom kad je kazneno djelo počinjeno, a ako posljedica koja je obilježje kaznenog djela nastupi kasnije, zastara počinje teći od tog trenutka“ (čl.82.)
- Ako iz činjeničnog opisa ne proizlazi jasno kad je kazneno djelo počinjeno, odnosno koji dan, već se navodi samo mjesec kad je ono počinjeno – zastara počinje teći zadnjim danom toga razdoblja
 - POKUŠAJ:
- Ako je kazneno djelo ostalo u pokušaju, zastara počinje teći s danom kad je ono pokušano, kad je počinitelj ostvario radnju
- računa se prema kazni za dovršeno djelo bez obzira na to je li riječ o dovršenom ili nedovršenom pokušaju
 - PRODULJENO KAZNENO DJELO:
- Zastara kod produljenog kaznenog djela počinje teći kad počinitelj s namjerom izvrši posljednju radnju koja s prethodnima, s obzirom na prostornu i vremensku povezanost, čini jedinstvenu cjelinu u pravnom smislu
- Čl.52.

➤ TRAJNO KAZNENO DJELO:

- Zastara počinje teći prestankom protupravnog stanja stvorenog radnjom izvršenja
- KZ11 ne razlikuje relativnu (prekidana svakom radnjom nadležnog tijela koja je bila poduzeta u cilju vođenja kaznenog postupka nakon čega bi ponovo počela teći, npr. slanje poziva svjedoku, itd.) i **apsolutnu** (u svakom slučaju nastupa protekom dvostrukog vremena koje je zakonom propisano na zastaru)
- S obzirom na to da više nema relativne zastare, građani će znatno dulje biti pod prijetnjom kaznenog progona i primjene državnog prava kažnjavanja, što je u izvjesnom smislu u suprotnosti s načelom ograničenja kaznenopravne prisile

MIROVANJE ZASTARE

- Zastara kaznenog progona ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu kazneni progon ne može poduzeti ili se ne može nastaviti – riječ je o mirovanju zastare
 - Postoje razlozi zbog kojih zastara miruje:
- Moraju biti propisani zakonom, a sa zakonom su izjednačene i uredbe sa zakonskom snagom koje može donositi, za vrijeme trajanja ratnog stanja, Predsjednik Republike na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora
- Jedan od razloga za mirovanje jest **imunitet zastupnika** u Hrvatskom Saboru (zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskog Sabora)
- Za pojedina taksativno navedena **kaznena djela počinjena na štetu djeteta zastara kaznenog progona počinje teći od punoljetnosti žrtve** (npr. ropstvo, trgovanje ljudima, ubojstvo, kaznena djela spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djeteta, itd.) – ratio legis takva zakonska rješenja bio je omogućiti kazneni progon teških kaznenih djela na štetu djece koji u većini slučajeva ne bi bio moguć zbog nastupa zastare
- VSRH navodi da su kao osnove mirovanja mjerodavne samo one okolnosti koje zakon kao takve predviđa, a one su **uvijek pravne prirode, a ne faktične**, i to na strani suda
- Nemogućnost da oštećenik podnese kaznenu prijavu ne predstavlja razlog za mirovanje zastare, kao ni bijeg odnosno nedostupnost osumnjičenika/okrivljenika tijelima kaznenog progona

NASTUPANJE ZASTARE

- Zastara kaznenog progona nastupa po proteku vremena propisanog čl. 81. KZ; u pravilo, za teža kaznena djela zastara nastupa kasnije
- Za kazneno djelo za koje se može izreći kazna u trajanju od 15 godina (npr. genocid), zastara kaznenog progona nastupa nakon 40 godina od dana kada je djelo počinjeno
- Za lakša kaznena djela za koja se može izreći novčana kazna (npr. uvreda) ili kazna zatvora do 1 godine, zastara kaznenog progona nastupa nakon 6 godina od dana kad je kazneno djelo počinjeno
- U teoriji kaznenog prava postoje *prijepori u vezi s opravdanošću nastupanja zastare kaznenog progona u žalbenom postupku* – najčešće se događa to da do zastare dolazi nakon što je donesena prvostupanjska presuda koja nije postala pravomoćna jer su okrivljenik i/ili državni odvjetnik (ili obojica) protiv nje podnijeli žalbu
- Napravljen kompromis: u tekst KZ-a ugrađeno je rješenje prema kojem se, ako je prije nastupanja zastare donesena prvostupanjska presuda, zastara kaznenog progona produljuje još za 2 godine; po uzoru na švicarski i njemački
- U kaznenom pravu vrijedi pravilo da sva kaznena djela zastarijevaju osim onih za koje je izričitom normom isključeno nastupanje zastare (čl.81.), a to su djela:
 1. Genocida
 2. Zločina agresije
 3. Zločina protiv čovječnosti
 4. Ratnog zločina
 5. Terorizma
 6. Teškog ubojstva
 7. Ubojstvo osobe pod međunarodnom zaštitom
 8. Te druga djela
- Osim kada je riječ o najtežim međunarodnim zločinima u pogledu kojih postoji konsenzus međunarodne zajednice, zakonodavac je u načelu slobodan propisati i nezastarijevanje drugih osobito teških kaznenih djela; tako kod nas ne zastarijevaju kaznena djela ranog profiterstva i kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije (*ona kaznena djela kojima je ostvarena nesrazmjerna imovinska korist podizanjem cijena robe koja je u nestašici, prodajom državne imovine znatno ispod njene vrijednosti ili na drugi način iskorištavanje ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države*)

OSTALA PITANJA POVEZANA SA ZASTAROM KAZNENOG PROGONA

- *Primjenjuju se zastarni rokovi novog zakona, i to bez obzira jesu li oni skraćeni ili produljeni u odnosu na zakon koji je bio na snazi tempore criminis*
- Pravni učinak zastare kaznenog progona **ovisi o stadiju kaznenog progona**, odnosno o tome je li kazneni postupak pokrenut
- Državni odvjetnik nalogom obustavlja istragu ako je nastupila zastara kaznenog progona
- Okolnost da je nastupila zastara kaznenog progona nema utjecaja na postupanje povom nekih izvanrednih pravnih lijekova – zahtjev za obnovu kaznenog postupka može se podnijeti i bez obzira na zastaru
- Za novi postupak koji se vodi na temelju rješenja kojim je dopuštena obnova kaznenog postupka vrijede iste materijalnopravne odredbe kao i za prvi postupak, osim odredaba o zastari

ZASTARA IZVRŠENJA KAZNE I DRUGIH KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- Zastara izvršenja kazne počinje teći danom kada je presuda kojom je kazna izrečena postala pravomoćna
- Kad je riječ o kazni iz opozvane uvjetne osude, zastara počinje teći danom pravomoćnosti presude o opozivu (čl.84.)
- Presuda postaje pravomoćna kad se više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dopuštena
- Nedopuštena žalba je ona koju:
 - a) Izjavila neovlaštena osoba
 - b) Osoba koja se odrekla prava na žalbu
 - c) Osoba koja je odustala o već izjavljene žalbe
- U slučaju da žalba nije podnesena, prvostupanjska presuda postaje pravomoćna poslije isteka roka za podnošenje žalbe; ako je žalba bila podnesena, nastupanje pravomoćnosti ovisi o odluci drugostupanjskog suda povodom žalbe
- Ako je žalbeni sud odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu ili ako je prvostupanjsku presudu preinačio, pravomoćnost će nastupiti danom donošenja odluke drugostupanjskog suda

- Duljina zastarnog roka ovisi o visini izrečene kazne; tako za najtežu izrečenu kaznu, a to je kazna dugotrajnog zatvora, zastara izvršenja kazne nastupa poslije proteka roka od 40 godina od izrečene kazne
- Zastara izvršenja ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu izvršenje kazne ne može započeti ili nastaviti – riječ je o **mirovanju zastare izvršenja kazne**
- Za vrijeme izvršenja kazne zatvora i dalje teče apsolutna zastara izvršenja tako da se kazna u cijelosti mora izvršiti unutar roka apsolutne zastare, a nastupi li zastara za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, daljnje se izdržavanje obustavlja – VSRH
- Zastara izvršenja ne teče za vrijeme izdržavanja kazne (čl.84.)
- Zastara izvršenja sigurnosnih mjera nastupa kad od pravomoćnosti presude kojom su te mjere izrečene protekne dvostruko vrijeme od vremena na koje su mjere izrečene (čl. 85.)
- Sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja o ovisnosti i obveznog psihosocijalnog tretmana ne mogu se izvršiti kad nastupi zastara izvršenja kazne uz koju su izrečene, odnosno kad protekne vrijeme provjeravanja iz uvjetne osude
- Oduzimanje predmeta kao posebna kaznenopravna mjera zastarijeva po proteku 5 godina od pravomoćnosti presude kojom je izrečena; izvršenje odluke o oduzimanju imovinske koristi ne zastarijeva, a to je opravdano time da nitko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kaznenim djelom i da se zločin ne isplati
- Ne zastarijeva ni izvršenje sigurnosnih mjera izrečenih doživotno (zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom)

KAZNENO PRAVO

OPĆI DIO II.

PRVI DIO

KAZNENO DJELO

Kazneno djelo ili zločin u kolokvijalnom izričaju je ponašanje čovjeka koje je protupravno, skrivljeno i načelno kažnjivo te kao takvo opisano odnosno inkriminirano u kaznenom zakonu

- Opći pojam kaznenog djela obuhvaća materijalni i formalni aspekt

MATERIJALNI POJAM KAZNENOG DJELA

- Primarno označava njegovu socijalnu, odnosno političku (točnije kriminalnopolitičku) dimenziju
- **Voluntas populi suprema lex esto** – volja naroda nek bude najviši zakon; kazneni zakon mora vjerno održavati volju zakonodavca kao demokratskog predstavnika političkog tijela kojem duguje svoju legitimnost
- Kazneno djelo u svom materijalnom aspektu podrazumijeva ponašanje čovjeka kojim se ugrožavaju ili povređuju naročito vrijedna pravna dobra, pojedinačna ili skupna, odnosno dobra zajednice; **mala in se** (potječu iz normi prirodnog prava i nepotrebno ih je tumačiti) i **mala prohibita** (formalnom izrijekom promijenjivi i prolazni ljudski zakoni)
- **Garofalo** rabio izričaj *prirodni zločin* (*delitto naturale*) označavajući njime svako djelo koje vrijeđa temeljne osjećaje sućuti i poštenja; von Ihering označavao sva ponašanja kojima se ugrožavaju temeljni društveni interesi
- Najviše vrednote poretka se dijele na **individualna pravna dobra** (primarno zaštićuju slobodu i afirmaciju pojedinca) i **univerzalna pravna dobra** (ona koja su primarno u funkciji zaštite standarda zajedničkog života)

FORMALNI POJAM KAZNENOG DJELA

- Isključivo pravne naravi i sadržan je u samom zakonu, tj. proistječe iz njega; beziznimno je svojestven svim kaznenim djelima
- Postoji 5 obilježja koja su zajednička svim KD i koja moraju biti ostvarena da bi se posljedično moglo govoriti o postojanju kaznenog djela u formalnom ili pravnom smislu: 1. radnja, 2. zakonsko biće kaznenog djela (*biće kaznenog djela*), 3. protupravnost, 4. krivnja, 5. kažnjivost
- Isključenje prethodnih obilježja čini nepotrebnim utvrđivanje daljnjih kumulativnih obilježja

- Polemike oko elementa kažnjivosti; tradicionalno kažnjivost je normativna oznaka kaznenog djela, čime se općenito izražava prosudba da je kazneno djelo nedopuštena radnja koja zaslužuje kaznu te u svojoj strukturi obuhvaća i zahtjev za kaznom
- „kazneno djelo je radnja kojom se ostvaruje biće kaznenog djela, koja je protupravna, skrivljena i načelno kažnjiva“

RADNJA KAZNENOG DJELA

KAZNENOPRAVNI POJAM RADNJE

- Radnja kao konstitutivni element i istodobno jedno o najvažnijih obilježja zakonskog bića kaznenog djela
- Cogitationis poenam nemo patitur – Ulpijan
- Ona je pojam koji objedinjuje različite oblike ljudskog postupanja: ne samo činjenje i nečinjenje nego i namjerne i nehajne radnje
- Naglašava se voljnost, voljna komponenta kao unutarnja strana radnje, dok fizički koeficijent, sam tjelesni pokret, predstavlja njezinu vanjsku stranu

TEORIJE O RADNJI

- Hrvatska kaznenopravna dogmatika najbliža je njemačkoj koja stoji iza mišljenja da je radnja ključni sastojak učenja o kaznenom djelu

1. NATURALISTIČKA ILI KAUZALNA TEORIJA RADNJE

- *Franz von Liszt i Ernst von Beling*
- Relevantnom radnjom smatraju *svako voljno ponašanje čovjeka koje je rezultiralo nekom promjenom u vanjskom svijetu*; u središtu pozornosti je volja, odnosno voljni impuls dok su njezin sadržaj i usmjerenost potisnuti u drugi plan
- Negativna staran je što iz svog pojma isključuje nevoljna ponašanja; to posebno dolazi do izražaja kod kaznenih djela nečinjenja kod kojih ova teorija ne daje prihvatljiv odgovor na pitanje u čemu se sastoji radnja kod djela koja nisu prouzročena aktivnim djelovanjem, već su posljedica neaktivnosti počinitelja
- Kasnije su proširili pojam radnje govoreći o radnji kao „voljnom nesprječavanju posljedice u vanjskom svijetu“ i „voljnom odsustvu tjelesnog pokreta“
- Pozitivistički pristup ove teorije nije održiv

2. FINALNA TEORIJA RADNJE

- Hans Welzel

- *Pojam radnje je ograničen na isključivo one radnje koje su funkcionalno usmjerene prema nekom cilju kao ostvarenje ciljne djelatnosti, tj. finalno djelovanje*
- Radnja se odvija dvodimenzionalno: misaono i realno – kao zamišljanje, postavljanje cilja i njegovo ostvarenje
- Radnja i namjera su fundamentalno povezani instituti; tako se finalnost na kraju svodi na namjeru
- Teorija je imala problema sa konstrukcijom radnje kod kaznenih djela nečinjenja pa je nečinjenje trebalo biti tretirano kao zaseban oblik ljudskog djelovanja, pored navedenog finalnog; *nije mogla dati zadovoljavajući odgovor pa je u kaznenopravnoj dogmatici uglavnom napuštena*

3. SOCIJALNA TEORIJA RADNJE

- *Polazi od „socijalno značajnog“ ljudskog ponašanja*
- Apostrofiranjem da ponašanje mora biti ljudsko, odnosno inicirano od čovjeka kao socijalnog bića, isključuju se iz pojma radnje akti pravnih osoba

4. PERSONALNA TEORIJA RADNJE

- Claus Roxin
- Radnjom se primarno smatra svako „očitovanje ljudske osobnosti“, tj. *sve ono što se može pripisati čovjeku kao duševno – duhovnom središtu djelovanja*
- Ovaj koncept lako omogućuje da se iz pojma radnje isključe slučajevi tzv. nevoljnih odnosno nekontroliranih ponašanja (npr. neodoljiva sila, itd.)

NEGATIVNA FUNKCIJA RADNJE

- Najvažnija, tzv. nevoljna ljudska ponašanja koja se ne smatraju ljudskom radnjom, u smislu kaznenog prava su:
 1. **Slučajevi više sile (vis maior);** ovdje valja nabrojiti kemijske, fizikalne i druge procese te djelovanja životinja (osim u slučajevima kad ih je inicirao čovjek)
 2. **Misli;** koje se nikada i nikako nisu manifestirale u vanjskome svijetu
 3. **Tjelesni pokreti u besvijesnom stanju;** contra animi legem; ovdje spadaju pokreti u snu, situacije opće anestezije, neuroloških poremećaja poput epilepsije, situacije teškog akutnog pijanstva, itd.
 4. **Djelovanja pod utjecajem neodoljive sile (vis absoluta);** protiv koje je fizički otpor nemoguć te ne postoji voljni nadzor nad vlastitim tjelesnim pokretima- pod utjecajem neodoljive sile, za razliku od psihičke sile i sile kojoj se moglo odoljeti (vis compulsiva), ne postoji nikakva mogućnost izbora
 5. **Refleksni pokreti,** odnosno pokreti izvan kontrole svijesti (tzv. trzajni refleksi); od njih valja razlikovati situacije kratkog spoja, impulzivnog i afektivnog tipa koje su

posredovane sviješću i načelno se mogu podvrgnuti voljnu nadzoru; imamo i automatske pokrete, oni su prvobitno bili voljni, a kasnije učestalim ponavljanjem su postali mehanički

ČINJENJE I NEČINJENJE KAO OBLICI RADNJE

1. **Komisivni delikti (delicta comissiva)** koji pretpostavljaju aktivno djelovanje počinitelja, odnosno radnju ili radnje kojima počinitelj postupa protivno zabranjujućoj (prohibitivnoj) normi
 2. **Omisivni delikti (delicta omissiva)** pretpostavlja propuštanje dužne pažnje koja se od pojedinca očekivala prema nekoj zapovjednoj (imperativnoj) normi, može se u određenim uvjetima izjednačiti s činjenjem
- *Kriterij kauzalnosti* prema kojem je kazneno djelo počinjeno činjenjem ako je posljedica prouzročena aktivnom radnjom; samo ako aktivna radnja nije protupravna ili nije skrivljena, moguća je odgovornost za nečinjenje – istaknut je primat činjenja nad nečinjenjem
 - Nečinjenje otvara mogućnost faktičnog ublažavanja kazne kao i činjenicu da neka kaznena djela nečinjenja može počiniti samo garant – KD nečinjenjem je moguće je počiniti jedino ako su ispunjena dva uvjeta:
 - a) Postojanje dužnosti, pravne obveze počinitelja da poduzme radnju
 - b) Njegova sposobnost za nju (ultra posse nemo tenetur)
 - *Klauzula jednake vrijednosti* (čl. 20. st. 2. KZ)

PODJELA KAZNENIH DJELA NEČINJENJEM

1. **PRAVA KAZNENA DJELA NEČINJENJEM (delicta omissiva)**
 - Mogu se počiniti *isključivo nečinjenjem*, iscrpljuju se u samom neizvršavanju, propuštanju dužnog činjenja
 - Uvijek je riječ o povredi imperativne (zapovjedne) norme
 - Svako od tih djela konstruirano je kao samostalno kazneno djelo i načelno se ubraja u **red formalnih KD**, tj. KD bez posljedice, dakle *dovršeno je samim nepoduzimanjem*; posljedica ovih KD je izvan bića djela pa se u tim pitanjima ne postavlja pitanje uzročnosti
 - Npr. KD nepružanja pomoći (čl. 123. st. 1.), neprijavljivanja pripremanja kaznenog djela (čl. 301.), neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela (čl. 302.) ili neka posebna KD kao npr. čl. 124., čl. 183. itd
2. **NEPRAVA KAZNENA DJELA NEČINJENJEM (delicta commisiva per omissionem)**

- Moguće ih je počiniti *činjenjem i nečinjenjem*
- Posljedica kod ovih KD ulazi u biće djela pa svojom konstrukcijom odgovaraju materijalnim KD
- Počinitelj može biti *samo garant*, pa su ova kaznena djela uvijek konstruirana kao **posebna kaznena djela ili delicta propria**
- Razlikuju se dvije skupine KD nečinjenjem:
 - a) **Zakonski regulirana**
 - Obuhvaćaju kaznena djela kod kojih je *uz činjenje izričito navedeno i nečinjenje* kao način počinjenja u zakonskom biću djela (npr. zlouporaba položaja i ovlasti čl. 291. st. 1., čl. 141. st. 1.)
 - Kod ovih kaznenih djela zakon točno definira u čemu se sastoji nečinjenje, posljedicu i krug osoba koje odgovaraju za neotklanjanje posljedice
 - b) **Zakonski neregulirana**
 - Njihovo biće sadrži *samo činjenje*
 - Npr. ubojstvo (čl. 110); u određenim situacijama to KD je moguće počiniti i činjenjem i nečinjenjem; *tom odredbom omogućeno je kažnjavanje za nečinjenje i onda kada ono nije izričito predviđeno* dok je istodobno sužen krug počinitelja na one osobe koje su pravno obvezne spriječiti nastupanje posljedice
 - Osoba koja je u opisanom slučaju dužna spriječiti nastupanje posljedice ima položaj *garanta*, odnosno obvezna je ispuniti svoju garantnu dužnost; zbog toga je od posebne važnosti utvrditi tko se i pod kojim uvjetima može smatrati garantom i koji je sadržaj klauzule jednake vrijednosti

GARANTNE DUŽNOSTI

- Osebjunost kaznenih djela nečinjenjem sastoji se u činjenici da za njih ne odgovara svatko, već samo i isključivo *garant, dakle osoba koja je pravno obvezna spriječiti nastupanje posljedice*
- Garant ima obvezu zaštititi određeno pravno dobro, ima tzv. garantnu dužnost; postavlja se pitanje pod kojim uvjetima netko postaje garant i u čemu se sastoje njegove garantne dužnosti
- Garantna funkcija, prema funkcionalnoj teoriji ima dva ključna sadržaja:
 1. **Zaštitni** – dužnost skrbiti o zaštićenom pravnom dobru; odnosi se na obvezu pojedinca da osigura obranu pravnog dobra, tu spada *dužnost skrbi koja proizlazi iz činjenice prirodne životne povezanost, dužnost na temelju dobrovoljnog preuzimanja skrbi, posebnih odnosa uskog zajedništva izvan obiteljskopravnog i s njim izjednačenog statusa* (npr. različiti opasni pothvati, liječnik i pacijent, učiteljica prema učenicima, itd.) *i dužnosti proizlašle iz statusa službene osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi*

2. **Kontrolni** – ili sigurnosni, podrazumijeva dužnost nadzora nad izvorima opasnosti; obuhvaća različite potencijalno opasne životne situacije iz kojih za određenog pojedinca proizlazi obveza kontrolnog nadzora nad izvorima opasnosti; tu spadaju *dužnost nadzora na temelju prethodne opasne radnje, dužnost nadzora nad potencijalnim izvorima opasnosti, općeopasnim tvarima/stvarima, ali i opasnim područjima u vlasti počinitelja i dužnost nadzora nad trećim osobama koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati opasnost (u tom slučaju, garant je u položaju autoriteta ili nadređene osobe)*

KLAUZULA JEDNAKE VRIJEDNOSTI

- Drugi temeljni uvjet za postojanje nepravog kaznenog djela nečinjenjem (pored postojanja garantne dužnosti na strani počinitelja) sadržan je u zahtjevu da je „*propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem*“ (čl. 20. st. 2. KZ)
- Govori se o **jednakovrijednosti činjenja i nečinjenja**, ali ne pretpostavlja beziznimnu i izričitu obvezu suda u svakom konkretnom slučaju, nakon što utvrdi postojanje garantne dužnosti, utvrditi i spomenutu jednakovrijednost
- Moguće je nečinjenjem počiniti i kvalificirani oblik KD (teško ubojstvo nečinjenjem, čl. 111. t. 1., čl. 136. st. 3. i 4., itd.)

NEKA POSEBNA PITANJA U VEZI S KAZNENIM DJELIMA NEČINJENJA

1) Sposobnost za radnju

- Nemo posse ultra tenetur
- Postojanje kaznenog djela je isključeno i kad postoji tzv. individualna sposobnost za radnju, tj. kad konkretna osoba nije u stanju poduzeti radnju (situacije kad bi poduzimanje takve radnje bilo povezano s izlaganjem neprimjerenoj konkretnoj situaciji za život, tijelo ili zdravlje); utoliko izostanak individualne sposobnosti za radnju isključuje biće KD
- Isto pravilo vrijedi i u situacijama u kojima postoji dužnost izlaganja opasnosti osoba s posebnim svojstvom (policijski službenik, vatrogasci, itd.) kad se ta individualna sposobnost procjenjuje po odgovarajućim strožim kriterijima, no i tada je načelno riječ samo o kvantitativnim mjerilima

2) Namjera i nehaj

- kod nepravih kaznenih djela nečinjenjem svijest o djelu obuhvaća i svijest o postojanju okolnosti koje počinitelja čine garantom – izostane li ona, riječ je o zabludi o biću djela koja isključuje namjeru
- Svijest o garantnoj dužnosti nije obuhvaćena namjerom; svijest garanta da je u odnosnoj situaciji dužan spriječiti nastupanje posljedice, dio je svijesti o protupravnosti pa će njezin izostanak indicirati postojanje zablude o protupravnosti djela

3) Blaže kažnjavanje za nečinjenje

- Moguće osim ako je riječ o KD koje se može počiniti isključivo nečinjenjem
- Odredba ne vrijedi za prava KD nečinjenjem ni za zakonski regulirana KD nečinjenjem (je r kod njih zakonski opis sadržava samo nečinjenje)

UZROČNOST

- lat. causalitas
- Uzrok i posljedica imaju svoju logiku isključivo u dimenziji prostora i vremena, a temeljna im je funkcija eksplanatorne naravi
- Problem uzročnosti se javlja kod KD kod kojih zakonsko biće osim radnje obuhvaća i posljedicu – kod formalnih KD posljedica vremenski i prostorno se poklapa s radnjom i/ili konačno je irelevantna, a kod materijalnih KD mora postojati uzročna veza
- Počinitelj će odgovarati samo za onu ili one posljedice koje proistječu iz njegove radnje
- postoje 3 teorije koje su nastale u okviru njemačke kaznenopravne dogmatike:

➤ TEORIJA EKVIVALENCIJE

- Teorija jednake vrijednosti svih uzroka
- Cjelovito ju definirao njemački teoretičar Maximilian von Buri
- Dominantna je u kaznenopravnoj dogmatici i od nje inicijalno polazi i naša sudska praksa
- Uzrokom u smislu kaznenog prava smatra svaku radnju koja je na bilo koji nači utjecala ili doprinijela nastanku posljedice
- Temelji se na formuli *condicio sine qua non* (uvjet bez kojeg se ne može)
- Prema ovoj teoriji uzrokom se smatra svaka prethodna radnja koja se ne može eliminirati iz uzročno – posljedičnog kompleksa, a da se istodobno ne negira posljedica koja je uslijedila – na misaonoj razini se provodi postupak *hipotetičke eliminacije*
- Prednost teorije:

- ✓ Budući da je temeljena na formuli *condicio sine qua non*, **omogućuje rješavanje i onih slučajeva u kojima istodobno ili usporedno djeluju i neki drugi uzroci** (npr. treća osoba ili žrtva, itd.); nešto su drugačije situacije u kojima treća strana ili oštećenik samostalno ostvaruje novi uzročni slijed, neovisan o prethodnoj radnji počinitelja (tada imamo prekid uzročnosti), glavni primjer za to je davanje otrova s naknadnim djelovanjem žrtvi koja u međuvremenu pogiba u prometnoj nesreći – ostaje odgovornost počinitelja za pokušaj
- Slabosti:
 - ✓ Obuhvaća **preširok krug uzroka**; vremenski i prostorno udaljeni ili čak vrlo udaljeni događaji u nomenklaturi događaja, iako bez njih nesumnjivo nikada ne bi ni došlo do posljedice (npr. činjenica rođenja počinitelja, itd.)
 - ✓ Ne nudi zadovoljavajuće rješenje u slučajevima **kumulativnog kauzaliteta** kad je posljedica prouzročena višestrukim istodobnim radnjama dvaju ili više počinitelja, od kojih ju je i svaka zasebno podobna i dovoljna prouzročiti
 - ✓ Slučajevi **hipotetičkog kauzaliteta** u kojima bi do posljedice izvjesno došlo i bez radnje počinitelja (npr. ubojstvo na samrti)
 - ✓ Teško se može primijeniti u slučajevima **konkurirajućih uzroka** kad stvaran učinak pojedinih prethodnih događanja nije poznat ili pak je krajnje dvojbena pa se ni vještačenjem ne može utvrditi koji je točno događaj odnosno uzrok bio presudan

➤ TEORIJA ADEKVATNE UZROČNOSTI ILI ADEKVATNOG KAUZALITETA

- Sužava krug potencijalnih uzroka na one koji su tipična posljedica neke radnje, odnosno koji prema općoj iskustvenoj vjerojatnosti dovode do određene posljedice
- Isključeni su oni uzroci koji se ne mogu „razumno“ povezati s određenom radnjom
- Adekvatnost se utvrđuje **metodom naknadne prognoze, reverzibilnom misaonom konstrukcijom analize djelovanja počinitelja tempore criminis**
- Najveća prednost je što **isključuje slučajne posljedice**
- Nedostatna je jer se na niz slučajeva u kojima je kauzalitet isključen ne može svesti na neuobičajenu atipičnu posljedicu

➤ TEORIJA OBJEKTIVNOG URAČUNAVANJA

- Uračunavanje posljedice radnje u kompleks objektivnog bića djela

- Napušta naturalistički pojam uzročnosti polazeći od zamisli da utvrđivanje uzročne veze između radnje i posljedice predstavlja samo dio teorijskih i praktičnih problema vezanih za pripisivanje određene posljedice radnji određenog počinitelja
- Objektivnost nalaže isključenje onih kriterija koji su značajni za subjektivno uračunavanje, odnosno krivnju kao subjektivni odnos počinitelja prema djelu
- Podrazumijeva dva stadija: u prvom valja utvrditi uzročnu vezu između radnje i posljedice prema formuli *condicio sine qua non*, a u drugom se daje vrijednosna (normativna) ocjena
- Da bi se počinitelju određena radnja mogla uračunati na temelju normativne ocjene, potrebno je da je počinitelj svojom radnjom stvorio protupravnu opasnost za objekt radnje te da je upravo ta opasnost realizirana u posljedici koju zakon predviđa kao obilježje zakonskog bića KD
- U posljedici mora biti realizirana upravo ona opasnost koja je nastala zbog povrede dužne pažnje, osim ako počinitelj poštuje zahtjeve dužne pažnje ili pak postupi sukladno propisima alternativnog ponašanja, taj uvjet neće biti ispunjen; moguće 2 situacije:
 1. *Takva posljedica nije rezultat radnje počinitelja već je samo u paralelnom, moguće i slučajnom odnosu s njom* (npr. kod nepredvidivih izvanjskih faktora, kod prometnih delikata, itd.)
 2. *Uračunavanje je isključeno kad je riječ o posljedici izvan zaštitnog područja povrijeđene norme* (moguće da počinitelj nehajnog delikta povrijedi zahtjeve dužne pažnje, ali da norma koju je prekršio nije u suprotnosti s nekom normom dužnog ponašanja)
- Situacije u kojima bi do posljedice sigurno došlo i da je počinitelj poštovao dužnu pažnju (tu imamo **teoriju o povišenju rizika** u slučaju kada je vozač vozio nedopuštenom brzinom i pregazi pješaka koji je ležao na kolniku u alkoholiziranom stanju; postavlja se pitanje bi li žrtva ostala živa da je počinitelj vozio primjenom brzinom – toj teoriji se suprostavlja **teorija o prestanku zaštitne funkcije**)
- Posebno pitanje se postavlja kod nepravih KD nečinjenjem jer nečinjenje ne može prouzročiti nikakvu posledicu, ne može biti tvorni uzrok (lat. *causa efficiens*) bilo čega u vanjskom svijetu – stoga se *počinitelj kažnjava što posledicu nije spriječio odnosno otklonio*
- Formula *condicio sine qua non* se ne primjenjuje kao hipotetički postupak eliminacije nego kao *hipotetički postupak dodavanja propuštene radnje*

BIĆE KAZNENOG DJELA

- Biće KD je skup obilježja KD; označava u čemu se sastoji neko zabranjeno ponašanje, ono što je tipično za neko KD, po čemu se ono razlikuje od drugih, ponekad i vrlo sličnih KD
- Sva obilježja moraju kumulativno biti ispunjena kako bi se radilo o određenom KD
- Povezano je sa pojmom zakonskog opisa:
 1. U najvećem broju slučajeva zakonski opis sadrži biće KD tj. može se s njime poistovjetiti (npr. krađa)
 2. u nekim slučajevima zakonski opis je širi od zakonskog bića obuhvaćajući sadržaje koji ne predstavljaju prava obilježja KD i stoga ne ulaze u pojam zakonskog bića (najčešće riječ o *objektivnim uvjetima kažnjivosti kao materijalnim pretpostavkama kažnjivosti*)
 3. slučajevi kada zakonsko biće KD sadrži neka nepisana obilježja koja nisu izričito navedena u odgovarajućem zakonskom opisu – pojam zakonskog opisa je užu od pojma zakonskog bića (npr. *neprava zakonski neregulirana kaznena djela nečinjenjem*)

FUNKCIJE BIĆA KAZNENOG DJELA

- glavna funkcija zakonskog bića je omogućivanje sustavnog razlikovanja kaznenih djela
- zakonsko biće samo indicira protupravnost i krivnju, a biće KD podrazumijeva i garantivnu funkciju, najuže povezanu sa načelom zakonitosti
- sukladno tome, obilježja KD moraju biti predviđena u zakonu i određena (*nullum crimen sine lege –scripta, -certa*)
- nepostojanje svijesti o obilježju ili obilježjima djela upućuje na postojanje zablude o biću djela

BIĆE KAZNENOG DJELA, ZAŠTIĆENO PRAVNO DOBRO I OBJEKT RADNJE

- pojam pravnog dobra podrazumijeva naročito vrijedna pravna dobra zaštićena ustavom, odnosno međunarodnim pravom (*ratio legis*)
- zakonsko biće kao osnova sistematizacije posebnog dijela kaznenog zakonodavstva; kaznena djela grupiraju se prema pretežitom zajedničkom dobru koje se njima zaštićuje, bilo ono individualne ili univerzalne naravi
- pojam pravnog dobra valja razlikovati od objekta radnje; pravno dobro je idealne naravi, označava habitualnu vrijednost društva za razliku od objekta radnje koji je realan, individualiziran, konkretan predmet

DESKRIPTIVNA I NORMATIVNA OBILJEŽJA KAZNENOG DJELA

- **deskriptivna ili opisna obilježja KD** odnose se na datost ili zbivanja koja se mogu razumijeti na temelju svakodnevnog iskustva razumnog prosječnog čovjeka
- **normativna ili vrijednosna obilježja** proistječu iz neke norme, pravne, kulturološke te podrazumijevaju vrijednosnu ocjenu

OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA OBILJEŽJA KAZNENOG DJELA

- na objektivnim činjenicama se temelji vanjska dimenzija KD, a na subjektivnim se profilirala njegova unutarnja dimenzija koja se tradicionalno povezuje s krivnjom (upućuju na duševni, mentalni kompleks na strani počinitelja, tzv. intelektualnu, odnosno voluntativnu komponentu)
- suvremen koncept zakonskog bića polazi od jedinstva objektivnih i subjektivnih obilježja pri čemu su u prvom planu, objektivna obilježja (1. oznaka počinitelja, 2. radnja, 3. objekt radnje, 4. posljedica, 5. uzročna veza)
- postoje atipična zakonska bića, nepisana subjektivna obilježja KD koja ne apostrofiraju izričito subjektivno obilježje, ali se ono nužno pretpostavlja (npr. bludne radnje iz čl. 155.) – neće postojati ne dokaže li se na strani počinitelja određeno subjektivno obilježje iliti spolna tendencija

KLASIFIKACIJA KAZNENIH DJELA PREMA TIPOVIMA BIĆA KD

1. temeljna, kvalificirana i privilegirana kaznena djela
2. materijalna i formalna kaznena djela
3. kaznena djela ugrožavanja i kaznena djela povrede
4. trajna kaznena djela i kaznena djela stanja
5. jednostavna i složena kaznena djela
6. jednoaktna i višeaktna kaznena djela
7. opća i posebna kaznena djela
8. kaznena djela činjenjem i kaznena djela nečinjenjem

TEMELJNA, KVALIFICIRANA I PRIVILEGIRANA KAZNENA DJELA

- KD može biti predviđeno u više različitih oblika tako da se temeljni oblik dopuni novim obilježjima, u formi novih okolnosti koja djelo čine **težim (kvalifikatorne okolnosti) ili lakšim (privilegirajuće okolnosti)**
- Dakle, osim temeljnog kaznenog djela, postoje in abstracto teža KD te privilegirana KD (npr. *ubojstvo kao temeljni oblik, sastoji se od teškog ubojstva kao kvalificiranog KD i usmrćenja kao privilegiranog KD*)
- Kvalifikatorne i privilegirajuće okolnosti mogu se odnositi na različite modalitete počinjenja radnje (npr. „na okrutan ili podmukao način“ kod *teškog ubojstva*, čl. 111. t. 1., na „osobito opasan ili drzak način“ kod *teške krađe*, čl. 229. t. 2. KZ)
- Kvalificirana i privilegirana KD su nesamostalna, odnosno ovisna su o postojanju temeljnog KD čija obilježja valja prethodno utvrditi; ona figuriraju kao *lex specialis*
- Postoje i *delicta sui generis* – KD koja u sebi sadrže obilježja nekog drugog KD, ali nisu o njemu ovisna (npr. KD razbojništva; sadrži obilježja krađe i prisile, ali nije kvalificirani oblik bilo kojeg od njih)

MATERIJALNA I FORMALNA KAZNENA DJELA

- **Materijalna KD** u svom zakonskom biću sadrže posljedicu pa se smatraju ostvarenim, odnosno dovršenim tek u trenutku njezina nastupanja, pri čemu je ona vremenski i prostorno manje ili više udaljena od same radnje (npr. *KD ubojstva*, čl. 110., *prouzročenja smrti iz nehaja*, čl. 113., *itd.*)
- **Formalna KD ili KD čistog djelovanja** iscrpljuju se, odnosno dovršena su poduzimanjem same radnje iz zakonskog bića djela, dakle nemaju posljedicu u opisanom smislu (npr. *davanje lažnog iskaza*, čl. 305. st. 1. kod kojeg je posljedica pravno irelevantna jer se ne traži da je sud na takvu iskazu temeljio odluku te *KD narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora*, čl. 141. st.1.); imaju posljedicu u materijalnom odnosno širem smislu, ali ona nije sastavnica zakonskog bića djela

KAZNENA DJELA POVREDE I KAZNENA DJELA UGROŽAVANJA

- **KD povrede** – sastoje se u uništenju ili pak drugom stvarnom oštećenju objekta radnje; većina materijalnih KD koncipirana su upravo kao KD povređivanja (npr. *KD ubojstva*, čl. 110., *tjelesne ozljede*, čl. 117., *oštećenja tuđe stvari*, čl. 235.); spadaju u skupinu materijalnih KD
- **KD ugrožavanja** – kod njih se kažnjava samo ugrožavanje, odnosno izazivanje opasnosti (u tu skupinu prvenstveno se ubrajaju *KD protiv opće sigurnosti*, *KD protiv sigurnosti prometa te protiv okoliša*);

- KD konkretnog ugrožavanja koja podrazumijevaju dovođenje u opasnost objekta radnje tko da izostanak povređivanja ovisi samo o sretnom stecaju okolnosti (npr. *dovođenje u opasnost života ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, čl. 215., ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom, čl. 224. st. 2. i 3., ugrožavanje posebnih vrste prometa, čl. 225. st. 1. i 2.*); pripadaju skupini materijalnih KD
- KD apstraktnog ugrožavanja – ratio ovih inkriminacija sastoji se u sprječavanju ne samo povređivanja nego i konkretnog ugrožavanja (takva KD su *uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost, čl. 218., onečišćenje okoliša, čl. 193. st. 1.*); pripadaju skupini formalnih KD
- Poznate i skupine mješovitog tipa (koje sadržavaju i ugrožavanje i povređivanje)

TRAJNA KAZNENA DJELA I KAZNENA DJELA STANJA

- **Trajna KD** karakterizira protupravno stanje koje je svojom radnjom stvorio počinitelj i *održava ga svojom voljom*; ono postoji sve do trenutka kad počinitelj odluči to stanje prekinut
 - U pravilu je riječ o *formalnim kaznenim djelima*; njima u širem smislu pripadaju i KD *nečinjenjem* kod kojih počinitelj kontinuirano krši neku obvezu na činjenje održavajući takvo protupravno stanje
 - Ona su formalno dovršena samim poduzimanjem radnje, a materijalno su dovršena njegovim prestankom
 - Cijelo to vrijeme mogu pristupiti novi supočinitelji ili pomagači, zastara kaznenog progona počinje teći od trenutka prestanka protupravnog stanja, odnosno materijalnog dovršenja KD
 - Žrtvi odnosno oštećeniku pripada pravo na nužnu obranu
- **KD stanja** – pretpostavljaju postojanje protupravnog stanja, no ono nakon što je stvoreno *postoji neovisno o volji počinitelja*
 - Npr. KD ubojstva (čl. 110.), tjelesne ozljede (čl. 117.), oštećenja tuđe stvari (čl. 235.), dvobračnosti (čl. 167. st. 1.)
 - Nastupom protupravnog stanja, ova KD dovršena su i u formalnom i u materijalnom smislu
 - Zastara počinje teći od dovršenja djela, dakle nastupom protupravnog stanja

JEDNOSTAVNA I SLOŽENA KAZNENA DJELA

- **Jednostavna KD** – najčešća su u kaznenom zakonodavstvu, ona kojima se povređuje samo jedno pravno dobro (npr. *KD ubojstva se povređuje život, KD prisile se povređuje osobna sloboda, itd.*)

- **Složena KD** – njima se povređuju dva ili više pravnih dobara (npr. *KD razbojništva se povređuje imovina i osobna sloboda, itd.*)
- Postoje KD kojima se istodobno zaštićuje nekoliko pravnih dobara, primjerice, inkriminiranjem *izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu (čl. 227.)* ostvaruje se zaštita individualnih dobara kao što su život, tijelo i imovina, ali i zajedničkog, univerzalnog dobra sigurnosti u prometu

JEDNOAKTNA I VIŠEAKTNA KAZNENA DJELA

1. **Jednoaktna KD** – djela koja se ostvaruju poduzimanjem samo jedne radnje (*npr. ubojstvo jer zahtjeva samo radnju usmrćenja, itd.*)
2. **Višeaktna KD** – djela koja se sastoje od dviju ili više radnji (*npr. KD razbojništva i razbojničke krađe koja se, kao dvoaktna djela, sastoje od oduzimanja tuđe pokretne stvari te uporabom sile ili prijetnje, također i KD silovanja*); za pokušaj je dovoljno da počinitelj počne ostvarivati prvu radnju

OPĆA I POSEBNA KAZNENA DJELA

- **Opća KD** – delicta communia, to su KD koja može počiniti svatko, predstavljaju većinu svih KD u posebnom dijelu kaznenog zakonodavstva
- **Posebna KD** – delicta propria, mogu počiniti isključivo osobe s određenim svojstvom koje je posebno naznačeno u zakonskom biću djela; odnosno svojstvo je najčešće status „službene osobe“, „odgovorne osobe“, no ono može biti i drukčije definirano kao npr. „majka“ kod KD usmrćenja (čl. 112. St.2.), itd.
 - Prava posebna kaznena djela – o postojanju svojstva počinitelja izravno ovisi i samo postojanje KD; osobe bez traženog svojstva ne mogu biti počinitelji niti supočinitelji, već samo pomagači
 - Neprava posebna KD - počinitelj može biti svatko, ali je posebno svojstvo počinitelja kvalifikatorna okolnost; temeljni oblik ovih KD je konstruiran kao delicta communium (može ga počiniti svatko), no ako počinitelj ima posebno svojstvo, radit će se o kvalificiranom obliku djela: ostvare li dvije ili više osoba radnju takvog KD kao supočinitelji, osoba bez svojstva kaznit će se za temeljni oblik KD, a njegov supočinitelj s posebnim svojstvom za kvalificirani oblik KD

PROTUPRAVNOST

- *Protupravnost označava povredu prohibitivne odnosno imperativne norme kaznenog prava*
- Kršenje prohibitivne (zabranjujuće) norme pretpostavlja aktivnu radnju (činjenje), dok se kod kršenja imperativne (zapovijedajuće) norme radi o pasivnoj radnji (nečinjenje)
- Radnja neće biti protupravna ako postoji neki razlog isključenja protupravnosti poput nužne obrane, kranje nužde, itd.
- Procesna posljedica isključenja protupravnosti je donošenje **oslobađajuće presude** (presude kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe)
- Kad je riječ o kaznenopravnim sankcijama, neke od njih mogu biti izrečene i osobama koje tempore criminis nisu bile krive, ali su ostvarile protupravnu radnju – npr. *neubrojivim osobama se mogu izreći sigurnosne mjere zabrane upravljanja vozilima, zabrane pristupa internetu, itd.*
- 2 vrste protupravnosti:
 1. *Formalna protupravnost* – isrcpljuje se u kršenju prohibitivne ili imperativne norme kaznenog prava i ne može se stupnjevati; u tom smislu ne postoji razlika među KD
 2. *Materijalna protupravnost* – daje odgovor na pitanje različite težine kaznenih djela koja se iscrpe u formalnoj protupravnosti; može se stupnjevati prema stupnju štete koja je za društvo prouzročena KD kao antisocijalnim činom; usko je povezana sa razlozima isključenja protupravnosti

RAZLOZI ISKLJUČENJA PROTUPRAVNOSTI

- 4 skupine:
 1. Razlozi isključenja protupravnosti iz općeg dijela kaznenog zakona (*nužna obrana i kranja nužda*)
 2. Razlozi isključenja protupravnosti predviđeni u posebnom dijelu kaznenog zakona (*npr. zvučno snimanje i prisluškivanje učinjeno u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe čl. 143., uz izuzetak zapovijedi nadređenog*)
 3. Razlozi isključenja protupravnosti koji su propisani međunarodnim ratnim pravom (*načelno su tu civilno pučanstvo, ranjenici i ratni zarobljenici koji uživaju posebnu zaštitu sukladno Ženevskim konvencijama iz 1949.g.*)

4. Razlozi isključenja protupravnosti izvan materijalnog kaznenog zakonodavstva: pristanak oštećenika, zakonita uporaba sredstava prisile i prigovor savjesti
- okolnost da osoba smatra kako je neko ponašanje dopušteno jer običaji isključuju njegovu protupravnost, ocjenjuje se u kontekstu postojanja, odnosno nepostojanja *zablude o protupravnosti*

NUŽNA OBRANA

- potječe iz rimskog prava; označava pravo na odbijanje protupravnog napada
- nužna obrana je ona obrana koja je prijeko potrebna za odbijanje istodobnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada
- radnjom koja se poduzima u nužnoj obrani ostvaruju obilježja bića KD, pa i onih najtežih (npr. ubojstva), no s obzirom na svrhu koja se njome ostvaruje, a to je zaštita pravnog poretka, toj radnji nedostaje svojstvo protupravnosti
- utjelovljuje 2 važna načela:
 1. **načelo samozaštite** u kojem se ogleda pravo pojedinca na zaštitu individualnih pravnih dobara koja mu pripadaju
 2. **načelo zaštite pravnog poretka**; uključuje i nužnu pomoć odnosno situacije u kojima se napad odbija od trećih osoba, od napadnutog se ne traži da uzmakne pred napadom (turpis fuga), već da aktivno spriječe napad na zaštićena dobra...
- pravni učinak nužne obrane je isključenje protupravnosti; okrivljenik se oslobađa od optužbe

NAPAD

- pretpostavka nužne obrane je postojanje protupravnog napada upravljenog na određeno zaštićeno pravno dobro napadnute ili treće osobe
- napadom se smatra svaka povreda ili ugrožavanje zaštićenog pravnog dobra i on, da bi nužna obrana bila dopuštena, mora biti *protupravan*
- napad mora potjecati **od čovjeka, biti stvaran i aktualan**;
 - ako napad ne potječe od čovjeka nego od životinje, radit će se o krajnjoj nuždi (iznimka je ako se životinja koristi kao puko sredstvo u rukama napadača – tada se radi o nužnoj obrani)
 - zahtjev da mora biti stvaran znači da nema nužne obrane ako napadnuti samo smatra da se radi o napadu koji zapravo ne postoji – tada će se raditi o

putativnoj nužnoj obrani kao vrsti zablude o razlozima koji isključuju protupravnost

- napad mora biti aktualan što znači istodoban ili neposredno predstojeći – obrana protiv napada koji nije započeo ili je dovršen, nije nužna obrana nego *vremensko (ekscesivno) prekoračenje njezinih granica*
- napad će biti **isključen kod tzv. ugovorenih obračuna** kod kojih su sve strane istodobno i napadači i napadnuti

OBRANA

- protupravnost radnje isključuje samo ona obrana koja je, prema okolnostima konkretnog slučaja, bila nužna (a nužna znači da će biti potrebno utvrditi da *napad nije bilo moguće otkloniti na drugi način* kojim se u manjoj mjeri ugrožavaju, odnosno povređuju dobra napadača)
- uz potrebu *poštovanja razmjernosti* između napadača i obrane, traži se i poštovanje *dužnosti napadnutog da u maksimalnoj mjeri štedi napadača odnosno njegova dobra*; nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet

SUBJEKTIVNI ELEMENT NUŽNE OBRANE

- subjektivni element nužne obrane je postupanje s **obrambenom voljom**
- osoba koja je napadnuta mora postupati s *namjerom otklanjanja protupravnog napada* – u suprotnom, radit će se o isprovociranom napadu kod kojeg osoba izaziva drugoga da ju napadne kako bi pod krinkom nužne obrane prema toj osobi počinila KD
- *od isprovociranog napada valja razlikovati izazvani napad*

RAZMJERNOST NAPADA I OBRANE

- nužna obrana ugrožavanjem života nije dopuštena radi zaštite imovine
- *načelo razmjernosti* znači isključivo to da mora postojati razmjer između napada i obrane što se procjenjuje u svakom konkretnom slučaju i ovisi o obilježjima napadača i napada s jedne strane te napadnutog i obrane s druge strane
- ako se u postupku utvrdi da obrana nije bila razmjerna, radit će se o *prekoračenju nužne obrane*
- korištenje oružja ili opasnog oruđa bit će u pravilu dopušteno ako je napadač osoba veće tjelesne snage u odnosu na napadnutog ili ako se napadnuti nalazi u ležećem položaju na leđima, što mu otežava ili u potpunosti onemogućava razumnu i trezvenu procjenu manje intenzivnog sredstva obrane

- test razmjernosti uvijek mora biti proveden *ex ante*, dakle s obzirom na situaciju koja je prethodila nužnoj obrani i s obzirom na pretpostavku postupanja *razumne osobe u usporedivoj situaciji*

ISTODOBNOST NAPADA I OBRANE

- vremensko prekoračenje nužne obrane (*ekstenzivni eksces*) koje se smatra *prekoračenjem nužne obrane u zakonskom smislu*
- zabranjena je anticipativna nužna obrana, odnosno ona obrana koja se poduzima radi otklanjanja mogućeg budućeg napada
- zaštitna sredstva su dopuštena ako udovoljavaju *kriteriju razmjernosti* (u primjeru sa stavljanjem kućne ograde pod visoki napon isključeno s obzirom na zabranu zaštite imovine povredom odnosno ugrožavanjem života napadača)

NUŽNA POMOĆ

- radi se o situacijama u kojima se napad odbija od trećih osoba
- dvojbeno je da li je pretpostavka pružanja nužne pomoći pristanak napadnute osobe; to ovisi o kakvu je napadu riječ i o kojim se zaštićenim dobrima napadnute osobe radi
- nužnom pomoći se napad može otklanjati i od pravnih osoba, pa i od države koja je također pravna osoba

ISKLJUČENJE PRAVA NA NUŽNU OBRANU

- **nužna obrana nije dopuštena protiv nužne obrane**; međutim, ukoliko napadnuti prekeorači nužnu obranu, tada se napadaču priznaje pravo na obranu, ali ono je ograničeno s obzirom na njegovu aktivnu ulogu kojom je izazvao napadnutog
- bit će isključeno u slučaju *beznačajnog napada i isprovociranog, odnosno insceniranog napada* (nema nužne obrane ako netko namjerno izazove drugog da ga napadne kako bi ga pod krinkom nužne obrane usmrtio, nije ispunjen subjektivni element nužne obrane, a to je obrambena volja)

OGRANIČENJE NUŽNE OBRANE

- osoba ima pravo na nužnu obranu, ali joj je to pravo ograničeno

- osoba, kojoj je pravo na nužnu obranu ograničeno, morala bi se ograničiti na *defenzivnu obranu*, uklanjanje udarcima i slično, a tek bi iznimno, ako ni na koji drugi način ne može otkloniti napad, mogla prijeći u *ofenzivnu obranu*
- nužna obrana je ograničena u 3 slučaja:
 1. **napad osobe koja nije kriva** – napad djece, nebrojivih osoba i osoba kojima je krivnja isključena zbog zablude
 2. **napad osobe kojoj je napadnut garant** – potreba zaštite osobe u garantnom odnosu (npr. bračnih drugova) koje su inače dužne skrbiti jedne o drugima
 3. **izazvani napad** – napadnuti nije namjerno isprovocirao osobu koja ga je napala kako bi pod krinkom nužne obrane povrijedio neko njezino dobro, ali je svojim aktivnim postupcima (npr. vrijeđanjem, zlostavljanjem i sl.) sam pridonio da bude napadnut; opravdanje tog razloga za ograničenje nalazi se u doprinosu napadnute osobe stvaranju opasnog stanja kao povoda za protupravni napad

PREKORAČENJE NUŽNE OBRANE

1. intenzivno prekoračenje nužne obrane
 - u situacijama u kojima je obrana bila nerazmjerna napadu (npr. kada je napadnuti koristio teže sredstvo obrane, a na raspolaganju mu je bila razumna mogućnost korištenja blažeg sredstva)
 - posezanje za ofenzivnom obranom umjesto defenzivne u pravilu će značiti prekoračenje nužne obrane (iznimka situacije u kojima napadnuti nije imao drugih mogućnosti odbiti protupravni napad)
2. ekstenzivno prekoračenje nužne obrane
 - vremensko prekoračenje
 - situacije u kojima napad još nije počeo ili je dovršen; pritom valja razlikovati napad koji je dovršen od napada koji je samo prekinut
 - *ponekad će se raditi o kombinaciji obaju ekscesa* kao npr napadnuti koji ležeći na leđima otklanja napad višestrukim ubadanjem nožem napadača koji leži na njemu istovremeno može prekoračiti nužnu obranu i prema intenzitetu i prema njezinim vremenskim granicama – prema intenzitetu po kriteriju razmjernosti, a prema vremenskim granicama je po kriteriju trajanja napada; u takvim graničnim situacijama valja uzeti da preteže intenzivni eksces
 - **zakonska odredba o prekoračenju nužne obrane odnosi isključivo na intenzivni eksces**, jer da bi nužna obrana bila prekoračena, ona mora postojati, a ona postoji samo ako postoji i napad; ako napada nema, nema ni nužne obrane niti njezina prekoračenja
 - poseban oblik prekoračenja nužne obrane je onaj do kojeg je došlo zbog:
 1. *jake razdraženosti (stenički afekt)*; uglavnom dovodi do povećane agresivnosti – izjednačen je s „običnim“ prekoračenjem nužne obrane

2. *prepasti izazvane napadom ili jaka prepast (astenički afekt)*; uglavnom se radi o blokadi psihomotornih funkcija zbog straha izazvanog napadom – smatra se ispričavajućim razlogom koji isključuje krivnju
- u praksi je vrlo teško razgraničiti usmrćenje na mah i ubojstvo u prekoračenju nužne obrane pa bi trebalo *djelo kvalificirati kao usmrćenje na mah u prekoračenju nužne obrane* – jer je kazna privilegiranog usmrćenja (a to je usmrćenje na mah) blaža za okrivljenika od kazne propisane za ubojstvo, dok kvalifikacija prekoračenja nužne obrane ostavlja mogućnost daljnjeg ublažavanja, odnosno izricanja kazne ispod propisanog minimuma

KRAJNJA NUŽDA

- otklanjanje istodobne opasnosti koja se na drugi način nije mogla otkloniti, uz uvjet da je zlo koje je nastupilo manje od onog koje je prijetilo (isključenje protupravnosti) ili pak nije nerazmjerno veće od onog koje je prijetilo (isključenje krivnje)
 1. krajnju nuždu kao razlog isključenja protupravnosti zovemo **opravdavajućom krajnjom nuždom**; slična je nužnoj obrani; riječ je o zaštiti pretežnijeg interesa
 2. krajnju nuždu kao razlog isključenja krivnje zovemo **ispričavajućom krajnjom nuždom** (jer se temelji na ispričavajućim razlozima); reakcija na psihičku prisilu koja pod određenim pretpostavkama može isključiti krivnju
- krajnja nužda se od nužne obrane razlikuje po tome što je kod nužne obrane riječ o sukobu (sučeljavanju) prava i neprava, dok se kod krajnje nužde radi o sukobu, odnosno izboru između dvaju ili više prava, odnosno opravdanih interesa
- tipične situacije krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti u sudskoj praksi su:
 - a. provaljivanje u tuđi stan da bi se spasilo dijete iz požara
 - b. razdiranje tuđe odjeće da bi se osobi pružila prva pomoć
 - c. usmrćivanje tuđeg psa koji napada čovjeka
 - d. itd...

KRAJNJA NUŽDA KAO RAZLOG ISKLJUČENJA PROTUPRAVNOSTI

OPASNOST

- opasnost se može odrediti kao bliska (neposredna) mogućnost povređivanja nekog zaštićenog pravnog dobra; neposrednost u vremenskom i prostornom smislu

- mora se raditi o istodobnoj opasnosti što znači da neće biti dopuštena krajnja nužda radi otklanjanja neke buduće pretpostavljive opasnosti; kao što nije dopuštena anticipirana nužna obrana, tako nije dopuštena ni anticipirana krajnja nužda
- pojam „trajna opasnost“ koja prijeti od određenih izvora, npr obiteljskih zlostavljača – **nije dopušteno** usmrtniti pod uvjetom da se opasnost ne bi mogla otkloniti na bilo koji drugi način s obzirom na to da se proširuje zakonski pojam opasnosti i na slučajeve u kojima ona nije istodobna jer se dopušta da zlo može nastupiti i u daljnjoj budućnosti
- za razliku od nužne obrane koja je dopuštena samo protiv napada čovjeka, izvori opasnosti kod krajnje nužde mogu biti različiti: određena ljudska ponašanja (odnosno postupci, bilo nehalni ili namjerni), elementarne nepogode, napadi životinja i sl.
- **pravo na krajnju nuždu priznaje se i osobi koja je sama prouzročila opasnost pod uvjetom da je zlo koje je nastupilo manje od zla koje je prijetilo**, ratio legis toga se sastoji u zaštiti pretežnijeg interesa bez obzira na to tko je odgovoran za nastupanje opasnosti

OTKLANJANJE OPASNOSTI

- neće se raditi o krajnjoj nuždi ako je postojala mogućnost zaštite pretežnijeg interesa na neki drugi način; ona mora biti bitno posljednje odnosno ultimativno sredstvo zaštite koje je prikladno s obzirom na sve okolnosti konkretne situacije – u tome se ogleda *supsidijarni karakter krajnje nužde*
- radnjom u krajnjoj nuždi može se otklanjati opasnost od sebe ili drugoga; u tom je pogledu vrlo slična nužnoj pomoći kod nužne obrane – bit će dopuštena krajnja nužda i radi otklanjanja opasnosti od pravnih osoba, pa i države, no uz uvjet pridržavanja ograničenja
- *ako netko žrtvuje imovinu da bi spasio svoj ili tuđi život, protupravnost njegove radnje će uvijek biti isključena po osnovi krajnje nužde*
- utvrđivanje težine zla uvijek mora biti provedeno:
 - a. in concreto
 - b. ex ante
 - c. prema standardu razumne osobe koja bi se našla u usporedivoj situaciji
- poduzimanje radnje u krajnjoj nuždi je isključeno ako se njome grubo povređuju osnovne vrijednosti pravnog poretka (u međunarodnom pravu tortura je apsolutno zabranjena)
- scenarij „**tempirane bombe**“ u kojem permisivnost torture proizlazi iz obveze poštovanja načela manje štete – *opravdano je podvrgnuti mučenju osobu za koju se*

vjeruje da raspolaže informacijama kojima bi teroristički napad mogao biti pravodobno spriječen

- subjektivni element krajnje nužde je **spašavalačka volja** – osoba mora biti svjesna da se radi o opasnosti za zaštićena dobra i interese i postupati s namjerom da se ta opasnost otkloni; u suprotnom se neće raditi o krajnjoj nuždi

KOLIZIJA DUŽNOSTI

- tipična situacija koja se često opisuje u literaturi je primjer oca koji u požaru, s obzirom na okolnosti, može spasiti samo jedno od svoje dvoje djece
- termin „nadzakonska krajnja nužda“ nije najprikladnije rješenje

ZAPOVIJED NADREĐENOG

- Pravilnikom o službi u Oružanim snagama propisano je da „podređenost obveza pripadnika Oružanih snaga da bez pogovora, na vrijeme i na najbolji način prema tjelesnim i umnim sposobnostima i okolnostima izvršava zapovijedi nadređenih“
- Također propisano je (čl. 380. KZ) da vojna osoba koja protupravnu radnju kojom se ostvaruju obilježja kaznenog djela počini na zapovijed *biti kriva samo ako je znala ili je bilo očito da izvršenjem zapovijedi čini protupravnu radnju*
- Izrijekom je propisano da su KD genocida i zločina protiv čovječnosti uvijek očito protupravna što je u osnovi i nepotrebno jer će svakoj, pa i prosječnoj osobi, a osobito osobi koja obavlja službu u oružanim snagama i kojoj ti popisi po kriteriju obavljanja funkcije moraju biti poznati, biti očito da bi se izvršenjem zapovijedi da se počine ta KD, ostvarila protupravna radnja

ZAKONITA UPORABA SREDSTAVA PRISILE

- Pojedine službene osobe (npr. policija) u obavljanju određenih, zakonom propisanih, ovlasti koriste određena sredstva prisile kojima se ostvaruju obilježja bića pojedinih KD (ubojstvo, tjelesna ozljeda, uništenje, narušavanje nepovredivosti doma, itd.) – s obzirom da se radi o službenim radnjama, njihova protupravnost će biti isključena
- Pojedini zakoni daju ovlast na poduzimanje određenih radnji koje u sebi sadrže sredstva prisile svim građanima, a ne samo službenim ili odgovornim osobama, pa će se i te radnje smatrati zakonitom uporabom sredstava prisile

- Osoba koja primjenjuje sredstva prisile na temelju izričite zakonske ovlasti mora biti svijesna da postoji razlog koji joj daje pravo na izvršavanje tih ovlasti; ako nije svijesna, radit će se o zabludi o okolnostima koje isključuju protupravnost (ali se postavlja pitanje njezine krivnje, odnosno postojanja zablude koja tu krivnju može ublažiti ili isključiti)
- Zakonita uporaba sredstava prisile *specijalni je razlog isključenja protupravnosti u odnosu na krajnju nuždu* i ograničava se samo na situacije u kojima službena (ili druga zakonom ovlaštena) osoba ovlašteno primjenjuje neko sredstvo prisile
- 2 zahtjeva:
 1. *Zahjev supsidijarnosti* – primjena pojedinog sredstva prisile (npr. raspršivača s nadražujućom tvari) dopuštena tek ako blažim sredstvom prisile (npr. tjelesnom snagom) nije moguće ostvariti određenu službenu radnju (npr. uhićenje)
 2. *Zahjev razmjernosti* – određeno sredstvo prisile neće biti primijenjeno u mjeri većoj od nužne za ostvarenje svrhe postupanja

PRISTANAK OŠTEĆENIKA

- Violenti non fit iniuria – standard postavljen u rimskom pravu
- Pravni poredak priznaje pristanak oštećenika kao razlog isključenja protupravnosti samo kod nekih KD i pod točno određenim uvjetima – kod **KD kojima se ugrožavaju ili povređuju pravna dobra kojima oštećenik može slobodno raspolagati, tzv. dostupibilna individualna pravna dobra** kod kojih javni interes za kažnjavanjem nije u tolikoj mjeri izražen
- Razlikovanje pojmova pristanka i suglasnosti:
 1. Ako se radi o zabludi kod KD kod kojih pristanak oštećenika isključuje protupravnost, radit će se o *zabludi o razlozima koji isključuju protupravnost*
 2. Kod zablude kod KD kod kojih suglasnost isključuje biće djela, radit će se o *zabludi o biću djela*
- Da bi pristanak oštećenika isključivao protupravnost, on mora:
 - a. biti **ozbiljan i izričit** (bit će dovoljne i konkludentne radnje iz kojih je moguće izvesti zaključak o postojanju pristanka, primjerice klimanje glavom)
 - b. mora **prethoditi određenoj radnji** kojom se ostvaruju obilježja bića KD
 - c. biti dan od **osobe koja je sposobna dati pristanak** (što znači da protupravnost radnje neće isključivati očitovanja volje djece i duševno bolesnih osoba ako je njihova ubrojivost isključena)
 - d. biti **konačan (neopoziv)**

- e. osoba koja daje pristanak mora biti **jedini ovlaštenik na davanje pristanka** (npr. u slučaju suvlasništva nad stvari samo će pristanak svim suvlasnika isključivati protupravnost radnje)

ISKLUČENJE PROTUPRAVNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU

- u međunarodnom je ratnom pravu isključena protupravnost određenih radnji koje bi, da nema toga stanja, predstavljale KD – u praksi to znači da će ubojstvo neprijateljskog vojnika izvan borbe (hors de combat) biti kažnjivo, i to ne kao očevo kazneno djelo (ubojstvo) već kao ratni zločin
- protupravnost načelno neće biti isključena ni kod KD počinjenih na štetu civila, ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika jer se oni smatraju kategorijama zaštićenim po međunarodnom humanitarnom pravu (Ženevskim konvencijama)

PRIGOVOR SAVJESTI

- **moralna kategorija internalizirana u vrijednosnom sustavu pojedinca koja se često sukobljava s nekim drugim zahtjevima pravnog poretka**
- za KP prigovor savjesti relevantan je kad je riječ o odbijanju određenih zakonskih dužnosti čije neispunjenje povlači kaznenu odgovornost – tako prema hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, kažnjivo odbijanje primanja oružja, no protupravnost te radnje će biti isključena ako se radi o vojnoj osobi kojoj je u propisanom postupku uvažen prigovor savjesti
- prigovor savjesti se može prihvatiti kao razlog isključenja protupravnosti i kod kaznenog djela neodazivanja pozivu i izbjegavanja vojne službe (čl. 367. KZ), ali uz određene uvjete
- Ustav načelno propisuje da je „*vojna obveza i obrana RH dužnost svih z to sposobnih državljana*“, ali i dopušta „*prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravnici sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama (...), no one su obvezane ispunjavati druge dužnosti određene zakonom*“

KRIVNJA

- Jedan od elemenata pojma KD u formalnom smislu
- U kaznenopravnom smislu krivnja se može definirati kao *subjektivni odnos počinitelja prema djelu zbog kojeg mu se može uputiti prijekor*

- Usko povezana s moralom; poveznica između krivnje i morala u nužnosti je zajedničkog života u društvenoj zajednici
- Odgovornost na temelju krivnje polazi od nepoštovanja određenih društvenih vrijednosti zaštićenih Ustavom i pozitivnim propisima, a odgovornost na temelju morala polazi iz običaja
- Protupravnost ne indicira krivnju, već predstavlja pretpostavku za njezino utvrđivanje u dokaznom postupku; krivnja se uvijek utvrđuje *ad personam*, s obzirom na konkretnu osobu, njezino psihičko stanje tempore criminis, itd...
- Osoba koja je najprije osumnjičena, pa okrivljena, a naposljetku i optužena za KD ima se smatrati nedužnom dok se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže suprotno (*presumptio iuris – oboriva presumpcija*)

NAČELO KRIVNJE

- *Nitko ne može biti kažnjen ako nije kriv za počinjeno KD* – praktična je implikacija ove odredbe nemogućnost kažnjavanja (kaznom zatvora ili novčanom kaznom) osobe koja nije bila kriva (npr. zbog neubrojivosti ili postupanja u zabludi); to ne isključuje mogućnost izricanja drugih kaznenopravnih sankcija, odnosno posebnih mjera (prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama)

KRIVNJA U MATERIJALNOM I FORMALNOM SMISLU

1. **U materijalnom smislu** – krivnja je institut materijalnog kaznenog prava i označava središnji element u strukturi KD
 - bez krivnje nema KD (*nullum crimen sine culpa*) ni kazne (*nulla poena sine culpa*)
 2. **U formalnom smislu** – krivnja se utvrđuje sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je optuženik počinio KD koje mu je stavljeno na teret
 - Riječ je o presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim, a koja se često kolokvijalno naziva osuđujućom presudom
- Moguće je da u konkretnoj *situaciji postoji krivnja u materijalnom smislu, ali ne i u formalnom* (npr. u slučaju optuženika koji je skrivljeno poduzeo protupravnu radnju, ali mu to u postupku nije dokazano, pa sud mora donijeti oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza)

KRIVNJA I KAZNENA ODGOVORNOST

- Pojam kaznene odgovornosti je širi od pojma krivnje
- Dokazana krivnja biti će pretpostavka utvrđivanja kaznene odgovornosti i njezina odgovarajućeg sankcioniranja

- **Ubrojivost nije sastavni dio krivnje, već njezina pretpostavka, a kaznena odgovornost je pojam koji obuhvaća ubrojivost i krivnju**

KRIVNJA I SLOBODA VOLJE

a) Indeterminizam

- shvaćanje prema kojem je čovjek apsolutno slobodan u svojim postupcima
- Kazna kao prijekor opravdano se može primijeniti samo prema onim počiniteljima koji su u vrijeme počinjenja KD postupali u skladu sa svojom slobodnom voljom
- Oni kod kojih takve volje nije bilo, neće biti krivi jer na njih kazna kao iracionalan prijekor neće imati učinka s obzirom na to da ona pretpostavlja slobodnog čovjeka koji je sposoban shvatiti društveno značenje svojih postupaka
- Na ovim postavkama svoju koncepciju kaznenopravnog sustava zasnovali su pripadnici klasične škole kaznenog prava

b) Determinizam

- Čovjek je apsolutno određen
- Pripadnici pozitivističke škole
- Čovjekovo ponašanje uvjetuju određeni unutarnji (endogeni) i/ili vanjski (egzogeni) čimbenici
- Lombroso – *kriminalni atavizam*

c) Eklektički pristup (pristup srednjeg puta)

- Čovjek je u načelu slobodan u svom nastupanju, ali je neprijeporno da u određenim situacijama na njega djeluju različiti čimbenici koji mogu isključiti njegovu krivnju (npr. duševna bolest koja je dovela do neubrojivosti tempore criminis) ili je reducirati

SASTOJCI KRIVNJE

- Čl. 23. KZ
- Sastojci krivnje:
 1. Ubrojivost (*kao apstraktna sposobnost za krivnju*)
 2. Namjera ili nehaj (*kao oblici krivnje*)
 3. Svijest o protupravnosti (*kao normativni element predodžbe počinitelja o zabranjenosti djela*)
 4. Nepostojanje ispričavajućih razloga (*ispričavajuće nužne obrane ili ispričavajuće krajnje nužde*)
- Glede sastojaka krivnje u teoriji kaznenog prava razliku se 3 teorije:

1. **Psihološke teorije:** sastojci krivnje su oblici krivnje utvrđeni kao namjera ili nehaj i ubrojivost kao apstraktna sposobnost za krivnju; preuska i nije u stanju objasniti poziciju npr. nesvjesnog nehaja kod kojeg nedostaje intelektualna sastavnica odnosno bilo kakav psihički odnos počinitelja prema KD
 2. **Psihološko – normativne teorije:** o sadržaju krivnje odredio 3 njezina sastojka – ubrojivost, namjeru ili nehaj i svijest o protupravnosti
 3. **Normativne teorije:** uz ubrojivost, namjeru ili nehaj i svijest o protupravnosti uvode i nepostojanje ispričavajućih razloga (provedeno u KZ11)
- Sastojci krivnje, poput elemenata KD, utvrđuju se **sukcesivno** (*znači da npr. utvrđivanje oblika krivnje kao namjere ili nehaja prethodi utvrđivanju postojanja svijesti o protupravnosti*)
 - Propuštanje dužnosti suda da na primjeren način obrazloži presudu u dijelu koji se odnosi na krivnju optuženika, neće predstavljati samo jednu od žalbenih osnova u kaznenom postupku, već i povredu prava na pravično suđenje kako proizlazi iz niza odluka Ustavnog suda RH i ESLJP

UBROJIVOST

- Prvi sastojak krivnje
- Osoba koja nije ubrojiva ne može biti kriva
- Ubrojivost se definira kao sposobnost shvaćanja vlastitog postupanja i vladanja vlastitom voljom (kognitivno – kontrolna sastavnica ubrojivosti) te mora postojati u vrijeme počinjenja KD
- Neubrojiva osoba je ona osoba koja u vrijeme počinjenja KD nije mogla shvatiti značenje svojih postupaka (intelektualna sastavnica) ili vladati svojom voljom (voljna sastavnica) zbog *duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, nedovoljnog duševnog razvitka ili neke druge teže duševne smetnje*
- Osoba koja je protupravnu radnju ostvarila u stanju neubrojivosti nije kriva (iznimka je samoskrivljena neubrojivost) i ne može biti kažnjena (ali prema njoj mogu biti primijenjene neke sigurnosne mjere)
- **Pojam ubrojivosti odnosi se isključivo na počinitelja KD**, a ne i na druge osobe (npr. oštećenika) čiji intelektualni i voljni kapaciteti tempore criminis mogu biti odlučni glede postojanja KD, njegove kvalifikacije ili pak odluke o kazni

METODE UTVRĐIVANJA NEUBROJIVOSTI

1. BIOLOŠKA METODA

- Primjenjivana u samim početcima razvitka shvaćanja o tome da neubrojive osobe nisu sposobne za krivnju i da ih stoga ne treba kažnjavati, već ih je potrebno izolirati
- Osnovna slabost ove metode je što zanemaruje konkretan utjecaj određene biološke osnove na ponašanje čovjeka, odnosno na mogućnost shvaćanja značenja djela i vladanja voljom – neke suvremene znanstvene spoznaje upozoravaju da intelektualni i voljni kapaciteti neke osobe mogu biti očuvani bez obzira na njezinu duševnu bolest
- Stoga će osoba koja redovito uzima lijekove u visokom postotku vjerojatnosti biti ubrojiva bez obzira na dijagnosticiranu tešku duševnu bolest

2. PSIHOLOŠKA METODA

- Ograničena isključivo na utvrđivanje intelektualne i voljne sastavnice ubrojivosti
- Prema ovoj metodi, isključivo je relevantno stanje počinitelja tempore criminis u smislu njegove sposobnosti shvaćanja značenja djela i upravljanja postupcima bez obzira na to jesu li na to stanje utjecale *duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljan duševni razvitak ili neka druga teža duševna smetnja*
- Nepotpuna i jednodimenzionalna jer zanemaruje uzroke koji su doveli do isključenja mogućnosti shvaćanja značenja djela i vladanja voljom

3. BIOPSIHOLOŠKA METODA

- Pomiruje isključivost biološke i psihološke metode
- Prema ovoj metodi, najprije se utvrđuje postojanje duševne smetnje (*npr. paranoidne shizofrenije*), a potom i njezin utjecaj na mogućnost počinitelja da shvati značenje svojih postupaka i vlada svojom voljom
- Dominantna metoda u suvremenom kaznenom pravu

BIOPSIHOLOŠKE OSNOVE NEUBROJIVOSTI

1. Duševna bolest
2. Privremena duševna bolest
3. Nedovoljni duševni razvitak
4. Druga teža duševna smetnja

DUŠEVNA BOLEST

- Zovu se i psihoze
- Prema izvoru, dijele se na:
 - a) **Egzogene** – izazvane nekim vanjskim uzrokom (npr. bolešću ili teškom ozljedom mozga)
 - b) **Endogene** – izazvane unutarnjim uzrocima zbog čega se nazivaju i funkcionalni psihozama, jer nemaju organski uzrok (za razliku od egzogenih); najčešće su *shizofrenija i manično-depresivna psihoza*
- Kod duševne bolesti mora se raditi o **stanju dužeg trajanja** po čemu se, uz ostalo, razlikuje od privremene duševne poremećenosti
- Postojanje određenih znakova poremećaja ličnosti uz odsutnost simptoma prave duševne bolesti neće isključiti ubrojivost, već će ju, eventualno, *reducirati*
- Različiti oblici poremećaja raspoloženja (ciklotimije) neće se smatrati duševnom bolešću osim ako ne poprime obilježja manično-depresivnog psihotičnog poremećaja

PRIVREMENA DUŠEVNA POREMEĆENOST

- Pod ovim pojmom podrazumijevaju se **poremećaji svijesti** koji utječu na intelektualne i voljne kapacitete počinitelja u vrijeme počinjenja KD
- Od privremene duševne poremećenosti kao poremećaja svijesti valja razlikovati **besvjesno stanje** koje isključuje samu radnju pa se kod njega i ne postavlja pitanje krivnje
- Mora biti **vrlo visokog intenziteta**; u forenzičkoj praksi se smatra stanjem prepasti
- Sa stanjem jake prepasti blisko je povezana i akutna reakcija na stres koja se također smatra oblikom privremene duševne poremećenosti s utjecajem na ubrojivost
- U pravilu, alkoholna opijenost, odnosno stanje akutne intoksikacije alkoholom, pa i kad se radi o vrlo visokim koncentracijama, *neće isključiti ubrojivost*, ali ovisno o drugim okolnostima (npr. strukturi ličnosti okrivljenika), često rezultira smanjenom mogućnošću počinitelja da shvati značenje svog djela i vlada svojom voljom

NEDOVOLJNI DUŠEVNI RAZVITAK

- Različiti stupnjevi nedovoljnog duševnog razvitka kod kojih ubrojivost počinitelja, s obzirom na stupanj njegove zaostalosti, ali i neke druge okolnosti, može biti isključena ili reducirana
- Sama činjenica mentalne retardacije neće sama po sebi isključiti ubrojivost, nego će biti potrebno utvrditi utjecaj takva stanja na konkretne sposobnosti shvaćanja djela i vladanja voljom u odnosu na konkretno KD
- U praksi je utvrđeno da *neće svaki intelektualni deficit ujedno značiti i da je riječ o nedovoljnom duševnom razvitku*; riječ je okolnosti koju je potrebno utvrditi vještačenjem

- Nedovoljan duševni razvitak često je u kombinaciji s određenim situacijskim rizičnim čimbenicima koji utječu na ubroјivost o čemu također treba voditi računa prilikom sudske ocjene nalaza i mišljenja vještaka

DRUGA TEŽA DUŠEVNA SMETNJA

a) Neuroze

- *Funkcionalni poremećaji bez somatskog uzroka*
- Neurotična osoba je svijesna realnosti, ali ima problem sa kontrolom svojih reakcija na vanjske podražaje
- Uglavnom imaju za posljedicu *redukciju ubroјivosti*

b) Poremećaji nagona

- Prisilno-opsesivne odnosno kompulzivne radnje od kojih je jedna i *kleptomanija* (patološka sklonost krađi)
- Ova okolnost je u nekoliko navrata isticana u postupcima izvanrednog ublažavanja kazne

c) Psihopatije

- Poremećaj *karakternih osobina* zbog kojih je osoba nesposobna za empatiju i ostvarivanje bliskih emotivnih kontakata
- Takve osobe su emocionalno hladne, bezosjećajne, sebične i svojim postupcima često dehumaniziraju svoje žrtve
- Nisu impulzivni nasilnici već zlostavljanju pristupaju hladno i proračunato
- U pravilu *ne isključuju ubroјivost*, ali mogu dovesti do *smanjenje ubroјivosti*
- Kod njihova utvrđivanja važno je iskombinirati psihijatrijsko i psihološko vještačenje

KOGNITIVNO – KONTROLNA SASTAVNICA UBROЈIVOSTI

- Drugi naziv u literaturi je **nesposobnost za rasuđivanje i odlučivanje**
 - *Ubroјivost će biti isključena i u slučaju utvrđivanja barem jedne od tih sastavnica* pri čemu će nepostojanje kognitivne često indicirati da ne postoji ni kontrola; moguće je da kognitivna sastavnica bude očuvana, ali da počinitelj zbog djelovanja određenih duševnih smetnji ne može kontrolirati svoje postupku zgo čega njegova ubroјivost može biti isključena ili smanjena
1. Kognitivna sastavnica - sastoji se u sposobnosti počinitelja da shvati značenje djela; to pretpostavlja da subjekt može spoznati uzročno-posljedične veze u realnom svijetu, djelovanje prirodnih zakona i društvenu zbilju

- Osobi kojoj takva sposobnost nedotaje ne mogu se uračunati (ubrojiti) društvene posljedice njezinih radnji jer bi to bilo u suprotnosti s načelom krivnje
 - Osobi kojoj je takva sposobnost umanjena i krivnja će biti umanjena
2. Kontrolna sastavnica – sastoji se u sposobnosti počinitelja da vlada svojom voljom
- Riječ je o sposobnosti odlučivanja, odnosno racionalnog postupanja koje slijedi spoznaji, odnosno shvaćanju značenja djela

SAMOSKRIVLJENA NEUBROJIVOST (*actio libera in causa*)

- Počinitelj će u takvim situacijama biti kriv ako je u vrijeme dovođenja u takvo stanje, KD koje je počinio, bilo obuhvaćeno njegovom namjerom ili je glede tog KD kod njega postojao nehaj, a zakon propisuje kažnjivost i za taj oblik krivnje
- *Actio libera in causa – radnja slobodna u uzroku, ali neslobodna u izvođenju*
- **Utvrđivanje krivnje se pomiče u prethodni stadij** i opravdava kažnjavanje u situacijama u kojima se počinitelj na neki način samim sobom poslužio kao sredstvom za počinjenje KD ili je zbog lakomislenosti, pa čak i nesvjesno, zanemario zahtjev da svoje ponašanje uskladi sa zahtjevima pravnog poretka
- Zakon navodi da se u stanje neubrojivosti počinitelj mora dovesti uporabom *alkohola, droga ili na drugi način* – neće se raditi o samoskrivljenoj neubrojivosti ako je ona posljedica neke bolesti na koju optuženik nema utjecaja
- Okolnost da je do neubrojivosti došlo samoskrivljeno **sud ne smije presumirati**, već ona, kao i sva ostala pitanja u vezi s ubrojivosti optuženika, mora biti utvrđena od strane suda, ali na temelju mišljenja i nalaza vještaka
- Jedan od uvjeta koji mora biti ispunjen je da je **djelo koje je počinjeno u stanju neubrojivosti bilo obuhvaćeno namjerom ili nehajem počinitelja u vrijeme kada se dovodio u takvo stanje, a zakon propisuje kažnjivost i za nehajni oblik krivnje**

SMANJENA UBJROJIVOST

- **Počinitelj je u vrijeme počinjenja djela bio u stanju shvatiti značenje djela i vladati svojom voljom, ali otežano**
- Nije prijelazno stanje između ubrojivosti i neubrojivosti, već se radi o ubrojivosti koja je, ako je utvrđena, reducira krivnju počinitelja KD
- Zakon ne propisuje posebno način i metode utvrđivanja smanjene ubrojivosti pa se u tom smislu primjenjuju pravila koja vrijede kod utvrđivanja neubrojivosti, te on uopće *ne spominje smanjenu ubrojivost, već bitno smanjenu ubrojivost*
- Do smanjene ubrojivosti u sudskoj praksi uglavnom dovode različiti poremećaji, stanja akutne opijenosti i sl., a može biti i pasivno ovisna, opsesivna i narcistička ličnost kod koje, uslijed obiteljske situacije, dolazi do kumulacije agresije koja se oslobađa uz veliku destrukciju na katkad i banalan poticaj
- Postojanje duševne bolesti je najčešće osnova za neubrojivost, u nekim je situacijama to osnova za bitno smanjenu ubrojivost
- Razlikovanje smanjene od bitno smanjene ubrojivosti:
 - a) **Smanjena ubrojivost** – može predstavljati *olakotnu okolnost* prilikom odmeđivanja kazne
 - b) **Bitno smanjena ubrojivost** – sud počinitelju može *ublažiti kaznu* te je samo ona zakonska pretpostavka za izricanje *sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja*
- Da bi smanjena ubrojivost kao potencijalna olakotna okolnost i bitno smanjena ubrojivost kao potencijalna ublaživa okolnost mogle biti primijenjene od strane suda, potrebno je utvrditi da do njih **nije došlo samoskrivljeno** – *samoskrivljenost isključuje mogućnost ublažavanja kazne, odnosno vrednovanja smanjene ubrojivosti kao olakotne okolnosti*
- Kod samoskrivljene neubrojivosti (*actio libera in causa*) prethodna krivnja počinitelja anulira samu neubrojivost u vrijeme počinjenja KD

NAMJERA

- Ubrojivi počinitelj koji se ostvario protupravnu radnju odgovarat će za počinjeno KD ako ga je počinio s namjerom ili iz nehaja (i ako je imao svijest o protupravnosti, a nisu postojali ispričavajući razlozi)
- Svaki oblik krivnje ima 2 sastavnice:
 - a) **Intelektualnu** – odnosi se na svijest o djelu, odnosno na postojanje predodžbe počinitelja o svim bitnim obilježjima tog djela
 - b) **Voljnu** – njegov odnos prema zabranjenoj posljedici i drugim obilježjima djela
- Postoje različiti oblici krivnje – *od izravne namjere do nesvjesnog nehaja*
- Namjera je teži oblik krivnje od nehaja – najteža KD propisana kaznenim zakonodavstvom namjerna su kaznena djela (ubojstvo, silovanje, ratni zločini, itd.), a kod nekih mora postojati i posebna namjera koja ima daje na težini
- Za KD počinjena s namjerom kažnjava se uvijek, a za ona iz nehaja samo kad to zakon posebno propisuje (čl. 27.)
- Oblici namjere:
 - a) **Izravna namjera (dolus directus)**
 - Počinitelj je svjestan obilježja djela i *hoće* ga ostvariti ili je *siguran* u njegovo ostvarenje (čl. 28. st. 2. KZ)
 - *U pravilu je teži oblik namjere*, no u nekim situacijama i neizravna namjera koju karakteriziraju ravnodušnost počinitelja i njegov prijezir prema pravnom poretku i zaštićenim vrijednostima može biti ocijenjena kao otegotna okolnost
 - b) **Neizravna namjera (dolus eventualis)**
 - Počinitelj je svjestan da *može* ostvariti obilježja KD pa na to *pristaje* (čl. 28. st. 3. KZ)
 - c) **Prednamjera ili predumišljaj (dolus praemeditatus)**
 - Počinitelj počinio KD nakon dužeg prethodnog razmišljanja
 - U sudskoj praksi se to uglavnom uzima kao *otegotna okolnost*, no to ne mora uvijek biti povećan znak krivnje jer je moguće da se počinitelj kolebao i bio neodlučan glede počinjenja KD
 - d) **Dolus alternativus (alternativna namjera)**
 - Počinitelj svjestan da svojom radnjom *može ostvariti* različita djela i ta djela *hoće* ostvariti
 - Ugl. *materijalna KD* kod kojih počinitelj namjerava radnjom ostvariti više posljedica, a svejedno mu je koja će od njih uistinu njegovom radnjom biti prouzročena
 - Moguća i kod formalnih KD – u takvim situacijama počinitelj će odgovarati za teže KD, a za lakše samo ako je moguća konstrukcija stjecaja
 - Valja razlikovati od **kumulativne namjere** kod koje *stjecaj neće biti moguć* ako se radi o istovrsnim KD

- U postupku je važno utvrditi je li počinitelj postupao s izravnom ili neizravnom namjerom zbog 2 razloga:
 1. Radi se o odlučujućoj činjenici koju je u sudskoj presudi potrebno obrazložiti i glede koje okrivljenik ima pravo žalbe
 2. O obliku namjere ovisi i težina kazne
- Zakonodavac ne propisuje posebno KD koja se mogu počiniti sa izravnom ili neizravnom namjerom, već se iz bića KD može zaključiti s kojim ga je oblikom namjere moguće počiniti

IZRAVNA NAMJERA

- Glede intelektualne sastavnice, počinitelj koji postupao s izravnom namjerom je svjestan KD, odnosno svih njegovih obilježja
- Ako u pogledu nekih od tih obilježja počinitelj u vrijeme počinjenja (tempore criminis) nije imao jasnu predodžbu, radić će se o zabludi (i to zabludi o biću djela)
- Svijest o djelu odnosi se i na kvalifikatorne okolnosti kod kvalificiranih KD – zabluda o postojanju kvalifikatornih okolnosti je također zabluda o biću djela
- Kod blanketnih KD počinitelj mora biti svjestan i onih dopunskih obilježja djela iz blanketnog propisa (čl. 199. KZ)
- *Kod izravne namjere svijest o djelu mora obuhvatiti i uzročnost, pri čemu nebitna odstupanja stvarnog od zamišljenog kauzalnog tijeka neće utjecati na krivnju*
- Postojanje svijesti od djela ne znači da počinitelj mora biti svjestan pravnog značenja svih obilježja bića KD koje ostvaruje – dovoljna je **paralelna ocjena u laičkoj sferi** (to znači npr. da će na strani osobe koja prima mito postojati svijest o djelu prema se od nje ne traži da tempore criminis znala sve elemente definicije tog pojma)
- Voljna sastavnica se sastoji u htijenju počinitelja da počinu KD; kod materijalnih KD to se odnosi na nastupanje posljedice

1. IZRAVNA NAMERA PRVOG STUPNJA

- Naglasak je na *voljnoj sastavnici*
- Počinitelj je *svjestan* djela i *hoće* njegovo počinjenje; stalo mu je da počinu KD
- Hoće posljedicu, ali nije sasvim siguran hoće li nastupiti – on posljedicu predviđa kao moguću, a ne kao izvjesnu

2. IZRAVNA NAMJERA DRUGOG STUPNJA

- Naglasak na *intelektualnoj sastavnici* (*svijest o djelu u smislu sigurnosti nastupa zabranjene posljedice*)
- Počinitelj je svjestan obilježja djela, ali je ta svijest na jednoj višoj razini – počinitelj je siguran da će posljedica nastupiti (*sigurno znanje*) – nije mu stalo do ostvarenja obilježja KD, ali je znao da će ona sigurno biti ostvarena poduzme li namjeravanu radnju
- Ne znači da će se to zaista i dogoditi na način na koji je počinitelj zamislio, već je dovoljno da je *nastupanje posljedice* prema općem iskustvu *gotovo izvjesno*
- Valja je razlikovati od **neizravne namjere** jer kod nje je naglasak na *pristanku*, odnosno na voljnoj sastavnici

NEIZRAVNA NAMJERA

- Počinitelj je *svjestan djela i pristaje na njegovo počinjenje*; specifičnost ovog oblika je u voljnoj sastavnici koja se sastoji u pristanku na to da djelo bude počinjeno
- Počinitelj je prema toj okolnosti ravnodušan i svejedno mu je hoće li djelo biti počinjeno ili ne
- Ovakvo postupanje je moguće kod većine namjernih KD
- čl. 149. KZ
- jedno od najsloženijih pitanja kaznenopravne dogmatike je razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja; slični su što se tiče intelektualne sastavnice, a razlikuju se prvenstveno po voljnoj sastavnici (ta razlika je često u nijansama)
- kod **svjesnog nehaja** počinitelj je *bio svjestan* da može ostvariti obilježja bića KD, ali je *lakomisleno smatrao da se to neće dogoditi*, odnosno da će ga moći spriječiti (čl. 29. st. 2. KZ)

NEHAJ

- počinitelj će biti kažnjen za nehajni oblik KD samo ako to zakon posebno propisuje
- počinitelj u vrijeme počinjenja KD nije postupao s onim stupnjem dužne pažnje koju je pravni poredak od njega zahtijevao; u suštini se svodi na odgovornost za posljedicu zbog povrede dužne pažnje – iz toga slijedi da je nehaj uglavnom vezan uz materijalna KD, no on može biti moguć i kod formalnih KD

- *apsolutne teorije* o svrsi kažnjavanja inzistiraju na pravednosti kažnjavanja imaju poteškoće sa prihvaćanjem nehaja jer pravedna kazna mora biti reakcija pravnog poretka na zlo kojim je počinitelj svojim svjesnim ponašanjem taj poredak ugrozio – *utilitarističke koncepcije* s tim nemaju problema ako se kažnjavanjem zbog počinjenog zla ostvaruju ciljevi specijalne i generalne prevencije
- posebni prigovori se upućuju **nesvjesnom nehaju** kod kojeg praktički ne postoji nikakav psihički odnos prema djelu jer počinitelj uopće nije svjestan da *može* počiniti KD
- počinitelj će biti kriv ako je prema objektivnim i subjektivnim kriterijima mogao i morao predvidjeti mogućnost nastupanja posljedice i tome prilagoditi svoje ponašanje tako da tu posljedicu spriječi
- nehajni propusti kojima su eventualno prouzročene teške posljedice (*npr. zrakoplovne nesreće, nesreće u cestovnom prometu, itd.*), neće se smatrati običnim tehničkim pogreškama, već skrivljenim ponašanjem odgovornih osoba na koja pravni poredak mora regirati instrumentima kaznenopravne prisile

NEHAJ KAO POVREDA OBJEKTIVNE I SUBJEKTIVNE DUŽNE PAŽNJE

1. **objektivni kriterij** se sastoji u zahtjevu dužnog opreza, što se utvrđuje po usvojenim standardima opreznog ponašanja te je samo pretpostavka utvrđivanja subjektivne dužne pažnje
 2. **subjektivni kriterij** se sastoji u mogućnosti počinitelja da se u konkretnoj situaciji prema svojim osobnim svojstvima ponaša sukladno takvu zahtjevu dužnog opreza
- mjerilo je prosječan razuman čovjek u usporedivoj situaciji
 - prva sastavnica objektivnog kriterija se sastoji u dužnosti osobe da predvidi opasnost (*unutarnja pažnja*)
 - nakon što je utvrđena povreda unutarnje pažnje, pristupa se utvrđivanju **vanjske dužne pažnje** koja se sastoji u *dužnosti osobe da stoji ponašanje uskladi sa zahtjevima pravnog poretka*
 - osoba kojoj nije utvrđena povreda objektivne dužne pažnje tako i subjektivne dužne pažnje, u pravilu ne bi smjela biti osuđena zbog nehajnog KD – o iznimci od pravila da osoba koja nije povrijedila subjektivnu dužnu pažnju ipak može biti kazneno odgovorna radić će se kod **krivnje zbog preuzimanja**

SVJESNI NEHAJ

- počinitelj koji je bio *svjestan* da može ostvariti obilježja KD, ali je *lakomisleno* smatrao da se to neće dogoditi, odnosno da će ga moći spriječiti (čl. 29. st. 2. KZ)
- u njegovoj osnovi je **lakomislenost i pretjerano pouzdanje u vlastite mogućnosti**
- intelektualna sastavnica je ista kao i kod neizravne namjere, a voljna se sastoji u nekritičkom stavu prema vlastitim mogućnostima sprečavanja nastupa posljedica i povjerenju u sretan ishod – to se *razlikuje* od voljne sastavnice kod neizravne namjere kod koje počinitelj pristaje na posljedicu i svejedno mu je hoće li ona nastupiti ili ne
- pretpostavka odgovornosti za svjesni nehaj je postojanje svijesti o mogućnosti počinjenja KD – ako ta svijest ne postoji, tada neće biti potrebno utvrđivati ni je li ostvarena voljna sastavnica ovog oblika krivnje

NESVJESNI NEHAJ

- počinitelj *nije bio svjestan* (nedostaje psihički odnos počinitelja prema djelu) da može ostvariti obilježja KD iako je prema okolnostima *bio dužan* i prema svojim osobnim svojstvima mogao biti svjestan te mogućnosti (čl. 29. st. 3. KZ)
- naglasak je na **nepostojanju svijesti o mogućnosti ostvarenja obilježja KD**
- počinitelj se kažnjava zato što je prema okolnostima i prema osobnim svojstvima mogao i morao biti svjestan da svojom radnjom može ostvariti obilježja KD

ODGOVORNOST ZA KAZNENA DJELA KVALIFICIRANA TEŽOM POSLJEDICOM

- naš zakon propisuje da se teža kazna koju zakon propisuje za težu posljedicu KD može izreći kad je počinitelj glede te posljedice postupao barem s nehajem (čl. 27. st. 2. KZ)
- težu posljedicu valja razlikovati od kvalifikatornih okolnosti koje moraju biti obuhvaćene namjerom počinitelja u vrijeme počinjenja KD (*npr. pronevjera veće*

svote novca ili vrijednosnih papira velike vrijednosti je kvalifikatorna okolnost koja mora biti obuhvaćena namjerom počinitelja, a ne njegovim nehajem)

- kod utvrđivanja odgovornosti za KD kvalificirana težom posljedicom potrebno je, kao i kod svih ostalih oblika krivnje, utvrditi sve objektivne i subjektivne elemente krivnje kako u odnosu na temeljno djelo tako i u odnosu na posljedicu
- postoje 3 kombinacije glede oblika krivnje počinitelja u odnosu na temeljno djelo i na težu posljedicu:

1. namjera + nehaj

- najčešća kombinacija koja se još zove i preterintencionalitet (praeter intentionem ili preko namjere); kod većine KD
- počinitelj u odnosu na temeljno KD postupao s namjerom, a da je glede posljedice postojao nehaj
- *npr. optuženik koji je bacajući staklenu čašu u glavu oštećenika, postupao s neizravnom namjerom u odnosu na njegovo tjelesno ozljeđivanje*

2. namjera + namjera

- u načelu će namjera u odnosu na težu posljedicu isključivati ovaj oblik odgovornosti pa će biti riječ o stjecaju (između temeljnog KD i KD u kojem je sadržana teža posljedica) ili o prividnom stjecaju ako KD u kojem je sadržana teža posljedica po pravilima prividnog stjecaja isključuje temeljno KD
- iznimka od toga su situacije u kojima teža posljedica sama za sebe ne predstavlja KD (npr. trudnoća žrtve kod KD silovanja) iz čega slijedi da konstrukcija stjecaja ne bi došla u obzir
- druga iznimka je situacija u kojima je teža posljedica samostalno KD, ali bi primjenom odredaba o stjecaju kazna koju bi bilo moguće izreći bila manja od one koja je propisana za KD kvalificirano težom posljedicom

3. nehaj + nehaj

- ova kombinacija je vrlo rijetka kod odgovornosti za težu posljedicu
- nalazimo je kod KD protiv opće sigurnosti kod kojih je temeljni oblik počinjen iz nehaja, a i teška posljedica pripisiva tom obliku krivnje
- ako postoji nehaj samo glede temeljnog djela, a teža posljedica se ne može pripisati ni počiniteljevu nehaju, tada će on odgovarati za osnovno, a ne za teško KD protiv opće sigurnosti

SVIJEST O PROTUPRAVNOSTI

- *treća pozitivna sastavnica krivnje, uz ubroјivost, namjeru i nehai* (4. je negativna i sastoji se u *nepostojanju ispričavajućih razloga*)
- oosba kojoj u vrijeme počinjenja djela nedostaje svijest o protupravnosti nije kriva ni u materijalnom ni u formalnom smislu
- *ignorantia iuris nocet, ignorantia legis non excusat* (zakonodavac je napustio ovo stajalište gdje nepoznavanje prava ne ispričava te je predvidio mogućnost da nepostojanje svijesti o protupravnosti, ovisno o okolnostima, isključi ili umanjí krivnju počinitelja)
- **nije dovoljno** da počinitelj smatra kako je ono što čini samo moralno neprihvatljivo ili zabranjeno; traži se znanje, odnosno svijest počinitelja o tome da je ono što čini *pravno zabranjeno* i da zbog toga može biti sankcioniran (svijest o kažnjivosti je sastavni dio svijesti o protupravnosti)
- svijest o protupravnosti se razlikuje od svijesti o djelu kao intelektualnoj sastavnici namjere; *svijest o protupravnosti je uvijek predodžba o pravu, a svijest o djelu predodžba o činjenicama*
- 2 kriterija za utvrđivanje svijesti o protupravnosti:
 1. **Objektivni kriterij** – prosječni razumni čovjek u usporedivoj situaciji
 2. **Subjektivni kriterij** – počinitelj KD kod kojeg se postojanje svijesti o protupravnosti procjenjuje s obzirom na njegova osobna svojstva, sposobnosti, znanja i iskustvo
- Kod *stvarne svijesti o protupravnosti*, riječ je o tome da je počinitelj bio svjestan pravne zabranjenosti svog ponašanja, a kod *očekivane svijesti o protupravnosti* o tome da počinitelj toga nije bio svjestan, ali je bio dužan i mogao biti svjestan da je njegovo djelo zabranjeno

ZABLUDE

- 4 vrste:
 1. **Zabluda o biću djela**
 2. **Zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost**
 3. **Zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju**

4. Zabluda o protupravnosti

- Prve 3 zablude su u pravilu *činjenične naravi* jer se najčešće odnose na određene činjenične okolnosti (npr. identitet ili dob žrtve KD, postojanje napada kao pretpostavke nužne obrane ili opasnosti kao pretpostavke krajnje nužde), dok je *zabluda o protupravnosti zabluda o pravu*
- Kad je riječ o pravnim učincima zabluda, **činjenične zablude, ako su neotklonjive, isključuju namjeru** (*zabluda o biću djela*), **odnosno kažnjavanje za namjeru** (*zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost i zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju*), a **pravna zabluda odnosno zabluda o protupravnosti, ako je neotklonjiva, isključuje krivnju**
- Okrivljenik se oslobađa optužbe (*oslobađajuća presuda*)
- Otklonjive činjenične zablude (one koje su skrivljene) su one koje je počinitelj mogao otkloniti da je bio pažljiviji, ostavljaju *mogućnost kažnjavanja za nehajni oblik krivnje* ako je zakonodavac za odnosno KD propisao kažnjavanje i za nehaj
- Za razliku od činjeničnih zabluda, **otklonjiva zabluda o protupravnosti** neće isključiti krivnju, ali je u izvjesnoj mjeri može reducirati, što je osnova za fakultativno ublažavanje kazne

ZABLUDA O BIĆU DJELA

- Počinitelj koji u vrijeme počinjenja KD nije bio svjestan nekog njegova zakonom propisanog obilježja – obrnuta strana intelektualne sastavnice namjere
- Ta sastavnica (intelektualna sastavnica) obuhvaća svijest o djelu, dok kod zablude o biću djela ta svijest nedostaje
- Može se odnositi na **sva obilježja bića temeljnog KD** (radnju, objekt radnje, posljedicu, uzročnost, itd.), ali i **na kvalifikatorna obilježja** (*kod kvalificiranih KD najčešće je riječ o zabludi o posebnom svojstvu objekta radnje, odnosno žrtve*); pod uvjetom da je bio u zabludi, neće odgovarati za kvalificirani, već za temeljni oblik KD (slučaj ubojstva trudnice)
- Kad je riječ o pogrešnoj predodžbi počinitelja o privilegirajućim obilježjima KD; moguće je da privilegirajuća okolnost zaista postoji, ali je počinitelj u vrijeme počinjenja KD nije svjestan (*npr. osoba izrazi izričit i ozbiljan zahtjev da ju se usmrti, a počinitelj, nesvjestan te okolnosti i neovisno o tome, toj osobi s namjerom oduzme*

život; on je bio u zabludi glede postojanja privilegirajuće okolnosti, ali je bio svjestan da ubija drugog čovjeka zbog čega će odgovarati za KD ubojstva)

- Zabluda o biću djela može se odnositi i na blanketne propise zakonskog i podzakonskog ranga, pa i na neke opće akte iz kojih slijede određene dužnosti (npr. čl. 180. KZ)
- Najčešći je oblik zablude o biću djela zabluda o objektu (**error in persona vel in objecto**) – ta zabluda je irelevantna kad je riječ o objektima jednake vrijednosti (*npr. počinitelj u namjeri da ubije osobu A, ubije osobu B – on će odgovarati za ubojstvo bez obzira što je ubio osobu koju nije htio*)
- Zabluda o objektu bit će relevantna samo ako je riječ o objektima različite vrijednosti u tom smislu da će to utjecati na pravnu kvalifikaciju djela (*npr. počinitelj ubije osobu pod međunarodnom zaštitom, ali nije svjestan njezina svojstva zbog čega neće odgovarati za posebno KD (čl. 352.), već za opće KD ubojstva (čl. 110.)*) - zabluda o **identitetu**
- Zabluda o biću djela se može odnositi i na **element uzročnosti** s tim da ona *neće biti relevantna* ako je riječ o nebitnom odstupanju između zamišljenog i ostvarenog kauznog tijeka; može biti relevantna u slučaju skretanja udara (**abberatio ictus**) – riječ je o promašaju cilja radnje; *počinitelj svojom radnjom uspijeva prouzročiti posljedicu, ali ne na željenom, već na drugom objektu*

ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU **PROTUPRAVNOST**

- Pravni poredak isključuje protupravnost radnje koja je poduzeta radi odbijanja protupravnog napada ili otklanjanja opasnosti
- *Moguće je da takav napad ili opasnost stvarno ne postoje, ali osoba toga nije svjesna i u odbijanju nepostojećeg napada, odnosno otklanjanju takve nepostojeće, odnosno umišljene opasnosti ostvari obilježja nekog KD*
- Putativna nužna obrana i putativna krajnja nužda, odnosno zablude o okolnostima koje isključuju protupravnost
- Kod krajnje nužde ova zabluda je moguća samo u situacijama u kojima je počinitelj koji je bio u zabludi glede postojanja opasnosti, prouzročio *manje zlo od onog koje je prijetilo* - riječ je o **opravdavajućoj nužnoj obrani**
- Ako je zabluda bila *neotklonjiva*, odnosno ako sud utvrdi da počinitelj nije došao u zabludu svojom krivnjom i da bi neka druga osoba pod sličnim okolnostima bila u

takvoj zabludi, ona **isključuje kažnjivost za namjeru**, a ako je zabluda bila *skrivena* onda će **počinitelj biti kažnjen za nehajni oblik KD** ako zakon propisuje kažnjavanje za nehaj

ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KRAJNJE NUŽDE KOJA ISKLJUČUJE **KRIVNJU**

- O njoj je riječ ako *zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno veće od zla za koje je počinitelj pogrešno smatrao da prijeti*
- Pravni učinak neotklonjive (neskrivljene) zablude nije posebno propisan, ali se u dijelu literature i obrazloženju zakonskih izmjena navodi kako „nema dvojbe da ona isključuje krivnju ako je neotklonjiva (**svaka neotklonjiva zabluda je ujedno i neskrivljena**)
- Ako zabluda kod ispričavajuće krajnje nužde bila otklonjiva (skrivena), tada će **počinitelj odgovarati za nehaj** ako zakon za to KD propisuje taj oblik krivnje – to je logično s obzirom na to da je riječ o činjeničnoj zabludi (zabluda o okolnostima) u kojoj se počinitelj našao iz nehaja
- Kod utvrđivanja otklonjivosti zablude bit će potrebno uzeti u obzir sve okolnosti koje su inače relevantne kod utvrđivanja nehajnog oblika krivnje, i kako **objektivne** (*standard prosječne razumne osobe u usporedivoj situaciji koja bi lako mogla zaključiti da nije riječ o pravom oružju*) tako i **subjektivne kriterije nehaja** (*konkretna osoba u konkretnoj situaciji, npr. da je počinitelj zaštitar ili policijski službenik...*)

ZABLUDA O PROTUPRAVNOSTI

- Obnuta strana svijesti o protupravnosti; osoba koja u vrijeme počinjenja djela nije bila svjesna niti je bila dužna ili mogla biti svjesna protupravnosti svog djela, **NIJE KRIVA**
- Kod zablude o protupravnosti je riječ o tome da počinitelj nije svjestan da čini nešto što je pravno zabranjeno
- Ima 2 oblika (oba se nazivaju i **izravna zabluda o protupravnosti**)
 1. Počinitelj može biti u zabludi u pogledu postojanja pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje (npr. čl. 156.)
 2. Počinitelj može biti u zabludi glede njezina sadržaja – zabluda o supsumpciji kod koje je počinitelj svjestan postojanja pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje, ali je tumači preusko i zbog toga smatra da je njegovo ponašanje pravno dopušteno

- Postoji i **neizravna zabluda o protupravnosti** – situacije u kojima počinitelj pogrešno i bez valjane pravne osobe proširuje granice nekog razloga isključenja protupravnosti (*npr. pogrešno smatrajući da pristanak oštećenika isključuje protupravnost ubojstva*)
- Zabluda o protupravnosti može biti **neotklonjiva – isključuje krivnju**; ili **otklonjiva** kad ima **učinak fakultativnog blažeg kažnjavanja**
- Na isključenje neotklonjive zablude utjecat će okolnosti poput funkcije ili zanimanja koje je optuženik obnašao u vrijeme počinjenja KD

ISPRIČAVAJUĆI RAZLOZI

- Negativni element što znači da će krivnja biti isključena ukoliko u konkretnom slučaju postoji jedan od ispričavajućih razloga
- 2 ispričavajuća razloga:
 1. **Prekoračenje nužne obrane zbog ispričive jake prepasti**
 - rezultira isključenjem krivnje pa samim tim i KD
 - čl. 21. st. 4.
 - Sud donosi presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe (oslobađajuća presuda)
 - Ostali afekti koji uključuju i jaku razdraženost kod prekoračenja nužne obrane mogu rezultirati ublažavanjem kazne što znači da krivnja ostaje neokrnjena (čl. 21. st. 3.)
 - Ovaj ispričivi razlog se objašnjava time da astenički afekti koji se temelje na slabosti, podložnosti ili nemoći napadnutog zaslužuju veći stupanj privilegija od steničkih afekata koje karakterizira nadmoć, snaga pa čak i agresivnost
 2. **Krajnja nužda kao razlog isključenja krivnje (ispričavajuća krajnja nužda)**
 - Osnovna razlika između krajnje nužde kao razloga isključenja krivnje (*ispričavajuća krajnja nužda*) i krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (*opravdavajuća krajnja nužda*) je u tome što kod ispričavajuće krajnje nužde zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno teže od onog koje je prijetilo
 - Razlika je i u pravnim učincima (opravdavajuća krajnja nužda isključuje protupravnost, a ispričujuća isključuje krivnju) kao i u tome što opasnost koja se radnjom u ispričavajućoj krajnjoj nuždi otklanja uvijek mora biti *neskrivljena* (taj se uvjet ne traži kod krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti)

- Kod krajnje nužde koja isključuje protupravnost pravni učinak se opravdava potrebom zaštite pretežnijeg interesa, to kod ovog oblika krajnje nužde nije moguće s obzirom na to da se radi o interesima (približno) jednake vrijednosti
- Uvedeno po uzoru na švicarsko, njemačko i austrijsko pravo
- Da bi krajnja nužda isključivala krivnju, moraju biti ispunjenje i sve osnovne pretpostavke koje su uvjet krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (*uvjet istodobnosti i supsidijarnosti radnje*)
- Djelovanje pod psihičkom prisilom koja se definira kao sila kojoj se moglo odoljeti (*vis compulsiva*), za razliku od neodoljive sile (*vis absoluta*) predstavlja osnovu za isključenje radnje u kaznenopravnom smislu jer anulira voljno djelovanje čovjeka, kod psihičke, odnosno kompulzivne sile riječ je o sili kojoj se moglo odoljeti
- Kod prijetnje se zlo tek stavlja u izgled, a kod psihičke prisile se ono već izvršava
- Krivnja će biti isključena samo ako zlo prouzročeno radnjom u krajnjoj nuždi nije nerazmjerno veće od onog koje je prijetilo
- Život kao apsolutno dobro koje se ne može stupnjevati
- Ni od koga se ne može očekivati da bez obzira na svoje zanimanje žrtvuje svoj život da bi spasio drugog, priznat će mu se krajnja nužda ako bi radnja spašavanja za njega predstavljala neizbježnu smrt

KAŽNJIVOST

- Razlozi za posebno isticanje kažnjivosti kao dodatnog elementa KD tradicionalni su i načelno su kriminalnopolitičke naravi
- Ne treba je posebno dokazivati niti kazna konačno mora biti stvarno izrečena – ona je samo pretpostavka te izražava tautološku narav samog izričaja kojim se označavaju njihovi najteži oblici – kaznena djela
- KD neće postojati iako su ostvarena sva 4 njegova elementa ne ostvare li se ove dodatne okolnosti:
 1. **Objektivni uvjeti kažnjivosti** (formulirani kao pozitivne pretpostavke kažnjivosti jer je njihovo postojanje uvjet postojanja KD)
 2. **Razlozi isključenja protupravnosti** (negativne pretpostavke jer je njihovo nepostojanje uvjet postojanja KD)

OBJEKTIVNI UVJETI KAŽNJIVOSTI

- Riječ je o materijalnim odnosno pozitivnim pretpostavkama kažnjivosti
- Ne pripadaju zakonskom biću KD iako su sastavni dio zakonskog opisa, no ne pripadaju ni protupravnosti ni krivnji
- Razlikuju se pravi i nepravi objektivni uvjeti kažnjivosti:
 1. **Pravi objektivni uzrok kažnjivosti** – u funkciji ograničenja, odnosno suženja kažnjivosti; zbog kriminalnopolitičkog razloga kažnjavanje se propisuje samo ako je ispunjen objektivni uvjet (npr. čl. 249. st. 6.)
 2. **Nepravi objektivni uzrok nekažnjivosti** – izravno utječu na postojanje ili težinu neprava i na taj način utemeljuju kažnjivost; izostanu li, djelo nije kažnjivo ili to nije u granicama koje predviđa zakon (npr. čl. 122. st. 1.)

BEZNAČAJNO DJELO (čl. 33.)

- Riječ je o razlogu isključenja kažnjivosti odnosno o njezinoj negativnoj pretpostavci
- KD je isključeno, ne postoji unatoč tomu što su ostvarena sva njegova obilježja
- „Sudac ne brine o neznatnim stvarima“ (*de minimis non curat praetor*)
- U modernim zakonodavstvima taj se problem primarno rješava u okviru problematike procesnog prava (**načelo oportuniteta kaznenog progona**)
- Beznačajno djelo je nedvojbeno protupravno i protiv njega je dopuštena nužna obrana
- Je li neko djelo beznačajno, prosuđuje se prema svim subjektivnim i objektivnim okolnostima konkretnog slučaja, neovisno o apstraktnog težini djela

STADIJ KAZNENOG DJELA

ITER CRIMINIS (kriminalni put)

- Dovršenju namjernog KD može prethoditi nekoliko stadija od kojih su samo neki kaznenopravno relevantni u smislu da njihovo ostvarivanje implicira **kažnjivost** – prvi stadij je psihološke naravi i sastoji se od 2 podstadija (*stvaranje predodžbe o KD slijedi donošenje odluke koja još nije materijalizirana u stvarnom svijetu i pripremne radnje, kao vrijednosno neutralne i još uvijek prilično udaljene od povrede kaznenog dobra*)

- Za donošenje odluke o počinjenju KD ne kažnjava se nikad, pripreme radnje su načelno nekažnjive, a za pokušaj se kažnjava pod uvjetima propisanim zakonom
- Ulpijan isticao da se za misli ne kažnjava (*cogitationis poenam nemo patitur*)
- *Stadij počinjenja KD uvijek su u odnosu prividnog stjecaja*, što znači da sukcesivni stadij isključuje kažnjivost prethodnog

PRIPREMNE RADNJE

- U kaznenom pravu se načelno ne kažnjava, a opravdava se time što je povreda pravnog dobra još uvijek vremenski i prostorno udaljena
- Budući da je teško dokazati da su određene radnje poduzete upravo s ciljem olakšavanja realizacije KD, one su vrijednosno neutralne
- Njima se nastoji olakšati realizacija KD, međutim njihovim poduzimanjem počinitelj još uvijek nije započeo s ostvarivanjem KD
- Sud u svakom konkretnom slučaju mora utvrditi u čemu se sastoje pripremne radnje
- 2 vrste kažnjivih pripremnih radnji:
 - 1. Samostalna KD (*delicta sui generis*)**
 - Zakonodavac zasebno inkriminira neke pripremne radnje zbog njihove posebne opasnosti (npr. čl. 327. ili čl. 330.)
 - Pokušaj je moguć (međutim, uglavnom nije kažnjiv s izuzetkom pripremi radnji za KD s elementima terorizma kod kojih su propisane i vrlo visoke kazne, kao i financiranje terorizma, novačenje za terorizam, itd.)
 - 2. Nesamostalna KD (*delicta preparata*)**
 - Zakonodavac proširuje biće određenih KD na sve pripremne radnje kojima se nastoji olakšati njihova realizacija (čl. 530., čl. 103.)
 - Definiranje radnji koje se mogu smatrati pripremnim kod nesamostalnih KD zakonodavac je u potpunosti prepustio sudskoj praksi
 - Pokušaj nije moguć (objektivno nije moguć pokušaj pripremanja)
- Obje vrste pripremi kažnjivih radnji bit će u odnosu prividnog stjecaja s dovršenim KD

- Ako je riječ o pripremnim radnjama, počinitelj se u pravilu neće kazniti, dok se za pokušaj, u uvjetima propisanim zakonom, počinitelj kažnjava
- U našoj sudskoj praksi prihvaćeno je da se **pripremnim radnjama smatra osposobljavanje sredstva za počinjenje KD**; sredstvo može biti stavljeno u funkciju, odnosno da se u određenom trenutku može upotrijebiti (npr. sastavljanje rastavljene puške, itd.)
- Nekažnjive su pripreme radnje i *uklanjanja prepreka radi lakše realizacije KD, izrada skica mjesta počinjenja KD, aktivnosti usmjerene naknadnom prikrivanju tragova i sl.*

POKUŠAJ

- Čl. 34. KZ
- Ni pokušaj KD još uvijek ne dovodi do povrede zaštićenog pravnog dobra
- Pokušajem započinje namjerno ostvarivanje KD i da posljedica u smislu dovršenja KD, odnosno povreda zaštićenog pravnog dobra neposredno predstoji
- Razlozi zbog kojih započeto djelo ostaje nedovršeno mogu biti različiti – najčešće je to zbog aktivnosti žrtve jer ona nastoji pružiti otpor, mogući i neke vanjske okolnosti, moguće okolnosti na strani počinitelja, pravovremene medicinske intervencije, itd.
- Pokušaj ima objektivna i subjektivna obilježja:
 1. **Objektivno** – poduzimanje radnje koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića KD
 2. **Subjektivno** – postupanje počinitelja s namjerom da počinii KD
- Da bi se radilo o pokušaju, **djelo mora ostati nedovršeno**; sva tri elementa moraju biti kumulativno ispunjenja jer nedostaje li jedan od njih, neće se raditi o pokušaju
- Dovršeno KD kao naknadni stadij uvijek isključuje pokušaj kao prolazni delikt
- Teorija razlikuje dovršeni od nedovršenog pokušaja; temelj za razgraničenje je subjektivan
 1. **Dovršeni pokušaj** – *počinitelj je poduzeo sve radnje koje su prema njegovoj namjeri, odnosno zamisli trebale dovesti do dovršenja KD*

2. Nedovršeni pokušaj – ako počinitelj još uvijek nije poduzeo sve radnje koje su prema njegovoj namjeri, odnosno zamisli trebale dovesti do dovršenja KD

- Razlikovanje dovršenog od nedovršenog pokušaja je važno kod odmjerenja kazne i kod dobrovoljnog odustanka

SUBJEKTIVNA OBILJEŽJA POKUŠAJA

- Pokušaj je kažnjiv isključivo kod namjernih KD – to proizlazi iz čl. 34. KZ-a u kojem je navedeno da počinitelj mora postupati s namjerom počinjenja KD
- Namjera mora obuhvatiti sva obilježja bića KD te na postojanje namjere za počinjenje KD može upućivati niz okolnosti kao što su uporabljeno oružje/oruđe, usmjerenost napada na vitalne dijelove oštećenika i sl.
- Namjera mora obuhvatiti sva obilježja dovršenog KD:
 - Kod *materijalnih KD* namjera mora obuhvatiti i posljedicu (smrt) prouzročenu na objektu radnje
 - Kod *kvalificiranih KD* namjera mora obuhvatiti i kvalificirane okolnosti (npr. okolnost da se drugog usmrćuje na okrutan način)
 - Osigurava nekažnjavanje *agenta provokatora* koji ne ide za tim da djelo bude dovršeno, nego samo da počinitelj započne sa njegovim izvršavanjem kako bi mogao biti uhićen
- Od ovih situacija valja razlikovati **kvalificirani pokušaj** kod kojeg počinitelj nije ostvario obilježja namjeravanog djela (ubojstvo), nego nekog drugog KD (teška tjelesna ozljeda) – tada počinjeno djelo koje je lakše od namjeravanog je samo prolazan delikt konzumiran pokušajem težeg KD i kao takav isključen iz prividnog stjecaja, no koji se uzima u obzir pri odmeđivanju kazne kao otegotna okolnost

OBJEKTIVNA OBILJEŽJA POKUŠAJA

- **Početak ostvarivanja KD;** počinitelj mora poduzeti radnju koja manifestira njegovu namjeru počinjenja određenog KD
- Početak ostvarivanja KD koji se i u stranim zakonodavstvima smatra razdjelnicom između pripremnih radnji i pokušaja širi je pojam od početka izvršenja radnje kojom se ostvaruje (realizira) biće KD
- Uvjeti prostorne i vremenske neposrednosti moraju biti ispunjeni *kumulativno*

- Vrijeme od poduzimanja radnje koja prethodi ostvarenju bića KD pa do njegova dovršenja neće biti relevantno ako je počinitelj poduzeo sve radnje koje su potrebne da bi po njegovoj zamisli djelo bilo dovršeno
- Pokušaj će postojati i kad počinitelj započne ostvarivati radnju kojom se ostvaruje biće KD; **kod složenih KD** počinitelj je u stadiju pokušaja do trenutka poduzimanja **prve radnje** kojom se ostvaruje biće KD
- Pokušaj je kažnjiv i kod *nepravih KD nečinjenjem* (npr. majka koja ne hrani svoje dijete s namjerom da ga usmrti, odgovarat će za pokušaj teškog ubojstva ako posljedica izostane)
- 2 shvaćanja od kojeg trenutka se može smatrati da je počinitelj kod nepravih KD nečinjenjem započeo s ostvarivanjem KD:
 1. To je u trenutku kad je postojala zadnja mogućnost spašavanja ugroženog dobra, odnosno otklanjanja posljedice na zaštićenom pravnom dobru
 2. Nepoduzimanje prve dužne radnje kojom se spriječava nastup posljedice na zaštićenom pravnom dobru
 - Oba slučaja bi trebalo uzeti da je odlučujući trenutak onaj u kojem je zaštićeno pravno dobro postalo objektivno ugroženo
- Kod **pravih KD nečinjenjem** pokušaj objektivno nije moguć s obzirom na to da je riječ o formalnim KD koja su dovršena već u trenutku nepoduzimanja radnje koju nalaže zakon (npr. osoba koja ne pruži pomoć drugom koji se nalazi u izravnoj životnoj opasnosti, a mogla je to učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog odgovarati će za KD nepružanja pomoći)
- Ako je počinitelj više puta pokušao KD, može se, ovisno o okolnostima, raditi o *stjecaju pokušaja tog KD ili o jednom produljenom pokušaju* – sastavnice produljenog pokušaja istovjetne su onima dovršenog KD; jedna od tih sastavnica je identitet oštećenika, pa ako se radi o različitim oštećenicima, biti će riječ o stjecaju pokušaja KD
- **Isključena je konstrukcija produljenog KD kod djela kojima se štite najviša pravna dobra** (npr. život, tijelo, spolna ili druga sloboda i sl.), a ako nije riječ o najvišim pravnim dobrima, radit će se o produljenom KD u pokušaju (npr. radnik na blagajni koji u više navrata od istog poslodavca neuspješno pokuša protupravno prisvojiti novac koji mu je povjeren na radu)
- Pokušaj kod supočiniteljstva postoji od trenutka kad je bilo koji od supočinitelja poduzeo radnju koja prostorno i vremenski prethodi ostvarenju bića KD ili radnju kojom započinje ostvarenje bića KD (npr. riječ će biti o pokušaju silovanja u odnosu

na sve supočinitelje kad jedan od njih primjeni silu prema žrtvi kako bi ostali s njom izvršili spolni odnosaj)

- Što se tiče *posrednog počiniteljstva* kod kojeg je riječ o korištenju druge osobe kao sredstva u počinjenju KD uz uspostavu i zadržavanje potpune vlasti nad njezinom voljom, **pokušaj će postojati već od trenutka kad je posredni počinitelj ostvario vlast nad voljom sredstva** bez obzira je li ono poduzelo radnju koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića KD

KAŽNJAVANJE ZA POKUŠAJ

- Za pokušaj se kažnjava kod KD kod kojih je moguće izreći **kaznu zatvora od 5 godina ili težu kaznu i za ostala KD kad je to posebno propisano**
- Zakonodavac je time ograničio kažnjavanje za pokušaj na teška KD kao što su ubojstvo, silovanje, razbojništvo, itd.; primjer za izričito propisivanje kažnjivosti pokušaja je čl. 160. st. 3. KZ
- **Za pokušaj se u pravilu kažnjava kao za dovršeno KD**, što znači da kazneni okvir za određeno KD vrijedi i za pokušaj
- U pravilu će okolnost da je djelo ostalo u pokušaju biti uzeta u obzir kao olakotna okolnost zbog izostanka povrede zaštićenog pravnog dobra (čl. 48. st. 1.)

NEPRIKLADNI POKUŠAJ

- Čl. 34. st. 3. KZ
 1. **Objektivna teorija** – kažnjivost pokušaja opravdavaju objektivnom opasnošću po zaštićeno pravno dobro, a neprikladni pokušaj ne bi uopće trebalo kažnjavati jer se njime objektivno ne ugrožava objekt radnje
 2. **Subjektivna teorija** – zalažu se za kažnjavanje pokušaja zbog manifestacije počiniteljeve zločinačke volje, pa i svaki pokušaj, tako i neprikladni, beiznimno trebalo kažnjavati
 3. **Mješovite teorije** – prihvatio i hrvatski zakonodavac; ne isključuje kažnjivost neprikladnog pokušaja, ali ostavlja mogućnost oslobođenja od kazne ako je KD iz *grube nerazumnosti pokušano neprikladnim sredstvom ili prema neprikladnom objektu*
- Hrvatski zakonodavac ne razlikuje **apsolutno** (*riječ je o tome da s obzirom na neprikladnost sredstva ili objekta radnje KD ne može biti dovršeno, npr. pucanje iz prazne puške*) i **relativno neprikladan pokušaj** (*određenim sredstvom ili objektom može dovršiti KD, ali u konkretnom slučaju to nije moguće, npr. trovanje nekoga s*

premalom dozom otrova); postoji i **irealni pokušaj (natprirodni pokušaj)** kod kojeg počinitelj pokušava povrijediti zaštićeno dobro radnjama koje, prema znanstvenim spoznajama, ne mogu dovesti do takvih posljedica

- Pokušaj je neprikladan zbog *neprikladnosti sredstva ili objekta radnje* – neće se raditi o neprikladnom pokušaju u slučaju *neprikladnosti subjekta* odnosno počinitelja
- Da bi riječ bila o neprikladnom pokušaju, počinitelj mora postupati iz **grube nerazumnosti** (*situacije u kojima počinitelj ima neobične predodžbe o inače općepoznatim uzročno – posljedičnim vezama*)

DOBROVOLJNI ODUSTANAK

- čl. 35. st. 1.
- Počinitelj koji se nalazi u stadiju kažnjivog pokušaja manifestirao je svoju zločinačku volju koju je na izvjestan način kompenzirao svojim dobrovoljnim odustankom od dovršenja djela
- Dobrovoljni odustanak je moguć samo ako je počinitelj svojom radnjom započeo ostvarivati KD, odnosno ako je ušao u stadij kažnjivog ponašanja; moguć kod **samostalnih KD (delicta sui generis)** jer je kod njih pokušaj moguć (*npr. netko započne s vrbovanjem potencijalnih bombaša samoubojica, no prije nego što je vrbovana osoba na to pristala, počinitelj svojom voljom odustane od daljnjeg vrbovanja – čl. 100. – novačenje za terorizam*)
- Razlike između dobrovoljnog odustanka od nedovršenog i dovršenog pokušaja:
 1. **Nedovršeni pokušaj** – počinitelj još nije poduzeo sve radnje koje je prema svojoj namjeri (zamisli) trebao poduzeti da bi dovršio KD i dobrovoljni odustanak se u tom slučaju sastoji u *prekidu daljnje djelatnosti* (radnje); moguć kod formalnih KD
 2. **Dovršeni pokušaj** – počinitelj je ostvario sve što je po njegovoj zamisli potrebno za dovršenje KD, te se dobrovoljni odustanak tu manifestira kroz *spriječavanje nastupanja posljedice na objektu radnje*; moguć kod materijalnih KD

- Dobrovoljni odustanak se uvijek mora temeljiti na autonomnoj odluci počinitelja da ne dovrši KD iako zna da bi to mogao (tzv. **Frankova formula**) – dobrovoljni odustanak ne postoji ako je dovršenje djela izostalo zbog nekih okolnosti neovisno o volji počinitelja (*npr. otpor žrtve ili djelovanja trećih osoba*)
- Pobude zbog kojih je počinitelj odustao od dovršenja djela **nisu relevantne**
- Moguć je i kod supočiniteljstva s tim da se od supočinitelja traži više nego kad je riječ o (pojedinačnom) počiniteljstvu – **supočinitelju će biti priznat dobrovoljni odustanak samo ako je dobrovoljno spriječio ostale supočinitelje da dovrše KD**
- U čl. 35. st. 2. Uveden je **nekauzalni dobrovoljni odustanak** – situacije u kojima je počinitelj dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje kaznenog djela, a ono je ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje; moguće je oslobođenje od kazne
- Neказalni odustanak priznaje se i supočinitelju ili sudioniku koji je dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje KD, a djelo je ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje
- Počinitelj koji dobrovoljno odustane može biti oslobođen od kazne i to bez obzira je li riječ o kauzalnom ili nekauzalnom odustanku; ako sud ne primijeni odredbu o *oslobođenju od kazne*, može ju neograničeno *ublažiti*, a ako ni ne ublaži, može mu tu *okolnost uzeti kao olakotnu*
- Nakon što je KD dovršeno, dobrovoljni odustanak nije moguć, no ako počinitelj nakon formalnog, a prije materijalnog dovršenja KD poduzme radnje kojima nastoji umanjiti štetne posljedice prouzročene KD, radit će se o **djelotvornom kajanju**
- Sui generis odredbu o djelotvornom kajanju nalazimo kod ekoloških KD (čl. 213.); uvjet za primjenu te odredbe da je počinitelj prije nastupa teških posljedica dobrovoljno otklonio opasnost ili stanje koje je prouzročio

DOVRŠENO KAZNENO DJELO

- Posljednji stadij KD
- **Trajna KD formalno su dovršena u trenutku kad je počinitelj svojom radnjom stvorio protupravno stanje, a materijalno kad je takvo stanje prestalo;** s obzirom da protupravno stanje još uvijek traje, žrtva ima pravo na nužnu obranu, a osobe koje daju bitan doprinos održavanju takvog stanja će odgovarati kao supočinitelji

- Teže posljedice se računavaju počinitelju i ako su nastupile nakon materijalnog dovršenja djela pod pretpostavkom da je u odnosu na njih počinitelj postupao iz nehaja (*npr. žrtva koju je počinitelj držao zatočenom uspije pobjeći čime je okončano protupravno stanje, ali nakon nekoliko dana umre od infekcije zadobivene tijekom zatočenja*)
- KD formalno je dovršeno kad je počinitelj svojom radnjom ostvario sva njegova subjektivna i objektivna obilježja, a materijalno kad je ostvario cilj zbog kojeg je započeo s ostvarivanjem KD (*npr. KD krađe je formalno dovršeno u trenutku kad počinitelj oduzme tuđu pokretnu stvar, a materijalno u trenutku kad je realizirao cilj za kojim je išao, a to je prisvajanje te stvari, odnosno trenutak od kojeg stvar ima u sigurnom posjedu i može s njom slobodno raspolagati*)
 - Zastara počinje teći već od formalnog dovršenja KD, a eventualno pridruživanje drugih osoba u intervalu od formalnog do materijalnog dovršenja KD neće se pravno označiti kao supočiniteljstvo u tom KD jer su sva njegova objektivna i subjektivna obilježja ostvarena formalnim dovršenjem KD, nego kao počinjenje nekog drugog KD ili kao pomaganje ako je unaprijed dogovoreno
- **KD s iterativnom strukturom** takva su KD kod kojih se ponavlja radnja počinjenja (*npr. kod KD tjelesne ozljede koja se sastoji od većeg broja udaraca šakom u lice oštećenika, djelo će biti formalno dovršeno nanošenjem prvog udarca, a materijalno nanošenjem posljednjeg udarca; u tom vremenskom intervalu svako pridruživanje počinitelja će se označiti kao supočiniteljstvo*)
- **Složena, odnosno višeaktna KD** koja se sastoje od sukcesivnih radnji, dovršena su nakon što je počinitelj poduzeo sve radnje iz bića KD
 - **KD konkretnog ugrožavanja** dovršena su prouzročenjem opasnosti
 - **KD apstraktnog ugrožavanja** kao formalna KD dovršena su u trenutku kad je počinitelj dovršio radnju KD čime su stvoreni uvjeti za nastupanje konkretne opasnosti za zaštićeno pravno dobro

SUDJELOVANJE VIŠE OSOBA U POČINJENJU KAZNENOG DJELA

- Sudioništvo u širem smislu obuhvaća:
 1. **Supočiniteljstvo** – označava kvalitetu sudioništva (u užem smislu) koja po svemu odgovara počiniteljstvu kao obliku pojedinačnog počinjenja KD; ovdje valja ubrojiti i posredno počiniteljstvo
 2. **Sudioništvo u užem smislu** – sudioničke figure su *figure poticatelja i pomagatelja*

- Materija sudioništva prvi put je regulirana u postrevolucionarnom francuskom kaznenom zakonodavstvu 18.st., pri čemu je značajan bio **Anselm Ritter von Feuerbach**

SUDIONIŠTVO U ŠIREM SMISLU

- Od čl. 26. do čl. 39. KZ
- Koncept polazi od restriktivnog shvaćanja pojma počinitelja prema kojem se počiniteljem KD može smatrati isključivo onaj tko osobno sudjeluje u ostvarenju obilježja zakonskog bića djela
- Svi oni koji na drugi način pridonose ostvarenju djela, smatraju se sudionicima u užem smislu (poticatelji i pomagači) – dualistički ili počiniteljsko-sudionički model (proširenje kažnjivosti)

POČINITELJSTVO

- 3 skupine teorija: objektivne, subjektivne i mješovite

OBJEKTIVNE TEORIJE POČINITELJSTVA

1. Formalno-objektivne teorije

- Počiniteljem KD smatraju osobu koja potpuno ili barem djelomično, osobno, odnosno vlastoručno, ostvaruje radnju opisanu u zakonskom biću KD
- Vrlo restriktivna, maksimalno sužuje pojam počinitelja (npr. počiniteljem ubojstva će se smatrati isključivo onaj tko poduzme radnju usmrćenja druge osobe, ne i onaj tko na bilo koji drugi način pridonosi ostvarenju KD)
- Hrvatski ih zakon ne prihvaća

2. Materijalno-objektivne teorije

- Naglasak stavlja ju na stupanj opasnosti počinitelja smatrajući ju opasnijom od radnje poticatelja i pomagača
- U prvom planu je *uzročnost* – doprinos počinitelja smatra se uzrokom u funkcionalnom smislu riječi; uzrok je odlučujući uvjet (*condicio sine qua non*) dok uvjet predstavlja samo pozitivan doprinos, onaj koji povećava mogućnost uspješnog ostvarenja djela

- *Postulat istodobnosti* smatrajući supočiniteljem isključivo sudionika u širem smislu koji djeluje tempore criminis, u vrijeme počinjenja djela, označavajući sve prethodne radnje samo poticanjem ili pomaganjem
- Nije apsolutno prihvatljiva jer je moguće da netko djelujući prije formalne radnje KD ostvari izvanredno značajan doprinos – i obrnuto – djelujući u vrijeme radnje ostvari samo drugorazredan doprinos
- Ne mogu riješiti slučaj posrednog počinitelja koji u većini slučajeva ne djeluje u vrijeme počinjenja djela

SUBJEKTIVNE TEORIJE POČINITELJSTVA

- Polaze od ekstenzivnog pojma počinitelja prema kojem se počiniteljem smatra svatko tko poduzme bilo koju radnju kojom je prouzročena posljedica predviđena u zakonskom biću djela, odnosno tko je na bilo koji način utjecao na ostvarenje KD
- Temeljni standard razlikovanja doprinosa sudionika je subjektivne naravi, a podrazumijeva analizu psihičkih procesa koji se odnose na motivacijske, intelektualne i voluntativne sadržaje

1. Teorija dolusa ili teorija animusa

- Najpoznatija
- Kriterij razlikovanja sudioničkih figura nalazi se u usmjerenosti volje sudionika; počiniteljem se smatra onaj koji djelo hoće kao svoje te postupa s *počiniteljskom voljom (cum animo auctoris)*
- Sudionik je onaj koji djelo hoće kao tuđe, svoju volju podređuje volji drugog te postupa sa *sudioničkom voljom (cum animo socii)*

2. Teorija interesa

- Počiniteljem smatra onog tko postupa u vlastitom interesu; hoće li tko djelo kao svoje ili kao tuđe, ovisi o stupnju njegova interesa za ostvarenje djela – *indicij počiniteljske volje*
- Supočiniteljstvo je svjesno i voljno djelovanje više osoba kod kojih svaka od njih hoće, uz sudjelovanje drugoga, ostvariti djelo kao svoje; suprotno tome, sudionici od početka pristupaju djelu kao prema tuđem (u tuđem interesu)
- Problem nastaje kad pojedini sudionik djelo hoće kao svoje, no objektivno ostvaruje doprinos koji ga kvalificira kao počinitelja i obrnuto
- Nisu prihvaćene u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

MJEŠOVITE TEORIJE POČINITELJSTVA

1. Teorija o podjeli rada (ili podjeli uloga)

- a) Prvi uvjet pretpostavlja *postojanje dogovora*, odnosno prethodnog sporazuma među sudionicima da se zajednički počini KD; oni su suautori odluke o djelu, odnosno njihovom zajedničkom počinjenju te svaki od njih postupa *cum animo auctoris*, tj. djelo hoće kao svoje
- b) Drugi uvjet se odnosi na *postojanje zajedničkog plana* koji uključuje podjelu rada, odnosno podjelu uloga, pri čemu svaki od sudionika mora ostvariti svoju ulogu
- c) Svi sudionici moraju postupati *tempore criminis*, u vrijeme počinjenja djela
 - Prekomjerno proširuje polje supočiniteljstva u odnosu na pomaganje
 - U hrv. kaznenopravnoj praksi se ne koristi od 1997.g.

2. Teorija vlasti nad djelom

- Na subjektivnom planu se traži upravljačka volja, a na objektivnom doprinos djelu u smislu *funkcionalne vlasti nad djelom* odnosno kvantitativnog doprinosa djelu (doprinosa određene težine)
- Za status počinitelja nije nužno sudjelovanje u radnji počinjenja, već dolazi u obzir i svaka druga radnja kojom sudionik funkcionalno doprinosi počinjenju KD na temelju koje se može zaključiti da on vlada, tj. *bitno pridonosi počinjenju djela* (čl. 36. st. 2.)
- Kod posrednog počiniteljstva govori se o vlasti nad djelom umjesto *vlasti nad radnjom*, iako se ona ostvaruje na specifičan način – tu se ostvaruje ili vlast nad voljom druge osobe koja se konkretizira kao vlast na temelju zablude drugog ili se ostvaruje vlast na temelju institucionaliziranog hijerarhijskog modela korištenjem organiziranog aparata moći
- Teorija ne može objasniti počiniteljstvo kod *posebnih KD (delicta propria)* te *nepravih KD nečinjenjem (delikti dužnosti)*

POSEBNI OBLICI POČINITELJSTVA

- 3 moguća oblika:
 1. **Pojedinačno (neposredno) počiniteljstvo**
 2. **Posredno počiniteljstvo**
 3. **Supočiniteljstvo**

POSREDNO POČINITELJSTVO

- Situacija u kojoj netko „posredstvom druge osobe počini KD“ (čl. 36. st. 1.)
- Posredni počinitelj se služi drugom osobom na počinjenje KD; ta osoba je puko sredstvo u rukama počinitelja; vladajući neposrednim počiniteljem kao sredstvom, *posredni počinitelj u cijelosti i apsolutno vlada KD*

- Za formalni status posrednog počinitelja traže se sve pretpostavke određenog KD, tj. samo osoba koja pod općim i posebnim uvjetima može biti počinitelj, može biti i posredni počinitelj; kod *posebnih KD (delicta propria)* i posredni počinitelj mora imati traženo svojstvo, a kod *vlastoručnih KD* je posredno počiniteljstvo isključeno jer njih po samoj definiciji počinitelj mora ostvariti osobno (čl. 167., čl. 179., itd.)
- **Ne postoji autonomnost u postupanju**, ponekad čak ni njezina mogućnost; postoji nekoliko situacija:
 1. Situacije u kojima **sredstvo ne ostvaruje obilježja KD** – posredni počinitelj inicira i usmjerava ponašanje žrtve na njezinu vlastitu štetu, uključujući i smrtnu posljedicu, a žrtva sama poduzima radnju zbog koje strada
 2. Situacije posrednog počiniteljstva kod **neslobodnog sredstva** – neposredni počinitelj djeluje pod prisilom posrednog te se, otklanjajući opasnost od sebe ili drugoga, nalazi u poziciji krajnje nužde (neovisno o tomu je li riječ o krajnjoj nuždi kao razlogu isključenja protupravnosti ili krivnje); npr. čl. 115. st. 1. i 3. /protupravni prekid trudnoće/
 3. Situacije kad je **osoba u zabludi (zabluda o biću djela)** – npr. KD krađe (čl. 228. st. 1.) ne znajući da je stvar koju oduzima drugome krađa
 4. situacije u kojima se koristi **osoba koja nije kriva** – djeteta koje je navršilo 14 godina ili neubrojive osobe, pod uvjetom da je *autonomnost* njihove volje *isključena*
 5. situacije **zlouporebe hijerarhijskog modela organiziranog aparata moći** – takav počinitelj načelno ne poznaje neposredne počinitelje, već samo formacijska mjesta njihovih djelovanja koja lako mogu biti smijenjena

SUPOČINITELJSTVO

- čl. 36. st. 2.

➤ subjektivna dimenzija

- *zajednička odluka o počinjenju djela*
- definira funkcionalnu vlast nad djelom kao objektivni element supočiniteljstva – posljedica toga je da se svi učinci ostvareni u okviru zajedničke odluke *uračunavaju svim supočiniteljima*
- kumulativna sa objektivnom oznakom koja se manifestira u sudjelovanju u počinjenju radnje ili drugom odlučujućem doprinosu počinjenju djela
- *doprinos svakog supočinitelja načelno je konstitutivne naravi za KD*; bez tog doprinosa uopće nema KD ili ga nema u dogovorenoj formi
- primarno pretpostavlja *postojanje svijesti i volje* kod svih supočinitelja da djeluju zajedno s ostalima (međusobna podjela uloga i rada, definiranje supočiniteljske zadaće svakog od njih, itd.)

- najčešće prethodno postoji dogovor, ali je moguće da pojedini počinitelj ili više njih pristupe djelu za vrijeme njegova počinjenja pa će se raditi o *sukcesivnom supočiniteljstvu* – oni naknadno ostvaruju svoj kauzalni doprinos djelu
- sukcesivno supočiniteljstvo je moguće sve do trenutka materijalnog dovršenja KD te će supočinitelji koji su naknadno pristupili, odgovarati samo za svoj doprinos, ne i za možebitni težak oblik KD koji su prethodno ostvarili drugi počinitelji – *sukcesivni počinitelj ne može imati vlast nad prošlim zbivanjima*
- zajednička odluka ne postoji ni u slučaju stjecaja više pojedinačnih počiniteljstava, u situaciji kad više počinitelja koristi istu priliku za počinjenje KD, bez ikakve subjektivne povezanosti, unatoč mogućoj činjenici da im se formalno sudi u istom kaznenom postupku – svaki od njih će odgovarati za posljedicu koju je sam prouzročio

➤ **objektivna dimenzija**

- podrazumijeva zajedničko sudjelovanje u počinjenju KD, pod čim valja razumjeti sudjelovanje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno pridonosenje počinjenju KD
- *dovoljno je da svaki od njih ostvari barem jedno obilježje KD* – npr. kod dvoaktnih KD barem u jednoj radnji od dviju iz zakonskog bića djela (uporaba sile ili oduzimanje pokretne stvari kod razbojništva)
- *supočiniteljem se smatra onaj tko bitno doprinosi počinjenju KD, postupajući u skladu sa zajedničkom odlukom, podjelom uloga i rada, pri čemu njegov doprinos mora biti nužan da bi se KD uopće ostvarilo na zamišljeni način*; čak i pripremne radnje u naravi formalno mogu biti kvalificirane kao supočiniteljske (pod istim uvjetom – da predstavljaju bitan doprinos djelu); nedostaje li bitan doprinos, radit će se samo o pomaganju

➤ **nehajno supočiniteljstvo**

- nije naglasak na zajedničkoj odluci već na *povredi zajedničke dužne pažnje*, kojom je prouzročena zabranjena posljedica

➤ **supočiniteljstvo je formalno moguće i nečinjenjem**

- npr. roditelji na temelju zajedničke odluke uskratom hrane usmrte vlastito dijete čineći kao supočinitelji KD ubojstva (čl. 110.)
- dolazi u obzir i *kombinacija činjenja i nečinjenja* kad jedan supočinitelj odgovara za činjenje, a drugi za nečinjenje (čl. 291.)
- kod *posebnih KD (delicta propria)* uvjet supočiniteljstva je postojanje posebnog svojstva na strani svakog od supočinitelja, u protivnom, takva osoba može biti samo poticatelj ili pomagač
- svaki supočinitelj se kažnjava kaznom propisanom za počinitelja

SUDIONIŠTVO U UŽEM SMISLU (POTICANJE I POMAGANJE)

- dva oblika: poticanje i pomaganje
- sudionici u užem smislu ne sudjeluju u radnji počinjenja niti na drugi način bitno pridonose počinjenju KD – oni iniciraju, odnosno utječu na drugu osobu da počinj KD (poticatelj) ili podupiru njegovo počinjenje (pomagač)
- nemaju vlast nad djelom jer je ona u rukama počinitelja

POTICANJE

- *psihički utjecaj* na počinitelja s ciljem stvaranja kod njega odluke o počinjenju KD
- podrazumijeva svaku radnju kojom se s namjerom utječe na drugu osobu da počinj KD
- od posrednog počinitelja se razlikuje po tome što *nema vlast nad voljom potaknutog*, počinjenje KD ne ovisi o njemu
- sam način poticanja nije naveden u zakonu, ali sudska praksa podrazumijeva *nagovaranje drugog (najčešće), zapovijed, prijetnju (koja ne dovodi drugog u stanje krajnje nužde), ali i zamolbu (s obećanjem nagrade ili bez njega), puki prijedlog, izražavanje želje*, itd.
- dolazi u obzir i **lančano poticanje** ili poticanje na poticanje; originarni poticatelj uopće ne mora poznavati počinitelja, pa ni sve posrednike počinitelja
- **poticatelj ne mora biti i inicijator**, on može utjecati na neodlučnu osobu koja je konačnu odluku donijeti tek na njegov poticaj
- za poticanje se **traži namjera**, pri čemu je dovoljna i ona *neizravna*; posebnost je da namjera poticatelja mora biti dvostruka: primarno, obuhvaća samo radnju poticanja uključujući svijest o poticanju i htijenje ili barem pristajanje; sekundarno, obuhvaća samo KD počinitelja
- kaznenopravni učinak je izjednačen s učinkom počiniteljstva; čl. 37. st. 1.; u konkretnom slučaju poticatelju unutar kaznenog okvira može biti izrečena teža stroža

kazna nego samom počinitelju (*npr. za poticaj maloljetnika, smanjeno ubrojive, osobe u teškoj socijalnoj situaciji, itd.*)

- pojam **neuspjelo poticanje** – situacija kada netko „drugog s namjerom potakne na počinjenje KD za koje je pokušaj kažnjiv, a djelo ne bude ni pokušano“ (čl. 37. st. 2.) – riječ je o pokušaju poticanja koji je relevantan samo ako se radi o KD za koje je i pokušaj kažnjiv
- pokušaj poticanja može biti neprikladan, te se u tom slučaju počinitelj može osloboditi kazne (čl. 37. st. 3.)
- **standardno neprikladan pokušaj zbog objekta** je u situaciji u kojoj poticatelj djeluje prema osobi koja je ionako odlučila počiniti KD (*omnimodo facturus*) pa uzročna veza između radnje poticanja i odluke potaknutog ne postoji
- neuspjelo poticanje predstavlja izuzetak od *načela limitirane akcesornosti* prema kojem je uvjet kažnjivosti sudionika postojanje protupravnog djela na strani počinitelja

POMAGANJE

- svako podupiranje počinitelja u počinjenju KD ostvareno s namjerom
- pomagač daje kauzalan doprinos počinjenju djela, iako taj *doprinos nije nužan* za počinjenja KD – on olakšava, ubrzava, intenzivira, planirani uspjeh djela čini izvjesnim, itd.
- **nema vlast nad djelom i ne sudjeluje u radnji počinjenja**, njegov doprinos nije konstitutivnog značenja, nije bitan, tj. o njemu ne ovisi hoće li počinitelj i na koji način počiniti KD
- zakon ne nabroja izričito oblike pomaganja jer ih ima mnogo; razlikuje se **psihičko** (*usmjereno na jačanje volje, odnosno spremnosti počinitelja za počinjenje KD – davanje važnih informacija za počinjenje djela, unaprijed obećano prikrivanje djela, itd.*) i **fizičko** (*načelno podrazumijeva sve oblike podupiranja KD, u prvom redu stavljanje na raspolaganje počinitelju sredstva za počinjenje djela te uklanjanje prepreka za počinjenje djela*) pomaganje
- moguće je i *lančano pomaganje* ili *pomaganje u pomaganju*, no i drugi oblici posrednog pomaganja: *poticanje na pomaganje ili pomaganje u poticanju*
- pomagač djeluje prije ili za vrijeme počinjenog KD, a iznimno i nakon počinjenja djela (kad je unaprijed obećano u formi prikrivanja); **najčešće on djeluje tempore**

criminis, u vrijeme počinjenja KD, odnosno u vremenu između formalnog i materijalnog dovršenja djela

- pomaganje nakon počinjenog djela (*auxilium post delictum*) ne smatra se pomaganjem, već prikrivanjem – „pribavljanje, preprodaja ili skrivanje ili pak pomaganje u preprodaji ili skrivanju“ (čl. 244.)
- traži se postupanje s namjerom, riječ je o *dvostrukoj namjeri*: pomagač mora biti svjestan da podupire počinitelja u njegovom KD te mora to htjeti ili barem na to pristati; **nehajno pomaganje nije kažnjivo**
- neuspjelo pomaganje ili pokušaj pomaganja nije kažnjiv – neuspjelo pomaganje uvijek može predstavljati posebno KD *izrade i nabavljanja oružja i sredstava namijenjenih počinjenju KD* (čl. 330.) čak i onda kad njima ne bude počinjeno ni jedno KD – samostalna djela (*delicta sui generis*)

NAČELO AKCESORNOSTI SUDIONIŠTVA U UŽEM SMISLU

1. teorija principalnosti sudioništva

- razvijena u okviru francuske kaznenopravne doktrine
- još se naziva i jedinstvena ili teorija o posuđenoj kažnjivosti
- zastupa shvaćanje o sudioništvu kao samostalnom KD – ostvareno onoliko KD koliko su radnji poduzeli svi supočinitelji i sudionici

2. teorija akcesornosti sudioništva

- razvijena u okviru njemačke kaznenopravne doktrine
- ona sudioništvo čini ovisnim (akcesornim) o postojanju djela glavnog počinitelja razlikujući pritom pojedine sudioničke doprinose
- hrvatsko kazneno zakonodavstvo prihvata model akcesornosti sudioništva u užem smislu; proteže se u 2 pravca:
 - a. *stadij počinjenja KD*
 - uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ušao u kažnjivi stadij konkretnog KD; ako je počinitelj ostao samo u stadiju donošenja odluke, što nikad nije kažnjivo – neće biti kažnjivo ni sudioništvo
 - ako je počinitelj ušao u stadij kažnjivog pokušaja, i sudionik će odgovarati za pokušaj KD; iznimno će odgovarati i za pripremne radnje ako su one u konkretnom slučaju kažnjive
 - ako je počinitelj dovršio KD, kažnjivo je i sudioništvo
 - b. *ostvareni elementi KD od glavnog počinitelja*

- uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ostvario radnju iz zakonskog bića koja je protupravna – riječ je o konceptu ograničene ili limitirane akcesornosti; akcesornost se može stupnjevati odnosno biti shvaćena kao **minimalni uvjet** (prema kojem bi za odgovornost bila dostatna samo radnja iz zakonskog bića djela), kao **maksimalni uvjet** (stroga akcesornost, prema kojoj bi se za odgovornost sudionika tražila i krivnja na strani glavnog počinitelja), čak i **ekstremni uvjet** (hiperakcesornost ili ekstremna akcesornost, prema kojoj bi se odgovornost sudionika vezala za postojanje kažnjivosti na strani glavnog počinitelja)
- odredbe o **limitiranoj akcesornosti** proizlaze iz čl. 39. st. 1. KZ – ostvareno načelo neovisnosti krivnje sudionika KD u širem smislu
- svojevrsno odstupanje od koncepta limitirane akcesornosti u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu iznimno je vezano za *institut neuspjelog poticanja* gdje se zakonodavac oslanja na *principalnu teoriju* – sudionici će u tom slučaju odgovarati za svoja djela i onda kad počinitelj djelo nije ni pokušao, a riječ je o djelima za koja je i pokušaj kažnjiv

KRIVNJA I KAŽNJAVANJE SUPOČINITELJA I SUDIONIKA U UŽEM SMISLU

1. prema konceptu limitirane akcesornosti odgovornost sudionika u užem smislu, poticatelja i pomagača, ne ovisi o krivnji počinitelja, tj. o tome postupa li on s namjerom ili iz nehaja – oblik krivnje *počinitelja* ne utječe na postojanje poticanja i pomaganja; i za poticanje i za pomaganje se traži namjera (i poticatelj i pomagač će odgovarati i onda kad je počinitelj počinio djelo iz nehaja)
 - kad je riječ o poticanju, **nehaj na strani počinitelja** načelno indicira da je on u tom slučaju samo sredstvo počinjenja, pa je riječ o *posrednom počiniteljstvu* (koji se najčešće nalazi u *zabludi o biću djela*)
- akcesornost sudioništva u užem smislu ne podrazumijeva isključivo postojanje protupravne radnje počinitelja, već obuhvaća i **kvalitetu neprava radnje počinitelja** (određeno *prenosivim i neprenosivim okolnostima* na strani počinitelja; čl. 39. st. 2.), o čemu će izravno ovisiti i kažnjavanje
- neprenosive okolnosti (u cijelosti vezane za osobu počinitelja te se ne prenose na poticatelja i pomagača):
 1. okolnosti zbog kojih zakon *isključuje krivnju* (neubrojivost, neotklonjive zablude i ispričavajući razlozi)
 2. okolnosti zbog kojih zakon propisuje *oslobođenje od kazne* (dobrovoljni odustanak)
 3. *strogo osobne okolnosti zbog kojih zakon propisuje ublažavanje kazne* (smanjena ubrojivost, otklonjiva zabluda o protupravnosti) osim ako

ublažavanje nije vezano uz neku objektivnu situaciju (npr. činjenjicu da je KD ostalo u pokušaju)

4. strogo osobe okolnosti zbog kojih zakon propisuje blaži oblik KD ili tzv. *privilegirajuće okolnosti* (npr. status majke kao obilježje KD usmrćenja, čl. 112. st. 2.)
 5. *osobne kvalificirajuće okolnosti* (npr. okolnosti vezane za motiv, odnosno pobude za počinjenje KD /npr. bezobzirna osveta/ koji djeluju teže na značaj; svojstvo počinitelja kod nepravni posebnih KD /delicta propria/ kad je ono obilježje težeg oblika KD /npr. službena ili odgovorna osoba/)
- prenosive okolnosti (nisu osobne naravi):
 1. *okolnosti vezane uz KD, u pravilu objektivne* (npr. način počinjenja djela), ali *mogu biti i subjektivne* (npr. poseban cilj, odnosno namjera kao obilježje KD)
 2. osobne okolnosti koje upućuju na *posebne dužnosti određenog kruga ljudi* (službenih ili odgovornih osoba) kod tzv. pravih posebnih KD koje djelu odnosnih osoba daju teži značaj, no ne prenose se na sudionike pa mogu biti temelj njihovog blažeg kažnjavanja
2. nekoliko drugih postulata koji govore o odgovornosti počinitelja i sudionika u užem smislu, posebno kad je riječ o sudioničkim ekscesima
- a. sukladno načelo krivnje (čl. 39. st. 1.), svaki sudionik odgovara u granicama vlastite krivnje – primjenjuje se *načelo neovisnosti krivnje* svakog sudionika, tj. odgovornost pojedinog sudionika ne proteže se i na ekscese drugih sudionika
 - b. *sudionici odgovaraju u granicama ostvarenog stadija realizacije KD* – ako KD ostane u pokušaju, poticatelj i pomagatelj kažnjavaju se za pokušaj
 - c. *sudionici mogu različito odgovarati*: za različita KD i za različite oblike istog KD
 - ako počinitelj ostvari više od onog na što ga je poticatelj nagovorio, samostalno će odgovarati za to (bilo za KD koje je dodatno počinio, u stjecaju ili za teži oblik djela)
 - d. za sudionike vrijedi pravilo *dobrovoljnog odustanka* – kaznenopravni učinak dobrovoljnog odustanka supočinitelja, poticatelja i pomagača je fakultativno oslobođenje od kazne (čl. 35. st. 3.)

NEKA POSEBNA PITANJA SUDIONIŠTVA

1. STJECAJ VIŠE OBLIKA SUDIONIŠTVA JEDNE OSOBE U KD

- sudjeluje li *jedna osoba* u počinjenju istog KD na *više različitih načina, odnosno u više sudioničkih uloga*, pravilo je da neće biti kažnjena za sve te oblike sudjelovanja jer *teži oblik sudjelovanja isključuje lakši*
- ne postoji kažnjivi stjecaj ni u situaciji kad ista osoba u više navrata u istom sudioničkom obliku sudjeluje u ostvarenju istog KD (npr. višekratno pomaganje, odnosno pomaganje na različite načine)
- *radi se o prividnom stjecaju*

2. NUŽNO SUDIONIŠTVO

- situacije kad je zakonski opis KD konstruiran tako da se djelo može ostvariti isključivo sudjelovanjem više osoba
- za takve oblike ne primjenjuju se opće odredbe o supočiniteljstvu i sudioništvu
- može se pojaviti u više oblika:
 - nužno sudioništvo kao *bilateralni ili multilateralni delikt* – kod takvih delikata svaki sudionik u cijelosti ostvaruje zakonsko biće djela; riječ je o pluralitetu gdje je po naravi stvari isključena primjena odredbe o supočiniteljstvu; mogu biti konstruirani na sljedeći način:
 - **konvergentni delikti** (konvergentan – koji se uzajamno približava, teži istom cilju); počinitelji djeluju suglasno, s istih interesnih pozicija i funkcionalno na istoj strani, odnosno u istim ulogama na liniji ostvarenja zajedničkog cilja (npr. *dogovor za počinjenje KD /čl. 327., pobuna osoba kojima je oduzeta sloboda/ /čl. 309.)*
 - **delikti susretanja** – počinitelji djeluju suglasno, no funkcionalno na različitim stranama, u različitim ulogama (npr. *rodoskvrnuće /čl. 179.)*
 - **divergentni delikti** – podrazumijevaju postojanje sudionika na različitim, sukobljenim stranama (nekad, primjerice, KD hazardne igre)
 - nužno sudioništvo kao *unilateralni delikt* – atipični delikti susretanja; počiniteljem se smatra isključivo onaj tko je nositelj radnje počinjenja djela, druga osoba, iako faktički sudionik, ne smatra se sudionikom u formalnopravnom smislu

3. SUDIONIŠTVA KOD KD NEČINJENJEM

- moguće su 3 situacije:
 - a. **sudioništvo činjenjem u KD nečinjenja** – sudioništvo moguće
 - b. **sudioništvo nečinjenjem u KD činjenja** – propuštanje dužne pažnje, isključeno poticanje, dok je pomaganje načelno moguće iako se ponekad može raditi i o počiniteljstvu

- c. **sudioništvo nečinjenjem u KD nečinjenjem** – propuštanje dužne pažnje, isključeno poticanje, dok je pomaganje načelno moguće iako se ponekad može raditi i o počiniteljstvu

STJECAJ I PRODULJENO KAZNENO DJELO

POJAM I VRSTE STJECAJA

- institut stjecaja rješava pitanja pluraliteta KD u situaciji kad počinitelj „jednom ili više radnji počinu više KD“ (čl. 51. st. 1.)
- načelno podrazumijeva situaciju u kojoj se počinitelju istodobno (u istom kaznenom postupku) sudi za više KD te mu se, na temelju kazni utvrđenih za svako pojedino KD te „na temelju ocjene počiniteljeve ličnosti i počinjenja KD u njihovoj ukupnosti“ izriče *jedinstvena kazna*
- stjecaj se po tome razlikuje od povrata – u oba slučaja je riječ o osobi koja je počinila dva KD ili više njih, ali se povratnikom smatra osoba koja je, nakon što je za prethodno KD bila osuđena i kaznu izdržala, počinila novo KD za koje joj se sudi
- sukladno zakonskoj definiciji stjecaja (čl. 51. st. 1.), moguće je razlikovati 2 vrste stjecaja:
 1. ako počinitelj *jednom radnjom počinu više KD* za koja mu se istodobno sudi – **idealni stjecaj**
 2. ako počinitelj, ostvarujući *više radnji, počinu više KD* za koja mu se istodobno sudi – **realni stjecaj**; valja razlikovati situaciju u kojoj počinitelj, iako ostvaruje više uzastopnih radnji, čini u konačnici samo jedno – *produljeno KD*
- u prirodnom smislu postojat će jedinstvo radnje uvijek kad se ljudska djelatnost svodi isključivo na jedan čin, odnosno jednoaktno djelovanje, neovisno o tome je li on prouzročio jednu posljedicu ili više njih (*npr. aktiviranjem eksplozivne naprave biva usmrćeno više ljudi*)
 - ❖ jedinstvo radnje postojat će i onda kad je ona ostvarena nizom pojedinačnih djelovanja, prostorno i vremenski povezanih tako da u svojoj ukupnosti predstavljaju prirodnu cjelinu (*npr. uzastopnim djelovanjem, zadavanjem udaraca ili uboda nožem, ispaljivanjem više hitaca u žrtvu kod ubojstva, itd.*)

IDEALNI STJECAJ

- postoji kad počinitelj jednom radnjom počini više KD
- može biti **istovrsan (homogen)** kad je počinitelj jednom radnjom ostvario zakonsko biće više istovrsnih KD (*npr. uvreda /čl. 147. ili teško sramoćenje /čl. 148, većeg broja osoba jednom izjavom, itd.*)
- može biti **raznovrstan (heterogen)** kad počinitelj jednom radnjom počini više raznovrsnih KD (*npr. krivotvorenje isprave /čl. 278. i prijevare /čl. 236., itd.*)
- nije nužno da jednom radnjom budu ostvarena sva obilježja obaju KD, već je dovoljan i djelomični identitet radnji počinjenja
- *identitet je potpun* kad je u pitanju radnja počinjenja koja je u cijelosti zajednička za dva ili više ostvarneih zakonskih bića djela, a *djelomičan* kad je radnja kojom se ostvaruje jedno djelo istodobno dio radnje počinjenja zakonskog bića drugog KD (*npr. spolni odnošaj kod odnosnog KD bez pristanka /čl. 152. ili silovanja /čl. 153. i rodoskrvrnuće /čl. 179.*)
- dvije su temeljne pretpostavke idealnog stjecaja:
 - a. jedna radnja, odnosno jedinstvo radnje
 - b. ostvarenje više zakonskih opisa KD (*isključen prividni stjecaj*)
- što se tiče posljedica, idealni stjecaj se može javiti kao:
 - a. ostvarenje više različitih zakonskih bića bez prouzročenja posljedica (*uvreda više osoba*)
 - b. ostvarenje više različitih realnih posljedica (*krivotvorenje i prijevare*)
 - c. ostvarenje više istih realnih posljedica (*ubojstvo više osoba istom radnjom*)
- kod **materijalnih zaštićenih pravnih dobara** ne postoji idealni stjecaj KD, već samo jedno djelo jer je u pitanju veća kvantiteta neprava (*npr. oštećenje tuđe stvari /čl. 325., usmrćenjem većeg broja životinja ili uništenjem većeg broja stvari jednom radnjom*)
- moguć je i poseban slučaj stjecanja kvalifikatornih okolnosti pri počinjenju istog KD (*npr. teškog ubojstva počinjenog na okrutan način iz bezobzirne osvete /čl. 111. t. 1. i 4.*) – radit će se o jednom KD pri čemu će stjecaj kvalifikatornih okolnosti predstavljati otegotnu okolnost za počinitelja
 - ❖ isti kaznenopravni učinak će postojati i u situaciji **stjecaja kvalifikatorne i privilegirajuće okolnosti**: djelo će biti označeno kao privilegirano pri čemu će kvalifikatorna okolnost i ovdje biti otegotna (*usmrćenje drugog na okrutan način u stanju jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom oštećenika*)

REALNI STJECAJ

- postoji kad počinitelj poduzimanjem više samostalnih radnji počini više KD za koja mu se istodobno sudi
- može biti **istovrstan (homogen)** – počinitelj na taj način počini više istovrsnih KD (npr. *više teških krađa /čl. 229. ili razbojništava /čl. 230.)* ili **raznovrstan (heterogen)** – počinitelj s više radnji počinio više KD (radi počinjenja ili prikrivanja *teške krađe /čl. 229. počini KD teškog ubojstva /čl. 111. t. 5.)*)
- uvjeti postojanja realnog stjecaja:
 1. pluralitet radnji
 2. ostvarenje više zakonskih opisa KD
 3. procesna istodobnost (dodatni uvjet)
- KD u realnom stjecaju najčešće su počinjena u različito vrijeme pri čemu duljina vremenskog intervala nije relevantna – svako djelo, bez obzira na to kad je počinjeno, može s prethodnim ili naknadnim djelom biti u realnom stjecaju sve dok nije nastupila zastara za neko od njih
- nužno je da je riječ o više samostalnih radnji
- u realnom stjecaju mogu se naći i *KD počinjena s namjerom i ona iz nehaja, dovršena i djela u pokušaju, djela počinjena samostalno i zajednički s drugim supočiniteljima ili sudionicima u užem smislu*

PRIVIDNI STJECAJ

- postoji kad je jednom radnjom ili više njih ostvareno više zakonskih bića koja su u takvu međusobnu odnosu da se samo jedno od njih može primijeniti dok su druga isključena, pa će počinitelj odgovarati samo za jedno KD
- ako su *jednom radnjom* ostvarena bića dvaju ili više KD, a sudi se samo za jedno djelo, riječ je o **prividnom idealnom stjecaju**
- **prividni realni stjecaj** – slučaj da *dvije ili više radnji* ispunjavaju zakonsko biće dvaju ili više KD, a počinitelj odgovara samo za jedno KD
- prividni stjecaj se pojavljuje u 3 temeljna oblika:
 1. specijalnost (*lex specialis derogat legi generali*)
 - međusobni odnos specijalnosti između dvaju KD postoji kad jedan kazneni propis (*lex specialis*) sadrži sva obilježja drugog (*lex generalis*), no uz to još i najmanje jedno specijalno obilježje
 - specijalni zakon isključuje primjenu općeg zakona

- pravilo se temelji na *kriteriju logičke subordinacije*, prema kojem je specijalni zakon subordiniran, podređen općem, pa počinitelj, ostvarujući obilježja posebnog zakona, istodobno ostvaruje i obilježja općeg zakona – iz same pravne logike ne dolazi u obzir obrnuto
- u odnosu specijalnosti stoje *kvalificirana i privilegirana KD u odnosu na temeljno KD; specijalna (delicta propria) prema općim (delicta communia)*, itd.

2. supsidijarnost (*lex primaria derogat legi subsidiariae*)

- odnos supsidijarnosti upućuje na primjenu jedne odredbe tek ako se ne može primijeniti neka druga kaznena odredba
- može biti izričito izražen u samom zakonu (tzv. *formalna supsidijarnost*); najčešće izričajima: „...ako time nije počinjeno neko drugo KD...” – takva odredba, kojom se izričito upućuje na odnos supsidijarnosti između dvaju KD naziva se *klauzulom supsidijarnosti*
- *prešutna ili materijalna supsidijarnost* – nije izričito izražena u zakonu, već se o njezinu postojanju zaključuje tumačenjem polazeći od smisla određene zakonske odredbe odnosno njezina sustavnog odnosa prema drugoj odredbi izvan odnosa specijaliteta ili supsidijarnosti (npr. *zlouporaba položaja i ovlasti* /čl. 291. supsidijarna je u odnosu na druga *KD protiv službene dužnosti pa će službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito odgovarati za KD primanja mita* /čl. 293., iako je ostvarila i obilježja zlouporabe položaja, ...)
- blaži oblik sudioništva biti će supsidijaran u odnosu na njegov teži oblik, pripreme radnje prema pokušaju, pokušaj prema dovršenom djelu, itd.

3. konsumpcija (*lex consumens derogati legi consumptae*)

- jedno zakonsko biće KD u svom ostvarenju obuhvaća biće drugog djela u cjelokupnu njegovu deliktnu sadržaju
- glavno KD konzumira sporedno KD
- 3 temeljna tipa konsumpcije:
 - konsumpcija kao odnos prethodnog i glavnog djela (tzv. nekažnjivo prethodno djelo)*
 - opisuje situaciju u kojoj jedno, prethodno djelo, prethodi drugom glavnom djelu (a nije riječ o supsidijarnosti)
 - prvo djelo omogućuje, olakšava ostvarenje drugog, glavnog djela pri čemu postoji i homogenost ciljeva konkurirajućih odredaba
 - slučaj kod prolaznih delikata odnosno KD koja obuhvaćaju prethodni stadij počinjenja te ostaju nekažnjena ako je počinitelj ušao u kasniji stadij – u takvom odnosu su pripreme radnje prema pokušaju, pokušaj prema dovršenom djelu, itd.

- iako je u funkciji sredstva za počinjenje drugog KD, neće biti riječ o nekažnjivu prethodnom djelu ako se njime povređuje neko drugo pravno dobro ili druga, različita osoba oštećenika (npr. krivotvorenje službene ili poslovne isprave /čl. 233./; krađa /čl. 228./ sredstva za počinjenje KD razbojništva /čl. 230./ neće biti konzumirana potonjim djelom)
- b. kao odnos pratećeg i glavnog djela (tzv. nekažnjivo prateće djelo)*
- ono koje se najčešće čini s nekim drugim KD kao glavnim, ali je zbog zanemariva stupnja neprava isključeno
 - zove se još i inkluzija
 - npr. oštećenje tuđe stvari /čl. 235./ ili narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora /čl. 141./ prema teškoj krađi počinjenoj provaljivanjem /čl. 229./
- c. kao odnos glavnog i naknadnog djela (tzv. nekažnjivo naknadno djelo)*
- djelo kojim se osigurava ili iskorištava stanje nastalo počinjenjem prethodnog, glavnog KD tako da se njime ne ostvaruje bitno nova šteta
 - riječ je o djelu koje slijedi glavno djelo u funkciji osiguranja, zadržavanja ili iskorištavanja onog što je ostvareno glavnim djelom
 - glavno i naknadno djelo predstavljaju funkcionalnu cjelinu povezanu zajedničkim ciljem
 - moraju biti ostvareni i neki dopunski uvjeti: da su oba djela usmjerena protiv istog dobra i istog zaštićenog objekta, da se oba djela tiču istog nositelja pravnog dobra (identitet oštećenika), da se novim djelom ne povećava bitno šteta nastala glavnim djelom te da drugom radnjom nije povrijeđeno novo pravno dobro

PRODULJENO KAZNENO DJELO

- čl. 52. st. 1. KZ
- ne može se smatrati posebnom vrstom prividnog stjecaja jer pojedinačne radnje koju obuhvaća nisu samostalna KD od kojih se kažnjava samo za neka od njih – **kod produljenog KD kažnjavaju se sve radnje koje ga tvore**
- konstrukciju produljenog KD stvorila je sudska praksa, a potom i legalizirala

- počinitelj se naziva *serijski počinitelj* – osoba koja u kraćem ili duljem vremenu ponavlja istu radnju KD (npr. *počinitelj koji višekratno protupravno prisvaja tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu, čini jedno djelo pronevjere* /čl. 233. KZ)
- otvara se niz pitanja:
 - a. jedna kazna za produljeno, serijsko KD u pravilu je povoljnija za počinitelja, nego izricanje jedinstvene kazne za djela u stjecaju
 - b. pitanja u sudskoj praksi što se tiče identiteta oštećenika kod produljenog KD u situacijama kad su pojedine radnje istog KD počinjene na štetu različitih osoba (npr. *kod krađe* /čl. 228./ ili *prijevare* /čl. 236./)
 - c. slučaj naknadnog otkrivanja pojedinih radnji djela koje nisu bile obuhvaćene presudom, a za koje se počinitelj (sukladno načelo *ne bis in idem*) više ne može kazniti jer je za odnosno KD već pravomoćno bio osuđen, a posebno kad je težina novootkrivenog KD znatna
 - d. dvojba o postojanju vremenske povezanosti među pojedinim radnjama te utvrđivanje trenutka dovršenja dječa zbog zastare; *produljeno KD smatra se dovršenim danom počinjenja posljednje radnje* (čl. 8. st. 2. KZ)
- nužne pretpostavke pojma produljenog KD
 1. počinitelj pojedinačnim radnjama nužno mora ostvariti obilježja **istih ili istovrsnih KD** – u tom slučaju produljeno će se KD pravno označiti prema najtežem od tih KD (čl. 52. st. 3. KZ)
 2. produljenim KD **ne mogu** se označiti KD koja predstavljaju napad na život, tijelo, spolnu i druge slobode (čl. 52. st. 2. KZ) – *KD ubojstva* (čl. 110.) ili *silovanja* (čl. 153.) *čak i kad je tijekom određenog razdoblja počinjeno višekratno na štetu iste žrtve, ni pod kojim uvjetima ne može biti konstruirano kao produljeno KD; isto se odnosi i na KD razbojništva* (čl. 230.)
 3. među pojedinim radnjama produljenog KD mora postojati kontinuitet u smislu vremenske povezanosti; kontinuitet u tom smislu indicira da počinitelj nije odlučio prekinuti djelatnost
 4. načelno, među pojedinim radnjama mora postojati i prostorna povezanost; iznimno to će biti slučaj i bez ovog uvjeta ako su ostvareni svi ostali uvjeti za postojanje produljenog KD
 5. posebna subjektivna pretpostavka je namjera počinitelja (čl. 52. st. 2.); ono je isključeno kod nehajnih delikata; svijest počinitelja od početka je trebala obuhvaćati sve radnje i posljedice u bitnim crtama uključujući i jasno izraženu volju da djelatnost nastavi i nakon prve radnje (produljena namjera)
- situacija kad pravna oznaka KD izravno ovisi o postojanju objektivnog, ali i subjektivnog mjerila (npr. *radit će se o sitnom djelu prijevare* /čl. 236. st. 3./ *ako je KD*

*pribavljena mala imovinska korist /do 1000 kn/, pod uvjetom da je počinitelj išao za pribavljanjem takve koristi) – prema izričitoj odredbi zakona, ostvaruje li se radnjama djela obilježja više istih KD, produljeno KD pravno će se označiti uzimajući u obzir zbog vrijednosti svih stvari, imovinska prava i koristi pribavljenih odvojenim radnjama (čl. 52. st. 4.) – ratio legis spomenute zakonske odredbe je **postojanje jedinstvene**, a ne samo produljene namjere*

- kaznenopravni učinak u pogledu odmjeravanja kazne – prema izričitoj zakonskoj odredbi, počinitelju produljenog djela može se izreći kazna za polovicu veća od gornje mjere kazne propisane za utvrđeno djelo, uz ograničenje da ona ne smije prijeći gornju mjeru propisanu za tu vrstu kazne (čl. 52. st. 5. KZ)

DRUGI DIO

KAZNENOPRAVNE SANKCIJE

SUSTAV KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- **monistički** (u sustavu postoji samo jedna kaznenopravna sankcija s jedinstvenom, identičnom svrhom bez obzira na to što ta sankcija može imati i vrlo brojne oblike kao npr. način izvršenja smrtne kazne, više načina trajanja zatvorske kazne, itd.) i **dualistički** (nastao krajem 19. i početkom 20.st., po sadržaju i svrsi razlikuje 2 tipa kaznenopravne prisile: *kazne i sigurnosne mjere*) odnosno **pluralistički sustav kaznenopravnih sankcija**
- određeni sadržaj kaznenopravne prisile istovremeno u kaznenim zakonodavstvima različitih država ili pak u istoj državi u različito vrijeme svrstava i naziva sporedna kazna, ili sigurnosna mjera, ili mjera upozorenja prema odraslim počiniteljima KD, i sl.

POJAM KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- opće definicije kaznenopravnih sankcija imaju 3 bitna sastojka:
 1. zakonitost kaznenopravne prisile
 2. odluku državne sudbene vlasti
 3. opću i posebnu svrhu kaznenopravnih sankcija
- iz ovoga možemo reći da su *kaznenopravne sankcije zakonom propisani sadržaji i načini kaznenopravne prisile koje nakon zakonom propisanog provedenog postupka primjenjuje državna sudbena vlast prema počinitelju KD radi ostvarenja opće i posebne svrhe upravo izrečene vrste tih sankcija*

BITNE OSOBINE SUVREMENIH KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- 6 načela prema kojim bi se kaznenopravne sankcije trebale oblikovati u suvremenim zakonima i njihovoj primjeni:
 1. *načelo ograničenja kaznenopravne prisile*
 2. *zakonitost kaznenopravnih sankcija*
 3. *individualizacija kaznenopravnih sankcija*
 4. *pravednost primjene kaznenopravne prisile*
 5. *čovječnost (humanost) sadržaja i primjene kaznenopravnih sankcija*
 6. *opozivost i popravljivost kaznenopravnih sankcija*

1. NAČELO OGRANIČENJA KAZNENOPRAVNE PRISILE

- temelj za propisivanje kaznenopravnih sankcija u kaznenim pravima suvremenih država
- ograničenje kaznenopravne prisile proizlazi iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, Ustava RH i tumačenja pojma pravne države ili vladavine prava
- ono se ostvaruje na 5 načina:
 - 1) *kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja koja su toliko pogibeljna za Ustavu zaštićene vrijednosti da se njihova zaštita ne može ostvariti bez kaznenopravne prisile; to je i dosljedna provedba načela vladavine prava kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka RH (čl. 3. Ustava RH)*
 - 2) *ograničenje zbog razmjernosti kaznenopravne sankcije težini KD; svako ograničenje slobode ili prava mora bit razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju – čl. 67. KZ-a: „Sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog KD i KD koja se mogu očekivati kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti“*
 - 3) *ograničenje sadržaja kaznenopravnih sankcija i načina njihove primjene prema počinitelju KD samo u mjeri koja odgovara vrsti kaznenopravne sankcije i njezinoj posebnoj svrsi*
 - 4) *ograničenje s obzirom na krivnju i dob počinitelja („Kazneno zakonodavstvo ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme počinjenja djela nije navršilo 14 godina“ /čl. 7. KZ/)*
 - 5) *kaznenopravna prisila mora biti ograničena samo na osobu počinitelja KD*

2. ZAKONITOST KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- u čl. 31. Ustava RH nalazimo definiciju načela zakonitosti po kojoj „*nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije negoli je bilo počinjeno, nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao KD niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna*“
- bitna osobina suvremenih i naših kaznenopravnih sankcija da su zakonite znači:
 - a. da su zakonom propisane prije nego je KD zbog kojeg se primjenjuju počinjeno
 - b. da su vrste kaznenopravnih sankcija i njihove mjere što preciznije u zakonu opisane po sadržaju i trajanju
 - c. da nema mogućnosti primjene kaznenopravnih sankcija u neodređenom trajanju propisivanjem takvih sankcija u zakonu ni njihovim izricanjem

3. INDIVIDUALIZACIJA KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- omogućava se propisivanjem više vrsta i mjera kaznenopravnih sankcija
- *potpuna izvjesnost o kazni koja je u zakonu točno određena i koju sud mora izreći, ako se poćini određeno KD, morala je ustuknuti pred životnom realnošću da ne postoje dva istovjetna poćinjena KD iako velik broj njih odgovara istom zakonskom opisu*
- suština individualizacije je u upravo u tom prilagođavanju kaznenopravne prisile, prvenstveno da bi se prema osobitostima poćinitelja KD postigla specijalnopreventivna svrha kaznenopravnih sankcija, a to je da ubuduće ne ćini KD i da poštuje pravni sustav
- zakonitost kazne valja tumaćiti kao *sigurnost i jamstvo da neće reagirati strože nego što je unaprijed najavljeno zakonom*; izvjesnost o najtežoj mogućoj vrsti i mjeri kaznenopravne prisile koja se prema njima može primijeniti
- uspostavlja se komplementarnost zakonitosti i individualizacije kazne
- individualizacija kaznenopravnih sankcija dolazi u obzir i nakon pravomoćnosti sudske odluke o izboru vrste i mjere kaznenopravne sankcije; npr. čl. 59. (*ona je omogućena tijekom izdržavanja zatvorske kazne primjenom uvjetnog otpusta*)

4. PRAVEDNOST PRIMJENE KAZNENOPRAVNE PRISILE

- čl. 41. KZ
- pravednost primjene kaznenopravne prisile postiže se dosljednom primjenom ograničenja koje se odnosi na kvalitativnu i kvantitativnu selekciju zaštićenih ustavnih vrijednosti zbog kojih se nužnom pokazuje primjena kaznenopravne prisile, potom razmjernošću težine KD i kaznenopravne prisile te i njezinom primjenom samo prema osobi koja je počinila KD
- 2 zaključka:
 - a. bitna osobina pravednosti kaznenopravnih sankcija je izvedena iz dosljednog ostvarenja ostalih osobina
 - b. kaznenopravne sankcije moraju temeljiti na pravednosti, *one ne smiju biti nepravedne* – ako su nepravedne mogu imati negativan učinak za politiku suzbijanja kriminala i ostale delikvencije

5. ČOVJEČNOST (HUMANOST) SADRŽAJA I PRIMJENE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- od međunarodnih standarda koji su temelj brojnih dokumenata kojima su razrađene temeljne postavke o humanosti suvremenih kaznenopravnih sankcija valja spomenuti:
 - a. *Opću deklaraciju o pravima čovjeka UN-a iz 1948.*
 - b. *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda VE-a iz 1950.*
- „Protokolom uz Konvenciju VE (1983.) za države članice VE-a je ukinuta smrtna kazna te je propisano da 'nitko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili biti pogubljen'“
- u Ustavu RH nema smrtnu kaznu

6. OPOZIVOST I POPRAVLJIVOST KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- uvedeno da bi se mogle barem djelomično ispraviti moguće sudske zablude zbog kojih nevina osoba neopravdano trpi primjenu kaznenopravne prisile
- sve sankcije se mogu opozvati (osim smrtnu), ali se prouzročene posljedice ne mogu otkloniti – naknada štete samo je dio otklanjanja tih posljedica

VRSTE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- dok je kazna u svojoj suštini milenijima bila usmjerena prema prošlosti, tj. prema onome što je počinjeno, kažnjavanje se smatralo nužnim zbog toga što je ono što je počinjeno bilo zabranjeno

- nova vrsta kaznenopravnih sankcija prvenstveno je usmjerena prema budućnosti, odnosno prema tome da se više ne ponovi ono zlo koje je počinitelj KD svojim ponšanjem ostvario
- u našem kaznenom pravu načelna podjela kaznenopravnih sankcija pojednostavljeno bi se mogla opisati kao podjela na *kazne i ostale vrste kaznenopravne prisile*

KAZNE

POVIJEST I SUVREMENOST KAZNE

- u suvremenom kaznenom pravu kao javnom pravu, pravo kažnjavanja pripada državi, u pravilu bez obzira na volju osobe koja je oštećena kaznenim djelom, pa in extremis i protiv njezine volje (ius publicum i ius puniendi)

SVRHA KAŽNJAVANJA

- ostvarenjem svrhe kažnjavanja ostvaruje se i opća svrha svih kaznenopravnih sankcija kao glavni strategijski cilj i zadatak primjene bilo koje vrste kaznenopravne prisile i djelovanja svih sadržaja kaznenog prava
- *teleološko značenje* svrhe kažnjavanja objašnjava krajnji cilj koji se želi postići primjenom kazne; *aksiološki pristup* kažnjavanju bavi se životnom i etičkom vrijednošću kažnjavanja
- prema postavkama o retributivnosti kazne, ona se primjenjuje zbog toga da se počinitelju vrati zlo zbog počinjenog zla; retributivna kazna izražava i društveni prijekor i opće neodobravanje zbog počinjenog djela, dok se odmazdom ostvaruje uglavnom samo osveta; 7 teza razvoja: (*Immanuel Kant i Friedrich Hegel*)

1. temelj kazne je počinjeno KD (*ibi est poena ubi et delictum est*)
 2. kažnjava se počinitelj koji je skrivio KD
 3. kazna mora biti razmjerna težini KD (*proporcionalitet*)
 4. kazna mora biti razmjerna krivnji počinitelja
 5. počinitelj KD ima pravo biti kažnjen kao pripadnik društvene zajednice na temelju njegove dužnosti sudjelovanja u uspostavljanju kaznenim djelom narušenog pravnog poretka
 6. kazna je negacija stanja poremećenog kaznenim djelom pa je zbog toga, kao negacija negacije, afirmacija ranijeg društvenog stanja
 7. kazna koja je isključivo vezana za počinjeno KD, ima svoje opominjuće i zastrašujuće djelovanje zbog toga što zlo koje je u njoj sadržano stiže svakoga
- utilitaristička koncepcija; najvažnije značajke: (*Jeremy Bentham*)
 1. kaznom se treba postići opće dobro (*utilitas communis*)
 2. kazna nije kao retributivna kazna okrenuta prema prošlosti, nego prema budućnosti
 3. retributivne su postavke o kazni ne samo osvetoljubive nego i konzervativne, nesuvisle i licemjerne, te ravnodušne prema pravednosti kažnjavanja
 - 3 temeljne skupine teorija:
 - a) *apsolutne*
 - b) *relativne*
 - c) *mješovite (eklektičke) teorije*

TEORIJE O SVRSI KAŽNJAVANJA

1. apsolutne teorije o svrsi kažnjavanja

- po njima su kazne i kažnjavanje *absolutae ad effectum* – neovisne od njihovih učinaka
- počinitelj KD kažnjava se samo zbog toga što je počinio KD i time se potpuno iscrpljuje svrha, odnosno cilj kažnjavanja
- u najvećim dijelom sadržaja se podudaraju s retributivnim koncepcijama o društvenim i pravnim temeljima kazne; zbog toga se *Kant i Hegel* smatraju glavnim predstavnicima apsolutnih teorija
- zlo je teza, kazna antiteza, a ponovna uspostava narušenog pravnog stanja sinteza – kazna je dakle negacija negacije pravnog poretka, dakle afirmacija prava

2. relativne teorije o svrsi kažnjavanja

- u literaturi se još zovu i teorijama obrane

- po njima kazna nije sama sebi cilj, nego sredstvo, mehanizam za postizanje određenih društvenih ciljeva
- ne kažnjava se prvenstveno zbog toga što je počinjeno KD, nego da se ubuduće ne počine KD
- najčešće se glavnim predstavnikom smatra Anselm Feuerbach
- ove teorije smatraju se izvorom za Pokret nove društvene obrane u kaznenom pravu nakon II. svj. rata
- u pozornosti imaju živu i stvarnu osobu, svakog potencijalnog počinitelja i onog tko je doista počinio neko KD
- prema tome obraća li se država svim građanima prije nego što je bilo tko od njih počinio KD ili se obraća izravno i samo prema onome tko je počinio KD, relativne teorije se mogu podijeliti na teorije s pretežno općom, generalnopreventivnom ili pak posebnom, specijalnopreventivnom namjenom; u generalnopreventivne teorije spadaju:
 - a) *stara teorija općeg zastrašivanja* zbog kojeg kazne moraju biti u pravilu vrlo krutne i javno se izvršavati
 - b) *teorija prijetnje ili psihološke prisile* po kojoj korist i zadovoljstvo od počinjena KD moraju biti manji od neugodnosti i zla koje vjerojatno ili neminovno pogađa počinitelja KD; najprihvatljivija, za izvjesnost primjene kazne se zalaga i Cesare Beccarija
 - c) država se *prijetnjom kazne* svima brani od napada na prava i slobode bilo koga od njih
- specijalnopreventivna svrha kažnjavanja odnosi se samo na osobu koja je počinila KD i koju valja spriječiti konkretno primjenom kaznom da ubuduće poštuje pravni poredak i da više ne počini KD
 - a) kao njen načešći cilj je resocijalizacija delikventa – radi se o procesu transformacije koji pretpostavlja da je riječ o osobi koja zbog toga što je počinila KD, nije bila dovoljno socijalizirana ili je pak bila pogrešno socijalizirana

3. mješovite (eklektičke) teorije o svrsi kažnjavanja

- pokušavaju pomiriti ekstremne suprotnosti apsolutnih i relativnih teorija preuzimajući od njih neke postavke koje ih nastoje dovesti u međusobno suglasje; to se prvenstveno odnosi na retributivnu koncepciju iz apsolutnih i preventivnu koncepciju iz relativnih teorija
- kazna po ovim teorijama kazna bi bila usmjerena prema prošlosti, ali i prema budućnosti
- kazna ostaje glavna kaznenopravna sankcija, ali s uočava tendencija redukcije njezine primjene i zamjene drugim kaznenopravnim sankcijama
- svrha kažnjavanja sadrži 7 bitnih sastojaka:
 - a) društvenu osudu zbog počinjenog KD (retributivna snaga)
 - b) jačanje povjerenja građana u pravni poredak
 - c) utjecaj na počinitelja da ne čini KD (specijalna prevencija)

- d) utjecaj na sve druge da ne čine KD (generalna prevencija)
- e) jačanje svijesti počinitelja i svih građana o pogibelnosti činjenja KD
- f) jačanje svijesti počinitelja i svih građana o pravednosti kažnjavanja
- g) omogućavanje počinitelju ponovno uključivanje u društvo
- oslobođenje od kazne znači da se svrha kažnjavanja može ostvariti i bez primjene kazne

NAČINI PROPISIVANJA KAZNI

SAMOSTALNO, ALTERNATIVNO I KUMULATIVNO PROPISANE KAZNE

3 vrste kazni po našem KZ (čl. 40.):

1. novčana kazna (glavna i sporedna)
2. zatvor
3. dugotrajni zatvor

- u našem kaznenom pravu za KD se propisuju 2, po sadržaju različite vrste kazni: *novčana kazna i kazna oduzimanja slobode, kao zatvorske kazne s njihovim varijantama*
- za neko KD moguće je propisati samo jednu ili više od u čl. 40. navedenih kazni; npr. za KD silovanja (čl. 153. st. 1.) je propisana samo jedna vrsta kazne – kazna zatvora i to u trajanju od jedne do deset godina; za KD uvrede (čl. 147. st. 2.) je također propisana samo jedna vrsta kazne – novčana kazna
- za KD protiv čovječnosti iz čl. 90. propisane su **alternativno** 2 vrste kazni i to: kazna zatvora od najmanje 5 godina ili kazna dugotrajnog zatvora (od najmanje 21 do 40 godina, a pod uvjetima iz čl. 46. st. 2. iznimno i do 50 godina)
- **kumulativno propisanim kaznama** smatra se zakonska mogućnost da počinitelj za jedno KD bude kažnjen s dvjema vrstama kazni, kaznom zatvora i novčanom kaznom – samo za KD počinjena iz koristoljublja, i to kad novčana kazna uopće nije propisana zakonom ili kad je propisana zakonom kao alternativna kazna, a sud je kao glavnu kaznu izrekao kaznu zatvora (čl. 40. st. 5. KZ)

GLAVNE I SPOREDNE KAZNE

- **zatvor i dugotrajni zatvor** po čl. 40. se mogu izreći *samo kao glavne kazne*
- **novčana kazna** se može izreći i kao *glavna i kao sporedna kazna*; i to kao glavna kazna kad je zakonom propisana kao kazna za određeno KD ili kad zakon određeno KD propisuje kaznu zatvora pa sud odluči novčanu kaznu izreći kao glavnu

TRAJNE I VREMENSKE KAZNE

- **trajne kazne** su one koje se propisuju doživotno za osuđenika, tj. do njegove smrti – kazna doživotnog zatvora
- ostale kazne oduzimanja slobode su **vremenske** jer mogu trajati samo određeno vrijeme koje je zakonom određeno kao najkraće i najdulje, a unutar kojeg se na temelju zakonskog okvira propisanog za određeno KD odmjerava vremensko trajanje izrečene kazne prema konkretnom počinitelju KD

APSOLUTNO I RELATIVNO ODREĐENE KAZNE

- *apsolutno određene kazne* su one čije je trajanje (ako je riječ o kazni zatvora) ili iznos (ako je riječ o novčanoj kazni) točno određeni zakonom za neko KD i sud nema mogućnosti promijeniti tako propisanu mjeru; one onemogućavaju individualizaciju i u suvremenim kaznenim zakonodavstvima su rijetkost
- *relativno određene kazne* su one kazne u vremenskom trajanju (kazna zatvora) ili različitom iznosu (novčana kazna) kojima zakon određuje opće najmanje i najveće mjere i posebne najmanje i najveće mjere (opći i posebni minimum i maksimum); tako je najmanja opća mjera kazne zatvora u nas određena s 3 mjeseca, a najveća sa 20 godina; najmanja opća mjera novčane kazne je određena s 30 dnevnih iznosa, a najveća sa 360 dnevnih iznosa, a u slučaju KD iz koristoljublja s 500 dnevnih iznosa
- 3 kombinacije:
 1. **propisivanje određene vrste kazne s određivanjem samo posebnog minimuma što znači da se izravno primjenjuje opći maksimum** (npr. za KD ubojstva iz čl. 110. je propisano da će se počinitelj kazniti kaznom zatvora od najmanje 5 godina, što znači da je raspon te kazne određen primjenom općeg maksimuma po čl. 44. /20 godina/)
 2. **propisivanje određene vrste kazni s određivanjem samo posebnog maksimuma, što znači da se izravno primjenjuje opći minimum** (za KD protupravnog prekida trudnoće iz čl. 115. propisana kazna zatvora do 3 godine, što znači da je raspon te kazne određen primjenom minimuma iz čl. 44. st. 1. /3 mjeseca/)
 3. **propisivanje određene vrste kazne s određivanjem posebnog minimuma i maksimuma čime je određen i posebni raspon te vrste kazne za određeno KD unutar njezina općeg minimuma i maksimuma** (npr. počinitelj KD usmrćenja iz čl. 112. kazniti kaznom zatvora od 1 do 10 godina)

POSEBNO O RASPONU KAZNE

- mogućnosti individualizacije upravo su proporcionalne ili obrnuto proporcionalne s veličinom raspona (*što je veći raspon to je veća mogućnost individualizacije, a što je raspon manji, manja je mogućnost individualizacije*)
- što se tiče zakonitosti kazne kao izvjesnosti; *što je veća mogućnost individualizacije, to je izvjesnost o mogućoj kazni manja i obrnuto, što je manja mogućnost individualizacije, to je izvjesnost o kazni veća*

VRSTE KAZNI U NAŠEM KAZNENOM ZAKONU

- 2 temeljne vrste kazne: kazna zatvora i novčana kazna

NOVČANA KAZNA

- prema modelu koji je u projektu reforme švedskog kaznenog prava 1916. g. predložio prof. Thyren, a naziva se „dnevne novčane kazne“ ili „dani novčane kazne“ – prvi put primijenjen u finskom KZ 1921. g.
- čl. 42. KZ
- visinu dnevnog iznosa sud utvrđuje u svakom konkretnom slučaju uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje njegove obitelji
- izrečenu novčanu kaznu u iznosu *do 360 dnevnih iznosa sud može zamijeniti radom za opće dobro*
- jedan dnevni iznos je jednak 2 sata rada (čl. 55.)
- *najkraći rok može, ovisno o broju tih dana, biti 30 dana, a najdulji 6 mjeseci*, a može se naložiti i obročna otplata u roku do jedne godine; sud može produžiti plaćanje novčane kazne do 24 mjeseca ili odrediti obročnu isplatu u tom roku (čl. 42. st. 6. i 7.)
- ako kazna ni dotad ne bude plaćena, naplaćuje se prisilnim putem; čl. 42. st. 1. i 2.
- čl. 42. st. 3. i 4.
- ako je država pružila mogućnost novčanog kažnjavanja, a to osuđeni ne želi prihvatiti, može se neplaćanjem te kazne, uz postupanja kojima se onemogućava i prisilan postupak naplate, odlučiti na **supletorni zatvor**

KAZNA ZATVORA

- dva modaliteta zatvorskog oduzimanja slobode primjenom kaznenopravne prisile po KZ-u:
 1. **kazna zatvora** u trajanju koje ne može biti kraće od 3 mjeseca (opći minimum) ni dulje od 20 godina (opći maksimum)

2. **dugotrajni zatvor** u trajanju od najkraće 21 godine (opći minimum) do najdulje 40 godina, ali ako je riječ o odmjeravanju kazne za KD u stjecaju, ta se kazna može izreći i u trajanju od 50 godina (opći maksimum)
- ta dva modaliteta nisu dvije različite vrste kazni, nego se one razlikuju samo po trajanju; *drugi modalitet je iznimka* i može se propisati samo za najteže i najpogibelnije oblike teških KD i *ne može se izreći počinitelju koji je KD počinio u vrijeme kad nije navršio 18 godina života*

O PROBLEMU KRATKOTRAJNIH I DUGOTRAJNIH KAZNI ZATVORA

- ne postoji suglasnost o tom što treba smatrati kratkotrajnom, a što dugotrajnom kaznom zatvora
- kratkotrajne kazne zatvora su sve koje traju kraće od najmanje 3 ili 6 mjeseci; što se dugotrajnih kazni tiče, većina smatra da je riječ o kaznama zatvora koje traju dulje od 10 ili najviše 15 godina
- 1990. je ukinuta smrtna kazna u našem kaznenom zakonodavstvu

a) o kratkotrajnim zatvorskim kaznama

- oni koji se zalažu za te kazne smatraju da suvremena individualizacija mora imati na raspolaganju i najmanje mjere kaznenopravne prisile koje mogu biti odgovarajuće i prisposobljene određenom počinitelju KD
- njihova učinkovitost kod slučajnih, jednokratnih počinitelja KD i osobito onih koji su postupali s nehajnim oblikom krivnje – za njih su kratkotrajne kazne zatvora šok koji je nužan i potreban za specijalnopreventivne, ali i generalnopreventivne svrhe kažnjavanja
- neprihvatljivost ovakvih kazni: one mogu biti vrlo štetne za osuđenika jer on, iako relativno blago kažnjen, na izdržavanju kazne dolazi u dodir s drugim osuđenima od kojih su neki višestruki povratnici i asocijalni tipovi – to može na slučajnog delikventa djelovati kontaminirajuće + takvo kažnjavanje može kod osuđenika probuditi revolt protiv državne vlasti koja ga, po njegovu mišljenju, za relativno lako KD nemilosrdno izjednačava sa teškim kriminalcima
- one nemaju nikakav ili vrlo slab generalnopreventivan učinak – nikakva se resocijalizacija ne može postići u nekoliko tjedana ili mjeseci
- gubitak radnog mjesta, etiketiranje i osuda sredine iako je riječ o relativno lakom KD, obitelj može nepotrebno imati teške posljedice, neekonomično jer zahtijeva uređenje prostora i prehrane za relativno velik broj osoba...
- čl 45., 55.
- rad za opće dobro izvršava se bez naknade

b) o dugotrajnim zatvorskim kaznama

- kad već nema smrtne kazne, upravo se doživotnim ili dugotrajnim oduzimanjem slobode za najteža KD, monstruozne zločine često mora odgovoriti oštrom društvenom reakcijom, tj. upravo ovakvom kaznenopravnom prisilom
- protivni argumenti: dugo zadržavanje na izdržavanju kazne može potpuno onesposobiti osuđenu osobu za ponovni život na slobodi; ona postaje dobar zatvorenik, ali se na slobodi više ne snalazi kao dobar građanin; nije ostvariva nikakva učinkovita resocijalizacija
- dugotrajne kazne nisu humane, i prema tome ne odgovaraju suvremenim zahtjevima o humanizaciji kaznenopravne prisile
- što se njih tiče, u dosta suvremenih kaznenih zakona nalazimo kaznu zatvora u doživotnom trajanju ili dugotrajni zatvor, ali s ugrađenim obveznim prekidom izdržavanja takve kazne nakon proteka određenog broja godina (dosta često nakon 15 godina)

IZBOR VRSTE I MJERE KAZNE POČINITELJU KAZNENOG DJELA

- u zakonu je za sve potencijalne počinitelje određenog KD propisivanjem kazne za to djelo obavljen *zakonski izbor vrste i mjere kazne*, a izbor vrste i mjere kazne počinitelju, nakon ponašanja kojim je ostvario zakonski opis tog KD, koji obavlja sud po zakonu propisanom postupku smatra se *sudskim izborom vrste i mjere kazne ili odmjeravanjem kazne* (kako to naziva pozitivni hrvatski Kazneni zakon)
- zadatak suda je da iz pravnih odrednica u zakonskom opisu KD prepozna i utvrdi podudarnost nekog ponašanja s tim opisom i da od propisanih kazni izabere upravo za to ponašanje i odgovarajuću vrstu i mjeru kaznenopravne prisile sadržane u kazni i tim pravno oblikuje konkretno KD
- opće pravilo o izboru vrste i mjere kazne u našem KZ-u sastoji se od 2 dijela:
 1. *od temelja na kojima se određuje izbor*
 2. *od okolnosti koje se uzimaju u obzir kod izbora, a koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelje KD* (olakotne i otegotne okolnosti)

TEMELJI ZA ODREĐIVANJE IZBORA VRSTE I MJERE KAZNE

- temelji na kojima se određuje izbor vrste i mjere kazne su:

1. stupanj krivnje počinitelja
 2. svrha kažnjavanja
- stupnjevanje sadržaja ubrojivosti i svih oblika krivnje kojima se KD za koje se izabire kazna može počiniti
 - čl. 47. st. 2.: „visina kazne ne smije prekoračiti stupanj krivnje.“ – stupanj krivnje je granica strogosti izrečene kazne, ali mora istovremeno biti ravnopravan sa svrhom kažnjavanja i svim ostalim, za kažnjavanje relevantnim, sadržajima u Ustavu RH, međunarodnim izvorima prava koje je RH ratificirala i KZ kao dijelu njezina pravnog sustava

OLAKOTNE I OTEGOTNE OKOLNOSTI

- olakotne i otegotne okolnosti su sve okolnosti koje se, pored onih sadržaja na kojima se temelji izbor vrste i mjere kazne, uzimaju u obzir kod tog izbora i koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža
- svaka u zakonu navedena ili bilo koja druga okolnost koju sud uzima u obzir, može biti olakotna ili otegotna; neka okolnost može u jednom konkretnom slučaju izbora kazne biti uzeta kao olakotna, a u nekom drugom izboru, u vezi s ostalim konkretnim okolnostima, kao otegotna
- dijele se po svom sadržaju na *subjektivne, objektivne i subjektivno-objektivne*

1. SUBJEKTIVNE OKOLNOSTI

a. pobude iz kojih je djelo počinjeno

- riječ je o motivima ili razlozima zbog kojih je djelo počinjeno
- motivacija je, u djelovanju ljudskog bića, unutarnji poticaj koji je uvjet svakog postupanja, svake akcije; u temeljnom motivacijskom mehanizmu nema razlika između socijalno prihvatljivog i delikventnog ponašanja, ali su društvene reakcije na njih različite
- motivi mogu biti moralno indiferentni, pozitivni ili negativni
- neke pobude ili motive zakon smatra razlogom za teže kažnjavanje propisivanjem kvalificiranog oblika KD; u takvom slučaju, nije dopušteno dvostruko uzimanje u obzir takvih okolnosti
- motiv nikad nije irelevantan, mora ga se u procesu izbora kazne utvrditi i ocijeniti te uzeti u obzir bilo kao otegotnu, bilo kao olakotnu, a sasvim iznimno kao irelevantnu okolnost
- počinitelji se, prema nekim obilježjima motiva, mogu podijeliti na:
 - situacijske, prigodne delikvente
 - delikvente kod kojih pretežno motivacijsko značenje ima nepotpuno razumijevanje ličnosti

- delikvente kod kojih se pobude stvaraju pretežno zbog utjecaja koji dolaze iz okoline
- treba voditi računa i o **frustraciji** – nagomilavanje napetosti i oslobođenja od nje; podrazumijevaju se i ona stanja kod kojih zbog neprestanog neuspjeha zbog zapreka prestaju uobičajeni načini ponašanja
 - b. prijašnji počiniteljev život*
 - također može biti olakotna ili otegotna
 - ranija osuđivanost, tj. povratništvo, otegotna je, a neosuđivanost je olakotna okolnost; no ne mora uvijek biti tako – ovisi o tome kad je i zašto osoba kojoj se sad sudi ranije kažnjavana
 - c. počiniteljevo ponašanje nakon počinjena djela*
 - „odnos prema žrtvi i trud da nadoknadi štetu“; bilo da je riječ o pomoći, o otežavanju stanja prouzročenog KD i brojnim životnim situacijama koje se mogu ostvariti, valja ih uzeti u obzir kao dio razloga za strože ili blaže kažnjavanje
 - kajanje počinitelja za ono što je optužen, „uporno poricanje“, itd...
 - pravo osumnjičenika i optuženika je braniti se šutnjom, poricanjem i neistinom, i korištenje tog prava mu ne može štetiti prilikom izbora kazne
 - d. ukupnost osobnih uzroka koji su pridonijeli počinjenju KD*
 - endogeni kriminogeni faktori – mnogobrojni i raznovrsni, a dijele se na opće (fiziološki temelji psihičkih pojava, motivacija, frustracija, obrambeni mehanizmi i emocije) i posebne osobne uvjete (posebnosti ličnosti počinitelja KD) i uzroke kašnjenog ponašanja
 - u analizi strukture ličnosti razliku se dva sadržaja: **temperament** (skup psihičkih osobina neke osobe koje se prvenstveno odnose na njezine emotivne doživljaje, spada u naslijeđene osobine ličnosti; počinitelji KD se mogu podijeliti na emotivno stabilne i emotivno nestabilne, introvertirane i ekstrovertirane, itd...) i **karakter** (skup posebnih osobina neke osobe koje su povezane pretežno i prvenstveno s njezinim moralom, etičkom stranom koja se razvila djelovanjem socijalne sredine)

2. OBJEKTIVNE OKOLNOSTI

- a. jačina ugrožavanja ili povrede KD zaštićenog dobra*
- temelj za propisivanje nekog ponašanja kao KD i primjenu kaznenopravne prisile prema njegovu počinitelju (čl. 1. KZ)
- b. ukupnost društvenih uzroka koji su pridonijeli počinjenju KD*
- pretežitost sadržaja na objektivne i egzogene prirode; ti se društveni uzroci u kriminologiji označuju kao opći i posebni društveni uvjeti u kojima živi počinitelj KD

3. SUBJEKTIVNO-OBJEKTIVNE OKOLNOSTI

- a. stupanj povrede počiniteljevih dužnosti*

- preduvjet za uzimanje u obzir ove okolnosti je dužnost počinitelja koja ima izvor u nekoj zakonskoj ili ugovornoj obvezi (roditeljska dužnost, dužnost po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, itd.)
- često kao otegotna okolnost
 - b. *način počinjenja i skrivljeni učinci KD*
 - c. *okolnosti u kojima živi počinitelj nakon počinjenog djela*
- npr. raniji život počinitelja, prije počinjenja KD biti posebno zanimljiv kao ponašanje usklađeno sa zakonom ili ne, ali i školovanje, zaposlenje, obiteljske prilike, broj djece, stanovanje, itd.

POSTUPAK IZBORA VRSTE I MJERE KAZNE UZIMANJEM U OBZIR OLAKOTNIH I OTEGOTNIH OKOLNOSTI

- individualizacija znači dužnost suda da na temelju cjelokupnog istraživanja ličnosti, prognoziranja budućeg ponašanja i mogućnosti resocijalizacije, ako je potrebna, izrekne kaznu koja će pružiti relativno optimalnu mogućnost ostvarenja svrhe kažnjavanja
 - a. ispitivanje ličnosti usporava kazneni postupak koji u našim prilikama u prosjeku ionako predugo traje; ono se obavlja samo u ograničenom broju slučajeva – moguće je da se za neke slučajeve to ispitivanje propiše kao obligatorno, a u drugim kao fakultativno
 - b. ispitivanjem ličnosti zadire se vrlo široko i duboko u intimni život počinitelja; zaštita čovjekove intimne nalaže da se i u kaznenom postupku u povodu počinjenog djela ispituju samo činjenice i prikupljaju podatci koji su povezani s djelom i oni koji su neophodni za odluku o kazni
 - c. valja voditi računa o tome da pretjerano ispitivanje osobe ne prouzroči neželjeni učinak – sentimentalni i liberalistički stav razumijevanja, samilost i opraštanje
- 2 temeljne metode kako se te okolnosti mogu utvrđivati:
 - 1. sintetička metoda**
 - metoda po kojoj sud najprije odlučuje o kazni, a zatim za tu odluku nalazi razloge u otegotnim i olakotnim okolnostima
 - kazna se po toj metodi izriče na temelju cjelokupne impresije o počinitelju i djelu u kojoj su sadržani svi podatci odlučni za to koja će se vrsta i mjera kazne primijeniti, ali se oni tek kasnije pojedinačno analiziraju i obrazlažu
 - 2. analitička metoda**

- metoda po kojoj se prethodno svaka okolnost posebno ocjenjuje i vrednuje kao otegotna ili olakotna, a zatim se na temelju cjelokupnog rezultata takva postupanja odlučuje o tome koja će se kazna primijeniti
- u sudskoj praksi prevladava sintetička metoda zbog toga što je ona jedini praktični izlaz u situaciji kad se smatra da kaznu treba odmjeriti pravično i „po zasluži“ i zbog toga što je po toj metodi lakše i brže

UBLAŽAVANJE KAZNE

- čl. 48.
- izriče se kazna samo u granicama koje su određene zakonom za počinjeno KD
- u nekim posebnim slučajevima kad je riječ o takvim olakotnim okolnostima zbog kojih je i najmanja mjera blaže vrste kazne ipak još uvijek preteška kazna za počinitelja, postoji mogućnost ublažavanja kazne (čl. 48. KZ)
- 3 zakonom propisane vrste ublažavanja kazne:
 - a. zakonsko ublažavanje kazne*
 - sud može izreći kaznu blažu od propisane za određeno KD kad to zakon izričito propisuje
 - moguće i u općem i u posebnom dijelu
 - u općem dijelu za pokušaj KD (čl. 34. st. 2.), za pomaganje (čl. 38.), bitno smanjeno ubrojjvom počinitelju (čl. 26.), za slučaj prekoračenja nužne obrane (čl. 21. st. 3.), itd.
 - b. kao sudsko ublažavanje*
 - kad postoje naročite olakotne okolnosti, osobito ako se počinitelj pomirio sa žrtvom, ako joj je u potpunosti ili većim dijelom nadoknadio štetu prouzročenu KD ili pak se ozbiljno trudio naknaditi tu štetu, a svrha kažnjavanja može se postići i takvom blažom kaznom
 - c. blažu kaznu od propisane za određeno KD sud može izreći i kad su se državni odvjetnik i okrivljenik o tome sporazumijeli*
 - tako omogućena individualizacija smanjuje izvjesnost o propisanoj kazni, ali uvijek u korist počinitelja

OSLOBOĐENJE OD KAZNE

1. kad se takva ovlast temelji na izričitoj zakonskoj odredbi
2. kad ga posljedice KD počinjenog iz nehaja tako teško pogađaju da je njegovo kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja

3. kad je počinitelj nastojao otkloniti ili umanjiti posljedice KD počinjenog iz nehaja te naknadio štetu koju je njime prouzročio
4. kad se počinitelj KD za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine pomirio sa žrtvom i naknadio štetu

KAŽNJAVANJE ZA STJECAJ KAZNENIH DJELA

- jedinstvena kazna se može na temelju pojedinačnih utvrđenih kazni izabrati uglavnom na 3 načina:
 1. **kumulacija** ili *zbiranje pojedinačno utvrđenih kazni*
 2. **apsorpcija** ili *preuzimanje svih kazni u samo jednoj, i to najtežoj kazni*
 - ona u sebe upija ili preuzima sve ostale utvrđene kazne; taj način osobito dolazi u obzir u slučaju smrtne kazne ili doživotnog zatvora
 3. **asperacija** ili *oštrina primjene jedinstvene kazne*
 - primjenjuje se tako da se izabranoj kazni dodaju sve ostale kazne, ali samo do određene mjere koja se određuje dvama ograničenjima; jedinstvena kazna mora biti manja od jednostavnog zbroja svih kazni i ne smije prijeći opći zakonski maksimum određene vrste kazne
 - jedinstvena kazna se sastoji u povišenju najviše pojedinačne utvrđene kazne, ali ne smije doseći zbir pojedinačnih kazni niti premašiti najveću mjeru kazne dugotrajnog zatvora, odnosno novčane kazne

KAŽNJAVANJE ZA PRODULJENO KAZNENO DJELO

- za produljeno KD može se izreći kazna koja je za polovicu veća od gornje posebne mjere kazne propisane za utvrđeno djelo, ali ne smije prijeći opću gornju mjeru propisanu za tu vrstu kazne
- npr. za KD za koje je propisana kazna zatvora od 3 do 10 godina, ako se ono smatra produljenim djelovanjem, moći će se odmjeriti kazna zatvora do 15 godina

IZBOR VRSTE I MJERE KAZNE OSUĐENOJ OSOBI

- u ovom slučaju je riječ o izricanju jedinstvene kazne osobi koja je već osuđena, a sudi joj se za:
 1. *KD koje je počinjeno prije nego što je započelo izdržavanje kazne po prijašnjoj presudi ili*
 2. *za KD koje je počinjeno za vrijeme izdržavanja kazne dugotrajnog zatvora, zatvora ili maloljetničkog zatvora*
- u oba slučaja sud će postupiti kao da je riječ o kažnjavanju za stjecaj KD primjenom čl. 51. KZ uzimajući raniju kaznu kao utvrđenu; kazna ili dio kazne koju je osuđenik izdržao, ne računajući vrijeme provedeno na uvjetnom otpustu, uračunat će se u izrečenu jedinstvenu kaznu; postoje 2 iznimke:
 - a. kad se osuđeniku sudi za KD koje je počinjeno tijekom izdržavanja dugotrajnog zatvora, zatvora ili maloljetničkog zatvora ako se, a obzirom na još preostali dio ranije izrečene kazne, primjenom odredbi o stjecaju ne bi mogla postići svrha kažnjavanja – *u tom slučaju bi se izbor kazne za novo KD trebao obaviti nezavisno od ranije izrečene kazne*
 - b. slučaj kad osuđenik za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, dugotrajnog zatvora ili maloljetničkog zatvora počinio KD za koje je zakonom propisana kazna zatvora do jedne godine ili lakša kazna – *tada se primjenjuje samo stegovna mjera koja se izriče po propisima o izvršenju kazne zatvora*

URACHUNAVANJE PRITVORA I RANIJE KAZNE

- vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru, kao i svakooduzimanje slobode u vezi s KD, po čl. 54., uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora

ODNOS ZAKONSKOG I SUDSKOG IZBORA KAZNE ZA ODREĐENO KAZNENO DJELO

- najveći broj izabranih kazni počiniteljima KD s takvim propisanim kaznama nalazi vrlo blizu najmanjih mjera, a da se najveća mjera vrlo rijetko izabire ili u nekim razdobljima nikad ne izabere

SIGURNOSNE MJERE

- prvenstveni cilj nije retribucija, nego otklanjanje opasnosti počinitelja da se u budućnosti više ne ponaša delikventno

SVRHA SIGURNOSNIH MJERA

- po čl. 66. KZ je „otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinitelje novog KD“
- između kažnjavanja i primjene sigurnosnih mjera bitna je razlika upravo u tome što je kaznom izražava društvena osuda zbog počinjenog KD i nastoji utjecati na sve ostale da ne čine KD i da se utječe na svijest građana o pogibelnosti KD, dok se sigurnosnim mjerama prvenstveno nastoji djelovati na one čimbenike i okolnosti koji imaju, manje ili više, utjecaj ili snažno determiniraju ponašanje svake osobe, a osobito one koja je zbog određenih endogenih i egzogenih čimbenika sklona asocijalnom i kažnjivom ponašanju
- individualizacija kod sigurnosnih mjera je pretežito terapijske prirode

VRSTE SIGURNOSNIH MJERA

1. obvezno psihijatrijsko liječenje
2. obvezno liječenje o ovisnosti
3. obvezan psihosocijalni tretman
4. zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti
5. zabrana upravljanja motornim vozilom
6. zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja
7. udaljenje iz zajedničkog kućanstva
8. zabrana pristupa internetu
9. zaštitni nadzor poslije punog izvršenja zatvorske kazne

- načelo razmjernosti iz čl. 67. KZ
- vidi čl. 71. st. 3. i čl. 72. st. 5. KZ

POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE

UVJETNA OSUDA

- ovom kaznenopravnom sankcijom upozorenja država privremeno odustaje od kažnjavanja dok se ne uvjeri da je ono doista nepotrebno (dok ne istekne rok kušnje ili provjere ponašanja osuđenika) i tad definitivno odustaje od kažnjavanja

MODELI UVJETNIH OSUDA

1. francusko-belgijski ili europsko kontinentalni model uvjetne osude
 2. anglosaksonski model uvjetne osude s nadzorom (probation)
 3. mješoviti europsko-anglosaksonski model uvjetne osude
- 3 značajke po kojima se razlikuju izvorni europsko-kontinentalni i anglosaksonski model:
 1. *izricanje kazne ili odgađanje tog izricanja*; po europskom modelu kazna se izriče, ali se odgađa njezino izvršenje, a po anglosaksonskom modelu nakon što se okrivljenik proglasi krivim, odgađa se izricanje kazne
 2. *nadzor nad uvjetno osuđenim počiniteljem KD*; po europskom modelu nema nadzora i osoba prema kojoj je primijenjena uvjetna osuda je prepuštena sama sebi, dok u anglosaksonskom modelu službena osoba brine o osobi koja je na probaciji; ako se uvjetno osuđena osoba ne pridržava savjeta, uputa i obveza, službena osoba za nadzor o tome obaviještava sud koji na temelju tog izvješća može tijekom roka kušnje odustati od pružene mogućnosti počinitelju KD da ne bude kažnjen i izreći mu kaznu
 3. *primjena uvjetne osude s pristankom ili bez pristanka počinitelja KD*; prema europskom se ne traži taj pristanak, a prema anglosaksonskom se traži
 - 4 zajednička uvjeta ili sadržaja:
 1. da je u pravilu riječ o lakšem KD
 2. da se s obzirom na sve okolnosti, ličnosti počinitelja i ostale subjektivne okolnosti, može opravdano očekivati da se svrha kažnjavanja u konkretnom slučaju može ostvariti i bez izricanja ili izvršenja kazne, tj. bez kažnjavanja
 3. da osuđena osoba za vrijeme roka kušnje ne počini novo KD
 4. da uvjetno osuđena osoba za vrijeme roka kušnje ispuni određene obveze koje su joj u vezi s počinjenim KD ili kao zaštita od počinjenja novog KD naložene

UVJETNA OSUDA U NAŠEM SUSTAVU KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- uvjetna osuda po našem KZ (čl. 56.) kaznenopravna sankcija koja se kao konkretna mjera upozorenja sastoji od:
 1. izrečene kazne
 2. vremena provjeravanja u kojem se ta kazna ne izvršava
 3. počiniteljeva ispunjenja obveza za vrijeme provjeravanja koje mu sud odredi
- hrvatski model može se smatrati primjenom mješovitog izvornog kontinentalnog i anglosaksonskog modela uvjetne osude; dakle, ako je riječ o počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora do jedne godine ili na novčanu kaznu, sud će ocijeniti hoće li izrečena kazna biti bezuvjetno izvršena ili se njezino izvršenje može odgoditi uvjetnom osudom
- vrijeme na koje se odgađa izvršenje kazne (vrijeme provjeravanja) po našem zakonu **ne može biti kraće od jedne godine niti dulje od pet godina, može se odmjeravati samo na pune godine i počinje teći od dana pravomoćnosti presude**

OBVEZE UVJETNO OSUĐENE OSOBE

- glavna obveza uvjetno osuđene osobe da tijekom vremena provjeravanja (a po mogućnosti i kasnije) ne počinu novo KD
- ne traži se pristanak počinitelja niti se odgađa izricanje kazne

OPOZIV UVJETNE OSUDE

- propisane su dvije vrste opoziva: obligatorni (obvezni) i fakultativni (neobvezatni) opoziv
- sud će obvezatno opozvati osudu ako osuđeniku za jedno ili više KD počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne kaznu zatvora u trajanju duljem od 1 godine (čl. 58. st. 1.)
- ako sud u slučaju fakultativnog opoziva članka ne opozove osudu, može:
 - a. za novo KD izreći kaznu i odrediti njezino izvršavanje ne mijenjajući raniju uvjetnu osudu
 - b. za novo KD izreći kaznu koju će kao i raniju uvjetnu kaznu uzeti kao utvrđene te izreći jedinstvenu kaznu prema odredbama o jedinstvenoj kazni za stjecaj KD te novo vrijeme provjeravanja u kojem se ova kazna neće izvršiti

RAD ZA OPĆE DOBRO

- prema čl. 55. Kz postoje 2 mogućnosti i zakonske upute o primjeni te sankcije:
 1. sud može izreći novčanu kaznu u iznosu do 360 dnevnih iznosa ili kaznu zatvora u trajanju do 1 godine zamijeniti radom za opće dobro
 2. kad izrekne kaznu zatvoru u trajanju do 6 mjeseci, sud će ju zamijeniti radom za opće dobro, osim ako se time ne može ostvariti svrha kažnjavanja
- jedan dnevni iznos novčane kazne ili jedan dan zatvora se zamjenjuje sa 2 sata rada za opće dobro
- ako se utvrdi da počinitelj nije izvršio obveze iz opravdanih razloga ili da je iz opravdanih razloga izbjegavao zaštitni nadzor, sud može obveze zamijeniti drugima, ili mu izreći zaštitni nadzor ako ga dotad nije imao, ili ga može osloboditi obveza, odnosno zaštitnog nadzora ili pak mu može produžiti rok za izvršenje izrečenih obveza ili zaštitnog nadzora

POSEBNE OBVEZE

- s kriminološkog gledišta, riječ je o uklanjanju kriminogenih čimbenika
- neke od tih obvezada svojim ponašanjem umanju posljedice KD i time ujedno doprinese za sebe povoljnijim posljedicama primjene kaznenopravnih sankcija
- što se tiče vremena za one obveze kojima s njihovo trajanje određuje njihovim izricanjem, sud može naknadno, a prije isteka vremena trajanja obveze, na prijedlog tijela nadležnog za njezino provođenje povisiti minimum, odnosno sniziti maksimum vremena trajanja obveze, ukinuti ju ili zamijeniti nekom drugom obvezom
- sudovi u primjeni ovih obveza su vrlo pažljivi i striktno primjenjuju dobro oblikovanu uputu i obvezu zakona da se počinitelju ne smiju postavljati nerazumne i nemoguće obveze te obveze koje vrijeđaju njegovo dostojanstvo

ZAŠTITNI NADZOR

- specijalnopreventivna kaznenopravna sankcija kojom se počinitelju KD omogućavaju od države organizirana pomoć, vođenje i nadzor probacijskog službenika kako ubuduće ne bi činio KD i kako bi se lakše uključio u društvo

- sud će zaštitni nadzor prema općem propisu iz čl. 64. KZ u pravilu odrediti uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro ili uvjetni otpust ako je izrekao kaznu zatvora veću od 6 mjeseci i ako je riječ o osuđeniku koji je mlađi od 25 godina
- postupak izvršenja je posebno opisan u Zakonu o probaciji
- od zaštitnog nadzora kao posebne kaznenopravne mjere valja razlikovati sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora (čl. 76. KZ)

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

- čl. 5. KZ
- nije kaznenopravna sankcija, već posljedica načela pravednosti po kojem, među ostalim, nitko ne može imati bilo kakvu, pa ni imovinsku korist od toga što je počinio KD
- uvjeti i način oduzimanja imovinske koristi propisani su čl. 77. KZ
- poseban model oduzimanja imovinske koristi je propisan čl. 78., tzv. prošireno oduzimanje imovinske koristi kojim se počiniteljima određenih KD onemogućava manipulacija imovinom stečenom počinjenjem tih KD – *riječ je o imovinskoj koristi od KD za koje je nadležan Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (npr. čl. 163.) te kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka (npr. čl. 272.)*
- kao i obično oduzimanje imovinske koristi, i prošireno oduzimanje je moguće od trećih osoba uključujući i od članovi obitelji okrivljenika

ODUZIMANJE PREDMETA

- čl. 79. je propisano da će se predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni i uporabljeni za počinjenje KD ili su pak nastali njegovim počinjenjem (u kriminalistici corpora delicti), oduzeti ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje KD ili kad je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka ili zbog moralnih razloga
- sud može oduzeti predmete i sredstva i kad počinitelj protupravne radnje nije kriv
- valja razlikovati od oduzimanja imovinske koristi, čl. 77. i 78.

JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE

- čl. 80. – sud može odrediti da se presuda, kojom se proglašava krivim počinitelj KD počinjenog javnim objavljivanjem, u cijelosti ili djelomično, javno objavi o trošku počinitelja, za zahtjev zainteresirane osobe ili državnog odvjetnika kad je to u interesu oštećene osobe ili u javnom interesu
- oslobađajućom presudom sud može na zahtjev oslobođene osobe, kad je to u njezinom ili javnom interesu, odrediti da se ona u cijelosti ili djelomično javno objavi na teret državnog proračuna ili o trošku privatnog tužitelja

PRAVNE POSLJEDICE OSUDE, KAZNENA EVIDENCIJA I REHABILITACIJA

PRAVNE POSLJEDICE OSUDE

- nastupaju po sili zakona, automatizmom, sud ih u presudi posebno ne utvrđuje ili izriče niti ih u presudi spominje, no u izvjesnim slučajevima mogu i teže pogoditi počinitelja nego sudski izrečena, odnosno primjenjena sankcija
- pravne posljedice tradicionalno ograničavaju određena počiniteljeva prava, odnosno nameću mu određene zabrane
- pravne posljedice mogu se ukinuti oprostom (amnestijom) ili pomilovanjem, a pomilovanjem se može skratiti i njihovo trajanje

USTAVNOPRAVNI I ZAKONSKI OKVIR

- čl. 16.
- čl. 30.
- pravne posljedice nastupaju danom pravomoćnosti odluke kojom je počinitelj proglašen krivim za počinjenje KD i kojom mu je izrečena kazna, a prestaju najkasnije 10 godina nakon izdržane, oproštene ili zastarijele kazne zatvora, plaćene novčane kazne, izvršenja rada za opće dobro, odnosno protekom roka provjeravanja iz uvjetne osude (čl. 2.)
- za zabranu preuzimanja poslova u državnoj službi je bilo propisano da prestaje 5 godina nakon nastupanja

- u kaznenopravnoj teoriji (i praksi) nisu do kraja definirani pojmovi „teško KD“ i „osobito nečasno KD“, što rezultira nestandardnim tj. proizvoljnim kriterijima njihove procjene

KAZNENA EVIDENCIJA

- kaznenu evidenciju ustrojava i vodi nadležno ministarstvo nadležno za pravosuđe, dok evidenciju odgojnih mjera izrečenih maloljetnim osobama i mlađim punoljetnim osobama vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (čl. 3.)

KAZNENA EVIDENCIJA

- čl. 9. st. 1. i 2.
- čl. 14.b., st. 1.
- ministarstvo dostavlja podatke iz kaznene evidencije izdavanjem uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije – to uvjerenje sadržava cjelovite podatke iz kaznene evidencije za određenu osobu (opće uvjerenje) ili djelomične podatke iz kaznene evidencije za određenu osobu (posebno uvjerenje) (čl. 10. st. 1. i 2.)
- razgledavanje podataka iz kaznene evidencije koji se upisuju u opće uvjerenje može tražiti svatko za sebe (čl. 12.)
- načelno, nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti (čl. 14. st. 1.); postoje 2 iznimke:
 1. kad je riječ o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, poslodavac može, uz suglasnost osobe za koju se podatci traže, uz obrazloženi zahtjev zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima koji se odnose na počinitelje KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te drugih KD navedenih u čl. 13. st. 4.
 2. kad su podatci iz kaznene evidencije potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji (čl. 14. st. 3.)
- podatci o ranijom osuđivanosti upućuju na prijašnji počiniteljev život kao jednu potencijalnu (potencijalno otegotnu) oklnost važnu u postupku odmjeravanja kazne (čl. 47. st. 1.) – nužan učinak rehabilitacije; brisanje podataka iz kaznene evidencije

REHABILITACIJA

- označava pravnu fikciju ponovne uspostave statusa punopravnog, neosuđivanog građanina
- čl. 18.
- po izvornom značenju, sadržaju i učinku, znači ponovnu uspostavu dobra glasa, ugleda, časti, povjerenja, prikladnosti za status građanina ravnopravnog u pravima i slobodama nakon počinjenja KD sa svim ostalima koji se nisu kažnjivo ponašali
- uvedena u hrvatsko kazneno zakonodavstvo tek 1998.g.
- nakon izdržane, oprostene ili zastarjele kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, odnosno plaćene novčane kazne, osuđene osobe imaju sva prava građanina utvrđena Ustavom, zakonom ili drugim propisima te mogu stjecati sva prava, osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude
- rehabilitacija nastupa po sili zakona kad proteknu ovi rokovi:
 1. 20 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu dugotrajnog zatvora
 2. 15 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora od 10 godina ili težu kaznu
 3. 10 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora od 3 godine ili težu kaznu
 4. 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora od 1 godine ili teže kazne te kazne maloljetničkog zatvora
 5. 3 godine od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora do 1 godine, od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude, od dana izvršenja rada za opće dobro i od dana pravomoćnosti odluke o oslobođenju od kazne
- protekom navedenih rokova počinitelj KD smatra se neosuđivanim i svaka uporaba podataka o osobi kao počinitelju KD je zabranjena je, a uporaba tih podataka nema pravni učinak
- čl. 19.

AMNESTIJA I POMILOVANJE

AMNESTIJA

- akt milosti zakonodavca kojim se u odnosu na osobe njome obuhvaćene:
 1. obustavlja kazneni postupak (abolicija)
 2. daje im se potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne
 3. izrečene kazne se zamjenjuju blažom kaznom
 4. ukida uvjetna osuda
 5. daje privremena rehabilitacija
 6. ukida određena pravna posljedica osude
- ona se odnosi na:
 - a) određena KD (navedena u aktu o amnestiji)
 - b) određene izrečene ili izdržane kazne (npr. sve izrečene kazne do 3 mjeseca zatvora, itd.)
 - c) kombinacija obaju načina, no uvijek se odnosi na neodređen broj neimenovanih osoba koje će njome biti automatski obuhvaćene, bez obzira na njihove osobitosti koje se tiču učinaka kažnjavanja (npr. ostvarenu specijalnopreventivnu svrhu kažnjavanja itd.)
- abolicijski način amnestije, obustavom (ili uopće nepokretanjem) kaznenog postupka, poznat je iz rimskog kaznenog prava (*abolitio est deletio, oblivio et extinctio accusationis*)
- amnestija se tradicionalno daje u povodu nekih važnih političkih događaja, obljetnica, državnih praznika, vjerskim blagdana, itd.
- u RH amnestiju daje Hrvatski Sabor (čl. 80. Ustava) u obliku zakona, u propisanom postupku; prvi je *Zakon o amnestiji (1990.)* kojim su određene osobe oslobođene od izvršenja ¼ ukupno izrečene kazne za pretežito nepolitička djela
- KZ11 ne sadrži posebnu odredbu o amnestiji

POMILOVANJE

- akt milosti državnog poglavara kojim se poimenice određenoj osobi daje:
 - a) potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne
 - b) zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili se primjenjuje uvjetna osuda
 - c) daje se privremena rehabilitacija

d) ukida se ili određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, pri čemu se ne dira u prava trećih osoba koja se temelje na osudi (Zakon o pomilovanju)

- KZ11 ne sadrži posebnu odredbu o pomilovanju, već tu materiju regulira Zakon o pomilovanju
- nezaobilzan institut jer ponekad jedino njime mogu otkloniti sudske pogreške i ublažiti moguću pretjeranu strogost sudova
- daje se u posebnim, svečanim prilikama, ali i u redovitim situacijama
- za razliku od amnestije, pomilovanje je poimenični akt, primarno vezan uz osobu kojoj se daje
- u RH pomilovanje daje Predsjednik Republike Hrvatske (v. čl. 98. Ustava) za sudske kaznenopravne sankcije koje su izrečene u RH ili koje se izvršavaju u RH i za njihove pravne posljedice
- **pomilovanjem se više ne može dati abolicija, tj. obustaviti kazneni postupak**

POSTUPAK

- postupak se pokreće molbom osuđene osobe; molba se može podnijeti nakon pravomoćnosti presude, nema suspenzivan učinak i može se podnijeti ponovno
- predaje se odnosno dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa
- uz molbu osuđenika prilaže se i izvješće o ponašanju osuđenika, stanju njegova fizičkog i psihičkog zdravlja itd.
- izvješće s obrazloženjem ministra nadležnog za poslove pravosuđa se dostavlja Predsjedniku; on može imenovati savjetodavno stručno povjerenstvo, odnosno Komisiju za pomilovanje – tad se izvješće nadležnog ministarstva prvo upućuje povjerenstvu koje to prosljeđuje Predsjedniku
- Predsjednik nije formalno dužan navesti razloge na temelju kojih daje pomilovanje, može ih navesti samo općenito ili istodobno za veći broj ljudi
- odluka o pomilovanju objavljuje se u službenom glasilu RH

KAZNENA DJELA PROTIV ČOVJEČNOSTI I LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

- Glava IX.
- Najteža KD koja povređuju ne samo individualna pravna dobra, već i čovječnost kao skup univerzalnih ljudskih vrijednosti odnosno dostojanstvo cijelog ljudskog roda
- Sva KD iz ove glave obilježava krajnja nečovječnost
- KD blanketnog karaktera
- 4 kategorije:
 1. MEĐUNARDONI ZLOČINI- genocid, zločin agresije, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin
 - Napad na temeljne vrijednosti međunarodne zajednice- mir, sigurnost i dobrobit
 - Krši pravila međunarodnog običajnog prava
 2. OSTALA KD PROZIV MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA- povreda pregovarača, zlouporaba međunarodnih znakova, neopravdana odgoda povratka ratnih zarobljenika, novačenje plaćenika
 3. MEĐUNARODNA KD U ŠIREM SMISLU- terorizam i s njim povezana kaznena djela (financiranje terorizma, javno poticanje, novačenje, obuka, terorističko udruženje, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, ropstvo, trgovanje ljudima)
 - Djela koje su države propisale svojim kaznenim zakonima izvršavajući time obveze iz međunarodnih ugovora kojima su pristupile
 4. KAZNENA DJELA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I BIOETIKE- trgovanje dijelovima ljudskih tijela i ljudskim zamecima, kloniranje i promjena ljudskog genoma, zabrana miješanja ljudskih spolnih stanica sa životinjskim
 - Usmjerena na zaštitu dostojanstva i identiteta ljudske vrste

GENOCID

- ČLANAK 88.
 1. Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu:
 1. ubija članove skupine,
 2. nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje,
 3. stavlja skupinu u životne uvjete kojima je cilj dovesti do njezina potpuna ili djelomična uništenja,
 4. primjenjuje mjere kojima je cilj spriječiti rađanje unutar skupine, ili
 5. prisilno preseljava djecu u drugu skupinu,kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zapovijedi počinjenje genocida.
 3. Tko izravno i javno potiče na počinjenje genocida, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
- Najteži međunarodni zločin
- „ZLOČIN NAD ZLOČINIMA“ – žrtve nisu samo pojedinci već čitave skupine ljudi određene po nacionalnom, rasnom, vjerskom ili etničkom ključu
- Štiti pravo nacionalnih, rasnih, vjerskih i etničkih skupina na opstanak i razvoj
 - Štite se samo od fizičkog i biološkog uništenja, a ne i od kulturnog ili sociološkog
- Njihovo uništenje predstavlja gubitak za cijelo čovječanstvo
- GENOCID- poduzimanje određenih radnji protiv pripadnika neke nacionalne, rasne, vjerske ili etničke skupine kao takve s ciljem njenog potpunog ili djelomičnog uništenja
- Kao samostalno djelo razvio se tek nakon 2.svj.rata, donošenjem i stupanjem na snagu *Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida* iz 1948.

- Genocid može biti počinjen kako u vrijeme rata, tako i u vrijeme mira te propisuje kažnjivost zavjere, tj. sporazuma usmjerenog na počinjenje genocida, neposrednog i javnog poticanja na genocid, pokušaj te sudioništvo u genocidu
- GENOCIDNA NAMJERA- počinitelj postupa s ciljem uništenja zaštićene skupine ili njenog dijela
 - Specijalna namjera predstavlja subjektivno obilježje KD
- Ciljno KD- ciljani dio skupine mora biti značajan
- Krajnji objekt djelovanja počinitelja je SKUPINA
- RADNJE POČINJENJA GENOCIDA:
 1. UBIJANJE ČLANOVA SKUPINE- najčešći modalitet, namjerno prouzročenje smrti pripadnika skupine
 2. NANOŠENJE ČLANOVIMA SKUPINE TEŠKIH TJELESNIH OZLJEDA ILI TEŠKOG NARUŠAVANJE ZDRAVLJA
 - Nastale tjelesne i duševne ozljede moraju smanjiti mogućnost osobe da vodi normalan i konstruktivan život
 3. STAVLJANJE SKUPINE U ŽIVOTNE UVJETE KOJIMA JE CILJ DOVESTI DO NJEZINA POTPUNA ILI DJELOMIČNA UNIŠTENJA
 - „mjera spore smrti“ koje ne dovode izravno do smrti članova skupine, ali imaju za cilj njeno fizičko uništenje
 - Djelo je dovršeno već namjernim stavljanjem u destruktivne uvjete života
 4. PRIMJENA MJERA KOJIMA JE CILJ SPRIJEČITI RAĐANJE UNUTAR SKUPINE
 - Biološki genocid
 5. PRISILNO PRESELJENJE DJECE U DRUGU SKUPINU
 - Djeci se onemogućuje upoznavanje sa svojim jezikom, kulturom i običajima
 - Oduzimanjem djece uništava se buduća reproduktivna snaga skupine
- DOVRŠENO kada počinitelj poduzme neku od navedenih radnji prema više pripadnika skupine
 - Formalno dovršen već poduzimanjem jedne genocidne radnje protiv samo jednog pripadnika skupine ili samim izdavanjem zapovijedi
- POČINITELJ- onaj **tko poduzme** neku radnju i onaj **tko ju zapovijedi**
- UTRĐIVANJE NAMJERE UNIŠTENJA- restriktivno- izjave i radnje okrivljenika, opći kontekst počinjenja
 - Alternativno (tzv. kognitivno)- od počinitelja se ne traži postupanje s ciljem uništenja već svijest da će njegove radnje u međudjelovanju s radnjama drugih osoba imati za posljedicu uništenje skupine
- Odgovornost države za međunarodno protupravne čine

ZLOČIN AGRESIJE

- ČLANAK 89.
 1. Tko imajući stvarnu moć nadzirati ili upravljati političkim ili vojnim djelovanjem države, upotrijebi oružane snage jedne države protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države ili na bilo koji drugi način protivan Povelji Ujedinjenih naroda ostvari čin agresije koji po svojim karakteristikama, težini i razmjeru predstavlja očito kršenje Povelje Ujedinjenih naroda, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
 2. Tko sudjeluje u djelovanju oružanih snaga iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 3. Tko izravno i javno potiče na zločin agresije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 4. ČINOM AGRESIJE iz stavka 1. ovoga članka, bez obzira na to je li prethodno objavljen rat ili ne, smatra se:
 1. invazija ili napad oružanih snaga jedne države na područje druge države, ili vojna okupacija, makar i privremena koja je posljedica takve invazije ili napada, ili pripajanje cijelog ili dijela područja druge države uz primjenu sile

2. bombardiranje od strane oružanih snaga jedne države područja druge države ili korištenje bilo kakvog oružja jedne države na području druge države,
3. blokiranje luka ili obala jedne države oružanim snagama druge države,
4. napad oružanih snaga jedne države na kopnene, pomorske i zračne snage druge države,
5. korištenje oružanih snaga jedne države, koje su na području druge države uz njezinu suglasnost, u suprotnosti s uvjetima predviđenim njihovim sporazumom ili produljenje prisutnosti vojnih snaga na području druge države po prestanku sporazuma,
6. davanje dozvole da područje koje je država stavila na raspolaganje drugoj državi ova koristi za agresiju protiv treće države,
7. slanje od strane ili u ime države naoružanih bandi, grupa, paravojnih snaga ili plaćenika koji izvode oružane akcije protiv druge države koje po svojoj težini odgovaraju prethodno navedenim radnjama ili njezino značajno sudjelovanje u takvim akcijama.

- Štiti se međunarodni mir i sigurnost
- „zločin protiv mira“
- NAMJERNO KD
- Da si postojala individualna kaznena odgovornost za zločin agresije potrebno je prethodno utvrditi da je počinjen kolektivni (državni) čin agresije
- ČIN AGRESIJE- upotreba oružanih snaga jedne države protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države
 - o Upotreba oružanih snaga na bilo koji drugi način protivan Povelji UN-a
 - o Mogu počiniti samo DRŽAVE
- Zabranjeni su svi ratovi koji nisu obrambeni ili nisu u sklopu kolektivnih mjera UN-a
- PREKRIVENA AGRESIJA- slanje od strane ili u ime države naoružanih bandi, grupa, paravojnih snaga ili plaćenika koji izvode oružane akcije protiv druge države
- POČINITELJ: odgovara **izvršitelj** kao i onaj **tko zapovijedi**
- Na subjektivnoj strani traži se NAMJERA
- Kažnjivost javnog i izravnog poticanja na zločin agresije

ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI

- ČLANAK 90.
 1. Tko kršeći pravila međunarodnog prava u sklopu širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva, uz znanje o tom napadu:
 1. ubije drugu osobu,
 2. radi istrebljenja nametne nekom civilnom stanovništvu životne uvjete kojima je cilj dovesti do njegova djelomičnog uništenja,
 3. stavi u ropstvo neku osobu tako da nad njom vrši pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva, uključujući vršenje takvih ovlasti u trgovini ljudima,
 4. protjeruje ili prisilno premješta druge osobe putem izгона ili drugih prisilnih mjera s područja na kome zakonito borave, a bez osnova predviđenih međunarodnim pravom,
 5. protupravno zatvori drugu osobu ili joj na drugi način protupravno oduzme slobodu,
 6. muči osobu kojoj je oduzeta sloboda ili je pod nadzorom okrivljenika tako da joj namjerno nanosi teške tjelesne ili duševne boli ili patnje, osim onih koje proizlaze, svojstvene su ili su slučajna posljedica zakonite kazne,
 7. siluje drugu osobu, drži je u spolnom ropstvu, prisiljava na prostituciju, nezakonito drži u zatočenju ženu koja je nasilno zatrudnjela kako bi se utjecalo na etnički sastav nekog stanovništva ili činile kakve druge teške povrede međunarodnog prava, drugoj osobi bez njezina pristanka i kada to nije opravdano medicinskim razlozima oduzme biološku reproduktivnu sposobnost ili nad njom izvrši neko drugo spolno nasilje usporedive težine,

8. progona neke određene skupine ili zajednice na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja se općenito prema međunarodnom pravu smatra nedopustivom, i to počinu u vezi s bilo kojom radnjom opisanom u članku 88. do 91. ovoga Zakona tako da drugoj osobi zato što pripada određenoj skupini ili zajednici namjerno i u velikoj mjeri oduzme temeljna prava suprotno međunarodnom pravu,
9. uhititi, držati u zatočeništvu ili otme osobu u ime ili uz dopuštenje, potporu ili pristanak države ili političke organizacije, a nakon toga odbije priznati takvo oduzimanje slobode ili uskrati obavijesti o sudbini ili mjestu na kojem se osoba nalaze, s ciljem da im se uskrati pravna zaštita kroz dulje vremensko razdoblje,
10. u okviru institucionaliziranog režima sustavnog potlačivanja i dominacije jedne rase skupine nad drugom rasnom skupinom ili skupinama i u namjeri održavanja takvog režima počinu neko nečovječno djelo opisano u ovom članku ili djelo slično nekom od tih djela (zločin apartheida), ili
11. počinu druga nečovječna djela kojima se namjerno uzrokuje teška patnja, teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zapovijedi neko od navedenih kaznenih djela.

- Štiti čovječanstvo kao takva
- Težinu i karakter međunarodnog zločina djelu daje usmjerenost protiv civilnog stanovništva
- NAPAD- višestruko činjenje pojedinih opisanih radnji izvršenja protiv civilnog stanovništva
 - o Dovoljno je da se radi o nekom obliku zlostavljanja i nasilja prema civilnom stanovništvu
 - o Prema Rimskom statutu potrebno je utvrditi i da se napad odvija na temelju ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije
 - o Širok ili sustavan
 - o Velikog razmjera i veći broj žrtava
 - o Organiziran
 - o Usmjeren protiv civilnog stanovništva – PRIMERNI OBJEKT NAPADA
- NAMJERA- traži se od počinitelja i znanje o napadu
- POČINITELJ- **tko poduzme i tko ju zapovijedi**
 - o mora djelovati u sklopu napada, tj. radnje počinjenja moraju biti dio napada
 - o Diskriminatora namjera kod progona neke određene skupine ili zajednice
- RADNJE POČINJENJA:
 1. UBOJSTVO
 2. ISTREBLJENJE
 3. STAVLJANJE U ROPSTVO
 4. POTJERIVANJE ILI PRISILNO PREMJEŠTANJE
 5. POTUPRAVNO ZATVARANJE
 6. MUČENJE
 7. SILOVANJE I DRUGO SPOLNO NASILJE
 8. PROGON
 9. PRISILNO NESTAJANJE OSOBA
 10. ZLOČIN APARTHEIDA
 11. DRUGA NEČOVJEČNA DJELA
- Mogu biti počinjeni i u vrijeme mira
- CIVILI- sve osobe koje ne sudjeluju aktivno u neprijateljstvima

RATNI ZLOČIN

- ČLANAK 91.

1. Tko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, okupacije ili međunarodnog oružanog sukoba ili oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj počinio neko od sljedećih teških kršenja protiv osoba ili imovine zaštićenih Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949.:
 1. ubojstvo,
 2. mučenje ili nečovječno postupanje, uključujući biološke pokuse,
 3. nanošenje velike patnje, teške tjelesne ozljede ili teškog narušenja zdravlja,
 4. nezakonito protjerivanje, premještaj ili nezakonito držanje zaštićene osobe u zatočeništvu,
 5. prisiljavanje ratnog zarobljenika ili druge zaštićene osobe na službu u postrojbama neprijateljske sile,
 6. uskraćivanje prava ratnom zarobljeniku ili drugoj zaštićenoj osobi na pravičan i redovan postupak,
 7. uzimanje talaca, ili
 8. opsežno uništavanje i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom i koje je provedeno nezakonito i samovoljno,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
2. Tko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, okupacije ili međunarodnog oružanog sukoba ili oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj počinio druge teške povrede prava i običaja koji se primjenjuju u međunarodnom oružanom sukobu ili oružanom sukobu čiji značaj nije međunarodni, to jest bilo koje od sljedećih djela:
 1. usmjeravanje napada protiv civilnog stanovništva ili protiv pojedinih civila koji ne sudjeluju izravno u neprijateljstvima,
 2. usmjeravanje napada protiv civilnih objekata, odnosno objekata koji nisu vojni ciljevi,
 3. usmjeravanje napada protiv osoblja, uređaja, materijala, jedinica ili vozila uključenih u humanitarnu pomoć ili misiju održavanja mira sukladno Povelji Ujedinjenih naroda, tako dugo dok oni imaju pravo na zaštitu civila ili civilnih objekata prema odredbama međunarodnog ratnog prava,
 4. pokretanje napada sa znanjem da će takav napad uzgredno dovesti do smrti ili ozljeda civila ili štete na civilnim objektima ili do teške, dugoročne i opsežne štete u prirodnom okolišu koja bi očito bila nerazmjerna u odnosu na očekivani konkretan i izravan vojni dobitak,
 5. napadanje ili bombardiranje, bilo kojim sredstvima, gradova, sela, naselja ili zgrada koje su nebranjene i ne predstavljaju vojne ciljeve,
 6. ubijanje ili ranjavanje borca koji se predao, nakon što je položio oružje ili ostao bez sredstava za borbu,
 7. nepravilna uporaba zastave primirja, zastave ili vojnog znakovlja i odore neprijatelja ili Ujedinjenih naroda, kao i posebnih znakova Ženevskih konvencija, zbog koje je došlo do pogibije ili teških ozljeda,
 8. premještanje, izravno ili posredno, dijelova vlastitog civilnog stanovništva na okupirano područje od strane okupatorske sile, ili deportacija ili premještaj čitavog stanovništva okupiranog područja ili jednog njegovog dijela, unutar toga područja ili izvan njega,
 9. usmjeravanje napada protiv zgrada posvećenih vjeri, obrazovanju, umjetnosti, znanosti ili humanitarnim svrhama, protiv povijesnih spomenika i kulturnih dobara, bolnica i mjesta na kojima se prikupljaju bolesni i ranjeni, pod uvjetom da nisu vojni ciljevi,
 10. podvrgavanje osoba koje su u vlasti protivničke strane tjelesnom sakaćenju, uzimanju tkiva ili organa za transplantaciju ili medicinskim ili znanstvenim pokusima bilo koje vrste koji nisu opravdani medicinskim, zubarskim ili bolničkim tretmanom osoba o kojima je riječ te koji se ne izvode u njihovom interesu, a dovode do smrti ili ozbiljne opasnosti po zdravlje takve osobe ili osoba,
 11. podmuklo ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljske nacije ili vojske,
 12. proglašavanje da se protivniku neće dati nikakva milost,

13. uništavanje ili oduzimanje neprijateljske imovine osim ako to izričito zahtijeva ratna nužda,
14. proglašenje prava i radnji državljana neprijateljske strane zabranjenim, suspendiranim ili nedopuštenim u sudskom postupku,
15. prisiljavanje državljana neprijateljske strane da sudjeluju u ratnim operacijama usmjerenim protiv vlastite zemlje čak i ako su bili u službi zaraćene strane prije početka rata,
16. pljačkanje gradova ili mjesta,
17. uporaba otrova ili otrovnog oružja,
18. uporaba otrovnih plinova, plinova zagušljivaca ili drugih plinova te svih sličnih tekućina, tvari ili naprava,
19. uporaba metaka koji se u ljudskom tijelu lako šire ili raspršuju,
20. uporaba oružja, projektila, materijala i načina ratovanja koji po svojoj prirodi nanose suvišne ozljede ili nepotrebne patnje ili kojima je svojstvo da protivno međunarodnom ratnom pravu ne razlikuju vojne i civilne ciljeve, ako je takvo oružje, projektili, materijal ili način ratovanja predmet sveobuhvatne zabrane,
21. skrnavljenje osobnog dostojanstva, posebice ponižavajući i degradirajući postupci, kolektivno kažnjavanje,
22. silovanje, spolno porobljavanje, prisiljavanje na prostituciju, trudnoću, sterilizaciju ili koji drugi oblik spolnog nasilja koji predstavlja tešku povredu Ženevskih konvencija,
23. iskorištavanje prisutnosti civila ili drugih zaštićenih osoba da se određena mjesta, područja ili vojne snage zaštite od vojnih operacija,
24. usmjeravanje napada na zgrade, materijal, medicinske jedinice i prijevozna sredstva te osoblje koje koristi posebne znakove Ženevskih konvencija sukladno međunarodnom pravu,
25. pribjegavanje izgladnjivanju civila kao načinu vođenja rata uskraćivanjem sredstava nužnih za opstanak, uključujući i otežavanje pristupa humanitarnoj pomoći, propisanoga Ženevskim konvencijama,
26. novačenje djece u nacionalne oružane snage ili oružane skupine odvojene od oružanih snaga države ili njihovo korištenje u aktivnom sudjelovanju u neprijateljstvima, ili
27. premještanje civilnog stanovništva zbog razloga povezanih uz sukob osim ako to traži sigurnost civila ili neizbježni vojni razlog,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.

3. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 2. ovoga članka počini prema velikom broju ljudi ili na osobito okrutan ili podmukao način, iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda.
4. Tko zapovijedi da se počini djelo iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka kaznit će se kao da ga je sam počinio.

- RATNI ZLOČIN- teška povreda međunarodnog humanitarnog prava koja uz sebe veže individualnu kaznenu odgovornost prema međunarodnom pravu
 - o Može počiniti samo kršenjem pravila međunarodnog prava
 - o Počinjeno za vrijeme oružanog sukoba, rata ili vojne okupacije
 - o Mora postojati veza između oružanog sukoba i radnji za koje se počinitelj tereti
- POČINITELJ- **tko poduzme ili tko zapovijedi**
 - o mora postupati s **namjerom**
- 1899. i 1907.- *Haške konvencije i pravilnici* –tzv. Haško pravo
- 1949.- četiri *Ženevske konvencije*
- 1977.- dva *Dopunska Protokola*
- Da bi se radilo o dopuštenoj radnji u ratu, uporaba sile mora se temeljiti na načelima razmjernosti, (vojne) krajnje nužde i razlikovanju vojnih i civilnih objekata
- OBILJEŽJA:
 - o Povreda međunarodnog humanitarnog prava
 - o Za vrijeme rata i u vezi s oružanim sukobima, ratom ili vojničkom okupacijom

- Namjera
- OBJEKT ZAŠTITE: zaštićene osobe (ranjenici, bolesnici, brodolomci, ratni zarobljenici i civili) i imovina
- RADNJA POČINJENJA- od početka oružanog sukoba pa sve do prestanka neprijateljstva, tj. sve do zaključenja mira
- ORUŽANI SUKOB- postoji svugdje gdje se pribjeglo oružanoj sili između država ili produljenom nasilju između vlasti i organiziranih naoružanih grupa ili pak između takvih grupa unutar jedne države
 - Međunarodnog ili unutarnjeg karaktera
- RAT- samo jedan oblik oružanog sukoba koji podrazumijeva sudjelovanje i međusobno razračunavanje najmanje dviju država
- VOJNA OKUPACIJA- zauzimanje područja druge države, pri čemu nije nužno da postoji ikakav vojni otpor
- Lojalnost proizlazi iz etničke pripadnosti, a ne državljanstva

TERORIZAM

- ČLANAK 97.
 1. Tko s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja države ili međunarodne organizacije da što učini ili ne učini, ili ozbiljnog narušavanja ili uništavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih ili društvenih struktura države ili međunarodne organizacije, počinji jedno od sljedećih djela koje može ozbiljno naštetiti državi ili međunarodnoj organizaciji:
 1. napade na život osobe koji mogu prouzročiti smrt,
 2. napade na tijelo drugoga,
 3. otmicu ili uzimanje talaca,
 4. uništenje državnih ili javnih objekata, prometnog sustava, infrastrukture uključujući i informacijske sustave, nepokretne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnog mjesta ili privatne imovine koje može ugroziti živote ljudi ili prouzročiti znatnu gospodarsku štetu,
 5. otmicu zrakoplova, broda ili drugih sredstava javnog prijevoza ili prijevoza robe,
 6. izrada, posjedovanje, pribavljanje, prijevoz, opskrba ili uporaba oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja, kao i istraživanje i razvoj nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja,
 7. ispuštanje opasnih tvari ili prouzročenje požara, eksplozija ili poplava, čime se ugrožava život ljudi,
 8. ometanje ili obustava opskrbe vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom, čime se ugrožava život ljudi, ili
 9. posjeduje ili koristi radioaktivne tvari ili izrađuje, posjeduje ili koristi uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili ionizirajućeg zračenja, koristi ili ošteti nuklearni objekt tako da dođe do ispuštanja ili opasnosti od ispuštanja radioaktivnog materijala, ili upotrebom sile ili prijetnje zahtijeva radioaktivni materijal, uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili nuklearni objekt,
 kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 2. Tko prijeti počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Ako su kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena velika razaranja ili je prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.
 4. Ako počinitelj prigodom počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka s namjerom usmrti jednu ili više osoba, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
- TERORIZAM- širenje straha putem različitih nasilnih metoda ili prijetnjom uporabe nasilja kako bi se ostvarili određeni politički (ideološki, vjerski) ciljevi
 - Neposredne žrtve i neposredni učinci isu konačni ciljevi već je njihovo stradanje instrumentalne naravi i nosi određenu političku poruku
 - Ugrožava ne samo život i imovinu pojedinca, već i svjetski poredak i zasade čovječnosti

- 1977.- *Europska konvencija o suzbijanju terorizma*
- 2005.- *Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma*
- 2002.- *Okvirna odluka 2002/475/PUP o borbi protiv terorizma*
- 2008.- *Okvirna odluka o izmjenama i dopunama Okvirne odluke o borbi protiv terorizma*
- konstitutivni element KD terorizma predstavlja CILJ TERORISTIČKOG DJELOVANJA
- 3 ALTERNATIVNA CILJA:
 1. cilj OZBILJNOG ZASTRAŠIVANJA STANOVNIŠTVA
 2. cilj PRISVAJANJA DRŽAVE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE DA ŠTO UČINI ILI NE UČINI
 3. cilj OZBILJNOG NARUŠAVANJA ILI UNIŠTAVANJA TEMELJNIH USTAVNIH, POLITIČKIH, GOSPODARSKIH ILI DRUŠTVNIH STRUKTURA DRŽAVE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
- mogu ozbiljno naštetiti državi ili međunarodnoj organizaciji
- NAMJERNO KD- dostatno je da počinitelj postupa s neizravnom namjerom
- CILJNO KD
- KVALIFIKATORNI OBLICI:
 1. Dođe do velikih razaranja ili prouzročenja smrti jedne ili više osoba- nehaj
 2. s namjerom usmrti jednu ili više osoba
- ORGANIZIRANJE ILI VOĐENJE TERORISTIČKOG UDRUŽENJA- teži oblik
 - o FAKULTATIVNA UBLAŽAVANJE KAZNE- za člana ili organizatora udružena koji pravodobnim otkrivanjem spriječi počinjenje terorističkog KD
- FINANCIRANJE TERORIZMA- kažnjivo samo ako se sredstva prikupljaju ili daju s ciljem da se koriste ili znajući da će biti korištena za počinjenje terorističkih djela
- JAVNO POTICANJE NA TERORIZAM- kažnjivo je javo iznošenje ili pronošanje zamisli kojima se izravno ili neizravno potiče na počinjenje KD terorizma, financiranje terorizma, ali i nekih drugih djela koja se tipično povezuju s terorizmom
 - o Neizravnim poticanjem na terorizam obuhvaćeno je ono što se često naziva i apologijom ili **glorifikacijom terorizma**
- NOVAČENJE ZA TERORIZAM- vrbovanje drugoga da se pridruži terorističkom udruženju
 - o Poticanje kao obliku sudioništva
 - o Kažnjivo čak i kada ostane neuspjelo
 - o Postupanje s namjerom
- OBUKA ZA TERORIZAM- KAŽNJIVO DAVANJE UPUTA o izradi i korištenju eksplozivnih naprava, vatrenog ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili o drugim specifičnim metodama ili tehnikama, znajući da se te vještine namjeravaju koristiti za počinjenje terorizma ili njegova financiranja
 - o Nije dovoljna neizravna namjera, potrebno je dokazati makar izravnu namjeru drugog stupnja
 - o Dovršeno je kada počinitelj pruži odgovarajuću obuku, nije potrebno da obučena osoba počinu KD

MUČENJE I DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

- Članak 104.
 1. Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
- Štiti se ljudsko dostojanstvo kao temeljno, neotuđivo i apsolutno ljudsko pravo

- Apsolutna narav zabrane mučenja i drugog okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja proizlazi iz činjenice da se ova zabrana primjenjuje neovisno o ponašanju žrtve ili motivaciji vlasti
- Od zabrane mučenja nisu dopuštene nikakve iznimke
- POČINITELJ- može biti službena osoba ili osoba koja djeluje na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe
- *Delictum communium*
- RADNJA POČINJENJA- sastoji se u prouzročenju drugome teške tjelesne ili duševne boli ili patnje pri tome počinitelj mora postupati s jednim od više propisanih ciljeva
- 3 ALTERNATIVNA CILJA:
 - a. DOBITI OBAVIJEST ILI PRIZNANJE od mučene ili neke druge osobe
 - b. KAZNITI OSOBU za djelo koje je počinila ili je osumnjičena da je počinila ili da ga je počinila neka druga osoba
 - c. ZASTRAŠITI ILI IZVRŠITI PRISTANAK na žrtvu ili neku drugu osobu
- Za postojanje samog djela nije važno o kojem se stupnju zlostavljanja radi, no ocjena o tome svako će utjecati na odmjeravanje kazne
- MUČENJE- namjerno neljudsko postupanje kojim se nanosi vrlo ozbiljna i okrutna patnja i predstavlja stupanj zlostavljanja najvećeg intenziteta
- NELJUDSKO POSTUPANJE- namjerno postupanje koje traje više sati odjednom i kojim se nanosi tjelesna ozljeda ili intenzivna fizička ili psihička patnja
- PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE- loše postupanje kojem je cilj kod žrtve izazvati osjećaj straha, tjeskobe, manje vrijednosti te koje je u stanju poniziti osobu i slomiti njen tjelesni ili duševni otpor ili dovesti žrtvu u stanje da postupi protivno svojoj volji ili savjesti
- S obzirom na cilj postupanja, potrebna je IZRAVNA NAMJERA (prvog stupanja)
- U pogledu objektivnih radnji počinitelja dovoljno je da je počinitelj svjestan kako svojim postupcima može drugome prouzročiti tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju i da na to pristane- NEIZRAVNA NAMJERA

ROPSTVO

- ČLANAK 105.
 1. Tko kršeći pravila međunarodnog prava stavi drugog u ropски ili njemu sličan odnos ili ga drži u takvom odnosu, kupi, proda, preda ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji takve osobe ili potiče drugog da proda svoju slobodu ili slobodu osobe koju uzdržava ili se o njoj brine, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Tko prevozi ljude koji se nalaze u ropskom ili njemu sličnom odnosu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Tko djelo iz stavka 1. i 2. počinu prema djetetu, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
- ROPSTVO- status ili stanje osobe nad kojom se izvršavaju pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva
- Djelo je koncipirano kao **blanketna dispozicija**
- MODALITETI:
 - STAVLJANJE U ROPSTVO ILI NJEMU SLIČAN ODNOS ILI DRŽANJE U TAKVOM ODNOSU
 - KUPNJA, PRODAJA, PREDAJA TE POSREDOVANJE
 - POTICANJE NA PRODAJU SLOBODE
- Djelo je DOVRŠENO stavljanjem osobe u ropски ili njemu sličan odnos
- NAMJERNO KD

TRGOVANJE LJUDIMA

- ČLANAK 106.

1. Tko uporabom sile ili prijetnje, obmanom, prijevarom, otmicom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanjem ili primanjem novčane naknade ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, ili na drugi način vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima osobu ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad osobom radi iskorištavanja njezinog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njezinog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka, ili radi uzimanja dijelova njezinog tijela, ili radi njezinog korištenja u oružanim sukobima ili radi činjenja protupravne radnje, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima dijete, ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad djetetom radi iskorištavanja njegovog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njegovog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka ili za nezakonito posvojenje, ili radi uzimanja dijelova njegovog tijela, ili radi njegovog korištenja u oružanim sukobima.
3. Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno prema djetetu, ili je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinila službena osoba u obavljanju svoje službe, ili je počinjeno u odnosu na veći broj osoba, ili je svjesno doveden u opasnost život jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
4. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko znajući da je osoba žrtva trgovanja ljudima koristi njezine usluge koje su rezultat jednog od oblika njezinog iskorištavanja navedenog u stavku 1. i 2. ovoga članka.
5. Tko s ciljem omogućavanja počinjenja djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka zadrži, oduzme, sakrije, ošteti ili uništi putnu ispravu ili ispravu o dokazivanju identiteta druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
6. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 5. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
7. Pristanak na iskorištavanje same osobe na čiju štetu je trgovanje ljudima počinjeno bez utjecaja je na postojanje tog kaznenog djela.

- Služi zaštiti žrtava trgovanja ljudima

- Moderno oblik ropstva

- Utemeljeno na *Konvenciji Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima* iz 2005. te *Okvirnoj odluci Europske unije 2002/629/PUP o trgovanju ljudima* iz 2002 te na *Direktivi Europske unije 2011/36/EU o sprječavanju i borbi protiv trgovanja ljudima te zaštiti žrtava* iz 2011.

- *Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i djecom*

- Trgovanje ljudima je povreda čl.4. EKLJP

- 3.KONSTITUTIVNA ELEMENTA:

1. RADNJA POČINJENJA- sastoji se u vrbovanju, prevoženju, skrivanju, primanju, razmjenjivanju ili prenošenju nadzora nad osobom koja je žrtva
2. SREDSTVO, TJ. NAČIN POČINJENJA- Počinitelj u pravilu koristi silu ili prijetnju, obmanu, prijevaru, otmicu, ili pak zlouporabljuje ovlasti ili teški položaj ili odnos ovisnosti odnosno daje ili prima novčanu naknadu ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom
3. CILJ DJELOVANJE, TJ. OBLIK ISKORIŠTAVANJA- počinitelj postupa radi iskorištavanja osobe
 - Iskorištavanje rada osobe putem prisilnog rada ili služenja, uspostave ropstva ili njemu sličnog odnosa ili pak u spolnom iskorištavanju, uključujući prostituciju i pornografiju, no može se raditi i o drugim oblicima iskorištavanja kao što je sklapanje prisilnog ili nedozvoljenog braka, uzimanje dijelova tijela, prisiljavanje osobe da sudjeluje u oružanom sukobu ili pak da počinu neku protupravnu radnju

- Subjektivno obilježje djela
- Djelo je formalno dovršeno već samim poduzimanjem radnje na opisani način
- Dovršenje u materijalnom smislu dolazi tek kada počinitelj ostvari cilj za kojim je išao
- NAMJERNO KD
- Kada je žrtva dijete dovoljno je dokazati postojanje radnje počinjenja i cilja iskorištavanja, a nije potrebno sredstvo
- KVALIFICIRANI OBLIK DJELA:
 - Ako počinitelj ostvaruje radnju PREMA DJETETU s ciljem njegova iskorištavanja uz korištenje inkriminiranih sredstava
 - SLUŽEBENA OSOBA u obavljanju svoje službe
 - Ako se počinu u odnosu na VEĆI BROJ ŽRTAVA
 - Ako se prilikom trgovanja ljudima DOVEDE U OPASNOST ŽIVOT JEDNE ILI VIŠE OSOBA
- KORIŠTENJE USLUGAMA- kažnjivo samo ako je korisnik usluga znao da je osoba žrtva trgovanja ljudima
 - Izravna namjera
- Kažnjivost zadržavanja, oduzimanja, sakrivanja, oštećenja ili uništenja putne isprave ili druge isprave kojom se dokazuje identitet druge osobe ako se takva radnja poduzima s ciljem omogućavanja počinjenja trgovanja ljudima
- Pristanak na iskorištavanje osobe na čiju štetu je trgovanje ljudima počinjeno ne isključuje ni biće ni protupravnost ovog KD
- Žrtva nije kažnjiva

KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA

- zaštićena su najvažnija pravna dobra ustavnog poretka- život i tijelo čovjeka
- države imaju pozitivnu obvezu zaštititi živote ljudi koji se nalaze pod njihovom jurisdikcijom
- URH je 1990. ukinuo smrtnu kazni i izdvaja pravo na život kao temeljno pravo
 - o Svako ljudsko biće ima pravo na život- čl.21.
- OBJEKT RADNJE- **čovjek**
 - o Čovjekom se smatra svako živo biće rođeno od žene bez obzira na zdravstveno stanje i mentalne sposobnosti
- ZAVRŠETAK ŽIVOTA: prestankom cerebralne funkcije odnosno rada mozga i to bez obzira jesu li neke druge životne funkcije očuvane
- POČETAK ŽIVOTA: plod uživa kaznenopravnu zaštitu od početka poroda odnosno od trenutka kada su započeli trudovi i od tada se on smatra čovjekom u kaznenopravnom smislu
 - o porod ne mora biti dovršen, dijete mora biti živo rođeno, no ne mora biti sposobno za život
- Kaznenim djelima protiv tjelesne cjelovitosti narušava se tjelesna cjelovitost čovjeka, međutim povrede tjelesnog integriteta moguće su i bez da je nastupila tjelesna ozljeda. U tom se slučaju radi o nasilju, tj. fizičkom napadu koji je supsidijaran kaznenim djelima tjelesnog ozljeđivanja.

UBOJSTVO

- ČLANAK 110.
 1. Tko ubije drugoga, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
- Jedno od najtežih djela iz kataloga inkriminacija
- NAMJERNO KD
- MATERIJALNO KD
- KD ubojstva sastoji se u usmrćivanju drugoga
- OBJEKT RADNJE- čovjek čiji život uživa apsolutnu pravnu zaštitu
- RADNJA- sastoji se u namjernom prouzročenju smrti drugoga
 - o Uglavnom će se raditi o AKTIVNOJ RADNJI (komisivni delikt)
 - npr. pucanje iz vatrenog oružja
 - o ubojstvo je moguće počiniti i NEČINJENJEM
 - neće odgovarati svaka osoba već samo ona koja ima svojstvo garanta i koja je po toj osnovi dužna skrbiti za nepovredivost pravnog dobra
- KD ubojstva počinjeno je u vrijeme kada je počinitelj poduzeo radnju počinjenja ili ju propustio u slučaju nečinjenja bez obzira kada je nastupila smrt žrtve
- Protek vremena od poduzimanja radnje do posljedice relevantan je zbog utvrđivanja uzročnosti (kauzaliteta), a do problema može doći ako je između radnje i posljedice proteklo duže vremensko razdoblje jer je moguće da se u kauzalnom tijeku pojave novi uzroci koji su *condicio sine qua non* za nastup posljedice
 - npr. *žrtva u bolnici umre od posljedica trovanja*
- Prema našem zakonodavstvu i praksi nastupanje posljedice je uvjet za kvalificiranje djela kao dovršenog ubojstva
- Posljedica mora nastupiti prije nego što je presuda postala pravomoćna jer će su u suprotnom raditi o presuđenoj stvari koju više ne bi bilo moguće osporavati niti u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima.
- Ubojstvo je moguće počiniti SAMO SA NAMJEROM.
 - o Počinitelj mora biti svjestan da svojom radnjom usmrćuje drugoga i to hoće (izravna namjera prvog stupnja) odnosno da svojom radnjom može usmrтит drugoga pa na to pristaje (neizravna namjera)
 - o Sud o oblicima namjere zaključuje iz okolnosti slučaja, sredstvu itd.

- Moguća je kombinacija različitih oblika namjere
 - *npr. počinitelj baca eksplozivnu napravu u skupinu ljudi pri čemu nastupa s ciljem usmrćenja točno određene osobe iz te skupine. Što bi značilo da on na tu osobu nastupa s izravnom namjerom prvog stupnja, a na sve ostale kolateralne žrtve s izravnom namjerom drugog stupnja.*
- Utvrđivanje oblika namjere nije od utjecaja na pravnu kvalifikaciju djela, ali je važno kod odmjeravanja kazne pa će izravna namjera biti strože tretirana od neizravne, a izravna namjera prvog stupnja strože od drugog stupnja
- POKUŠAJU- Ako počinitelj poduzme radnju počinjenja, a posljedica izostane
 - Ubojstvo može ostati u pokušaju zbog nedovoljne vještine počinitelja, djelovanja žrtve, trećih osoba i sl.
- NEPRIKLADNI POKUŠAJ- Sredstvo počinjenja nije prikladno da prouzroči posljedicu na objektu radnje
 - počinitelj pod zakonom propisanim uvjetima može biti oslobođen od kazne
 - *npr. ako je pucao iz prazne puške*
- KVALIFICIRANI POKUŠAJ- počinitelj nije ostvario obilježje namjeravanog KD već nekog drugog KD
 - Drugo KD se uzima kao prolazni delikt međutim i kao otegotna okolnost kod odmjeravanja kazne
 - ne znači da će se pokušaj ubojstva uvijek uzimati kao kvalificirani pokušaj jer se o pokušaju ubojstva može raditi i kada žrtvi nije nanesena tjelesna ozljeda (npr. počinitelj puca u žrtvu i promaši)
- RAZGRANIČENJE UBOJSTVA OD TEŠKE TJELESNE OZLJEDE KVALIFICIRANE SMRĆU
 - posljedica je jednaka → smrt
 - razlikovanje se provodi na subjektivnoj strani
 - potrebno je utvrditi jeli počinitelj postupao s namjerom usmrćenja ili s namjerom tjelesnog ozljeđivanja uz postojanje nehajnog oblika krivnje u odnosu na posljedicu
- KD ubojstva je osnovni oblik oduzimanja života drugome, tj. opća odredba koja će s kaznenim djelima genocida, terorizma, ratnog zločina, teškog ubojstva biti u prividnom stjecaju po osnovi specijaliteta, što znači da će u takvim slučajevima djelo biti kvalificirano po nekoj od specijalnih odredbi a ne po čl. 110.

TEŠKO UBOJSTVO

- Članak 111.
 1. Kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kaznit će se:
 1. tko drugoga ubije na okrutan ili podmukao način,
 2. tko ubije osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće,
 3. tko ubije blisku osobu koju je već ranije zlostavljao,
 4. tko drugoga ubije iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda,
 5. tko drugoga ubije radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela,
 6. tko ubije službenu osobu u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti.
- Kvalificirani oblik ubojstva
- ubojstvo počinjeno pod okolnostima koje ga čine teškim
- za teško ubojstvo propisana je i teža kazna (najmanje 10 god i dugotrajni zatvor)
- KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI:
 1. NAČIN POČINJENJA
 - ubojstvo na okrutan ili podmukao način
 2. OBJEKT RADNJE
 - ubojstvo osobe posebno ranjive zbog dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće
 - ubojstvo bliske osobe koju je počinitelj već ranije zlostavljao
 - ubojstvo službene osobe u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti

3. POBUDE

- ubojstvo iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda
- ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog KD
- INTELEKTUALNA SASTAVNICA NAMJERE- uz svijest da se ubija druga osoba, mora obuhvatiti i SVIJEST O KVALIFIKATORNIM OKOLNOSTIMA
 - Npr. onaj tko ubija drugoga na podmukao način, mora biti svjestan da postupa prikriveno odnosno himbeno i da zlorabi odnos povjerenja sa žrtvom
 - Ako nije svjestan tih okolnosti, raditi će se o zabludi o biću KD pa neće odgovarati za teško već za temeljni oblik ubojstva iz čl. 110
- Kvalifikatorne okolnosti koje ubojstvo čine teškim mogu se uzeti u obzir samo onom supočinitelju ili sudioniku kod kojeg postoje, jer se kvalifikatorne okolnosti kod teškog ubojstva smatraju posebnim osobnim okolnostima koje su neprenosive i ne uračunavaju se ostalim sudionicima odnosno supočiniteljima.
- STJECANJE KVALIFIKATORNIH OKOLNOSTI- Ako počinitelj KD ubojstva ostvari više kvalifikatornih okolnosti
 - npr. *ubojstvo radi prikrivanja drugog KD počinjeno na okrutan način*
 - kazneno djelo će biti označeno po samo jednoj od tih okolnosti dok će se druge uzeti kao otegotne okolnosti prilikom odmjeravanja kazne
 - Kazneno djelo bi trebalo označiti prema okolnosti koja je dominantna
 - Kod utvrđivanja dominantne okolnosti prednost bi trebalo dati okolnostima koje su subjektivne naravi (pobude)
- STJECANJE KVALIFIKATORNIH I PRIVILEGIRAJUĆIH OKOLNOSTI- Ako počinitelj svojom radnjom ostvari i kvalifikatorna i privilegirajuća obilježja
 - npr. *osoba usmrti drugoga na mah na okrutan način*
 - ostvarila obilježja KD privilegirajućeg usmrćenja, ali na način koji to ubojstvo čini teškim, prednost treba dati privilegirajućoj okolnosti stoga u takvim slučajevima djelo će biti kvalificirano kao privilegirajuće uz mogućnost da se kvalifikatorna okolnost uzme u obzir kao otegotna okolnost prilikom odmjeravanja kazne

1. UBOJSTVO NA OKRUTAN ILI PODMUKAO NAČIN

- okrutnost i podmuklost kao načini počinjenja KD ne moraju biti u konkretnom slučaju ostvareni kumulativno
- o kvalificiranom obliku ubojstva će se raditi ako je ono počinjeno samo na okrutan ili samo na podmukao način
- a. KD UBOJSTVA NA OKRUTAN NAČIN
 - OBJEKTIVNA SASTAVNICA- žrtvi se nanosi bolovi, patnje i muke koje po trajanju i jačini nadilaze one bolove, patnje i muke koje obično prate usmrćenje
 - SUBJEKTIVNA SASTAVNICA- svijest optuženika o mogućnosti nanošenja žrtvi takvih osobito teških bolova, patnji i muka, on takvo ponašanje želi ili barem na njega pristaje
 - muke, bolovi i patnje mogu biti psihičke i fizičke
 - najčešće se radi o nanošenju fizičkih bolova koji se nanose žrtvi prigodom usmrćenja
 - o ubojstvu na okrutan način raditi će se i kad se žrtvi nanose psihički bolovi, a to je slučaj kada je žrtva izložena intenzivnom osjećaju straha za vlastiti život
 - npr. *počinitelj priprema ubojstvo žrtve u njezinoj nazočnosti*
 - muke, bolovi i patnje moraju ne samo po intenzitetu već i po trajanju nadilaziti one koje inače prate usmrćenje, a nakon što je taj uvjet zadovoljen vremensko razdoblje kojem je žrtva bila izložena okrutnom postupanju počinitelja nije od utjecaja na pravnu kvalifikaciju djela pa će već i kratkotrajna izloženost takvom postupanju koja nadilazi obično ubojstvo značiti da je ubojstvo počinjeno na okrutan način

b. KD UBOJSTVA NA PODMUKAO NAČIN

- počinitelj postupao potajno, prikriveno i himbeno (prijetvorno)
- PODMUKLOST U OBJEKTIVNOM SMISLU- olakšava u znatnoj mjeri počinjenje i prikrivanje djela
- PODMUKLOST U SUBJEKTIVNOM SMISLU- ukazuje na negativna obilježja počinitelja
- dodatno obilježje ovog kvalifikatornog oblika je i ISKORIŠTAVANJE BESPOMOĆNOSTI ŽRTVE
- ZLOUPORABA POVJERENJA ŽRTVE- konstitutivni element od kojeg ovisi kvalifikacije podmuklost
 - Povjerenje se može namjerno stvarati radi ubojstva ili se u istu svrhu zlopotrebljava već postojeće povjerenje
 - Odnos povjerenja u pravilu postoji među članovima obitelji, bračnih drugova, prijatelja...
 - moguće je i da bez obzira na koji od tih odnosa između žrtve i počinitelja ne postoji odnos povjerenja
 - npr. *neće se raditi o ubojstvu počinjenom na podmukao način u primjeru optuženice koja je svog bivšeg supruga s kojim se silom prilike živjela u istoj kući ubila sjekirom dok je spavao*
- Pitanje kvalifikacije podmuklosti najčešće se javlja kod ubojstva žrtve na spavanju, ubojstva iz zasjede i tzv. iznenadnog ubojstva
 - kod sva 3 pojavna oblika treba utvrditi da je počinitelj zlopotrijebio povjerenje žrtve
- UBOJSTVO NA SPAVANJU- ograničava kvalifikaciju podmuklosti na bliske osobe, članove obitelji i bračne drugove, no nije isključeno niti kod ostalih osoba ako između počinitelja i žrtve postoji odnos povjerenja
 - a *contrario*, ubojstvo beskućnika koji spava na ulici neće biti ubojstvo na podmukao način, jer između počinitelja i žrtve ne postoji odnos povjerenja
- UBOJSTVO IZ ZASJEDE- potrebno je utvrditi da je počinitelj prethodnim radnjama zloporabio povjerenje žrtve kako bi ju usmrtio, osim toga prethodno poduzete radnje moraju ukazivati na subjektivnu sastavnicu odnosno himbenost počinitelja
- Iznenadno ubojstvo pucanjem u leđa oštećenika samo po sebi nije dovoljno da bude označeno kao ubojstvo na podmukao način, pojam podmuklost valja tumačiti restriktivno i uzeti da postoji samo ako uz sve ostalo počinitelj je i zlorabio povjerenje žrtve
- Podmuklost u postupanju često je u stjecaju s drugim kvalifikatornim okolnostima

2. UBOJSTVO OSOBE KOJA JE POSEBNO RANJIVA ZBOG NJEZINE DOBI, TEŽE TJELESNE ILI DUŠEVNE SMJETNJE ILI TRUDNOĆE

- Ono što osobe čini posebno ranjivima u smislu ove odredbe jest njihova ovisnost o drugima.
- Posebno ranjive osobe često su meta različitih napada s kriminalnim obilježjima s obzirom da je njihova sposobnost obraniti se značajno manja, a upravo to je razlog zbog kojih je zakonodavac, inkriminiranjem ove kvalifikatorne okolnosti, nastojao smanjiti rizik njihove viktimizacije
- a. DOB
 - DJECA
 - odnosi se na malu djecu koja su zbog svoje nemoći i ovisnosti o drugima, uvijek posebno ranjiva
 - ako se ne radi o malom djetetu, o posebnim će okolnostima ovisiti jeli ono u konkretnom slučaju posebno ranjivo
 - STARIJE OSOBE, premda će njihovu ranjivost sud morati utvrditi u svakom konkretnom slučaju
- b. TEŽE TJELESNE I DUŠEVNE SMETNJE
 - pod težim tjelesnim smetnjama može se smatrati npr. invalidnost
 - kod duševnih radi se o biopsihološkim temeljima neubrojivosti
 - duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljni duševni razvitak ili neka druga teža duševna smetnja

c. TRUDNOĆA

- neće svako ubojstvo trudne žene biti kvalificirani oblik ubojstva, već samo ako je žrtva ženska osoba koja je posebno ranjiva zbog svoje trudnoće
 - posebno ranjiva je ona koja je npr. pod jakim duševnim opterećenjem zbog trudnoće
- počinitelj mora biti svjestan da je žrtva trudna jer će se u suprotnom raditi o zabludi o biću pa će postojati odgovornost za obično, a ne teško ubojstvo

3. UBOJSTVO BLISKE OSOBE KOJU JE POČINITELJ VEĆ RANIJE ZLOSTAVLJAO

- bliske osobe uz članove obitelji obuhvaćaju i bivšeg bračnog ili izvanbračnog druga ili istospolnog partnera i osobe koje žive u istom kućanstvu
- dodatni uvjet je da je počinitelj te osobe ranije zlostavljao, ali se ne traži da je za ranije zlostavljanje proveden postupak za kazneno djelo ili prekršaj kao niti da je za to počinitelj osuđen.
- zlostavljanje može biti fizičko ili psihičko, a sastoji se u hotimičnom izazivanju drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta
- *ratio legis* strožeg kažnjavanja ubojstva ranije zlostavljane osobe je u ostvarivanju generalne prevencije
- RAZGRANIČENJE UBOJSTVA BLISKE OSOBE OD UBOJSTVA OSOBE POSEBNO RANJIVE
 - ubojstvo bliske osobe je *lex specialis* u odnosu na ubojstvo posebno ranjivih osoba jer su gotovo bez iznimke zlostavljane osobe ujedno i posebno ranjive, a ranije zlostavljanje nije uvjet da bi neka osoba bila smatrana posebno ranjivom

4. UBOJSTVO IZ KORISTOLJUBLJA, BEZOBZIRNE OSVETE, MRŽNJE ILI IZ DRUGIH NISKIH POBUDA

- NISKE POBUDE- koristoljublje, bezobzirna osveta i mržnja
- pobude su pokretači ljudskog ponašanja, a u kaznenom pravu su relevantne i kao jedna od okolnosti koje sud uzima u obzir prilikom odmjeravanja kazne
- pobude mogu biti altruističke (pozitivne), ali i negativne

a. KORISTOLJUBLJE

- pobuda zbog koje počinitelj usmrćuje drugoga i time izražava njegovo nastojanje da pod svaku cijenu udovolji svojoj želji da ostvari neku korist
- uvijek se mora raditi o IMOVINSKOJ KORISTI
- počinitelj ignorira sve zahtjeve morala i obzir prema drugima, on ide za tim da pod svaku cijenu i bez ikakve osnove ostvari za sebe imovinsku korist, za njega cilj opravdava sredstvo, a to sredstvo za ostvarivanje imovinske koristi je ubojstvo druge osobe
- imovinska korist ne mora nužno biti neprikladna odnosno protupravna, a o koristoljublju će se raditi i kada počinitelj postupi s ciljem da spriječi umanjivanje imovine
- ako počinitelj u vrijeme ostvarivanja obilježja bića kaznenog djela ubojstva nije postupao iz koristoljublja već je namjera za ostvarivanje koristi formirana nakon što je ono počinjeno, neće se raditi o ubojstvu iz koristoljublja
- strogo osobna okolnost zbog koje zakon propisuje teže kažnjavanje
 - može se uzeti u obzir samo onom supočinitelju ili sudioniku kod kojeg je utvrđena

b. BEZOBZIRNA OSVETA

- osveta je reakcija kojom se zlom uzvraća za zlo, a dva zla nisu u razmjeru
- o bezobzirnosti se radi ukoliko je osveta usmjerena prema nevinim osobama, ako je u velikom nerazmjeru s povodom zbog kojeg se poduzima i ako je realizirana nakon nekog vremena od nastupanja povoda za osvetu

c. MRŽNJA

- ZLOČIN IZ MRŽNJE- kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe
- ako mržnja nije uzeta odnosno nije obilježje bića KD, onda se uzima kao otegotna okolnost

- mržnja je posljedica predrasuda i stereotipa o ljudima koji su po nekoj od navedenih osnova drugačiji/različiti
- NISKE POBUDE- predstavljaju bezobzirno zadovoljavanje vlastitih poriva pa zbog toga djelo trpi opću moralnu osudu i prijezir
 - U oštroj su suprotnosti s zahtjevima morala u društvu i to kad su u pitanju osobito važna socijalno etička vrednovanja i vrijednosti
- LJUBOMORA- neugodno čuvstvo strepnje prouzrokovano sumnjom u postojanje neke treće osobe koja nam oduzima sklonost voljene osobe ili zavist prema nekoj osobi, za koju smatramo da privlači veću sklonost okoline nego što imamo mi
 - Ljubomora nije niska pobuda ako dovodi do ubojstva zbog iznenadnog afekta, osobito ako je on izazvan teškim poniženjem
 - Može biti ako je dovela do planiranog i promišljenog ubojstva, tj. ako počinitelj ne pruža nikakav otpor svojim strastima i nagonima, nego dopušta da ga oni vode
- ubojstvu iz niskih pobuda radi se i ukoliko počinitelj usmrti osobu koja mu smeta u ostvarivanju nekih ciljeva npr. ubojstvo kolege na poslu radi lakšeg napredovanja

5. UBOJSTVO RADI POČINJENJA ILI PRIKRIVANJA DRUGOGA KAZNENOG DJELA

- oduzimanje života drugome kod ovog kvalificiranog oblika ubojstva u funkciji je počinjenja ili prikrivanja drugog KD
- nije od utjecaja tko je počinitelj drugog KD niti o kojem se KD radi
- kod ovog ubojstva, oduzimanje života drugome ima instrumentalni karakter jer se njime stvaraju pretpostavke za počinjenje kaznenog djela koje je počiniteljev krajnji cilj, ubojstvom drugoga on uklanja prepreke odnosno smetnje koje mu stoje na putu do realizacije njegove kriminalne namjere
- u slučaju da to drugo djelo radi kojeg je počinio ubojstvo, bude realizirano, raditi će se o stjecaju, međutim ne traži se da je KD zbog kojeg je počinjeno ubojstvo utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom
- počinitelj postupa s niskom pobudom koja je zbog specifičnosti izdvojena u zasebnu kvalifikatornu okolnost, međutim, ta je okolnost *lex generalis* u odnosu na neku drugu nisku pobudu
 - npr. *koristoljublje, pa će tako onaj tko ubije drugoga radi počinjenja KD krađe uvijek odgovarati za ubojstvo iz koristoljublja, a ne za ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog KD*
- kod ovog ubojstva najčešće se radi o tome da se počinitelj rješava oštećenika ili svjedoka kako ne bi bio otkriven ili uhićen
- okolnost da je počinitelj teškog ubojstva radi prikrivanja drugog KD počinio kazneno djelo koje je prikrivao, ne može se smatrati otegotnom
- počiniteljeva namjera može biti izravna ili neizravna, što znači da počinitelj tog KD mora htjeti ili barem pristati drugoga lišiti života, a pored toga kod takvog počinitelja mora biti ostvarena posebna pobuda/motiv

6. UBOJSTVO SLUŽBENE OSOBE U VEZI S NJEZINIM OBAVLJANJEM SLUŽBENE DUŽNOSTI

- povređuju se dva zaštitna objekta -ljudski život i nesmetano obavljanje službene dužnosti od strane službene osobe
- 1. OBJEKT RADNJE ODNOSNO ŽRTVA MORA IMATI SVOJSTVO SLUŽBENE OSOBE
 - SLUŽBENA OSOBA- državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnog odvjetničkog vijeća, arbitrar i javni bilježnik. Osoba koja u EU, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je RH član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost RH prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama koje se smatraju službenim osobama po hrvatskom unutarnjem pravu.
- 2. SLUŽBENA OSOBA MORA BITI UBIJENA U OBAVLJANJU NJEZINE SLUŽBENE DUŽNOSTI
 - Ako počinitelj usmrti službenu osobu izvan radnog vremena odnosno izvan obavljanja službene

dužnosti, neće se raditi o ovom KD, već o temeljnom obliku iz čl. 110.

- Namjera mora obuhvatiti i kvalifikatorna obilježja, tj. svijest i htjenje ili barem pristajanje da se ubije službena osoba u obavljanju dužnosti
- počinitelj mora biti svjestan da se radi o službenoj osobi i da poduzima radnju počinjenja tijekom obavljanja njezine službene dužnosti, međutim počinitelj ne mora postupati s pobudom da usmrti službenu osobu

USMRĆENJE

- ČLANAK 112.
 1. Tko usmrti drugoga doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Tko usmrti drugoga na njegov izričit i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- radi se o privilegiranim ubojstvima kod kojih je zakonodavac nekim okolnostima priznao status privilegirajućih zbog kojih je propisana blaža kazna
- KOD USMRĆENJA NA MAH- aktivna žrtva koja napadom, zlostavljanjem i teškim vrijeđanjem provocira počinitelja i doprinosi vlastitoj viktimizaciji
- KOD ČEDOMORSTVA- majka tijekom trudnoće i poroda pod utjecajem jakog duševnog opterećenja koje umanjuje njezinu krivnju
- KOD USMRĆENJA NA ZAHTJEV- počinitelj drugoga koji je u teškom zdravstvenom stanju, na njegov zahtjev, lišava života iz samilosti
- Zajedničko svim oblicima usmrćenja je da je krivnja počinitelja smanjena zbog određenih okolnosti pa je u skladu s tim reducirana i kazna, međutim namjera sa svim obilježjima mora postojati, ukoliko nema namjere ne postoji ni KD
- 1. USMRĆENJE NA MAH
 - najteže od svih usmrćenja
 - POČINITELJ- tko usmrti drugoga doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti
 - KAZNA- 1 do 10 godina
 - osnova za privilegiranje je provokacija žrtve koja se može sastojati u napadu, zlostavljanju ili teškom vrijeđanju
 - potrebno je utvrditi AKTIVNU ULOGU ŽRTVE jer je ona ta koja napada, teško vrijeđa ili zlostavlja
 - Između provokacije žrtve i postupka počinitelja mora postojati uzročna veza
 - 1. NAPAD- svako povređivanje ili ugrožavanje pravno zaštićenog dobra počinitelja koje potječe od žrtve
 - ne mora se raditi o napadu na život ili tijelo, već i na druga dobra počinitelja ili njemu bliske osobe
 - 2. ZLOSTAVLJANJE- hotimično izazivanje drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta
 - Ima svojstvo trajnosti, a može poprimiti različite oblike (tjelesno, psihičko, seksualno)
 - 3. TEŠKO VRIJEĐANJE- iznošenje negativnog vrijednosnog suda o drugoj osobi koje je počinjeno pod okolnostima koje vrijeđanje čine teškim
 - Radi se o povređivanju časti, dostojanstva, osjetljivosti, odnosno zadavanje teže duševne boli počinitelju koje u njemu izaziva opravdan revolt
 - Vrijeđanje po svom intenzitetu mora biti teško, a može biti verbalno, simbolički i realno
 - **posljedica aktivnog djelovanja žrtve mora biti dovođenje počinitelja u stanje jake razdraženosti ili**

prepasti, odnosno dugotrajne patnje

- Jaka razdraženost i prepast su afekti. Radi se o emocijama snažnog intenziteta i kratkog trajanja, a karakterizira ih burna i intenzivna reakcija, praćena promjenama u radu srca, krvnom tlaku, disanju, radu probavnih i eliminatornih organa te endokrinih žlijezda, a često se javljaju i vanjske manifestacije poput nesuzdržanog plaća ili smijeha.
- Jaka razdraženost je izvanredno duševno stanje koje intenzivira agresivnost. Jaka prepast nije u tolikoj mjeri forenzički relevantna s obzirom da dovodi do slabljenja psihomotornih funkcija, povlačenja, straha itd.
- navedena afektivna stanja moraju biti jakog intenziteta, a razdraženost i prepast koje nisu jakog intenziteta mogu biti uzete kao olakotne okolnosti pri odmjeravanju kazne
- utvrđivanje afektivnog stanja, predmet je psihijatrijskog vještačenja
- Stanje jake razdraženosti ili prepasti samo po sebi ne mora dovesti i do SMANJENE UBROJIVOSTI POČINITELJ
- Za ocjenu o razmjeru između provokacije i djela, potrebno je uzeti u obzir kako bi u toj situaciji reagirao prosječan čovjek
- Počinitelj u stanje jake razdraženosti ili prepasti mora biti doveden BEZ svoje krivnje
- napad, zlostavljanje i teško vrijeđanje žrtve mogu dovesti ne samo do afektivnih stanja već i do dugotrajne patnje, a riječ je o novosti kojom zakonodavac privilegira počinitelje koji su bili izloženi dugotrajnom zlostavljanju od strane žrtve pa su pod takvim okolnostima jake duševne opterećenosti, a zbog uvjerenja da ne mogu na drugi način zlostavljanju stati na kraj, odlučili usmrtniti zlostavljača iako se i ovdje traži neposredni povod u obliku napada, zlostavljanja ili teškog vrijeđanja, ali taj povod ne mora biti izražen u tolikoj mjeri
- NAMJERA- specifična jer počinitelj donosi odluku za počinjenje djela bez duljeg razmišljanja
 - Namjera na mah se manifestira kao neposredna reakcija na provokaciju žrtve, a radi se o situaciji tzv. kratkog spoja koju karakterizira impulzivno reagiranje počinitelja
 - S obzirom da stanje afekta traje prilično kratko da bi usmrćenje bilo kvalificirano po ovoj odredbi, radnja počinjenja u pravilu mora uslijediti ubrzo nakon napada, zlostavljanja ili teškog vrijeđanja od strane žrtve
 - Između provokacije i počiniteljeve radnje mora postojati kontinuitet, a samo iznimno može proći nešto više vremena pod uvjetom da je počinitelj još uvijek pod utjecajem izazvanog afekta
 - Namjera kod usmrćenja može biti izravna i neizravna
 - Počinitelj ne postupa uvijek s ciljem da drugome oduzme život, on poduzima radnju radi afektivnog rasterećenja pri čemu je dovoljno da pristaje na to da drugoga usmrti.
- RAZGRANIČENJE UBOJSTVA NA MAH I UBOJSTVA U PREKORAČENJU GRANICE NUŽNE OBRANE
 - kod obje postoji napad i stanje jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom
 - kod ubojstva u prekoračenju, uvijek se mora raditi o napadu, a provokacija se kod ubojstva na mah može sastojati i u zlostavljanju odnosno teškom vrijeđanju
 - kod ubojstva na mah se ne traži istodobnost između napada i reakcije, već je samo bitno da je do te reakcije došlo zbog napada od strane žrtve
 - kod nužne obrane počinitelj postupa s obrambenom voljom, koja ne postoji kod usmrćenja na mah
 - kod usmrćenja na mah aktivnost počinitelja nije u neposrednoj funkciji obrane i to joj nije izborni smisao, već je to samo neposredna reakcija na napad i smisao joj je u rasterećenju počinitelja od takvih afektivnih stanja
 - u situacijama u kojima činjenični opis sadržava elemente ubojstva u prekoračenju granica nužne obrane i elemente usmrćenja na mah, djelo se kvalificira kao usmrćenje na mah u prekoračenju granica nužne obrane

2. ČEDOMORSTVO

- privilegirano usmrćenje koje čini majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda

- posebno KD (*delictum proprium*) koje može počiniti samo majka prema svome djetetu i to samo ono koje je majka počinila pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda
- KAZNA: od 6 mjeseci do 3 godine
- Pokušaj je kažnjiv
- Obilježja bića KD mogu se razvrstati u 3 skupine: počinitelj, psihičko stanja i vrijeme počinjenja KD.

1. POČINITELJ

- MAJKA zbog čega je ono vlastoručno KD
- jako duševno opterećenje je strogo osobna okolnost koja je neprenosiva na ostale sudionike
- sve ostale osobe koje djeluju kao supočinitelji, poticatelji ili pomagatelji neće odgovarati za čedomorstvo već za teško ubojstvo posebno ranjive osobe s obzirom na dob, a djelo je privilegirano u odnosu na majku i kada ona postupa u svojstvu supočinitelja

2. PSIHIČKO STANJE

- djelo mora biti počinjeno pod utjecajem JAKO DUŠEVNOG OPTEREĆENJA ZBOG TRUDNOĆE ILI PORODA
- jako duševno opterećenje se ne presumira niti je *a priori* isključeno već je njegovo postojanje potrebno utvrditi u svakom konkretnom slučaju
- potrebno je utvrditi u postupku znatnu psihopatološku ili socijalnu uvjetovanost kao dominantne faktore zbog kojih je majka usmrtila svoje dijete
- jako duševno opterećenje mora biti izazvano trudnoćom ili porodom, što ne znači nužno da je počiniteljica *tempore criminis* bila smanjeno ubrojiva, već ovisi o konkretnom slučaju i predmet je vještačenja, isto tako ukoliko se utvrdi da je opterećenje dovelo do smanjene ubrojivosti to se neće uzeti kao olakotna okolnost jer je nju zakonodavac već anticipirao privilegirajući ovo KD
- jako duševno opterećenje može se manifestirati i kao postpartalna psihoza koja opet može dovesti i do stanja neubrojivosti u kojem slučaju počiniteljica neće odgovarati za ovo KD jer nema njezine krivnje

3. VRIJEME POČINJENJA

- vrlo restriktivno se tumači odredba o tome do kojeg se vremena može raditi o čedomorstvu, a nakon kojeg se radi o teškom ubojstvu
- 24 h od poroda je gornja granica nakon koje se više ne radi o čedomorstvu već o teškom ubojstvu
- s obzirom da jako duševno opterećenje može biti izazvano ne samo porodom već i trudnoćom, proizlazi da se o čedomorstvu kao privilegiranom usmrćenju radi i ako je majka odluku da ubije dijete donijela za vrijeme trudnoće

3. USMRĆENJE NA ZAHTEJEV

- zakonodavac privilegira usmrćenje osobe koja je zbog teškog zdravstvenog stanja izričito i ozbiljno zatražila od drugoga da ju usmrti pod uvjetom da je počinitelj tom zahtjevu udovoljio suosjećajući s njezinim teškim zdravstvenim stanjem
- počinitelj djeluje protupravno i skrivljeno, no stupanj krivnje je reduciran kako zbog objektivnih okolnosti- zahtjev žrtve tako i zbog subjektivnih- suosjećanje
- KAZNA: do 3 godine
- ZAHTEJEV
 - osoba koju se usmrćuje mora dati izričit i ozbiljan zahtjev da ju se usmrti, a oba uvjeta moraju biti ispunjena kumulativno
 - mora biti UPUĆEN TOČNO ODREĐENOJ OSOBI
 - mora biti IZRIČIT, znači da se ne smije raditi o nekom općenitom očitovanju žrtve da ju se usmrti ako nastupe određene okolnosti (npr. *ako se teško razboli*)
 - NE MORA BITI PISAN, no ta okolnost može biti relevantna za dokazivanje izričitosti
 - OPOZIV bez obzira na formu, kontekst i vrijeme isključuje postojanje zahtjeva za usmrćenje

- mora biti OZBILJAN što znači da će se raditi o ubojstvu, a ne o usmrćenju na zahtjev ako je dan u šali ili pretjerivanju
- osoba koja daje zahtjev mora biti SPOSOBNA ZA RASUĐIVANJE,
 - zahtjev neubrojive osobe neće smatrati ozbiljnim
 - ako je duševno bolesna osoba dala zahtjev u stanju u kojem je bila sposobna za rasuđivanje onda to može biti usmrćenje na zahtjev, a ne ubojstvo, a isto vrijedi i za osobu ovisnu o opojnim sredstvima s poremećajem osobnosti koja je *tempore criminis* bila ubrojiva s obzirom da se nalazila u stanju remisije
 - obilježje ozbiljnosti zahtjeva ne dostaje i kod djeteta i to osobito ako se radi o maloj djeci
- RADNJA POČINJENJA
 - način na koji je počinitelj ostvario obilježje bića ovog KD nije relevantan za postojanje privilegirajuće pravne kvalifikacije
- ZDRAVSTVENO STANJE OSOBE KOJU SE USMRĆUJE
 - počinitelj usmrćuje osobu koja se nalazi u teškom zdravstvenom stanju
 - počinitelj mora biti svjestan da se osoba koja od njega zahtjeva da ju usmrti nalazi u teškom zdravstvenom stanju
 - u slučaju kada nedostaje svijest o toj okolnosti, ne može postojati niti empatijska pobuda na strani počinitelja
 - postojanje teškog zdravstvenog stanja prosuđuje se od slučaja do slučaja, no kao svojevrsni orijentir može poslužiti sudska praksa i to u segmentu koji se odnosi na utvrđivanje olakotnih okolnosti i okolnosti relevantnih za odlučivanje povodom zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne
 - kao pomoćni kriterij za utvrđivanje teškog zdravstvenog stanja može poslužiti tumačenje kvalifikatornog obilježja teškog narušenja zdravlja kod osobito teške tjelesne ozljede, u tom slučaju će se o teškom zdravstvenom stanju raditi ako je ono trajno, pa će biti isključena neka akutna stanja
- NAMJERA
 - namjera mora obuhvatiti sva obilježja KD
 - svijest o postojanju ozbiljnog i izričitog zahtjeva žrtve
 - svijest o njezinom teškom zdravstvenom stanju
 - svijest da se drugoga usmrćuje
 - konstitutivno obilježje bića ovog KD je i pobuda radi koje počinitelj ostvaruje ovo KD
 - radi se o altruističkom motivu koji ide za pomaganjem osobi koja je u teškom zdravstvenom stanju
 - s obzirom da je zakonodavac tu pozitivnu empatijsku pobudu ugradio u biće KD, sud ju ne može uzeti u obzir prilikom odmjeravanja kazne jer bi to bilo u suprotnosti sa zabranom dvostrukog vrednovanja okolnosti relevantnih za odmjeravanje
 - ako u konkretnom slučaju počinitelj ne postupa s tom pobudom, neće se raditi o KD usmrćenja na zahtjev već o ubojstvu, a isto vrijedi i u situaciji kada žrtva nije u teškom zdravstvenom stanju, no u tom slučaju bi se izričit i ozbiljan zahtjev žrtve trebalo uzeti kao olakotnu okolnost prilikom odmjeravanja kazne

PROUZROČENJE SMRTI IZ NEHAJA

- ČLANAK 113.
 1. Tko prouzroči smrt drugoga iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- SUPSIDIJARNO KD - postojati samo ako se u konkretnom slučaju ne radi o nekom drugom, težem KD
- Prouzročenje smrti iz nehaja razlikuje se od ubojstva, teškog ubojstva i usmrćenja na zahtjev po obliku krivnje
- Počinitelj ovog KD postupa iz nehaja u odnosu na radnju i posljedicu
- Kao i kod ubojstva i usmrćenja i ovdje je potrebno utvrditi uzročnu vezu između radnje i posljedice koja se sastoji u smrti druge osobe

- TIPIČNI SLUČAJEVI: nestručno rukovanje vatrenim oružjem, posljedica napada u kojem nisu ispunjena obilježja tjelesne ozljede, otklonjiva zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost, otklonjiva zabluda o biću KD
- moguće je i nečinjenjem, tj. nepoduzimanjem dužne radnje
 - o npr. *dvije učiteljice koje su propustile nadzor nad učenicima za vrijeme kupanja u bazenu zbog kojih se učenik utopio*
- RAZGRANIČENJE IZMEĐU NAMJERNE TEŠKE TJELESNE OZLJEDE S POSLJEDICOM SMRTI I PROUZROČENJE SMRTI IZ NEHAJA
 - o razgraničenje se provodi na subjektivnom planu
 - o kod tjelesne ozljede, u odnosu na nanošenje teške tjelesne ozljede postupa s namjerom, dok u odnosu na smrt postupa s nehajem, s druge strane kod prouzročenja čitav je kriminalni događaj obuhvaćen nehajem koji može biti svjesni i nesvjesni

SUDJELOVANJE U SAMOUBOJSTVU

- ČLANAK 114.
 1. Tko navede drugoga na samoubojstvo ili mu iz niskih pobuda pomogne u samoubojstvu pa ono bude počinjeno ili pokušano, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinu u odnosu na dijete koje je navršilo četrnaest godina ili osobu čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina
- TEŽI OBLIK- samoubojstvo djeteta koje je navršilo 14g ili osobe čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena
- ako je objekt radnje dijete mlađe od 14g ili neubrojiva osoba, počinitelj će odgovarati za ubojstvo u svojstvu posrednog počinitelja
- Smisao propisivanja posebnog KD sudjelovanja u samoubojstvu je potreba za zaštitom ljudskog života pa i u onim situacijama u kojima je osoba donijela odluku da sama sebi oduzme život
- RADNJA POČINJENJA- sastoji se u navođenju drugoga ili pomaganju iz niskih pobuda u samoubojstvu
 - o NAVOĐENJE- valja tumačiti u smislu poticanja, stvaranje volje kod druge osobe da si oduzme život
 - gestama, riječima, konkludentnim radnjama
 - potrebno je utvrditi uzročnu vezu između navođenja i pokušnog ili počinjenog samoubojstva
 - o POMAGANJE- sastoji se u olakšavanju realizacije suicidalne namjere
 - za razliku od poticanja, pomagatelj poduzima određene radnje kojima osobi koja je odlučila sebi oduzeti život olakšava realizaciju tog nauma
 - može biti psihičko ili fizički
 - kažnjivo je samo ono koje je poduzeto iz niskih pobuda
- NAMJERA- mora obuhvatiti svijest počinitelja o tome da se druga osoba potiče na samoubojstvo ili joj se u tome pomaže
 - o Može biti izravna i neizravna, a nehaj je isključen
- RAZGRANIČENJE SUDJELOVANJA U SAMOUBOJSTVU S KD USMRĆENJA NA ZAHTEJEV
 - o usmrćenje na zahtjev nije ništa drugo nego aktivno sudjelovanje u samoubojstvu druge osobe
 - o kod tog KD počinitelj ima vlast nad djelom, dok kod sudjelovanja u samoubojstvu nema

PROTUPRAVNI PREKID TRUDNOĆE

- ČLANAK 115.
 1. Tko protivno propisima o prekidu trudnoće, trudnoj osobi izvrši, potakne je ili joj pomogne izvršiti prekid trudnoće s njezinim pristankom, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt trudne osobe ili joj je zdravlje teško narušeno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

3. Tko trudnoj osobi bez njezinog pristanka izvrši prekid trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 4. Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka prouzročena smrt trudne osobe ili joj je zdravlje teško narušeno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 5. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
- PREKID TRUDNOĆE- svako izbacivanje ili odvajanje čovječjeg ploda iz utrobe žene prije otpočinjanja prirodnog procesa rađanja
 - POBAČAJ U UŽEM SMISLU- izbacivanje ili odvajanje oplođenog jajašca do 28-og tjedna trudnoće
 - Da bi se radilo o KD prekid trudnoće mora biti PROTUPRAVAN, dakle izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće
 - o zakonodavac je htio naglasiti da nije svaki prekid trudnoće protupravan već samo onaj koji je izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće
 - o Propis koji to regulira je *Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece*
 - Prekid trudnoće je medicinski zahvat koji se može izvršiti do isteka 10 tjedana od začeća.
 - o zakonodavac prihvaća tzv. **sustav roka** koji definira vrijeme unutar kojeg je prekid dopušten
 - o iznimno i nakon isteka se može izvršiti samo ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti odnosno ako za to postoje određene indikacije, stoga se taj sustav naziva i **sustav indikacija**, a to je :
 - kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušeno zdravlje žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja
 - kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama
 - društvene indikacije- kad je do začeća došlo u vezi s izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskrvnuća
 - o može se izvršiti samo po odobrenju komisije, a uz pristanak ili na zahtjev žene, a ne smije se izvršiti kad se utvrdi da bi morao teže narušiti zdravlje žene.
 - OBJEKT- trudna žena ne odgovara za počinjenje ovog KD iz čega proizlazi da je primarni zaštitni objekt- njezino zdravlje, a tek posredno dobro ploda
 - RADNJA POČINJENJA- sastoji se u izvršenju prekida trudnoće, poticanju ili pomaganju izvršenja prekida trudnoće, s pristankom trudne žene, a protivno propisima prekidu trudnoće
 - odgovornost za ovo KD postoji i bez obzira na neprikladnost objekta radnje (npr. *da je u vrijeme započetog prekida dijete već bilo mrtvo*), no u tom će se slučaju raditi o NEPRIKLADNOM POKUŠAJU
 - ako usred radnje upravljene na prekid trudnoće, dođe do rođenja djeteta koje nije sposobno za život, KD je dovršeno u trenutku kada dijete umre
 - pomaganje mora biti neposredno i to tako da se trudnoj ženi daju sredstva ili joj se neposredno pomaže pri izvršenju samopobačaja, a odvođenje trudne žene osobi koja će izvršiti nad njom prekid nije pomaganje već nekažnjiva pripremna radnja
 - KVALIFICIRANI OBLIK protupravnog prekida teži je oblik djela ako zbog prekida je prouzročena smrt ili je zdravlje teško narušeno, a radi se o odgovornosti za težu posljedicu
 - o kombinacija namjera + nehaj= preterintencionalitet.
 - Još teži oblik je ako je prekid izvršen bez odobrenja žene, a najteži ako je uz to i prouzročena smrt ili narušeno zdravlje.

SAKAĆENJE ŽENSKIH SPOLNIH ORGANA

- Članak 116.
- 1. Tko ženskoj osobi potpuno ili djelomično ukloni ili trajno promijeni vanjski spolni organ, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2. Tko žensku osobu potakne ili joj pomogne da se podvrgne radnjama iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
3. Tko djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz mržnje, prema djetetu ili bliskoj osobi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

- OBJEKT RADNJE- vanjski spolni organi žene i to velike usmine i male i klitoris
- RADNJA POČINJENJA- može se sastojati u eksciziji, infibulaciji ili bilo kojim drugim postupku kojim se djelomično uklanja ili trajno mijenja vanjski spolni organ
- KVALIFICIRANI OBLIK KD- počinjeno iz mržnje, prema djetetu ili bliskoj osobi

TJELESNE OZLJEDE

- Kazneni zakon propisuje kažnjivost ozljeđivanja druge osobe što znači da samoozljeđivanje nije kažnjivo već samo iznimno ako je počinjeno s posebnim ciljem.
- U utvrđivanju težine tjelesnih ozljeda sudu svojim nalazima i mišljenjima pomažu vještaci medicinske struke, a njihova je uloga vrlo značajna s obzirom da se npr. sudsko utvrđivanje trajne nesposobnosti za rad temelji na nalazu i mišljenju vještaka medicinske struke donesenom na osnovi saznanja i spoznaja suvremene medicinske znanosti
- Posebnost tjelesnih ozljeda je što se kazneni postupak NE POKREĆE uvijek po službenoj dužnosti nadležnog državnog odvjetnika, tako se za temeljni oblik tjelesne ozljede, kazneni postupak POKREĆE PRIVATNOM TUŽBOM
- 5 KD TJELESNIH OZLJEDA:
 1. TJELESNA OZLJEDA
 2. **TEŠKA** TJELESNA OZLJEDA
 3. **OSOBITO TEŠKA** TJELESNA OZLJEDA
 4. TJELESNA OZLJEDA **S POSLJEDICOM SMRTI**
 5. TJELESNA OZLJEDA **IZ NEHAJA**
- RAZGRANIČENJE IZMEĐU KD TJELESNIH OZLJEDA- provedeno je s obzirom na težinu posljedice odnosno intenzitet zadiranja u tjelesni integritet druge osobe i oblik krivnje
 - o npr. tjelesna ozljeda s posljedicom smrti primjer je preterintencionaliteta

1. TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 117.
 1. Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko djelo iz stavka 1. počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. progoni se po privatnoj tužbi.
- RADNJA- sastoji se u tjelesnom ozljeđivanju odnosno narušenju zdravlja drugoga
- OZLJEDA- niz poremećaja koji mogu izazvati i prouzrokovati razni mehanički, kemijski, fizikalni i termički agensi čije je ranjavajuće djelovanje jače od otpora pojedinih tkiva organizma s kojim se ti agensi s određenim silama nago i nepredviđeno sukobljavaju
- zakon ne definira u čemu se sastoji tjelesno ozljeđivanje pa je sudovima ostavljeno određivanje pod kojim uvjetima će se neko ponašanje smatrati KD tjelesne ozljede, a zakon te uvjete određuje negativno pa će se o tjelesnoj ozljedi raditi ako nisu ispunjeni uvjeti za postojanje teške odnosno osobito teške tjelesne ozljede
- u praksi sudova tjelesnom ozljedom označene su ogrebotine, udarac u ramena, leđa i stražnjicu, modrice po prsima, rukama, leđima
- Neće svaki tjelesni kontakt ujedno biti i tjelesno ozljeđivanje jer postoje i takvi kontakti koji nisu tjelesne ozljede ali mogu ispunjavati bića nekih drugih KD.
- Kazneni zakon **pojam zdravlja** tumači restriktivno kao odsustvo bolesti, pa će se u tom smislu narušenjem

zdravlja smatrati prouzročenje bolesti ili pogoršavanje bolesnog stanja, a pritom se ne traži da su na tijelu žrtve stvoreni neki vidljivi tragovi.

- KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- S obzirom da hrvatski zakonodavac nije izriekom propisao pod kojim uvjetima pristanak oštećenika isključuje protupravnost i kod tjelesne ozljede biti će relevantni kriteriji koji i inače vrijede kod utvrđivanja ovog razloga za isključenje protupravnosti, a glavi uvjet je da se radi o pravnom dobru kod kojeg autonomija pojedinca nadilazi društveni interes za zaštitom tog dobra.

2. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 118.
 1. Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
- KD teška tjelesna ozljeda po svojoj težini nalazi se između tjelesne ozljede i osobito teške tjelesne ozljede.
- od tjelesne ozljede se razlikuje po većem intenzitetu zadiranja u tjelesni integritet oštećenika i po težini posljedice
- od osobito teške tjelesne ozljede se razlikuje što njome nije prouzročena konkretna opasnost za život ozlijeđenog niti je trajno oštećen ili uništen neki važan organ, nije prouzročena trajna iznakaženost i sl.
- Definicija teške tjelesne ozljede je negativna jer će se o ovom KD raditi samo ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za kvalifikaciju osobito teške tjelesne ozljede
- KVALIFICIRAN OBLIK- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- pokušaj je KAŽNJIV
- S obzirom da se za ovo KD kazneni postupak POKREĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, važno je utvrditi da li je u slučaju kad je prouzročena obična tjelesna ozljeda počinitelj postupao s namjerom nanošenja tjelesne ozljede ili teške tjelesne ozljede
- Kod tjelesnih ozljeda vrlo je teško utvrditi namjeru počinitelja, odnosno je li on namjeravao oštećeniku nanijeti običnu, tešku ili najtežu tjelesnu ozljedu, ali će se iz načina postupanja, smjera napada, stvarno ostvarene ozljede i drugih okolnosti biti moguće i potrebno zaključiti i o subjektivnoj strani
- Sredstvo počinjenja KD jedan je od uvjeta da se obična tjelesna ozljeda kvalificira kao pokušaj teške tjelesne ozljede (npr. *blago i plitko ubosti čovjeka nožem*)

3. OSOBITO TEŠKA TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 119.
 1. Ako je kaznenim djelom iz članka 116. stavka 1. i 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 3. Tko neku od posljedica navedenih u stavku 1. ovoga članka prouzroči namjerno, kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

- Kod osobito teške tjelesne ozljede radi se o **težim posljedicama** koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela (sakaćenje spolnih organa ili teške tjelesne ozljede) bile obuhvaćene nehajem ili namjerom počinitelja
- TEŽE POSLJEDICE:
 - o dovođenje u opasnost život ozlijeđenog
 - o uništenje ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljenje kojeg važnog dijela tijela ili kojeg važnog organa ozlijeđene osobe
 - o prouzročenje trajne nesposobnosti za rad
 - o trajno i teško narušenje zdravlja ozlijeđenog
 - o trajna iznakaženost
 - o trajna nesposobnost za reprodukciju
- Ono po čemu se razlikuje ovo KD od tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede je to da su ove ozljede opasne po život, da su njima uništene ili trajno ili u znatnoj mjeri oslabljene funkcije važnih organa ili dijelova tijela oštećenika ili su po svojim obilježjima trajne
- u slučaju STJECAJA VIŠE TEŽIH POSLJEDICA, raditi će se o 1 KD, ali će stjecaj predstavljati otegotnu okolnost prilikom odmjeravanja kazne
- KVALIFICIRANI OBLIK- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- Kod tjelesnog ozljeđivanja s dovođenjem u opasnost života ozlijeđenog mora se **raditi o nastupanju konkretne opasnosti za život tj. izgledne vjerojatnosti nastupanja smrtne posljedice**, a za kvalifikaciju nije odlučno je li ova opasnost kasnije otklonjena
- RAZGRANIČENJE OSOBITO TEŠKE TJELESNE OZLJEDE S POSLJEDICOM DOVOĐENJA U OPASNOST ŽIVOTA OZLIJEĐENE OSOBE OD POKUŠAJA UBOJSTVA
 - o radi se na subjektivnom planu odnosno s obzirom na oblik krivnje počinitelja
 - o kad je teža posljedica obuhvaćena namjerom počinitelja ona mora obuhvatiti svijest o tome da se ugrožava život drugoga kao i pristajanje na to ugrožavanje, ali NE i pristajanje na smrt druge osobe jer se tada radi o pokušaju ubojstva s neizravnom namjerom
 - o s obzirom da u odnosu na smrt nije nastupao s namjerom, u slučaju da je uslijed tjelesnog ozljeđivanja žrtva ipak umrla, počinitelj ne bi odgovarao za ubojstvo već za tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti
- osobito teškoj tjelesnoj ozljedi radi se i ako je ozlijeđenoj osobi **uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važni organ**.
- ORGAN- diferencirani dio ljudskog tijela, sastavljen od različitih tkiva, koji zadržava svoju strukturu, vaskularizaciju i sposobnost razvoja fizioloških funkcija uz značajnu razinu autonomnosti
- dijelovi tijela ili organi se smatraju važnim ako o njima ovisi nesmetano funkcioniranje ljudskog organizma kao cjeline, a od parnih organa važno je oko ili uho, a najmanji još uvijek važan dio tijela jest palac na ruci dok su svi drugi prsti manje važni dijelovi tijela
- važan dio tijela ili organ mora biti uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen
- o uništenju će se raditi npr. u slučaju njegova odvajanja od tijela (amputacija) ili prouzročenja njegove trajne disfunkcije (npr. *zatajenje bubrega*)
- organ ili dio tijela koji je u znatnoj mjeri i trajno oslabljen je ako je oslabljena njegova funkcija
- PROUZROČENJE TRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD- postoji ako ozlijeđena osoba više nije u mogućnosti obavljati rad odnosno zanimanje koje je obavljala prije ozljeđivanja, to znači nemogućnost unaprijed utvrditi vrijeme kada će i da li će uopće ozlijeđeni biti opet sposoban za rad
- TEŠKO I TRAJNO NARUŠENJE ZDRAVLJA- postoji u situacijama u kojima žrtvi nije uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važan organ
 - o Npr. *nagnječenje mozga koji dovodi do pojave epileptiformnih napada i posttraumatskih poremećaja govora*
- TRAJNA IZNAKAŽENOST- kao teža posljedica sastoji se u izobličenjima vanjskog izgleda čovjeka koja već na prvi pogled pobuđuju gađenje i sažaljenje kod drugih osoba, a to se definira kao trajno i vidljivo mijenjanje

estetskih i izražajnih crta koje utječu na to da se stvore nepovoljne promjene izgleda nekog vidljivog dijela tijela ožiljcima, naborima i sl.

- Mora se raditi o trajnoj iznakaženosti što znači da su isključene situacije u kojima je plastičnom operacijom ili na neki drugi način moguće otkloniti iznakaženost ozlijeđene osobe, a da to ne predstavlja poseban rizik za njezin život i zdravlje odnosno da ne postoje neke posebne zapreke za poduzimanje takvog zahvata
- TRAJNA NESPOSOBNOST ZA REPRODUKCIJU- kao kvalifikatorna okolnost postojati će kod svakog prouzročenja trajne nesposobnosti za reprodukciju bez obzira na spol osobe kod koje je ta nesposobnost prouzročena iako je ova kvalifikatorna okolnost u suštini nepotrebna jer se reproduktivni organi imaju smatrati važnim organima koji uživaju kaznenopravnu zaštitu i po osnovi te kvalifikatorne okolnosti

4. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA S POSLJEDICOM SMRTI

- ČLANAK 120.
 1. Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 116., članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
- Kod teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti radi se o odgovornosti za težu posljedicu koja *tempore criminis* mora biti obuhvaćena nehajem počinitelja (namjera + nehaj = preterintencionalitet)
- Teška tjelesna ozljeda mora biti uzrok nastupanja smrti ozlijeđene osobe, to ne znači da smrt mora biti izravna posljedica pa je moguće da će postojati i drugi uzroci nastupanja smrti (multikauzalitet)

5. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA IZ NEHAJA

- ČLANAK 121.
 1. Tko djelo iz članka 118. počinio iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko djelo iz članka 119. ovoga Zakona počinio iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- Kažnjivost samo za tešku tjelesnu ozljedu iz nehaja i osobito tešku tjelesnu ozljedu iz nehaja
- Nehajna teška i osobito teška tjelesna ozljeda propisana je i kod niza kaznenih djela kao teža posljedica. Tako će se npr. raditi o teškom KD protiv spolne slobode ako je KD spolnog odnosa bez pristanka ili KD silovanja imalo za posljedicu tešku tjelesnu ozljedu silovane osobe, a u tom će slučaju KD kvalificirano težom posljedicom isključiti kvalifikaciju temeljnog KD počinjenog s namjerom i nehajne teške tjelesne ozljede (privedni stjecaj)

SUDJELOVANJE U TUČNJAVI

- ČLANAK 122.
 1. Tko sudjeluje u tučnjavi ili u napadu više osoba, ako su tučnjava ili napad imali za posljedicu smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba, za samo takvo sudjelovanje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu iz stavka 1. ovoga članka ili organizira takvu tučnjavu ili napad, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je osoba u tučnjavu uvučena bez svoje krivnje ili se samo branila ili je razdvajala druge sudionike u tučnjavi.
- sudjelovanje u tučnjavi bez posljedica je prekršaj kažnjiv po *Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira*
- teži oblik sudjelovanja u tučnjavi ili napadu više osoba koji su imali za posljedicu smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba je kazneno djelo
- SUPSIDIJARNO KD za koje će počinitelj odgovarati samo ako nisu ispunjena obilježja težeg KD
- SPECIFIČNOST KD sudjelovanja u tučnjavi- **namjera koja obuhvaća samo ugrožavanje**
- OBJEKTIVNI UVJET KAŽNJIVOSTI- smrt ili teška tjelesna ozljeda jedne ili više osoba
 - ne mora biti obuhvaćen počiniteljevom krivnjom
 - ako je sudionik u tučnjavi ili napadu postupao skrivljeno u odnosu na posljedicu, bilo da je ona bila

namjeravana ili obuhvaćena njegovim nehajem, neće odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi već za KD povređivanja

- Osoba koja je teško tjelesno ozlijeđena ili usmrćena ne mora ujedno biti i sudionik, može se raditi o promatračima, slučajnim prolaznicima itd.
- za KD ne odgovara osoba koja je sudjelovala u tučnjavi i koja je jedina teško tjelesno ozlijeđena
- TUČNJAVA- fizički obračun između barem 3 osobe u kojem se sudionici međusobno napadaju
 - o Za razliku od napadnutog koji ima pravo na nužnu obranu, sudionici ne postupaju s obrambenom voljom pa se s toga ne mogu opravdati da su postupali u nužnoj obrani i to bez obzira tko je tučnjavu započeo
- Napadač mora postupati s **namjerom ugrožavanja** jer će ako postupa s namjerom povređivanja, ovisno o posljedici, odgovarati za KD koje je stvarno prouzročio (ubojstvo, teška tjelesna ozljeda i sl.)
- napad mora potjecati od strane više osoba, što znači dvije ili više osoba
- tučnjava mora predstavljati jednu cjelinu, tj. mora se raditi o jednom događaju stoga će biti irelevantno je li netko sudjelovao u tučnjavi prije ili upravo u trenutku kada je prouzročena posljedica
- TEŽI OBLIK KD postoji u odnosu na osobu koja **organizira ili vodi grupu ljudi** od 3 ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu ili tko organizira takvu tučnjavu ili napad
 - o organizator se kažnjava i kad sam ne sudjeluje u tučnjavi ili napadu, on ima vlast nad djelom i bitno doprinosi počinjenju KD
 - o ako uz organizaciju organizator i sudjeluje u tučnjavi ili napadu, to će biti otegotna okolnost kod odmjeravanja kazne
 - o potrebno je da je došlo do tučnjave ili napada, što znači da je samo organiziranje pripremna radnja s obzirom da je dogovor za počinjenje kažnjiv samo ako se radi o KD za koje je propisana kazna zatvora teža od 3 god što kod sudjelovanja u tučnjavi nije slučaj
- BIĆE KD je isključeno ako je osoba u tučnjavu uvučena bez svoje krivnje ili se samo branila ili je razdvajala druge sudionike u tučnjavi
 - o ne može se smatrati pravim sudionikom jer na njezinoj strani ne postoji namjera ugrožavanja s kojom postupaju sudionici u tučnjavi
- IZAZIVANJE NEREDA I SUDJELOVANJE U TUČNJAVI
 - o Radi se o participativnim KD kod kojih je suština neprava u sudjelovanju počinitelja u izazivanju opasnosti koje može dovesti do povređivanja pravnog dobra
 - o Kod izazivanja nereda počinitelj je osoba koja sudjeluje u mnoštvu koje nasiljem prema drugim osobama ili starima ili prijetnjom da će počiniti nasilje ugrožava javni red ili potiče mnoštvo na nasilje
 - o razlika je u namjeri
 - o kod sudjelovanja u tučnjavi počinitelj postupa s namjerom ugrožavanja
 - o kod izazivanja nereda radi se o sudjelovanju u nasilju koje može biti usmjereno

NEPRUŽANJE POMOĆI

- ČLANAK 123.
 1. Tko ne pruži pomoć osobi u životnoj opasnosti, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- Kazneno djelo ne pružanja pomoći ima 2 oblika:
 1. Nepružanje pomoći osobi u životnoj opasnosti
 2. Nepružanje pomoći osobi u opasnosti koju je počinitelj sam prouzročio
- KD ODBACIVANJA odnosno PROTIV SOLIDARNOSTI jer je obaveza pružanja pomoći drugome utkana u osnove zajedničkog života u društvenoj zajednici, a nepružanjem pomoći manifestira se ravnodušnost i nedostatak solidarnosti prema drugima što je ponašanje koje zasluži prijekor

- PRAVO KD NEČINJENJEM- može počiniti svatko (*delictum communium*)
 - o iscrpljuje u radnji što znači da nastupanje posljedice koja je izvan bića KD (npr. *smrt osobe kojoj nije pružena pomoć*) neće biti od utjecaja na postojanje ovog KD već eventualno okolnost relevantna kod odmjeravanja kazne kao otegotna
- ako osoba ima svojstvo garanta tada odgovara za nepravo KD nečinjenjem
- Počinitelj mora nastupati s NAMJEROM i biti svjestan okolnosti da se druga osoba nalazi u opasnosti (životnoj ili opasnosti koju je počinitelj sam prouzrokovao) i okolnosti da je toj osobi potrebna pomoć koju je počinitelj bio u mogućnosti pružiti
- TEMELJNI OBLIK KD- sastoji se u nepružanju pomoći osobi u životnoj opasnosti premda je počinitelj mogao pružiti pomoć
 - o Osoba kojoj je potrebna pomoć mora biti u životnoj opasnosti, a radi se o situacijama u kojima je netko neposredno ugrožen i u kojima toj osobi neposredno predstoji smrt.
- O nepružanju pomoći raditi će se samo ako je počinitelj mogao pružiti pomoć bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, zato za ovo KD ne odgovara osoba npr. *koja ne pruži pomoć utopljeniku ako je i sama neplivač, ali će biti odgovorna ako je mogla pomoći na drugi način.*
- TEŽI OBLIK- radi se ako je osoba sama prouzročila opasnost pa nije pružila pomoć osobi koja se našla u toj opasnosti iako je to mogla učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga.
 - o ne traži da stanje bude opasno po život druge osobe, počinitelj je dužan otkloniti opasnost bez obzira kakva ta opasnost bila
- SPECIJALNO KD NEPRUŽANJA MEDICINSKE POMOĆI U HITNIM STANJIMA propisano je čl. 183.
 - o Za to KD odgovara doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život

NAPUŠTANJE NEMOĆNE OSOBE

- ČLANAK 124.
 1. Tko nemoćnu osobu koja mu je povjerena ostavi bez pomoći u prilikama koje su opasne za njezin život ili zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- SUPSIDIJARNO KD
- PRAVO KD NEČINJENJEM
- NEMOĆNA OSOBA- ona koja je ostavljena bez pomoći, što znači da nije u stanju vlastitom snagom ili dozivanjem u pomoć trećih osoba otkloniti opasnost po život ili zdravlje
 - o osoba mora biti nemoćna prije nego što ju je počinitelj napustio ili ostavio
- uvijek je u pitanju konkretna situacija
- ako je počinitelj skrivio opasnost, raditi će se o KD nepružanju pomoći.
- opasnost mora biti konkretna i odnositi se na život ili zdravlje
- Ako je bez pomoći ostavljen član obitelji raditi će se o KD ostavljanja u teškom položaju bliske osobe.

KAZNENA DJELA PROTIV PRIVATNOSTI

- Glava XIV.
- Zajednički zaštitni objekt je privatnost
- Privatnost obuhvaća fizički i psihički integritet pojedinca, spolni život, rod te spolnu orijentaciju, osobne podatke, ugled, ime i fotografije

NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI DOMA I POSLOVNOG PROSTORA

- ČLANAK 141.
 1. Tko neovlašteno prodre u tuđi dom ili poslovnom prostoru ili zatvoreni ili ograđeni prostor koji pripada tom domu ili poslovni prostor ili se na zahtjev ovlaštene osobe otuda ne udalji, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Ako kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.
- štiti se nepovredivost doma ili poslovnog prostora
 1. DOM
 - Pojam doma valja tumačiti ekstenzivno na način da se pruži zaštita svim prostorima koji se koriste u funkciji doma, a riječ je o vrlo različitim prostorima koji čak ne moraju biti niti nekretnine jer se domom mogu smatrati i stambene prikolice, brodske kabine pa i šatori
 - Osim na prostore koji se mogu smatrati domom kao takvim. zakonski tekst zaštitu proteže i na zatvorene ili ograđene prostore koji pripadaju domu, npr. drvarnice, praonice, smočnice te podrumi ako je riječ o prostorima koji su namijenjeni ili pripadajući za stanovanje
 - U kontekstu pretrage VSRH je istaknuo kako pri ocjeni da li neki stambeni prostor ima značenje doma, treba poći od konkretno utvrđenih činjenica u svakom pojedinom slučaju
 - Sporno je pitanje može li se nenaseljeni stan smatrati domom u smislu ove inkriminacije
 - Prema *Zakonu o najmu stanova*, stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz
 - Prema kz grupno pravno dobro koje se ovom glavom pa i ovim KD štiti je privatnost, a kada je riječ o nenaseljenom, praznom stanu, ne dolazi do povrede privatne domene pojedinca, međutim sama činjenica da stanar čak dulje vrijeme izbiva iz doma ne oduzima prostoru zaštitu od nepovredivosti, a domom se smatraju i prostori koje pojedinac koristi periodički poput kuća za odmor
 2. POSLOVNI PROSTOR
 - Poslovnim prostorom se smatraju poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
 - Pod poslovnom zgradom odnosno poslovnom prostorijom smatraju se zgrade i prostorije namijenjene obavljanju poslovne djelatnosti te prostori koji su pretežno namijenjeni obrtničkoj, znanstvenoj, umjetničkoj i sličnoj djelatnosti
 - Poslovni prostor koji uživa zaštitu u smislu ovog KD je i npr. zaključani ugostiteljski objekt u vlasništvu fizičke osobe.
 - Poslovni prostor također uživa zaštitu samo ako je u funkciji, činjenica da se npr. neki novoizgrađeni prostor prodaje kao poslovni prostor nije dovoljna kako bi mu se pružila zaštita u okviru ove inkriminacije
- Dom ili poslovni prostor odnosno prostori koji im pripadaju moraju biti tuđi
- Predmet kaznenopravne zaštite nije vlasništvo na domu, pa je tuđi stan i onaj koji je u posjedu neke druge osobe, no neposredni korisnik mora na zakoniti način doći u posjed doma, pa ne uživa zaštitu onaj tko je neovlašteno okupirao tuđi stan
- S tim u skladu ni ovlaštena osoba nije nužno vlasnik, to može biti najmoprimac čak i u odnosima s najmodavcem tj. vlasnikom stana

- PRODIRANJE- svako ulaženje unatoč izričitom protivljenju ovlaštene osobe
- NEUDALJAVANJE- odbijanje da se napusti stan tj. neovlašteno ostajanje u stanu
 - o Taj oblik djela podrazumijeva da je počinitelj ušao u dom ili drugi prostor s pristankom ovlaštene osobe
 - o Može se počiniti kako činjenjem tako i nečinjenjem.
 - o U slučaju kada ovlaštena osoba da svoju suglasnost drugoj osobi da uđe u njen dom, bit će isključeno biće djela jer ulazak neće biti neovlašten
- U praksi će kod ovog djela često biti isključena protupravnost i to kada osoba ulazi u tuđi dom bez suglasnosti ovlaštene osobe pa povređuje njeno pravo na privatnost, ali to čini na temelju zakonske ovlasti (kao što je ovlast na pretragu doma na temelju ZKP)
- Narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora može se počiniti samo s NAMJEROM
 - o Počiniteljeva namjera mora obuhvatiti ne samo činjenicu da ulazi u tuđi dom ili poslovni prostor već i to da to čini neovlašteno, bez dozvole odnosno unatoč protivljenju ovlaštene osobe, pritom za postojanje KD nisu odlučni motivi, oni samo mogu imati utjecaj kod odlučivanja o kaznenoj sankciji
- TRAJNO KAZNENO DJELO koje traje čitavo vrijeme neovlaštenog zadržavanja u tuđem domu pa je cijelo to vrijeme dopuštena nužna obrana, a zastara teče tek od prestanka protupravnog stanja
- Djelo je FORMALNO DOVRŠENO već neovlaštenim prodiranjem u tuđi dom/poslovni prostor odnosno neudaljavanjem na poziv
- Djelo može počiniti svatko, no ako ga počinu službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti raditi će se o težem, kvalificiranom obliku.
 - o teži jer se njime povređuje i službena dužnost počinitelja, a time i povjerenje koje građani imaju u službene osobe

NEOVLAŠTENI ZVUČNI SNIMANJE I PRISLUŠKIVANJE

- ČLANAK 143.
 1. Tko neovlašteno zvučno snimi nejavno izgovorene riječi drugoga ili tko posebnim napravama neovlašteno prisluškuje nejavno izgovorene riječi drugoga koje mu nisu namijenjene, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko snimljene riječi iz stavka 1. uporabi ili učini dostupnim trećoj osobi ili tko prisluškivane riječi iz stavka 1. doslovce ili u bitnim crtama javno iznese.
 3. Ako kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinu službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 4. Nema kaznenog djela ako su radnje iz stavka 1. i 2. ovoga članka učinjene u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe.
 5. Kaznena djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka progone se po prijedlogu.
 6. Snimke i posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz ovoga članka će se oduzeti.
- zaštititi privatne sfere od takvih zadiranja služe dva KD: neovlašteno zvučno snimanje i prisluškivanje i neovlašteno slikovno snimanje jer tajnost osobnog i obiteljskog života obuhvaća i pravo čovjeka na slobodno komuniciranje s drugima kao i pravo biti zaštićen od pogleda javnosti
- KD neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja može se počiniti na 4 načina:
 1. SNIMANJE TUĐIH IZGOVORENIH RIJEČI KOJE NISU NAMIJENJENE JAVNOSTI
 - o obuhvaća i slučaj kada počinitelj snima svoj razgovor s drugom osobom bez njezina znanja i ovlaštenja
 - o bitno je da riječi druge osobe nisu namijenjene javnosti iako se ne mora nužno raditi o KD jer u obzir dolaze razlozi isključenja protupravnosti npr. *snimanje prijetnje*
 2. PRISLUŠKIVANJE DRUGOGA POSEBNIM NAPRAVAMA-o kakvim je posebnim napravama riječ nije navedeno
 - o bitno je utvrditi da riječi prisluškivane osobe nisu namijenjene ni počinitelju ni javnosti

3. UPORABA TAKO DOBIVENIH SNIMKI ILI NJIHOVO DAVANJE DRUGIM OSOBAMA
 - počinitelj mora znati da su riječi neovlašteno zvučno snimljene
 4. JAVNO IZNOŠENJE TUĐIH RIJEČI DOBIVENIH PRISLUŠKIVANJEM- tuđa izjava ne mora doslovce biti prenesena, dovoljno je da je iznesena u bitnim crtama, tj. da je iznesen njen osnovni sadržaj
 - počinitelj mora biti svjestan da je tuđa izjava dobivena neovlaštenim prisluškivanjem
- Djelo može počiniti svatko
 - KVALIFICIRANI OBLIK- ako ga počini službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti
 - Propisana kazna zatvora od 6mj. do 5 god
 - djelo je dakle NEPRAVO POSEBNO KD
 - Snimanje odnosno prisluškivanje MORA biti NEOVLAŠTENO
 - Kada snimana ili prisluškivana osoba dađe svoju suglasnost za snimanje odnosno prisluškivanje neće biti povrede njene privatnosti pa neće biti ostvarena bića KD.
 - Nema KD ni kada su radnje neovlaštenog zvučnog snimanja ili prisluškivanja učinjene u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe
 - **razlog isključenja protupravnosti zbog čijeg će postojanja unatoč tome što je došlo do povrede tuđe privatnosti presuda biti oslobađajuća**
 - Što je javni interes ili drugi interes kojeg valja smatrati pretežnijim valja procijeniti *in concreto*, vaganjem interesa u svakom pojedinom slučaju
 - Protupravnost može biti isključena i na temelju općih odredaba kao što su one o krajnjoj nuždi ili nužnoj obrani, ali najčešće će se raditi o isključenju na temelju zakonite uporabe sredstva prisile od strane službene osobe koja postupi u skladu s odredbama ZKP-a, Zakona o policiji, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH i drugim zakonima
 - Svi oblici djela mogu se počiniti samo s NAMJEROM
 - Počinitelj mora biti svjestan nepostojanja suglasnosti snimane/prisluškivane osobe kao i činjenice da izgovorene riječi nisu namijenjene javnosti, a kod prisluškivanja i da riječi nisu namijenjene njemu
 - *Ratio* odredbe o oduzimanju snimki i naprava je sprečavanje novih potencijalnih povreda privatnosti daljnjim korištenjem takvih snimki

NEOVLAŠTENO SLIKOVNO SNIMANJE

- ČLANAK 144.
 1. Tko drugoga koji se nalazi u stanu ili prostoru posebno zaštićenom od pogleda neovlašteno slikovno snimi ili takvu snimku uporabi ili učini dostupnom trećoj osobi i na taj način povrijedi njegovu privatnost, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Ako kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.
 4. Snimke i posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz ovoga članka će se oduzeti.
- lakše KD od neovlaštenog zvučnog snimanja i propisivanja, a razlog je da je u demokratskim državama s razvojem tehnologije, slikovno snimanje postalo raširena u velikoj mjeri prihvatljiva pojava, koja sama za sebe, bez zvučnog snimanja, ne predstavlja uobičajeni oblik političkih zlouporaba
- RADNJA POČINJENJA:
 - a. SLIKOVNO SNIMANJE DRUGOGA KOJI SE NALAZI U STANU ILI PROSTORU ZAŠTIĆENOM OD POGLEDA
 - snimana osoba se mora nalaziti u stanu ili nekom drugom prostoru koji je zaštićen od pogleda
 - *zahod, kabina za tuširanje, svlačionica ili solarij*
 - Snimanje na javnom mjestu nikada ne predstavlja ovo KD, neovisno o tome je li osoba upoznata s činjenicom da ju se snima jer je zakonodavac pošao od pretpostavke da svatko tko se pojavi u

- o javnosti samim pojavljivanjem u javnosti pristaje na snimanje
 - o Za postojanje ovog djela nije relevantan način snimanja već je potrebno samo utvrditi je li riječ o slikovnoj snimci
- b. UPORABA TAKO DOBIVENE SNIMKE ILI NJENO DAVANJE DRUGOJ OSOBI- djelo čini i onaj tko snimku nastalu pod opisanim okolnostima uporabi ili proslijedi drugoj osobi
- kažnjivost ovog djela ograničena je na snimanja kojima se napada pravo na privatnost, dakle neovlašteno snimanje je kažnjivo samo ako počinitelj svojom radnjom uistinu povrijedi privatnost snimljene osobe
- MATERIJALNO KD POVREĐIVANJA kod kojeg treba utvrditi nastup posljedice
 - o ne dođe li do takve posljedice raditi će se samo o neprikladnom pokušaju koji zbog propisane kazne nije kažnjiv
 - o riječ je prvenstveno o snimkama koje zadiru u spolnost, zdravstveno stanje i život drugoga kao što bi bile snimke unesrećenih ili mrtvih osoba, a da li je riječ o takvoj slikovnoj snimci ovisi o sadržaju koji snimka prikazuje, a ne samo o činjenici da je slikovna snimka snimljena neovlašteno i da je osoba snimljena u prostoru zaštićenom od tuđih pogleda
- može počinuti svatko
- KVALIFIKATORNI OBLIK- kada ga počinu službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti
 - o djelo je NEPRAVO POSEBNO KD
- snimanje mora biti NEOVLAŠTENO, a kod ovog KD se ne navodi javni interes ili drugi interes koji je pretežniji od zaštite privatnosti kao posebni razlog isključenja protupravnosti, no u obzir mogu doći neki opći razlozi isključenja protupravnosti
- KD se može počinuti samo s NAMJEROM
 - o Namjera počinitelja mora obuhvatiti i činjenicu da snima neovlašteno tj. bez suglasnosti snimane osobe
 - o kada je riječ o drugom modalitetu počinjenja- uporabi snimke ili njenom davanju trećoj osobi, počinitelj mora biti svjestan i okolnosti pod kojima je snimka načinjena
 - o Počinitelj mora postupati barem s neizravnom namjerom i u pogledu nastanka posljedice povrede privatnosti

NEOVLAŠTENO OTKRIVANJE PROFESIONALNE TAJNE

- ČLANAK 145.
 1. Odvjetnik, javni bilježnik, zdravstveni radnik, psiholog, djelatnik ustanove socijalne skrbi, vjerski ispovjednik ili druga osoba koja neovlašteno otkrije podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji joj je povjeren u obavljanju njezinog zvanja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.
- RADNJA POČINJENJA- sastoji se u neovlaštenom otkrivanju profesionalne tajne
 - o riječ je o svakom ponašanju osobe kojim se tajna prenosi, iskazuje ili stavlja do znanja drugome
 - o Profesionalnu tajnu može se otkriti ne samo verbalnim iskazom već i ostavljanjem nezaštićenog tajnog dokumenta na mjestu gdje je dostupan neovlaštenim trećim osobama, objavljivanjem podataka u stručnom ili znanstvenom radu i na drugi način
- PROFESIONALNA TAJNA- podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji je počinitelju povjeren u obavljanju njegova zvanja
 - o takav podatak može biti: dokument, tj. svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka, saznanje, mjera, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informacija, koja s obzirom na svoj sadržaj ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svog vlasnika

- PRAVO POSEBNO KD jer ga mogu počiniti samo osobe kojima je podatak povjeren u obavljanju njihova zvanja
 - zakon te osobe nabraja, ali je zadržana i generalna klauzula
- ZAŠTITNI OBJEKT- pravo građana na tajnost podataka o osobnom i obiteljskom životu, tj. pravo na privatnost
 - Posredno se štiti i pravilno funkcioniranje određenih službi i djelatnosti koje počivaju na odnosu povjerenja, stoga je dužnost čuvanja povjerljivih podataka propisana i drugim zakonima i propisima
- Otkrivanje tajne mora biti NEOVLAŠTENO, a to prvenstveno upućuje na nepostojanje suglasnosti osobe na čiji se osobni i obiteljski život iznesen podatak odnosi
- KD nema ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne
 - npr. *interes otkrivanja nekog KD, zaštita od opasne zarazne ili spolne bolesti*
 - interese treba vagati *in concreto*, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja
- Protupravnost će biti isključena i kada drugi zakoni od osobe koja je inače dužna čuvati profesionalnu tajnu ZAHITIJEVAJU IZNOŠENJE PODATAKA iz osobnog i obiteljskog života koji su joj povjereni u obavljanju njene djelatnosti
- kažnjivo samo ako počinitelj postupa s NAMJEROM
 - mora biti svjestan povjerljive naravi podataka kao i mogućnosti da svojim ponašanjem taj podatak otkrije drugoj osobi, te na to mora makar pristati tj. dovoljna je i neizravna namjera
 - Osoba koja otkrije tajnu slučajno, nepažnjom tj. IZ NEHAJA NE ČINI KD

KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA

- uvreda, sramoćenje i kleveta
- U kaznenom zakonodavstvu prihvaćen je tzv. **dualistički koncept pojma časti** pri čemu čast u širem smislu obuhvaća čast u užem smislu te ugled, kao dva aspekta jednog jedinstvenog zaštićenog pravnog dobra.
- ČAST- subjektivno pravo svakog čovjeka na osobni osjećaj vrijednosti
 - o unutarnja vrijednost čovjeka i bitna odrednica ljudskog dostojanstva, a ljudsko biće ju stječe samim rođenjem
- UGLED- pravo na priznanje te vrijednosti od strane drugih pripadnika zajednice
- Sloboda mišljenja i izražavanja misli po suvremenim shvaćanjima ubraja se u corpus prirodnih prava koja se ubrajaju u neotuđive ljudske slobode, a sloboda mišljenja i izražavanja konstitutivni je element političkog supstrata demokracije, tj. uvjet je opstanka demokratskog društva
- zabranjena je cenzura u bilo kojoj formi, a s druge strane jamči se pravo na ispravak svakomu kojem je javnom informacijom povrijeđeno neko ustavom ili zakonom utvrđeno pravo
- Specifičnost KD protiv časti i ugleda jest da se beziznimno PROGONE PO PRIVATNOJ TUŽBI, s time da se u slučaju smrti oštećenika kazneni postupak može pokrenuti privatnom tužbom užeg kruga osoba bliskih umrloj osobi
 - o O oštećeniku ovisi hoće li se odlučiti samo na pokretanje kaznenog ili građanskog postupka ili će svoja prava ostvarivati na drugačiji način
- Kvalificirani oblik propisan je uniformno, na jednak način, a podrazumijeva njihovo počinjenje putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je sadržaj KD postao pristupačan većem broju ljudi
- **Posebnost ovih KD odnosi se na propisane kazne koje su beziznimno uvijek novčane kazne u rasponu do 180 odnosno 360 dnevnih iznosa**
- KD protiv časti i ugleda univerzalni su verbalni delikti.

UVREDA

- ČLANAK 147.
 1. Tko uvrijedi drugoga, kaznit će se novčanom kaznom do devedeset dnevnih iznosa.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinji putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je uvreda postala pristupačnom većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do 180 dnevnih iznosa.
 3. Ako uvrijeđeni uzvratu uvredu, sud može oba počinitelja osloboditi kazne.
 4. Ako je počinitelj bio izazvan nedoličnim ponašanjem oštećenika, ili je oštećenik pred sudom prihvatio njegovu ispriku zbog počinjenog djela, sud ga može osloboditi kazne.
- UVREDA- podrazumijeva izjavu omalovažavanja ili nepoštivanja ljudskog dostojanstva, te sadrži negativan vrijednosni sud o nekoj osobi
- SUPSIDIJARNO KD te u najširem smislu to je napad na čast i ugled drugoga koji ne ispunjava obilježja nekog drugog KD
- VRIJEDNOSNI SUD- osobna i subjektivna tvrdnja kojom se nešto kvalificira kao dobro ili loše, ispravno ili neispravno za razliku od činjenične tvrdnje ona se ne može dokazati
- Uvreda se, iznimno, može sastojati i u činjeničnoj tvrdnji, no samo ako je riječ o nekom od spomenutih KD npr. tvrdnja izrečena samo pred oštećenikom ili zato što je dokazano da je činjenična tvrdnja bila istinita ili je počinitelj uspio dokazati da je glede istinitosti činjenične tvrdnje postupao u neotklonjivoj zabludi o biću djela
- uzima se u obzir i druge uvredljive radnje, način i okolnosti u kojima je djelo počinjeno, odnos između počinitelja i oštećenika, a sve te okolnosti sud procjenjuje po objektivnim kriterijima, vodeći računa o shvaćanjima i običajima, a bitno je da ti standardi koreliraju sa shvaćanjima prosječnog čovjeka o predodžbi uvredljivih

sadržaja u određenim okolnostima i kontekstu događaja u datoj sredini

- uvreda se mora ODNOSITI NA ODREĐENU OSOBU, no u određenoj situaciji je moguće da to bude veći broj osoba pa je svaka od njih mogući oštećenik ovlašten poduzeti kazneni progon
- važno je da se iz sadržaja uvredljive izjave može zaključiti na koga se odnosi, tj. kome je upućeno, a oštećenik može biti i pravna osoba, ali i drugi organizirani kolektivitet
- Uvredljiva, omalovažavajuća izjava ili očitovanje mogu biti ostvareni na različite načine:
 - a. VERBALNA UVREDA- označava omalovažavanje drugoga izgovorenim ili pisanom riječi
 - Takve izjave u pravilu sadrže negativnu ocjenu odnosno sud o drugoj osobi općenito ili njezinih intelektualnih, fizičkih, karakternih i ostalih svojstva
 - b. SIMBOLIČKA UVREDA- podrazumijeva uporabu određenih znakova, simbola čiji je uvredljiv smisao općepoznat odnosno percipiran kao takav ili se, pak može utvrditi prema okolnostima slučaja (geste, grimase, mimika, karikaturalni prikazi)
 - c. REALNA UVREDA- ostvaruje se fizičkim djelovanjem na tijelo druge osobe, a najčešći primjeri su pljuska, guranje, bacanje različitih predmeta na oštećenika, dodirivanje intimnih dijelova tijela, povlačenje za bradu ili kosu, šišanje, skidanje obuće i odjeće, polijevanje kakvom tekućinom...
- Za uvredljivu, omalovažavajuću izjavu ili sadržaj mora saznati oštećenik ili neka treća osoba
- Djelo je DOVRŠENO U TRENUTKU TAKVOG SAZNAJANJA, a dovoljno je da je za uvredljiv sadržaj saznala bilo koja osoba
- Uvredljiv odnosno omalovažavajuća izjava ili sadržaj mora biti prepoznat odnosno percipiran kao takav
- Počinitelj KD beziznimno POSTUPA S NAMJEROM VRIJEĐANJA
 - o mora biti svjestan da određena izjava ili koja druga uvredljiva radnja ima uvredljiv, omalovažavajući sadržaj i da će za taj sadržaj doznati oštećenik ili treća osoba te upravo to i hoće ili na to pristaje
- RETORZIJA- poseban slučaj kada oštećeni uvredu uzvrati, pa je svaka strana istodobno i počinitelj i oštećenik
 - o sud tada može oba počinitelja osloboditi kazne ili kazniti obojicu, a i dalje također ostaje mogućnost da kazni samo jednu stranu
 - o Između primarne i sekundarne uvrede mora postojati uzročna veza, a formalna pretpostavka takve kompenzacije je da je primarna uvreda utužena
 - o Kažnjivost će ovisiti o postojanju razloga isključenja protupravnosti ili krivnje na strani kojeg od počinitelja
- Postoji situacija kada je počinitelj bio izazvan nedoličnim ponašanjem oštećenika, u tom slučaju sud je ovlašten počinitelja osloboditi kazne, a isto može i u slučaju kada oštećenik pred sudom prihvati njegovu ispriku zbog počinjenog KD
- KD ne postoji ako iz načina izražavanja i drugih okolnosti proizlazi da je omalovažavanje počinjeno radi zaštite drugih opravdanih interesa npr. sadržaj koji je ostvaren ili učinjen dostupnim drugima u znanstvenom, književnom, umjetničkom djelu ili javnoj informaciji, u obavljanju službene dužnosti, političke ili druge javne djelatnosti
- ako počinitelj uvrijedi drugoga više puta u različitim prilikama, moguća je konstrukcija produljenog KD uvrede
- ako je barem jednokratno ostvarena kvalificirana uvreda, sud će kod odmjeravanja kazne uzeti u obzir kazneni okvir propisan za to djelo

TEŠKO SRAMOĆENJE

- ČLANAK 148.
 1. Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kaznit će se novčanom kaznom do 180 dnevnih iznosa.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinu putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do 360 dnevnih iznosa.

3. Nema kaznenog djela teškog sramoćenja ako počinitelj dokaže istinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost.
 4. Dokazivanje okolnosti iz stavka 3. ovog članka nije dopušteno ako se činjenične tvrdnje iz stavka 1. odnose na osobne ili obiteljske prilike.
 5. Prizna li počinitelj neistinitost svojih tvrdnji i opozove ih, sud ga može osloboditi kazne.
- kod klevete počinitelj iznosi činjeničnu tvrdnju za koju zna da je neistinita, dok je za sramoćenje dovoljno iznošenje nepovoljnih činjeničnih tvrdnji o drugome
 - IZNESE- podrazumijeva priopćavanje drugome autonomne činjenične tvrdnje kao osobnog saznanja ili uvjerenja ili saznanjem od treće osobe, označava nužno objektivizirani činjenični supstrat
 - o radi se o izjavi koja može biti usmena, pisana, priopćena posredovanjem tehničkih pomagala ili na simbolički način
 - PRONESE- označava iznošenje sadržaja tuđe izjave (saznanja, tvrdnje ili uvjerenja), pronositelj svjesno proširuje krug osoba kojima je poznat sadržaj izjave
 - o pronošenje nije razmjena mišljenja unutar zatvorenog kruga o svima poznatom događaju
 - o Poseban oblik pronošenja je medijsko objavljivanje činjeničnih tvrdnji
 - Iznosi/pronosi se činjenična tvrdnja, načelno ne i vrijednosni odnosno subjektivni sud iako je moguće da ona sadrži vrijednosnu komponentu odnosno implicira vrijednosni sud (npr. *lihvar*, *svodnik*, *kriminalac* itd.)
 - Sadržaj činjenične tvrdnje odnosi se na ljudske radnje (činjenja/nečinjenja), konkretne socijalne odnose ili stanja, osobine ili svojstva (vanjska/unutarnja, tjelesna/duševna)
 - Iznošenje/pronošenje može se ostvarivati izgovorenim ili pisanom riječi, simbolički odnosno gestama ili uporabom tehničkih pomagala
 - difamirajuća izjava odnosno činjenična tvrdnja koja se iznosi ili pronosi objektivno **mora biti prikladna škoditi časti i ugledu drugoga**, bila istinita ili ne, ona mora udovoljavati uvjetu:
 - o mora biti OZBILJNA tj. objektivno prikladna stvoriti u adresata uvjerenje o postojanju ili nepostojanju neke činjenice
 - pri ocjeni objektivne prikladnosti, nije moguće izbjeći subjektivne odrednice- da li neka činjenična tvrdnja ispunjava uvjet sud će između ostalog, procjenjivati vodeći računa o općeprihvaćenim društvenim normama, ali i stavovima i shvaćanjima određene uže sredine
 - Radi se o KD apstraktnog ugrožavanja, a ako su zbog sramoćenja kod oštećenika nastupile osobito teške posljedice, neće samim tim postojati kvalificirani oblik djela već takvu okolnost valja uzeti u obzir prilikom odmjerenja kazne.
 - činjenična tvrdnja mora biti dovoljno konkretizirana, ne uopćena jer se bezličnom i uopćenom izjavom ne može počiniti KD
 - o Činjenična tvrdnja može biti ISTINITA ili kao kod klevete-NEISTINITA
 - Sam ontološki pojam činjenice isključuje mogućnost njezine neistinitosti jer bi se radilo o kontradikciji stoga neistinita može biti samo činjenična tvrdnja stoga se njezina istinitost može dokazivati
 - Oštećenik može biti FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA jer i ona uživa zaštitu ugleda, ali i drugi organizirani kolektivitet
 - Za postojanje djela nije nužno da je izjava usmjerena protiv imenovane i točno određene osobe, već je dovoljna njena odredivost
 - Za difamirajuću izjavu MORA SAZNATI TREĆA OSOBA (za razliku od uvrede) i to jasno proizlazi iz zakonskog bića djela (Tko pred drugim..), a nije bitno da li je takva izjava upućena izravno trećoj osobi ili izravno oštećeniku u nazočnosti treće osobe
 - Difamirajuća izjava NE MORA BITI EKSPLICITNA, dovoljna je insinucija koju je treća osoba, odgovarajuće razumjela.

- Ako je izjava dana samo pred oštećenikom ili mu je upućena pismeno, može se raditi o uvredi, načelno ne i sramoćenju čak ni u slučaju da je oštećenik nekoj trećoj osobi naknadno prenio takvu izjavu, a izuzetak se odnosi na slučajeve kada je takva izjava kontinuirano dostupna trećim osobama
- NAMJERA
 - o Počinitelj KD postupka s namjerom
 - o Svijest o djelu, implicira znanje počinitelja da svojom radnjom iznosi ili pronosi nešto što može škoditi nečijoj časti i/ili ugledu te da će treća osoba percipirati odnosnu izjavu kao takvu
 - o Dostatna je i neizravna namjera
- Posebnost krivnje kod djela sramoćenja očituje se i u tome što počinitelj odgovara i kad je u odnosu na neistinitost onoga što je iznosio ili pronosio postupao iz nehaja, tj. u otklonljivoj zabludi o biću djela
- ISTINITOST ČINJENIČNE TVRDNJE
 - o Nema KD (jer je isključena protupravnost) ako počinitelj dokaže istinitost činjeničnih tvrdnji koje je iznosio ili pronosio ili barem ozbiljnog razloga zbog kojeg je, postupajući u dobroj vjeri, povjerovao u njihovu istinitost.
 - o Teret dokazivanja istinitosti je na počinitelju
 - Ovo rješenje proizlazi iz **pravne pretpostavke odnosno presumpcije čestitosti** prema kojoj se svatko smatra dobrim te je dosljedno tome, onaj u čiju korist govori pravna pretpostavka oslobođen tereta dokazivanja. Stoga se neistinitost činjeničnih tvrdnji presumira, ako/dok se ne dokaže suprotno
 - o Dokazane činjenice ne moraju se u cijelosti podudarati s činjenicama iznesenim ili prenesenim u difamirajućoj izjavi, dovoljno je da se podudaraju u bitnim dijelovima.
 - o Ako se ne uspije dokazati istinitost, počinitelj se može pozvati na zabludu o biću djela, tj. isticati da je postupao u neotklonljivoj zabludi o biću djela, tj. imao ozbiljnog razloga povjerovati u istinitost sadržaja difamirajuće izjave odnosno činjenične tvrdnje, te da je pritom postupao u dobroj vjeri.
 - Otklonjiva zabluda upućuje na postojanje nehaja
- Dokazivanje okolnosti (istinitosti/zablude) nije dozvoljeno počinitelju koji nije postupao u javnom interesu ili iz drugog opravdanog razloga, ili je to bio slučaj, ali je postupao pretežito s ciljem da naškodi časti ili ugledu drugoga, napose ako se tvrdnje odnose na osobni ili obiteljski život druge osobe.
 - o Opravdanost razloga ocjenjuje se prema objektivnim mjerilima
- JAVNI INTERES- općenito državni i potencijalno je suprotstavljen privatnom
 - o njihov odnos se načelno procjenjuje sukladno načelu razmjernosti dok se „drugi opravdan razlog“ praktično svodi na tzv. pretežnji interes, analogno onom kod uvrede
- Što se tiče novinara, općenito se traži da novinarska informacija bude razumno potkrijepljena minimumom dokaza, u protivnom valjalo bi se suzdržati od njezina objavljivanja. Pretpostavka je da novinar postupi *a priori* vodeći računa o javnom ili pretežitom interesu, a nikako s inkriminiranim ciljem da naškodi časti ili ugledu drugoga
- Posebno je važno pitanje smije li novinar objavljivati i samo sumnje o nekim događajima, tj. predstavlja li već objavljivanje takvih sumnji djelo sramoćenja. Za objavu takvih činjenica traži se još i kritička procjena pouzdanosti izvora te cjelovita ocjena svake pojedine i svih činjenica u njihovoj ukupnosti, imajući u vidu da se radi pretežito o tzv. indicijalnom materijalu. Izvor informacije može biti i anonimno no svojim sadržajem prihvatljiv za objavljivanje
- Predviđena je mogućnost FAKULTATIVNOG OSLOBOĐENJA (dakle i ublažavanja) kazne počinitelju koji prizna neistinitost činjeničnih tvrdnji te ih opozove
- U pogledu stjecaja, u slučaju kad je počinitelj jednom izjavom difamirao više osoba, postojat će toliko KD sramoćenja u idealnom stjecaju koliko je osoba oštećeno tom izjavom

KLEVETA

- ČLANAK 149.
 1. Tko pred drugim za nekoga iznese ili proneše neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je neistinita, kaznit će se novčanom kaznom do 360 dnevnih iznosa.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do 500 dnevnih iznosa.
- KLEVETA- sužena isključivo na situacije kada se radi o iznošenju ili pronošenju neistinitih činjeničnih tvrdnji, a počinitelj je svjestan te činjenice
 - o Radi se o standardnom primjeru subjektivnog elementa zakonskog bića djela
- Zakonsko biće klevete u svemu odgovara sramoćenju, no mora se objektivno raditi o NEISTINITIM ČINJENICAMA dok se na subjektivnoj strani traži da je počinitelj *tempore criminis* znao za neistinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio
- Može se počiniti samo s IZRAVNOM NAMJEROM, stoga je kleveta najteže KD protiv časti i ugleda
- ne može se opravdati slobodom izražavanja misli, a redovito može imati teške pa i vrlo teške posljedice za oštećenika
- KD klevete postoji samo ako oštećenik dokaže da se radi o neistinitoj činjeničnoj tvrdnji i da je počinitelj u trenutku iznošenja/pronošenja činjenične tvrdnje bio svjestan njezine neistinitosti, novi koncept ovog djela ne dopušta postojanje razloga za isključenje protupravnosti
- Kvalificirani oblik postoji kada je djelo počinjeno putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba
- Radi se *in abstracto* o najtežem obliku KD protiv časti i ugleda

KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE

- Objekt zaštite je spolna sloboda
- SPOLNA SLOBODA- sloboda osobe birati mjesto, vrijeme, način, osobu s kojom će stupiti u spolni odnos
- Zaštita spolne slobode odnosi se na zaštitu spolnog integriteta i spolnog samoodređenja, ona obuhvaća zaštitu od nedobrovoljnih spolnih radnji koja se ostvaruje kroz inkriminiranje spolnog odnošaja bez pristanka, silovanja i bludnih radnji
- SPOLNI ODNOŠAJ- uvlačenje muškog spolnog organa u ženski
 - o sjedinjenje spolnih organa osoba različitog spola
 - o jednostavan dodir nije dostatan već se traži spajanje vanjskih spolnih organa tj. početak prodiranja, uvlačenja muškog spolovila u žensko pri čemu nije potrebno izbacivanje niti unošenje sjemena
- SPOLNE RADNJE IZJEDNAČENE SA SPOLNIM ODNOŠAJEM- sve radnje koje su po svom učinku i popratnim pojavama usporedive sa spolnim odnošajem
 - o prema stajalištu naše sudske prakse u taj pojam ulazi prije svega prodiranje dijelovima tijela u tjelesne otvore žrtve, ako nije došlo do prodiranja radi se samo o bludnoj radnji
 - o S time se izjednačava i prodiranje predmeta te radnje bez penetracije
- Ocjenu o tome hoće li se neka spolna radnja smatrati izjednačenom sa spolnim odnošajem valja učiniti ovisnim o njezinom intenzitetu

SPOLNI ODNOŠAJ BEZ PRISTANKA

- ČLANAK 152.
 1. Tko s drugom osobom bez njezinog pristanka izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka s trećom osobom izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Pristanak iz stavka 1. ovoga članka postoji ako je osoba svojom voljom odlučila stupiti u spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju i bila je sposobna donijeti i izraziti takvu odluku. Smatra se da takvog pristanka nema osobito ako je spolni odnošaj ili s njime izjednačena spolna radnja izvršena uz uporabu prijetnje, prijevare, zlouporabom položaja prema osobi koja se prema počinitelju nalazi u odnosu zavisnosti, iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg ona nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje, ili nad osobom kojoj je protupravno oduzeta sloboda.
- POČINITELJ- **tko navodi žrtvu** na nedobrovoljni spolni odnošaj ili s njime izjednačenu radnju (npr. iskorištavajući zavisnost žrtve), a da pritom sama ne obavlja spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju
 - o Odgovoran je i **tko drugu osobu navede da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju**
 - o Sukladno teoriji o vlasti nad djelom i takva osoba ostvaruje bitan doprinos djelu pa se kažnjava kao (su)počinitelj
- Uvedena je i mogućnost KAZNJAVANJA OTKLONJIVE ZABLUDE GLEDE POSTOJANJA PRISTANKA
 - o Budući da je KD spolnog odnošaja bez pristanka NAMJERNI DELIKT, u takvim situacijama prema općim pravilima o zabludi počinitelj ne bi bio kazneno odgovoran. Ovom odredbom uvodi se mogućnost kažnjavanja za otklonjivu zabludu unatoč tome što je djelo predviđeno samo kao namjerni delikt (u situacijama kada počinitelj nije znao da pristanka nema, ali je prema objektivnim okolnostima i svojim osobnim sposobnostima i to morao i mogao znati. Za ovaj oblik propisana je i lakša kazna.
- PREBACIVANJE TERETA DOKAZIVANJA NA OKRIVLJENOG- optužba će morati dokazati samo spolni odnošaj i jednu od navedenih okolnosti

- okrivljenik će zatim morati dokazati da pristanak postoji
- Iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg žrtva nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje smatra se npr. iskorištavanjem njezinog tjelesnog stanja. Nesposobna za odbijanje smatra se i osoba koja spava ili je iz drugog razloga u besvjesnom stanju, osoba koja ima tešku duševnu smetnju i nije sposobna dati pristanak, osoba koja je pod utjecajem omamljujućih sredstva itd.
- KOD KVALIFICIRANIH OBLIKA SPOLNOG ODNOŠAJA BEZ PRISTANKA (1-10G) RADI SE O SITUACIJAMA U KOJIMA JE OVO KD POČINJENO:
 - prema bliskoj osobi
 - prema žrtvi posebno ranjivoj zbog dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje
 - na osobito okrutan ili ponižavajući način
 - iz mržnje
 - zajedno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji
 - uz uporabu oružja ili opasnog oruđa
 - na način da je silovana osoba teško tjelesno ozlijeđena ili je ostala trudna
- **Najteži kvalificirani oblik propisan je u članku 154. st3.-kad je temeljnim KD prouzročena smrt žrtve (kazna zatvora najmanje 5god)**

SILOVANJE

- ČLANAK 153.
 1. Tko djelo iz članka 152. stavka 1. ovoga Zakona počini uporabom sile ili prijetnje da će izravno napasti na život ili tijelo silovane ili druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- FORMALNO KD
- Kažnjivost otklonjive zablude o postojanju pristanka (nehajno postupanje)- 6mj.-5 god.
- POČINITELJ I ŽRTVA- mogu biti muška i ženska osoba (maloljetna i punoljetna)
- SILA- može biti neodoljiva ili odoljiva
 - mora biti SREDSTVO ZA PREVLADAVANJE OTPORA ŽRTVE
 - silu predstavlja već čvrsto držanje žrtve za ruke u predjelu zglobova kako ova ne bi mogla pružiti otpor ili odguravanje ruku kojima se žrtva brani, zaključavanje žrtve u sobi ili blokiranje vrata, odvođenje žrtve na udaljeno i osamljeno mjesto, davanje sredstva žrtvi koja onemogućuju ili smanjuju otpor itd.
 - Sila koja se odnosi na druge osobe, a ne samu žrtvu, ima karakter psihičke sile prema žrtvi
 - Upotreba sile mora imati za cilj navođenje na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
 - Ukoliko postoji duži vremenski razmak između primjene sile i spolnog odnošaja odnosno s njim izjednačene spolne radnje, mora se dokazati uzročna veza između tih radnji
- PRIJETNJA- označava svaku radnju kojom se žrtvi nagoviješta napad na njezin život ili tijelo odnosno na život ili tijelo druge osobe
 - Prijetnja nekim drugim zlom npr. oduzimanjem slobode nije dostatna za postojanje KD silovanja, u tim slučajevima raditi će se o KD spolnog odnošaja bez pristanka
 - Kod silovanja se radi o KVALIFICIRANOJ PRIJETNJI jer se žrtvi prijeti određenim zlom radi ostvarenja točno određenog cilja
 - Počinitelj mora prijetiti da će IZRAVNO NAPASTI NA ŽIVOT ILI TIJELO ŽRTVE ILI DRUGE OSOBE
 - Izravnost pretpostavlja istodobnost napada ili napad koji predstoji u vrlo bliskoj budućnosti, odmah nakon izražene prijetnje

- mora biti OZBILJNA- takva da je svojim sadržajem i okolnostima pod kojima je izražena objektivno pogodna kod žrtve izazvati strah za njezin život ili tjelesni integritet odnosno za život ili tjelesni integritet njoj bliske osobe
- NAMJERA -KD se može počiniti samo s namjerom koja mora obuhvatiti svijest o primjeni sile ili kvalificirane prijetnje te izostanak pristanka žrtve na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
 - Dovoljna je i neizravna namjera kad u vrijeme primjene nasilja ili prijetnje počinitelj ozbiljnost otpora žrtve smatra mogućim, pa pristaje na poduzimanje spolne radnje i pod cijenu da je otpor ozbiljan
- DOVRŠENO- kad počinitelj započne izvršavati spolni odnošaj ili s njim izjednačenu radnju, dok se ne traži da spolni odnošaj bude dovršen, nastupom penetracije
 - Nije dovoljno samo dodirivanje spolnih organa, već je potrebno da dođe do barem djelomičnog prodiranja muškog spolnog organa u ženski odnosno mora doći do djelomičnog prodiranja spolovilom u anus ili djelomičnog prodiranja prstima, šakom ili nekim predmetom u vaginu
 - Silovanje će biti dovršeno i kad počinitelj ne uspije izvršiti spolni odnošaj za kojim je išao, ali izvrši neku sponu radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem
- POKUŠAJ- Kažnjiv pokušaj postoji kad je započela primjena sile ili kvalificirane prijetnje s namjerom prisile na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
- DOBROVOLJNI ODUSTANAK- moguć samo od nedovršenog pokušaja i to kada počinitelj dobrovoljno prekine započeto silovanje iako je svjestan da prema svim okolnostima radnju može dovršiti jer je silovanje formalno KD pa odustanak sprečavanjem nastupa posljedice nije moguć
 - Mora se temeljiti na autonomnoj odluci
 - dobrovoljnost postoji ako počinitelj na zamolbu, nagovor žrtve ili zato što se sažalio nad stanjem i položajem žrtve odustane spolnog odnošaja ili izjednačene radnje
- Kvalificiran oblik jednak je kao i kod spolnog odnošaja bez pristanka
- SUPOČINITELISTVO- moguće i kad drugi supočinitelj sam ne čini spolni odnošaj, ali primjenjuje silu

BLUDNE RADNJE

- ČLANAK 155.
 1. Tko pod uvjetima iz članka 152. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tog kaznenog djela, počinu bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko pod uvjetima iz članka 153. ili članka 154. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tih kaznenih djela, počinu bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- SUPSIDIJARNO KD- najprije se mora ispitati radi li se o silovanju ili spolnom odnošaju bez pristanka uključujući i njihov pokušaj, i tek ako se na to pitanje odgovori niječno, dolazi u obzir osuda zbog bludnih radnji
- Za razgraničenje između bludnih radnji i pokušaja silovanja i spolnog odnošaja bez pristanka odlučna je USMJERENOST VOLJE, tj. je li počinitelj radnju koja nije spolni odnošaj niti je s njime izjednačena zamislio samo kao etapu u počinjenju tih KD ili se mislio zadovoljiti samo s njom
- NEGATIVNA DEFINICIJA- sve spolne radnje koje ne predstavljaju spolni odnošaj niti su izjednačene s njime
- POZITIVNA DEFINICIJA- radnje poduzete na tijelu ili dodirom tijela druge osobe radi zadovoljenja ili pobuđivanja vlastite ili tuđe pohote koje prema usvojenim društvenim gledanjima, predstavljaju grubo zadiranje u seksualnost
- Budući da se bludna radnja mora vršiti na tijelu ili dodirom tijela druge osobe, samo promatranje žrtve s libidonožnom namjerom, obavljanje neke spolne radnje na vlastitom tijelu u prisutnosti druge ili drugih osoba, obavljanje spolnog odnošaja pred trećim osobama, šetanje gole osobe po vlastitom stanu i sl. ne predstavlja bludnu radnju već se eventualno može raditi o prekršajima

KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE

- Zajednički zaštitni objekt odnosno pravno dobro primarno je IMOVINA kao materijalni supstrat kategorije vlasništva odnosno imovinskih prava
- IMOVINA U PRAVNOM SMISLU- skup subjektivnih prava predstavljenih jednim nositeljem, pravnom ili fizičkom osobom
- IMOVINA U EKONOMSKOM SMISLU- skup dobara koja pripadaju određenom subjektu.
 - o Dijeli se na materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu.
 - o Obuhvaća nekretnine i pokretne, vlasnička i druga imovinska prava uključujući i intelektualno vlasništvo, tražbine, novac, vrijednosne papire...
- Puki skup stvari i činidaba koje pripadaju jednom subjektu naziva se imovinskom masom te nije sinonim za imovinu
- Sva ta dobra imaju vrijednost koju je moguće izraziti u novcu, s bitnom značajkom postojanja određenog stupnja izvjesnosti da je njezinom uporabom moguće ostvariti buduću ekonomsku korist.
- Pod određenim uvjetima imovinom se mogu smatrati i ekonomski odnosno poslovni interesi tvrtke, međutim zaštićena je samo imovina koja postoji, a ne i samo pravo na stjecanje imovine u budućnosti
- IMOVINA U KAZNENOPRAVNOM SMISLU- predstavlja stvari i prava koja je stekao počinitelj KD i prekršaja ili povezana osoba
 - o obuhvaća sve stvari i prava koja mogu biti predmet ovrhe te posebno nekretnine i pokretne, tražbine, poslovne udjele, dionice, novac, plemenite metale i drago kamenje u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom počinitelja KD
- IMOVINSKA KORIST- neposredna imovinska korist od KD koja se sastoji od svakog uvećanja ili sprječavanja umanjenja imovine do kojeg je došlo počinjenjem KD, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od KD kao i svaka druga korist koja je dobivena od neposredne imovinske koristi od KD bez obzira nalazi li se na području RH ili izvan njega
- Kaznena djela protiv imovine mogu se podijeliti u dvije skupine:
 1. KAZNENA DJELA PROTIV VLASNIŠTVA-krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari
 2. KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINSKIH PRAVA-prijevarena, zlouporaba osiguranja, zlouporaba čeka i platne kartice, zlouporaba povjerenja, povreda tuđih prava, lihvarski ugovor, iznuda i prikrivanje
- KAZNENI PROGON za imovinska KD započinje načelno PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, izuzetno kod nekih od njih, u pravilu zbog male težine djela, progon započinje privatnom tužbom osim ako su počinjeni na štetu državne imovine
- Kz zadržava generalnu klauzulu kojom se kazneni progon za određena kaznen djela inicira privatnom tužbom i onda kada su počinjena na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u istom kućanstvu

KRAĐA

- ČLANAK 228.
 1. Tko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Ako je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 3. Ako je vrijednost ukradene stvari velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 4. Vрати li počinitelj ukradenu stvar oštećeniku prije nego što je saznao da je otkriven, može se osloboditi kazne.
 5. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

- Središnje KD glave KD protiv imovine
- Neizravno se zaštićuje pravo vlasništva kao stvarno pravo na određenoj stvari
- krađom vlasnik stvari ne gubi pravo vlasništva na stvari, već faktički je onemogućen koristiti je odnosno raspolagati s njome
- inkriminacijom se načelno zaštićuje detencija nad stvari, a kazneno pravo priklanja se subjektivističkoj konstrukciji pojma posjeda pandektnog prava, prema kojoj detencija u objektivnom smislu podrazumijeva vlast nad stvari, njezino držanje, dok u subjektivnom pretpostavlja volju detentora da odnosnu stvar drži no ne nužno kao svoju
- primat zaštite vlasništva proizlazi iz činjenice da će uvijek kada se kazneni POSTUPAK POKREĆE PRIVATNOM TUŽBOM, ovlaštenik na podizanje privatne tužbe biti vlasnik, a ne detentor
- kod krađe je jedino i isključivo bitno oduzimanje faktične vlasti odnosno ovlasti slobodnog raspolaganja stvari
- OBJEKT- stvar
- STVARI- tjelesni dijelovi prirode, različiti od ljudi koji služe ljudima za uporabu
 - stvarima se smatra i sve drugo što je zakonom s njima izjednačeno
 - Sposobne su biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava sve stvari, osim onih kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu
 - Životinje se također u pravnom smislu smatraju stvarima, stvari su i isprave u kojima je utjelovljeno neko pravo, gotov novac
 - Stvar je svaka proizvedena ili skupljena energija za davanje svjetlosti, topline ili kretanja kao i telefonski impulsi
 - Stvarima se smatraju i prirodne sile ako su podložne ljudskoj vlasti
 - Ne smatraju se stvarima imovinska prava i tražbine
 - Ljudsko tijelo također nije stvar, ali to mogu biti njegovi dijelovi odnosno dijelovi namijenjeni transplantaciji te umjetni implantati
 - Stvar mora biti POKRETNA, odnosno po svojoj biti zahvatljiva
 - POKRETNINE- stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit
 - Stvari koje su po svojoj naravi pokretne smatraju se u pravnom smislu nepokretnima ako su pripadak nepokretne stvari ili ih zakon izjednačuje s nekretninama.
 - Pripadnost stvari je svaki njezin dio, sve što se s njom razmjerno trajno spoji i svaki njezin plod sve dok se od nje ne odvoji
 - Stvar mora biti TUĐA- u vlasništvu, makar i samo suvlasništvu druge osobe.
 - Niti jedan vlasnik načelno ne može raspolagati stvari u suvlasništvu bez znanja i pristanka drugoga ili drugih suvlasnika
 - Ne smatra se tuđom stvar bez vlasnika
 - Radi se o stvarima nesposobnim biti objektom prava vlasništva, a to su oni dijelovi prirode koji po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno nego su na uporabu svih ,kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru te morska obala
 - Napuštene stvari ne smatraju se tuđima, no potrebno je nedvojbeno utvrditi da se radi upravo o takvim stvarima. U tom smislu valja razlikovati izgubljene, zaboravljene ili sakrivene stvari. Ukoliko se radi o otvorenim prostorima takve se stvari načelno neće smatrati tuđima, jer je na njima izgubljena detencija u objektivnom i subjektivnom smislu, a izuzetak predstavljaju slučajevi odlutalih odnosno izgubljenih životinja. Ako se radi o zatvorenim prostorima, javnim ili privatnim, pod uvjetom da vlasnik barem otprilike zna gdje je stvar zaboravio te pokazuje volju da do nje i dođe, smatra se da detencija postoji u subjektivnom smislu te se ne radi o napuštenoj stvari
- DETENCIJA- držanje, odnosno vlast nad stvarima

- Smatra se da takvu vlast imaju i osobe koje su usnule, u stanju pijanstva ili sličnom, osobe bez svijesti ili u akutnom medicinskom stanju. I u ovim situacijama presumpcija je da na njihovoj strani cijelo to vrijeme neupitno egzistira subjektivna komponenta, naime volja navedenih osoba da stvar drže, no ne traži se držanje stvari u doslovnom smislu
- Faktična vlast nije isključena samo zato što je detentor prostorno odvojen od stvari, ako ima objektivnu mogućnost realizacije svoje vlasti i spomenutu volju
- Krađu je moguće počiniti i samo u odnosu na detentora odnosno tzv. sudetentora (situacija kada više osoba istodobno ostvaruje detenciju), koji mogu biti ravnopravni ili u odnosu zavisnosti, a u takvoj situaciji tj. sudetentor u odnosu zavisnosti može počiniti krađu na štetu drugoga no ne i obrnuto
- ODUZIMANJE- prekid dotadašnje detencije na strani oštećenika te zasnivanje nove na strani počinitelja
- KADA JE KRAĐA DOVRŠENA:
 - TEORIJA APERHENZIJE- krađa je dovršena u trenutku kada je stvar izdvojena te se nalazi u vlasti počinitelja
 - TEORIJA ABLACIJE- traži se da stvar bude odnijeta odnosno iznesena s mjesta na kojem je oduzeta
 - TEORIJA ILACIJE- za dovršenje je mjerodavan trenutak pohranjivanja stvari na sigurno mjesto
 - TEORIJA KONTEKTACIJE- krađa je dovršena već samim dodirivanjem stvari koju se namjerava ukrasti
- Bitna odrednica momenta dovršenja krađe je činjenica da raniji detentor više nema nikakvu vlast nad stvari i ne može njome raspolagati osim ako je ponovno oduzme od počinitelja, a to će se različito prosuđivati u različitim situacijama, napose glede fizičkih značajka oduzete stvari odnosno prostora u kojem se stvar nalazi
- Nalazi li se stvar u prostoru u kojem prijašnji detentor ima vlast, za dovršenje krađe može biti relevantno tek iznošenje odnosno barem realna mogućnost iznošenja stvari iz prostora koji kontrolira raniji detentor
- Radili se o sitnim stvarima, krađa je dovršena kada su oni izdvojeni i stavljeni npr. *u džep, odjeću ili torbu*
- Kod velikih i teških predmeta, koji zahtijevaju transport, za dovršenje će biti potrebno da ih je počinitelj iznio ili ih barem iz tog prostora može iznijeti da ne bude otkriven. Dakle nije dovoljno da je počinitelj samo stvar zgrabio ili zahvatio, već se traži da ju je iznio ili bez rizika može iznijeti iz odgovarajućeg prostora
- NAMJERA
 - Počinitelj krađe mora postupati s namjerom, koja sadržajno mora obuhvatiti sva obilježja djela, napose ono da se radi o tuđoj stvari, pritom hipotetički dolazi u obzir i neizravna namjera, kada počinitelj iako nije siguran je li stvar njegova ili primjerice napuštena, stvar bezuvjetno oduzima dopuštajući da možebitno stvar i nije njegova odnosno nije napuštena
- Osebjnost je KD krađe POSTUPANJE POČINITELJ S CILJEM PRISVAJANJA STVARI tzv. subjektivni element bića KD ili subjektivni element protupravnosti
- Za postojanje KD krađe valja dokazati samo da je počinitelj išao za tim da ostvari faktičnu vlast nad stvari, na štetu ranijeg detentora, kojemu takva vlast u budućnosti onemogućuje
- Počinitelj mora postupati da stvar protupravno prisvoji
 - Postupa li počinitelj s mandatom vlasnika tj. oduzme li detentoru stvar po nalogu vlasnik, ne čini krađu što je u skladu s općim načelom da za postojanje krađe nije odlučno da li je onaj kome je stvar oduzeta vlasnik ili ne, odnosno drži li stvar po nekoj pravnoj osnovi ili je čak drži protupravno.
 - neće se raditi o protupravnom prisvajanju u situacijama kada počinitelj ima pravno utemeljeno pravo na predaju točno individualizirane odnosno nezamjenjive stvari od vlasnika
- POKUŠAJ- kažnjiv
 - Za postojanje pokušaja potrebno je da je počinitelj započeo s radnjom koja prostorno i vremenski neposredno prethodi radnji kojom prekida tuđu detenciju
- Moment dovršenja djela značajan je i s aspekta zasnivanja represivne vlasti kaznenog pravosuđa sukladno teritorijalnom načelu.
- Kako se s obzirom na svoje zakonsko biće, krađa ubraja u tzv. trenutačna kaznena djela, u posljedicu se ne ubraja stanje koje je izazvano KD npr. ako su okrivljenici ukrali automobil na području strane države, a onda se njime

odvezli u Hrvatsku, gdje su uhićeni, smatra se da je djelo počinjeno isključivo na području te strane države. Taj moment je relevantan i za razmatranje problematike dobrovoljnog odustanka, sudioništva, međusobnog odnosa KD itd.

- SITNO DJELO KRAĐE- privilegirani oblik djela pretpostavlja kumulaciju objektivnog i subjektivnog elementa na strani počinitelja
 - o traži se da je vrijednost ukradene stvari mala te da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja stvari upravo takve, male vrijednosti
 - o Prema shvaćanju VSRH vrijednost stvari je mala ako ne prelazi iznos od 1.000 kn (vrijedi za krađu, utaju i prijevaru)
 - o Vrijednost stvari se bezuvjetno određuje prema njezinoj tržišnoj cijeni, a ne prema cijeni koju je počinitelj ostvario njezinom možebitnom prodajom
- FAKULTATIVNO OSLOBOĐENJE OD KAZNE
 - o Počinitelj koji vrati ukradenu stvar oštećeniku prije nego li je saznao da je otkriven može se osloboditi od kazne
 - o Pitanje može li se ovo standardno ovlaštenje suda primijeniti i u situaciji kad je umjesto stvari ponuđena neka druga stvar ili novčana protuvrijednost ukradene je *questio facti*: ovisi o uzroku nemogućnosti vraćanja, zašto se stvar ne može vratiti, je li počinitelj ostvario dodatnu korist i sl.

TEŠKA KRAĐA

- ČLANAK 229.
 1. Kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina kaznit će se tko počinu krađu iz članka 228. stavka. 1. ovoga Zakona:
 1. obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da dođe do stvari iz zatvorenih zgrada, soba, blagajna, ormara ili drugih zatvorenih prostorija ili prostora,
 2. na osobito opasan ili osobito drzak način,
 3. iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom,
 4. iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe,
 5. ako je ukradeno oružje, streljivo, rakete, minskoeksplozivna sredstva, borbeno ili dio borbenog sredstva koje služi potrebama obrane,
 6. ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je ukradena iz crkve ili druge zgrade ili prostorije koja služi za vjerske obrede,
 7. ako je ukradeno kulturno dobro ili stvar od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena za javnost,
 8. ako je počinitelj pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane,
 9. kao službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti.
 2. Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1., a vrijednost ukradene stvari je velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1. točke 1. do 6., ovoga članka, ali je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se za krađu iz članka 228. stavka 1. ovoga Zakona.
- Atribut teške odnosno kvalificirane krađe označava KD krađe počinjene pod određenim kvalifikatornim okolnostima, bilo zbog načina počinjenja, vrijednosti ukradene stvari ili svrhe kojoj služi odnosna stvar ili pak činjenice da je *tempore criminis* počinitelj krađe pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane
- KZ više ne kvalificira oblik krađe u sastavu grupe jer je ta situacija pokrivena inkriminacijom počinjenja KD u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329.
- PREMA NAČINU POČINJENJA- pojavni oblici teške krađe tradicionalno podrazumijevaju krađu počinjenu obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih zgrada,

soba, ormara ili drugih zatvorenih prostora, na opasan ili drzak način, iskorištavanjem stanja prouzročnog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom, iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe :

- a. OBIJANJE- nasilno uklanjanje prepreka kako bi se ušlo u neki zatvoreni prostor
 - Zatvorene prostore zakonodavac egzemplarno nabraja apostrofirajući generalnu klauzulu „svladavanjem većih prepreka“. Zatvorenim prostorom u tom smislu smatrati će se i svaki odgovarajuće ograđeni prostor (za ulazak u koji je nužno obijanje ili provaljivanje)
 - b. PROVALJIVANJE- svako ulaženje u neki zatvoreni prostor protivno volji stranaka
 - Za provaljivanje za razliku od obijanja, nije potrebna uporaba sile, odnosno potpuno ili djelomično uništenje zaštitnih mehanizama.
 - Provaljivanjem se smatra i *uporaba lažnog ključa, ali i pravog ključa do kojeg je počinitelj došao neovlašteno*
 - c. OSOBITO OPASAN NAČIN- situacije kad je prilikom počinjenja krađe ostvaren visok stupanj opasnosti za život ljudi, tijelo ili imovinu.
 - Osobito opasan način je onaj po kojem je mogućnost nastupanja štetne posljedice vrlo velika odnosno veća od prosječne
 - d. OSOBITO DRZAK NAČIN- nesumnjivo nadilazi stupanj drskosti koji se inače traži da bi se svladala prepreka odnosno onaj kod koje je počinitelj pokazao natprosječnu odlučnost i bezobzirnost što upućuje na izraženu zločinačku volju
 - Tipični primjeri: *otimanje predmeta iz ruke žrtve*, pri čemu valja upozoriti da se pritom uporabljena sila odnosi na odvajanje predmeta od njezina tijela, nikako ne za svladavanje njezina otpora, jer bi se tada radilo o KD razbojništva
 - e. ISKORIŠTAVANJE STANJA PROUZROČENOG POŽAROM, POPLAVOM, POTRESOM ILI KAKVOM DRUGOM NESREĆOM- zlouporabu situacije od strane počinitelja koji dakako, mora znati odnosno biti svjestan navedenih okolnosti
 - npr. *počinitelj koji je u zaseoku ispred kuće razrušene u ratnim operacijama oduzeo i prisvojio različite predmete iznesene pred kuću*
 - f. STANJE BESPOMOĆNOSTI- podrazumijeva ozbiljno stanje bolesti, sljepoće, invalidnosti, usnulosti, bunovnosti, omamljenosti ili alkoholiziranosti napose starije osobe, nesvijesti, akutnog pijanstva žrtve nad kojom je istodobno u stjecaju počinjeno i silovanje.
 - može biti tjelesne ili duševne naravi, neovisno o tome da li je žrtva u tom stanju zatečena od strane počinitelja ili u takvo stanje dovedena njegovom ili tuđom prethodnom radnjom
- OBLICI TEŠKE KRAĐE s obzirom na vrijednost stvari, posebnog svojstva ili svrhe kojoj služi odnosna stvar ili na okolnost da je tempore criminis počinitelj krađe pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane:
- a. STVAR VELIKE VRIJEDNOSTI- stvar čija novčana vrijednost prelazi 60.000,00 kn.
 - postojat će i u slučaju produljenog KD tzv. potkradanja, a namjera počinitelja obuhvaća znanje počinitelja da se radi o stvari velike vrijednosti kao i sam cilj prisvajanja upravo naznačene vrijednosti
 - b. POSEBNA SVRHA KOJOJ STVAR SLUŽI, MJESTO POČINJENJA KRAĐE ILI NEKO SVOJSTVO STVARI- to su kvalifikatorne okolnosti ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je stvar ukradene iz crkve, tj. ako ukradena stvar ima status kultnog dobra ili je od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena javnosti
- Kazneni progon za KD teške krađe počinjeno na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, POKREĆE SE PRIVATNOM TUŽBOM

RAZBOJNIŠTVO

- ČLANAK 230.
 1. Tko uporabom sile protiv neke osobe ili prijetnjom da će izravno napasti na njezin život ili tijelo oduzme tuđu pokretnu stvar s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- razbojništvo se danas smatra standardnim deliktom protiv imovine
- PRAVO SLOŽENO KD- sastoji iz primjene sile ili prijetnje izravnim napadom na život i tijelo i krađe, a atribut pravog složenog KD je stoga jer oba njegova konstitutivna elementa predstavljaju zasebna KD koja na taj način gube pravnu samostalnost te stjecaj između njih više nije moguć
- SILA I PRIJETNJA
 - Uporaba sile ili prijetnje uvijek prethodi krađi, u protivnom ako je riječ o naknadnoj primjeni sile ili prijetnje u svrhu zadržavanja stvari radi se o razbojničkoj krađi
 - SILA- najčešće podrazumijeva uporabu fizičke snage prema drugoj osobi kako bi se oduzela tuđa pokretna stvar
 - PRIJETNJA- podrazumijeva najavljivanje nekog zla drugoj osobi za slučaj da se ona ne ponaša na željen način
 - zlo je reducirano isključivo na ugrožavanje života ili tjelesne cjelovitosti
 - može biti upućena verbalno, znacima ili na drugi način, a u funkciji je sprečavanja mogućeg otpora žrtve ili njegova svladavanja
 - Moguće je da sila ili prijetnja budu primijenjene i prema osobi koja *tempore criminis* stvar ne drži u detenciji, već prema nekoj drugoj osobi npr. osobi u pratnji.
 - nije presudno oduzima li stvar osoba koja je primijenila silu ili prijetnju ili neka druga osoba koja je s njom, te da li je stvar oduzeta ili ju je žrtva samo predala
 - ODUZIMANJE MORA USLIJEDITI NAKON PRIMJENE SILE ILI PRIJETNJE jer se u protivnom radi o iznudi
- Nije odlučno dali je osoba kojoj je stvar oduzeta vlasnik stvari odnosno drži li stvar po nekoj pravnoj osnovi ili protupravno, a irelevantno je i vrijednost oduzete stvari
- Ako je prilikom primjene sile žrtvi nanesena teška tjelesna ozljeda, počinitelj će odgovarati za stjecaj
- DOVRŠENJE KD- dovršeno oduzimanjem tuđe pokretne stvari, poput krađe, budući da prisila prethodi krađi
- POKUŠAJ- postoji kad je počinitelj uporabio silu ili prijetnju, ali nije još ostvario krađu
 - npr. *počinitelj koji uperi pištolj tražeći novac, a žrtva ga svlada počinio je pokušaj djela*
- SUPOČINITELJSTVO/SUDIONIŠTVO
 - U formalnom smislu, uvijek sudjelovanjem u radnji počinjenja djela je moguće supočiniteljstvo ili sudioništvo
 - Moguće je da jedna ili više osoba ostvaruje obilježja prisile, a druge krađe.
 - u materijalnom smislu supočiniteljskom radnjom smatrati će se i svaka radnja izvan zakonskog bića KD kojom se bitno pridoneše počinjenju npr. *čuvanje straže, čekanje u automobilu s upaljenim motorom...*
- KVALIFIKATORNA OKOLNOST- ako je razbojništvom pribavljena znatna imovinska korist
 - počinjeno uz uporabu kakvog oružja ili opasnog oruđa, a u kaznenopravnom smislu bitno je da se radi samo o takvom oružju/oruđu koje je objektivno prikladno da se njime stvarno ugrozi život ili tijelo žrtve
 - Za kvalifikaciju pritom nije relevantno subjektivno mjerilo odnosno predodžba žrtve o opasnosti koja joj prijeti ili njezin možebitni osjećaj straha
 - Oružjem se između ostaloga ne smatra oružje koje je namijenjeno za usmrćivanje životinja, podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili stlačenog plina izbacuju

- osti ili harpun
- Uobičajena raščlamba oružja s obzirom na vrstu je hladno i vatreno.
- Hladnim oružjem smatraju se bodeži, kame, mačevi, savlje, bajunete, bokseri te druga potajna oružja sa skrivenim oštricama
- U situacijama supočiniteljstva dovoljno je da je i samo jedan od supočinitelja upotrijebio oružje ili opasno oruđe

RAZBOJNIČKA KRAĐA

- ČLANAK 231.
 1. Tko je zatečen pri počinjenju krađe, pa s ciljem da ukradenu stvar zadrži, uporabi silu protiv neke osobe ili prijetnju da će izravno napasti na njezin život ili tijelo, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- Tzv. PRAVO SLOŽENO KD- krađa prethodi primjeni sile ili prijetnje, sila ili prijetnja u funkciji su zadržavanja ukradene stvari, a inicijalno počinitelj ne planira njihovu primjenu ,već do nje dolazi tek pošto je otkriven odnosno zatečen u krađi odnosno udaljavanju ili bijegu s mjesta krađe
- ZATEČENI- počinitelj s ukradenom stvari na mjestu počinjenja djela ili neposredno nakon počinjenja djela ili prilikom sustizanja u bijegu
- Glede sile vrijedi isto što je istaknuto za razbojništvo, imajući u vidu kontekst razbojničke krađe.
- Djelo je DOVRŠENO uporabom sile ili prijetnje s ciljem da se ukradena stvar zadrži, neovisno o tome da li je počinitelj u potpunosti uspio
- KVALIFICIRANI OBLIK- uporabljeno oružje ili opasno oruđe
 - Kod supočiniteljstva je dovoljno da je i samo jedan od supočinitelja ponio oružje ili opasno oruđe te ga uporabio s ciljem da ukradenu stvar zadrži

UTAJA

- ČLANAK 232.
 1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
 3. Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 4. Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- Temeljni oblik utaje podrazumijeva da je stvar počinitelju povjerena odnosno da se nalazi u detenciji počinitelja temeljem nekog pravnog posla
 - npr. *optuženik je prisvojio novac koji mu je oštećenik povjerio da ga uloži u njegovu štednu knjižicu*
- Počinitelj mora povjerenu stvar prisvojiti, što znači konzumirati vlasničko ovlaštenje raspolaganja stvari, a djelo utaje DOVRŠENO je upravo u momentu kad počinitelj počne raspolagati njome kao da je stvar njegova
- Osoba koja je ovlaštena raspolagati sa stvari ne samo da je onemogućeno raspolaganje, već i stjecanje ponovne detencije
- Prisvajanje se mora očitovati u nekoj radnji pravne ili faktične naravi, pravne- npr. *prodaja*, a faktične-npr. *trošenje stvari*

- Utaja se može počiniti samo s NAMJEROM, pri čemu počinitelj mora biti svjestan da je riječ o tuđoj stvari i da se ta stvar prisvaja, makar i privremeno
- POSEBAN, BLAŽI OBLIK- postoji kada je utajenu stvar odnosno imovinsko pravo počinitelj našao ili je do nje/njega slučajno došao
 - o U tom slučaju stvar nije prethodno ni u čijoj detenciji, iako jest u nečijem vlasništvu
 - o Počinitelj stvar nema u svojoj detenciji, no kako ista nije u ničijoj detenciji, ne radi se o krađi
 - o Nađenoj stvari smatra se ona koju je počinitelj našao, vlasnik izgubio ili se ne zna tko je njezin vlasnik.
 - o Uzimanje takve stvari je dopušteno, ali ne i njezino zadržavanje jer nađenu stvar nalaznik je dužan prijaviti i predati nadležnom adresatu
- KVALIFICIRANI OBLIK- vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika, a to je kada prelazi 60.000,00 kn no u subjektivnom smislu, ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari
- BLAŽEM PRIVILEGIRANOM OBLIKU- Ako je vrijednost utajene stvari mala, uz uvjet da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja upravo takve vrijednosti
- Kazneni progon iz stavka 2. i 4. pokreće se PRIVATNOM TUŽBOM osim ako su počinjena na štetu državne imovine

PRONEVJERA

- ČLANAK 233.
 1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
- Primarni objekt zaštite je imovina, a sekundarni savjesnost poslovanja
- Radi se općenito o obliku utaje na radu odnosno u službi
- Predmeti pronevjere najčešće će biti novac, vrijednosni papiri ili kakva druga pokretna stvar
- POČINITELJ KD- svaka osoba kojoj su stvar ili imovinsko pravo povjereni na radu u najširem smislu riječi
 - o Radi se o funkcionalnom svojstvu koje se ni u kojem slučaju ne vezuje uz formalni status službene ili odgovorne osobe u smislu čl. 87 t.3. i 6. (iako će to najčešće biti slučaj), već se radi o neodređenom krugu osoba koje su faktički i funkcionalno u situaciji raspolagati tuđom imovinom, ovisno o naravi posla koji obavljaju
 - o Pritom nije odlučan formalnopravni temelj već je dovoljno da postoji faktični odnos u kontekstu obavljanja rada
- Ključno obilježje odnosno razlika pronevjere u odnosu na krađu je to što su određene stvari ili imovinsko pravo nekome povjereni, a ne i samo dostupni po naravi posla
- U odnosu na utaju traži se da je to UČINJENO ISKLJUČIVO NA RADU
- U svezi radnje protupravnog prisvajanja vrijedi napomenuti da ono podrazumijeva ne samo detenciju već i konzumaciju odgovarajućih vlasničkih ovlaštenja, napose prava raspolaganja, bilo ono pravne ili faktične naravi
- Poput utaje pronevjera je DOVRŠENA U MOMENTU TAKVOG RASPOLAGANJA
- Protupravnost prisvajanja podrazumijeva nepostojanja pravnog ovlaštenja za prisvajanje, a u subjektivnom smislu mora postojati namjera prisvajanja makar radi privremene uporabe
- KVALIFICIRANI OBLIK- vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava velika, a to je kada prelazi 60.000,00 kn
 - o u subjektivnom smislu, ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari
- BLAŽEM PRIVILEGIRANOM OBLIKU- Ako je vrijednost pronevjerene stvari mala, uz uvjet da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja upravo takve vrijednosti

- Produljeno KD pronevjere implicira između ostaloga postupanje počinitelja u određenom vremenskom periodu, prema istom oštećeniku, na isti ili istovrstan način
- Kazneni progon za st.3. POKREĆE SE PRIVATNOM TUŽBOM, osim ako je počinjeno na štetu državne imovine

NEOVLAŠTENA UPORABA TUĐE POKRETNE STVARI

- ČLANAK 234.
 1. Tko drugome protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko neovlašteno oduzme tuđe motorno vozilo radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
- U svakom pojedinom slučaju sud mora pomno ispitati s kojim je ciljem počinitelj postupao oduzevši tuđu pokretnu stvar- protupravnog prisvajanja ili privremene uporabe
- KVALIFICIRANI OBLIK- podrazumijeva neovlašteno oduzimanje tuđeg motornog vozila radi privremene uporabe
 - o izričito je propisano kažnjavanje za pokušaj ovog oblika djela
 - o Pokušaj će obuhvaćati sve radnje na motornom vozilu kojim počinitelj ide za tim da ga pokrene, a u čemu ne uspijeva zbog nailaska vlasnika
- Kazneni progon za KD iz st.1. POKREĆE SE PO PRIJEDLOGU, a ako su djela iz st.1. ili 2. počinjena na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata, sestra ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, PROGONE SE PO PRIVATNOJ TUŽBI.

OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

- ČLANAK 235.
 1. Tko oštetiti, uništi, izobličiti ili učini neuporabljivom tuđu stvar, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina.
 3. Ako je počinitelj kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- UNIŠTENJE STVARI- podrazumijeva razaranje njezine biti odnosno strukture
 - o potpuno gubi vrijednost ili postaje posve neupotreblijiva
- OŠTEĆENJE STVARI- djelomično uništenje pri kojem se smanjuje ili gubi vrijednost stvari ili stvar postaje ograničeno uporabljiva ili potpuno neuporabljiva
- Učiniti stvar NEUPORABLJIVOM znači dovesti je u stanje u kojem se više ne može uporabiti u svrhu koju je namijenjena
- Izobličenjem stvari znatno se narušava njezin prvotni oblik ili struktura
- Počinitelj djela može biti i suvlasnik stvari, jer se na taj način povrjeđuje pravo vlasništvo drugog suvlasnika
- KVALIFICIRANI OBLIK- ako je počinitelj djelo iz st.1. ili 2. počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu
 - o zakonsko obilježje znatne štete postoji kad vrijednost štete prelazi 60.000,00 kn
 - o pokušaj je kažnjiv
- Počinitelj mora postupati S NAMJEROM, makar i neizravnom, u protivnom radi se o građanskopravnoj odgovornosti za štetu.
 - o Ukoliko je namjera počinitelja bila usmjerena na ostvarenje bića djela iz st.1 moguće je da odnosna radnja djela nužno obuhvati prethodno oduzimanje stvari, no neće se raditi o stjecaju

- Kazneni progon za djelo iz st.1. pokreće se po PRIJEDLOGU. Prijedlog može podnijeti samo vlasnik oštećene stvari (srodnici oštećenog, pa i njegov bračni drug, to pravo mogu steći isključivo njegovom smrću)

PRIJEVARA

- ČLANAK 236.
 1. Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- PRIJEVARA- dovođenje nekoga u zabludu ili održavanje u zabludi lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica
 - o Apstrahirajući opće logičke i epistemološke sadržaje, kaznenopravni pojam činjenice podrazumijeva pojave u stvarnosti odnosno zbivanja i stanja u sadašnjosti i prošlosti koja se mogu dokazivati
 - o VANJSKE ČINJENICE- one koje se mogu utvrditi osjetilima ili empirijski provjeriti
 - o UNUTARNJE ČINJENICE- sve psihičke okolnosti koje postoje u sadašnjosti ili su postojale u prošlosti
- KLJUČNO OBILJEŽJE ZAKONSKOG BIĆA PRIJEVARE- lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica.
 - o Modus lažnog prikazivanja implicira aktivnu radnju počinitelja kojom utječe na predodžbu druge osobe o postojanju odnosno sadržaju neke činjenice
 - o Prikrivanje činjenica ostvaruje se nečinjenjem, pri čemu vrijede opći uvjeti vezani uz institut nečinjenja, posebno postojanje zakonske ili ugovorne upoznavanja druge strane s nekom činjenicom
 - Npr. *osoba koja ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni statusa temeljem kojeg ostvaruje pravo na neki oblik socijalne pomoći čini prijevaru prikrivanjem činjenica*
 - o ne radi se o prijevari, bilo da se radi o lažnom prikazivanju ili prikrivanju činjenica, ako je oštećenik imao mogućnost i ničim nije bio spriječen provjeriti navode počinitelja, a to nije učinio
 - o Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u funkciji je dovođenja ili održavanja u zabludi osobe koja raspolaže svojom ili tuđom imovinom
 - Zabluda se može definirati kao pogrešna predodžba o bitnim činjenicama.
 - Tradicionalno mora biti podnošljiva, bitna te se u kvalitativnom smislu mora odnositi na nepoznavanje onih činjenica koje na odlučujući način definiraju buduće postupanje osobe u zabludi. Utoliko može se raditi o zabludi o činjenicama (*error facti*) ili zabludi o pravu (*error iuris*)
 - o Između lažnog prikazivanja i prikrivanja činjenica i zablude **mora postojati posljedična veza, a ne samo korelacija**
- S dovođenjem u zabludu izjednačeno je održavanje u zabludi, čime valja razumjeti svako učvršćivanje drugoga u ranije nastaloj zabludi
- KONSTITUTIVNO OBILJEŽJE PRIJEVARE- implicira da osoba koja je dovedena u zabludu stvarno i osobno raspolaže svojom ili tuđom imovinom te posljedično učini nešto na njezinu štetu
 - o Nije nužno raspolaganje striktno u smislu vlasničkog ovlaštenja, dovoljno je i faktično raspolaganje, a u ovom slučaju ono se može sastojati osim u činjenju i u nečinjenju odnosno propuštanju
 - o Raspolaganje će najčešće biti svjesno, iako može biti i nesvjesno
- Između zablude i raspolaganja također mora postojati UZROČNA VEZA, no ne i ekskluzivna, tj. takva neće biti isključena postupa li osoba u zabludi pod djelovanjem i nekih drugih uzroka koji su rezultirali raspolaganjem
- ŠTETA
 - o Posljedica raspolaganja svojom ili tuđom imovinom i važno obilježje zakonskog bića prijevare jest prouzročena šteta.
 - o Prijevare se ubraja u kategoriju materijalnih kaznenih djela, drugim riječima za dovršenje djela nije

- dovoljno nastupanje i samo opasnost kao mogućnost nastupanja štete.
- svako pogoršanje ili uništenje oštećenikovih pravno zaštićenih imovinskih ili neimovinskih dobara
- Imovinska šteta nastala kao posljedica navedene radnje ili radnji raspolaganja je šteta na subjektivnim imovinskim pravima ili općenito umanjeње ukupne gospodarske vrijednosti imovine te ju je moguće izraziti u novčanoj protuvrijednosti. Podrazumijeva smanjenje aktive ili pak povećanje pasive.
- Imovinska šteta u konačnici predstavlja takav odnos ili razmjer pretrpljenog gubitka i ostvarene koristi raspolaganjem, gdje gubitak u konkretnom slučaju nadmašuje korist
- U obračunu se neće uzeti tražbine oštećenog koje proizlaze iz same prijevare: šteta nije isključena ako oštećenik ima mogućnost namiriti se iz imovine počinitelja redovnim sudskim putem
- Ukoliko je ugovoren neki drugi instrument osiguranja, tada je moguća kompenzacija, jer ista omogućuje neometano namirenje u vrijeme dospelosti
- U određenim slučajevima šteta može sadržavati i subjektivnu sastavnicu, kad je oštećenik za svoju činidbu dobio odgovarajuću protučinidbu, no nesukladnu njegovim potrebama i imovinskim prilikama: lažnim prikazivanjem oštećenik je doveden u zabludu i naveden raspolagati svojom imovinom na način koji izričito nije želio
- NAMJERA- svijest o svim obilježjima djela
 - Najčešće počinitelj postupa s izravnom namjerom, no dolazi u obzir i *dolus eventualis* odnosno neizravna namjera
 - Kao subjektivno obilježje biće prijevare traži se i posebna namjera odnosno postupanje počinitelja s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi sebi ili drugome. Izričaj drugome uključuje i pravnu osobu. Navedena namjera mora postojati u trenutku dovođenja drugoga u zabludu, no to ne mora nužno biti moment zaključenja pravnog posla, već i neki naknadni
- KVALIFICIRNI OBLIK- postoji kad je KD pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta
 - Ova pravna oznaka određuje se prema novčanoj svoti pribavljene imovinske koristi odnosno prouzročene štete bez iznosa pripadajućih kamata na tu svotu
- PRIVILEGIRANI OBLIK- postoji kad je pribavljena mala imovinska korist, uz subjektivni uvjet da je počinitelj išao za pribavljanjem upravo takve koristi
- POKUŠAJ KD prijevare je mogući i kažnjiv.
- Kazneni progon za prijevare iz st. 1. i 2. počinjeno na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, POKREĆE SE PO PRIVATNOJ TUŽBI, a također i za st.4 pod uvjetom da nije počinjeno na štetu državne imovine

IZNUDA

- ČLANAK 243.
 1. Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili drugoga da što učini, ne učini ili trpi na štetu svoje ili tuđe imovine, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj uporabio silu protiv osobe ili je zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina
 4. Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
 5. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. i 3. ovoga članka počinitelj zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo većeg broja osoba ili da će teško oštetiti objekte velikog društvenog značenja, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

6. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ili 3. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

- KD iznude poseban je oblik prisile
- U odnosu na prisilu razlikuje se po posebnoj namjeri, odnosno cilju postupanja počinitelja- pribavljanje protupravne imovinske koristi. Druga razlika u odnosu na prisilu postupanje je oštećenika na štetu svoje ili tuđe imovine
- PRISILOM odnosno PRIJETNJOM navodi se nekoga da djeluje na štetu vlastite ili tuđe imovine čime je ovo djelo dovršeno bez obzira da li je takva šteta i nastupila
 - o žrtva mora nešto učiniti ili ne učiniti ili pak trpjeti
 - o Između primijenjenog sredstva i posljedice mora postojati uzročna veza, ako nema uzročne veze nema ni KD
 - o Prijetnja u temeljnom obliku djela općenito je definirana kao stavljanje u izgled, nagovještavanje nekog zla za onoga kome je upućena ,a koje zlo može biti sadržajno različito
 - o Prijetnja u objektivnom i u subjektivnom smislu mora biti ozbiljna.
- Iznuda se razlikuje od razbojništva, kod potonjeg žrtva neposredno predaje stvar nakon uporabe sile odnosno prijetnje, a kod iznude je takvo činjenje vremenski udaljeno. Prijetnja kod razbojništva izravno je usmjerena na život ili tijelo žrtve, a to nije slučaj kod temeljnih djela iznude već kod njezinih kvalificiranih oblika. Subjektivni element zakonskog bića djela odnosno posebna namjera počinitelja različito je koncipirana kod razbojništva gdje je cilj protupravno prisvajanje i kod iznude gdje je cilj pribavljanje protupravne imovinske koristi sebi ili drugome.
- POKUŠAJ je moguć i kažnjiv za sve oblike djela
 - o stadij pokušaja obuhvaća zonu od početka primjene sile ili ozbiljne prijetnje, pa sve do poduzimanja radnje na strani žrtve na štetu svoje ili tuđe imovine
- iznuda DOVRŠENA poduzimanjem radnje na strani žrtve na štetu svoje ili tuđe imovine

PRIKRIVANJE

- ČLANAK 244.
 1. Tko stvar za koju zna ili je morao znati da je drugi pribavio kaznenim djelom protiv imovine, kupuje, prima u zalog ili na drugi način pribavlja, preprodaje ili skriva ili pomaže preprodati ili sakriti, ako time nije počinjeno neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko se bavi prikrivanjem stvari iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo kojim je prikrivena stvar pribavljena.
- PRIKRIVANJE- oblik pomaganja počinitelju nakon počinjenog djela
 - o bit je otežavanje ili uopće sprječavanje povrata kaznenim djelom otuđene stvari pa se stoga i svrstava u glavu KD protiv imovine
- Uvjet je da prikrivanje NIJE UNAPRIJED OBEĆANO jer ako je onda se radi o sudioničkoj formi pomaganja
- Počinitelj prikrivanja uvijek je osoba koja nije sudjelovala u prethodnom KD
- Radi se o KD AKCESORNE NARAVI- mora se utvrditi da je stvar koja se prikriva pribavljena KD i to isključivo nekim od imovinskih KD, ali pod pojmom KD protiv imovine u smislu obilježja ovog KD valja razumjeti sva KD kojima je bar jedan od ciljeva zaštita imovinskog interesa
- Ne traži se ni tzv. procesna akcesornost tj. da se osuda za prikrivanje temelji na pravomoćnoj osudi osobe koja je stvar pribavila prethodnim KD, moguće je protiv takve osobe da postupak uopće ne bude pokrenuti, da optužba protiv nje bude odbijena iz procesnih razloga pa i da bude oslobođena optužbe jer nije dokazano da je baš ona počinila KD
- Ključni je tzv. SUBJEKTIVNI ELEMENT zakonskog bića prikrivanja- počinitelj zna ili je morao znati da je stvar koju

pokriva pribavljena kaznenim djelom

- Za pojam stvari načelno su relevantni odgovarajući sadržaji u kontekstu KD krađe
- Pokrivati se može i novac pod ucjenom da radi o pukom fizičkom pokrivanju
- KVALIFICIRANI OBLIK- tko se bavi pokrivanjem, pa je u tom smislu propisana teža kazna od one za temeljno djelo
 - o KAZNA: od 6 mj. do 5 godina
- Počinitelj temeljnog KD ne može biti kažnjen strože od počinitelja prethodnog odnosno KD od kojeg potječe stvar

KAZNENA DJELA KRIVOTVORENJA

- Ono što povezuje sva KD krivotvorenja je radnja krivotvorenja kojom se zlonamjerno preinačuje istina na štetu drugoga
- štiti se povjerenje u novac, vrijednosne papire, određene znakove i isprave
- Na njihovoj vjerodostojnosti počivaju ne samo odnosi između pojedinaca već i ispravno funkcioniranje države
- Krivotvorenja narušavaju sigurnost gospodarstva i pravnog prometa, a u pravilu su usko povezana u činjenje drugih KD, čijem počinjenju ili prikrivanju služe

KRIVOTVORENJE NOVCA

- ČLANAK 274.
 1. Tko izradi lažni novac, preinači pravi novac ili takav novac pribavi, posjeduje, uveze, izveze, prima ili prenosi s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog ili ga stavi u optjecaj kao pravi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Tko lažni novac koji je primio u uvjerenju da je pravi, saznajući da je lažan, stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. počinitelj će se kazniti.
 4. Lažni novac će se oduzeti.
- štiti se povjerenje u novac kao sredstvo plaćanja
- NOVČANA SREDSTVA- novčanice i kovani novac, elektronički novac te novčana potraživanja prema pružatelju platnih usluga po prirodi stvari
- KD krivotvorenja novca može se počiniti samo na papirnatom ili kovanom novcu, a pritom nije nužno da je riječ o domaćem novcu, tj. nije odlučno o kojem je novcu riječ, bitno je da je riječ o novcu koji je u optjecaju u RH ili nekoj drugoj državi
- NOVAC MORA BITI U OPTJECAJU TJ. SREDSTVO PLAĆANJA u RH ili nekoj stranoj državi
- Dovoljno je da je novac bio u optjecaju u vrijeme počinjenja djela pa osuda počinitelja krivotvorenja novca koji više nije zakonito sredstvo plaćanja u vrijeme donošenja presude ne krši zabranu retroaktivnosti jer se promjenom platežnog sredstva ne odustaje od zaštite novca kao sredstva plaćanja, već ta izmjena ima samo tehnički karakter
- Djelo je iznimno moguće počiniti čak i kada neki novac prestane biti sredstvom plaćanja sve dok je moguća njegova konverzija u novu valutu bilo u domicilnoj državi pojedine stare valute bilo u drugim državama
- Krivotvorenjem novca mora nastati lažni novac
- LAŽNI NOVAC- ne potječe od države kao nositelja monopola u emisiji novca
- Krivotvorina mora biti VJERNA- novac mora biti napravljen tako da se na prvi pogled ne može zapaziti da nije pravi novac
 - o treba toliko sličiti pravoj novčanici da se od nje bitno ne razlikuje
 - o kada to nije slučaj, npr. *kad se radi o crno-bijeloj fotokopiji novčanice u boji*, radit će se o neprikladnom pokušaju krivotvorenja, koji je s obzirom na propisanu kaznu kažnjiv
- TEMELJNI OBLIK djela može se počiniti na više načina, s VIŠE RADNJI POČINJENJA:
 - a. IZRADOM LAŽNOG NOVCA- proizvodnja predmeta koji imitiraju pravi novac
 - količina nije presudna za postojanje ovog KD
 - b. PREINAČENJEM PRAVOG NOVCA- izmijeniti njegovu prirodu, izgled i sadržaj
 - logički će se raditi o izmjeni vrijednosti na više
 - c. PRIBAVLJANJEM, POSJEDOVANJEM ILI PRENOŠENJEM LAŽNOG NOVCA- ovaj modalitet radnje počinjenja proširen je radi usklađenja s Okvirnom odlukom o jačanju zaštite kaznenih sankcija i drugih sankcija protiv krivotvorenja povezanog s uvođenjem eura, pa se ranije inkriminiranim pribavljanjem lažnog novca izjednačava i posjedovanje i prenošenje lažnog novca

- Sve tri radnje počinjenja moraju biti ostvarene s ciljem stavljanja lažnog odnosno preinačenog novca u optjecaj kao pravog
- cilj se ne mora ostvariti da bi djelo bilo dovršeno
- FORMALNO DOVRŠENO već poduzimanjem radnje izrade, preinačenja odnosno pribavljanja, posjedovanja ili prenošenja
- Postupanje s ciljem stavljanja lažnog novca u optjecaj predstavlja subjektivno obilježje djela pa onda kada osoba koja izrađuje ili posjeduje lažni novac ne postupa s takvim ciljem, nema ni ovog KD
- d. STAVLJANJEM LAŽNOG NOVCA KAO PRAVOG U OPTJECAJ- stavljanje u optjecaj se najčešće ostvaruje plaćanjem lažnim novcem
 - ne znači jedino razmjenu novca za robu ili uslugu, već obuhvaća i njegovu konverziju u drugu valutu
 - djelo se materijalno dovršava
 - izjednačena je s radnjama izrade, preinačenja odnosno pribavljanja, posjedovanja ili prenošenja takvog novca s ciljem njegova stavljanja u optjecaj
- Osoba koja stavlja lažni novac u optjecaj ne mora prethodno i sama izraditi lažni novac ili preinačiti pravi
- Inkriminirano je stavljanje u optjecaj lažnog novca bez obzira tko ga je izradio ili preinačio
- PRIVILEGIRANI OBLIK DJELA- čini onaj tko je u trenutku kad je primio novac bio uvjeren da je riječ o pravom, ali uočivši da je novac lažan, stavi u optjecaj kao pravi
 - Takav se počinitelj u posjedu lažnog novca našao nenamjerno i nije utjecao na proizvodnju ili potražnju za njim pa ga valja kazniti blaže
- I temeljni i privilegirani oblik djela može počiniti svatko- OPĆE KD
- Krivotvorenje novca može se počiniti samo s NAMJEROM
 - počinitelj će najčešće postupati s izravnom namjerom prvog stupnja
 - neki oblici djela kao primjerice stavljanje novca u optjecaj mogu se počiniti s neizravnom namjerom, a o tome će biti riječ kada počinitelj nije siguran je li novčanica lažna, ali je svejedno stavlja u promet
 - Djelo iz st 2. (tko lažni novac primi, sazna da je lažni i ipak ga stavi u optjecaj) može se počiniti samo s izravnom namjerom drugog stupnja jer nije dovoljno da počinitelj sumnja već mora znati da se radi o lažnom novcu
- Stavljanje novca u optjecaj, kao jednom mogućom radnjom počinjenja krivotvorenja često se ostvaruju i obilježja prijevare, a naša sudska praksa kontinuirano ocjenjuje takav stjecaj kao prividan

KRIVOTVORENJE ISPRAVE

- ČLANAK 278.
 1. Tko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava ili tko takvu ispravu nabavi radi uporabe ili je uporabi kao pravu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko obmane drugoga o sadržaju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, držeći da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadržaj.
 3. Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinu glede javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, platne kartice ili javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 4. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
- ISPRAVA- svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose
 - ne mora nužno biti pisana
 - ne mora čak niti predstavljati otjelotvorenje izjave čovjeka, iako će se najčešće krivotvoriti takve isprave
 - Osim zapisa, isprave predstavljaju i znakovi i slike

- mora biti PODOBNA ZA DOKAZIVANJE- njezin sadržaj može služiti kao dokaz pravno relevantne činjenice koje mogu prouzročiti nastanak, promjenu ili prestanak nekog prava ili pravnog odnosa
 - Isprava nije molba ni kaznena prijava
- SLUČAJNE ISPRAVE- zapisi koji prvotno nisu bili namijenjeni dokazivanju pravno relevantnih činjenica mogu služiti kao dokaz činjenica koje imaju vrijednost za pravne odnose
 - npr. *Ijubavno pismo kao dokaz u brakorazvodnoj parnici*
- Elektronički, računalni zapisi mogu služiti kao dokaz pravno relevantne činjenice i mogu imati izdavatelja (elektronički potpis), a pod određenim uvjetima imaju pravnu valjanost kao i isprave na papiru
- Krivotvoriti se mogu i fotokopije ako mogu služiti kao dokaz pravno relevantnih činjenica
 - lažnom ispravom se smatraju i fotokopije takvih isprava
- Štite se isprave koje imaju vrijednost za pravne odnose neovisno o tome tko ih je i gdje izdao
- LAŽNA ISPRAVA- nastaje krivotvorenjem isprave
 - isprava koja ne potječe od osobe koja je u njoj navedena kao izdavatelj, pri čemu je neodlučno je li sadržaj isprave istinit
 - Dijelom se štiti povjerenje sudionika u pravnom prometu da isprave kojima se služe potječu od osoba koje su u njima navedene kao njihovi vlasnici (prave isprave)
- Izdavatelj u ispravi ne mora biti naznačen eksplicitno, već je dovoljno da se iz isprave može implicitno zaključiti tko ju je izdao
- ne štiti se povjerenje u istinitost neke isprave
- Lažna isprava može u pogledu sadržaja biti istinita i neistinita. a isto važi i za pravu ispravu
 - isprava s neistinitim sadržajem ima svojstvo prave isprave ako je izdana od osobe koja je na njoj naznačena kao izdavatelj
- Djelo iz st.1. može se počiniti:
 - a. IZRADOM LAŽNE ISPRAVE- riječ je o svakoj izradi koja ne potječe od osobe koja je u njoj navedena kao izdavatelj s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava
 - Za dovršenje djela ne traži se da je isprava i uporabljena
 - b. PREINAČENJEM PRAVE ISPRAVE- neovlašteno se mijenja sadržaj već postojeće isprave što u konačnici dovodi do istog ishoda, izdavatelju isprave pripisuje se izjava koju on nije dao
 - Preinačiti se može samo autentična isprava.
 - c. NABAVOM LAŽNE ILI PREINAČENE PRAVE ISPRAVE- radi se o nabavi radi uporabe
 - do uporabe ne mora doći da bi djelo bilo dovršeno
 - d. UPORABOM TAKVE ISPRAVE KAO PRAVE-ovaj oblik počinjenja pretpostavlja da je lažna ili preinačena isprava već načinjena i da se čini dostupnom nekom zainteresiranom pravnom subjektu
 - Ako je jedna osoba izradila lažnu ispravu, a druga ju koristi kao pravu, obje čine ovo KD.
- Osoba koja izrađuje lažnu odnosno preinačuje pravu ispravu ili nabavlja takve isprave mora postupati s ciljem uporabe takvih isprava kao pravih
 - Cilj predstavlja subjektivno obilježje djela koje se ne mora ostvariti da bi djelo bilo dovršeno, ali pogrešan je stav kako je dovoljno da prilikom izrade lažne isprave kod počinitelja postoji svijest o mogućnosti da će lažna isprava biti uporabljena kao prava
- djelo iz st.1. može se počiniti samo IZRAVNOM NAMJEROM
- Za počinjenje djela dovoljna je i NEIZRAVNA NAMJERA u pogledu objektivnih obilježja
- U st. 2. propisan je poseban slučaj krivotvorenja isprave
 - Kao krivotvorenje kažnjivo je i **obmanjivanje drugoga u pogledu sadržaja kakve isprave kako bi potpisao tu ispravu**, smatrajući pritom da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadržaj
 - tako nastala isprava je lažna isprava jer u njoj sadržana izjava zapravo ne potječe od osobe koja ju je potpisala, već od onoga tko ju je sastavio

- KD štite se i PRIVATNE ISPRAVE, koje donose privatne osobe bez sudjelovanja javnih tijela
- ako je riječ o javnoj ispravi djelo je KVALIFICIRANO
 - Na taj način je javnim ispravama dana pojačana zaštita zbog njihove posebne dokazne snage i oborive presumpcije istinitosti onoga što se u njima potvrđuje ili određuje
- JAVNE ISPRAVE- one koje je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svoje nadležnosti i isprave koje u takvom obliku izdala pravna ili fizička osoba u obavljanju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom ili propisom utemeljenom na zakonu
- POKUŠAJ krivotvorenja javne isprave kažnjiv je na temelju opće odredbe i propisane kazne zatvora
 - pokušaj temeljnog oblika krivotvorenja i posebnog oblika propisanog u st.2. kažnjiv samo sukladno posebnim propisima
 - kao samostalno djelo kažnjive su određene pripremne radnje- izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje

KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

- Zaštitni objekt kod KD protiv službene dužnosti su JAVNE OVLASTI čije zakonito i učinkovito izvršavanje jamči ostvarivanje načela vladavine prava i jačanje povjerenja građana u institucionalni sustav
- Saborski zastupnik, ministar, sudac, policijski službenik, carinik, nastavnik, liječnik ili bilo koja druga osoba koja obavlja poslove od javnog interesa ne smije zlorabiti službu radi ostvarivanja vlastitih probitaka, a takvim se postupanjem između ostalog, dovodi u pitanje ostvarivanje čitavog niza prava koja su zajamčena ustavom RH
- Osnovno obilježje KD nije u tome da su njihovi počinitelji službene osobe već da se njima ugrožava nesmetano funkcioniranje službi od javnog interesa
- Pojmovi kazneno djelo protiv službene dužnosti i službeničko kazneno djelo nisu istoznačnice
- O službeničkom KD raditi će se samo ako je počinitelj KD službena osoba
- SLUŽBENA OSOBA- državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnoodvjetničkog vijeća, arbitar, javni bilježnik i javni ovršitelj
 - o osoba koja u Europskoj uniji, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je Republika Hrvatska član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama iz prethodne rečenice
- ODGOVORNA OSOBA- fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe
- Osim službenih osoba i odgovornih osoba za neka KD protiv službene dužnosti mogu odgovarati i svi ostali građani koji nemaju to svojstvo ukoliko su svojim postupcima ugrozili nesmetano funkcioniranje javnih službi
 - o npr. *građanin koji ponudi mito službeniku u tijelu državne uprave*
- RATIO LEGIS- suzbijanje korupcije kao nepoželjne društvene pojave koja dovodi do nepovjerenja građana u rad uprave te zakone i vlast
- KORUPCIJA- svaka zloropaba javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih probitaka
 - o Dinamička dimenzija korupcije izražena je u definiciji prema kojoj se radi o procesu u kojem najmanje dvije osobe nedopušteno razmjenom u cilju ostvarenja vlastitih probitaka postupaju na štetu javnog interesa i kršeći moralnu i pravnu normu povređuju temelje demokratskog razvoja, pravnu državu i vladavinu prava

ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI

- ČLANAK 291.
 1. Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina.
- Zloupotroba položaja i ovlasti je temeljno KD protiv službene dužnosti
- SUPSIDIJARNO KD- o zloupotrobi će se raditi samo ako u konkretnom slučaju nisu ispunjena obilježja bića nekog drugog KD s kojim će ovo KD biti u prividnom stjecaju
- Neće svaka zloupotroba položaja i ovlasti automatski implicirati kaznenu odgovornost službene ili odgovorne osobe već samo ono koje je poduzeto očito za druge ciljeve, a ne za one dopuštene koji odgovaraju zadacima službe
 - o moguće je da je konkretnim postupcima službene ili odgovorne osobe kojima se zloupotroba položaj i ovlast ostvarena neka druga, lakše kažnjiva radnja
- Sukladno Zakonu o državnim službenicima, državni službenik je obavezan pri obavljanju svojih dužnosti postupati

u skladu s načelom zakonitosti i zaštite javnog interesa i zabranjuje mu se zlouporaba ovlasti u postupanju prema strankama i suradnicima radi postizanja vlastitog interesa ili interesa druge fizičke ili pravne osobe

- Etičkim kodeksom državnih službenika propisano je da državni službenik ne smije u obavljanju državne službe zlouporabiti ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu
- Važno je utvrditi razliku između teške povrede službene dužnosti i KD zlouporabe položaja i ovlasti
- Kriterij za uspostavu kaznene odgovornosti su: stupanj krivnje, postupanje s posebnim motivom, prouzročena posljedica itd.
- POČINITELJ- službena osoba ili odgovorna osoba
- osobe koje nemaju svojstvo službene ili odgovorne osobe ne mogu biti počinitelji ovog KD, ali mogu odgovarati kao pomagatelj ili poticatelj
- ODGOVORNA OSOBA- fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova pravne osobe
 - o Svojstvo odgovorne osobe mora proizlaziti iz normativnih akata ili ovlasti koje je osoba faktično imala
- RADNJA POČINJENJA KD određena je alternativno kao:
 - a. ISKORIŠTAVANJE POLOŽAJA ILI OVLASTI- predstavlja prvi oblik radnje počinjenja koji se najčešće pojavljuje u sudskoj praksi
 - Utvrđivanje granica ovlasti predmet je dokazivanja u kaznenom postupku. Ukoliko u postupku nisu utvrđene granice ovlasti službene ili odgovorne osobe, raditi će se o nepotpunom utvrđenom činjeničnom stanju što je jedna od žalbenih osnova u kaznenom postupku
 - b. PREKORAČENJE GRANICA OVLASTI-Sastoji se u poduzimanju određenih radnji od strane službene ili odgovorne osobe za koje ona nije ovlaštena
 - prekoračenje postoji upravo onda kada odgovorna ili službena osoba poduzima radnje koje premašuju njen položaj ili ovlasti, dakle kada ona prisvaja ovlasti koje joj ne pripadaju, poduzimajući radnje koje nisu immanentne njezinu položaju, odnosno kad poduzima one radnje na koje nije ovlaštena
 - c. NEOBAVLJANJE DUŽNOSTI- zlouporaba položaja i ovlasti je komisivno-omisivni delikt jer može biti počinjeno i neobavljanjem dužnosti
 - kada službena osoba ili odgovorna osoba namjerno propusti obavljanje službene radnje koju je u okviru svojeg položaja i svojih ovlasti bila dužna poduzeti
- MATERIJALNO KD
- DOVRŠENO kad je radnjom počinjenja počinitelj pribavio sebi ili drugoj osobi korist ili je drugome prouzročio štetu
- U slučaju izostanka posljedice raditi će se o KAŽNJIVOM POKUŠAJU
- Za pojam imovinska korist smatra se da je imovinska korist pribavljena u trenutku kad postoji mogućnost njezinim raspolaganjem
- ŠTETA- umanjenje nečije imovine(obična šteta), sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta)
- KVALIFICIRANI OBLIK djela postojat će ako je pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta
 - o neodređena obilježja bića KD kod kojih prema pravnim shvaćanjima sjednice Kaznenog odjela VSRH, visina imovinske koristi, odnosno štete prelazi 60.000,00 kn
 - o Pojam drugoj osobi obuhvaća drugu fizičku ili pravnu osobu

PRIMANJE MITA

- ČLANAK 293.
 - 1. Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito, ili koja prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, ili

da ne obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

2. Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito, ili koja prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili za drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
3. Službena ili odgovorna osoba koja nakon obavljanja, odnosno neobavljanja službene ili druge radnje navedene u stavku 1. i 2. ovoga članka, a u vezi s njom, zahtijeva ili primi mito, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

- Primanje mita je koruptivno kazneno djelo.

- Kazneno djelo primanja mita ima 3 oblika:

a. PRAVO PASIVNO PODMIĆIVANJE- temeljni oblik KD

- dovršeno kada službena osoba ili odgovorna osoba zahtijeva ili primi mito ili kad prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti
- Npr. *postupanje suca koji je u postupku donošenja odluka o zadržavanju, pritvaranju i izraženom neslaganju s provođenjem istrage u odnosu na okrivljenika, unaprijed zahtijevao, a zatim i primio dar kako bi donio odluku povoljnu po okrivljenika*
- Zahtijevanje mita može biti izravno ili neizravno, a moguće su i kombinacije

b. NEPRAVO PASIVNO PODMIĆIVANJE- kad službena ili odgovorna osoba zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti

- *službenici traže ili primaju mito ili obećanje mita kako bi postupali "brzo" u ostvarenju nekog prava ili interesa na koji bi stranka inače morala čekati*
- *donosi se odluka u skladu sa zakonom odnosno pravilima službe. Ono što daje kriminalni karakter ovom postupanju je zahtijevanje odnosno primanje mita*

c. NAKNADNO PASIVNO PODMIĆIVANJE- inverzni oblik pasivnog podmićivanja kod kojeg primanju mita prethodi obavljanje odnosno neobavljanje službene ili druge radnje.

- kažnjava se počinitelj koji nakon obavljanja odnosno neobavljanja službene ili druge radnje, a u vezi s njom, zahtijeva ili primi mito
- Između postupanja odnosno propuštanja službene ili odgovorne osobe i naknadnog zahtijevanja ili primanja dara ili kakve druge koristi mora postojati uzročna veza

- POČINITELJ KD- službena ili odgovorna osoba

- OBJEKT RADNJE- mito kojim se smatra svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost

- o Suština mita je u njegovoj nepripadnosti, radi se o nečemu na što službena ili odgovorna osoba nema pravo

- Od KD primanja mita valja razlikovati primanje tzv. uobičajenih znakova pažnje koji nisu unaprijed zahtijevani, dogovoreni, primljeni ili obećani i koji slijede nakon obavljanja službene ili druge radnje (pod uvjetom da se ne radi o pasivnom podmićivanju)

- Zakon o sprečavanju sukoba interesa kaže kako dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500kn od istog darivatelja, no ne ukoliko se sastoji u novcu

- FORMALNO KD što znači da se iscrpljuje u poduzimanju radnje

- djelo je dovršeno bez obzira da li je službena ili odgovorna osoba poduzela službenu ili drugu radnju zbog koje je mito dano, zahtijevano ili obećano

- Kod primanja mita moguće je i supočiniteljstvo
 - o potreba je da svaki od supočinitelja ako već ne sudjeluje u počinjenju radnje, na neki drugi način bitno pridonese počinjenju KD

DAVANJE MITA

- ČLANAK 294.
 1. Tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito namijenjeno toj ili drugoj osobi da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 2. Tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito namijenjeno toj ili drugoj osobi da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je dao mito na zahtjev službene ili odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može se osloboditi kazne.
- koruptivno KD
- Za razliku od primanja mita, kod davanja nije inkriminirano naknadno aktivno podmićivanje, osim ako poklon nije bio ranije dogovoren
- Kazneno djelo davanja mita ima dva oblika:
 - a. PRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE
 - b. NEPRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE
- PRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE:
 - a. NUĐENJU, DAVANJU ILI OBEĆANJU MITA SLUŽBENOJ ILI ODGOVORNOJ OSOBI da ova unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti
 - b. POSREDOVANJU pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe
 - pomaganje počinitelju djela aktivnog podmićivanja, koje se ne tretira kao sudioništvo već kao samostalno djelo
 - Nije od utjecaja da li je počinitelj dao dar neposredno ili preko druge osobe, kojom se u tu svrhu poslužio, kao ni to da li je njemu osoba kojoj je taj dar dan osobno poznata
- NEPRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE- Zakonodavac blaže tretira situacije u kojima je do nedopuštene razmjene došlo u vezi sa službenim ili drugom radnjom koja se ionako morala obaviti ili se nije smjela obaviti
 - o kažnjivo je posredovanje koje se ne razlikuje od onog iz st1.
- Da bi se radilo o KD davanju mita, osoba kojoj se mito daje, nudi ili obećava mora imati svojstvo službene ili odgovorne osobe
- Počinitelj mora biti svjestan da se radi o osobi s takvim svojstvom, a zabluda o toj okolnosti je zabluda o biću djela
- Teškoće u otkrivanju koruptivnih KD zakonodavac je nastojao umanjiti propisivanjem fakultativnog oslobođenja od kazne počinitelja koji je dao mito na zahtjev službene ili odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili saznanja da je djelo otkriveno. Radi se o tzv. NESKRIVLJENOM DAVANJU MITA

KAZNENA DJELA PROTIV PRAVOSUĐA

- PRAVOSUĐE U UŽEM SMISLU obuhvaća sudove i državno odvjetništvo
 - SUDOVI- tijela državne vlasti koja sudbenu vlast obavljaju samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom
 - DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO- samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati radnje radi zaštite imovine RH, te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona
 - DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE- samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještanju, razrješenju i stegovne odgovornosti sudaca i predsjednika sudova
 - U odnosu na državne odvjetnike i njihove zamjenike te funkcije obnaša DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE
- PRAVOSUĐE U ŠIREM SMISLU podrazumijeva odvjetništvo i javno bilježništvo
 - ODVJETNIŠTVO- služba (samostalna i neovisna) koja pruža pravnu pomoć građanima i pravnim osobama
 - JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA- sastoji se u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, u službenom ovjeravanju privatnih isprava, u primanju na čuvanje isprava, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupak određeni zakonom
- Skupina KD protiv pravosuđa kao objekt zaštiti ima pravosuđe kao ukupnost odnosa u okvirima sudbene vlasti, te državnih tijela i ustanova koje sudjeluju u postupcima pred sudbenom vlasti
- Njima se štiti sustav pravosuđa i njegovo funkcioniranje, njegova zaštita od ponašanja kojima bi se ugrozilo ili spriječio rad pravosudnih tijela te provođenje zadataka, odluka ili mjera koje pravosudna tijela određuju
- Osim pravosuđa u užem i širem smislu, ovim KD osigurava se kaznenopravna zaštita i kada je riječ o postupcima pred tijelima uprave, arbitražnim postupcima itd.

NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KAZNENOG DJELA

- ČLANAK 301.
 1. Tko zna da se priprema počinjenje kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora pet godina ili teža kazna i to ne prijavi u vrijeme kad je još bilo moguće spriječiti njegovo počinjenje, a djelo bude pokušano ili počinjeno, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko počin kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka glede kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka kad njegova obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom koja priprema neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, osim ako se priprema kazneno djelo na štetu djeteta.
 4. Za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka može se blaže kazniti počinitelj koji je s osobom koja priprema počinjenje kaznenog djela u nekom od odnosa iz stavka 3. ovoga članka.
- PRAVO KAZNENO DJELO NEČINJENJA
- Radnja počinjenja sastoji se u neprijavljanju bilo koje radnje glavnog počinitelja, odnosno sudionika KD koja se može smatrati pripremnom. (*Netko ne prijavi nabavku oružja za počinjenje KD*)
- Kaznena odgovornost za neprijavljanje postoji samo ako počinitelj ne prijavi djelo u vrijeme kad je još bilo moguće spriječiti njegovo počinjenje
- Pravni poredak od građana zahtijeva pravovremenu intervenciju, tj. obavješćavanje tijela kaznenog progona pa u tom smislu neprijavljanje pripremanja KD koje se ionako ne bi moglo spriječiti s obzirom da njegovo počinjenje predstoji ili u nekim drugim situacijama neće biti kažnjivo. Radi se o okolnosti koje mora biti svjestan i počinitelj KD
- Za postojanje pravne kvalifikacije neće biti odlučujuće da li on zna i osobu koja priprema počinjenje tog KD

- ako je svjestan te okolnosti, bit će dužan prijaviti ne samo okolnost pripremanja djela, već i osobu koja priprema počinjenje
- Neće svako neprijavljivanje pripremanja teškog KD biti kažnjivo
 - Zakonodavac je odredio i dodatan uvjet da je PRIPREMANO KD POKUŠANO ILI POČINJENO.
 - Radi se o OBJEKTIVNOM UVJETU KAŽNJAVANJA kojim je zakonodavac ograničio kažnjavanje neprijavljivanja pripremanja samo na najteže slučajeve odnosno na situacije u kojima je došlo do povrede pravnog dobra ili je ta povreda, kao u slučaju pokušaja, bila neposredno predstojeća
- Za ovo KD neće odgovarati osoba koja je sama odgovorna za pripremanje KD odnosno koja je (su)počinitelj KD ili sudionik
- TEŽI OBLIK KD- propisan je u st.2.
 - neprijavljivanje djela za koje je propisana najteža kaznenopravna sankcija- kazna dugotrajnog zatvora
 - npr. *teško ubojstvo*
- jedna specifična razlika između temeljnog i kvalificiranog oblika KD jest težina pripremanog KD, a svi ostali elementi zakonskog opisa, pa i objektivni uvjet kažnjivosti koji se nalazi izvan bića KD su identični i moraju biti utvrđeni kod oba oblika ovog KD
- Kazneno djelo može biti počinjeno samo s NAMJEROM koja se sastoji u svijesti optuženog da se priprema počinjenje težeg odnosno teškog KD
- O znanju počinitelja da se priprema KD će se raditi i u situacijama u kojima on nije sasvim siguran da se ono priprema, ali pristaje na mogućnost da određene radnje druge osobe predstavljaju pripremanje KD
 - Počinitelj, osim s izravnom, može postupati i s NEIZRAVNOM NAMJEROM
- Neće postojati odgovornost za ovo djelo ako je počinitelj na osnovi nekih okolnosti za koje je saznao, samo sumnjao ili ako je netko da je bio pažljiv mogao znati da se priprema počinjenje
- Kažnjava se tko je propustio podnijeti prijavu, a znao je da se priprema počinjenje nekog težeg ili osobito teškog KD, a ne i onaj koji je da je bio pažljiv i zainteresiraniji mogao saznati za to pripremanje
- Počinitelj mora biti svjestan da se radi o pripremanju težeg KD, no ne traži se i da zna da je za to KD propisana kazna zatvora od 5 g pa na više
- Poseban odnos s osobom koja priprema počinjenje KD neće isključivati protupravnost ukoliko se radi o pripremanju KD na štetu DJETETA
- Ako se radi o KD počinjenom ili pokušanom od strane više osoba (supočiniteljstvo), dovoljno je da postoji poseban odnos s barem jednim od supočinitelja, a to vrijedi i u slučaju sudioništva
- Ukoliko bi osobe koje su dužne čuvati profesionalnu tajnu prijavile pripremanje teškog ili osobito teškog KD i na taj način otkrile sadržaj profesionalne tajne, one ne bi bile kazneno odgovorne jer se ima smatrati da je u tom slučaju otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne. Nisu dužne prijaviti pripremanje KD, kao niti počinjenje, niti će zbog neprijavljivanja biti kazneno odgovorne, no ako ga ipak prijave neće biti ni kazneno odgovorne za neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne.

NEPRIJAVLJIVANJE POČINJENOG KD

- ČLANAK 302.
 1. Tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora deset godina ili teža kazna pa to ne prijavi iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.
 3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje nije prijavio.

4. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom koja je počinila neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, osim ako je djelo počinjeno prema djetetu.
5. Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari vjerski ispovjednik ili osoba koja je prema zakonu dužna čuvati tajnu.

- Prema Zakonu o kaznenom postupku građani, tijela državne vlasti i pravne osobe dužne su prijaviti KD za koje se progoni po službenoj dužnosti.
- Svi kojima je poznato da je počinjeno KD, na temelju vlastitog iskustva ili na temelju informacija koje su dobili od drugih osoba, dužni nadležnim državnim tijelima prijaviti KD i, ako im je i taj podatak poznat, njegova počinitelja.
- Kaznena prijava se podnosi nadležnom državnom odvjetniku pisano, usmeno ili drugim sredstvom, a ukoliko je podnijeta policiji, sudu ili nenadležnom državnom odvjetniku, oni su dužni istu primiti i bez odlaganja dostaviti nadležnom državnom odvjetniku
- Iako je prijavljivanje KD za koja se progoni po službenoj dužnosti pozitivna obveza građana te svih tijela državne vlasti i pravnih osoba, NEPRIJAVLJIVANJE POČINJENOG KD JE KAZNENO DJELO samo ukoliko su ispunjena dva uvjeta:
 1. DA SE RADI O KD ZA KOJE JE PROPISANA KAZNA ZATVORA OD DESET GODINA ILI TEŽA
 2. DA OSOBA NE PRIJAVI TO KD IAKO ZNA DA BI TAKVOM PRIJAVOM BILO OMOGUĆENO ILI ZNATNO OLAKŠANO OTKRIVANJE DJELA ILI POČINITELJA
 - Namjera počinitelja je dvojaka
 - mora obuhvatiti svijest o težini počinjenog KD i svijest o tome da bi prijavljivanje omogućilo ili znatno olakšalo otkrivanje djela ili počinitelja, a u pogledu obje okolnosti bit će dovoljna i neizravna namjera
 - Počinitelj mora biti svjestan faktičnih okolnosti koje djelo čine teškim, no ne mora znati sve detalje bića KD niti propisanu kaznu
- PRAVO KD NEČINJENJA- Iscrpljuje se u radnji i kod kojeg je posljedica izvan bića KD
 - Eventualna posljedica nije od utjecaja na postojanje kvalifikacije ovog KD, ali je sud može uzeti u obzir kao otegotnu okolnost kod odmjeravanja kazne
- Ako netko prijavi počinjenje KD i kao počinitelja navede osobu za koju zna da nije počinila to KD, raditi će se o KD lažnog prijavljivanja
- Otkrivanje je pravovremeno kad sprječava da kazneni postupak bude pokrenut ili vođen protiv nekoga tko nije počinitelj ili kad bez takvog otkrivanja kazneni postupak ne može biti započet ili dovršen
- POSEBNOM OBLIKU KD- kad **službena ili odgovorna osoba ne prijavi počinjenje KD** za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a ne radi se o KD za koje se kazneni postupak pokreće privatnom tužbom
 - Razlika u odnosu na temeljni oblik je u tome da službene i odgovorne osobe odgovaraju za neprijavljivanje bilo kojeg počinjenog KD koje se progoni po službenoj dužnosti, a ne samo za neprijavljivanje teškog KD.
 - Uvjet za postojanje ovog KD jest da je počinitelj saznao za počinjeno KD obavljajući svoju dužnost. To znači ako je saznao izvan obavljanja svoje dužnosti, neće odgovarati za kvalificirani oblik već za temeljni, ukoliko su ispunjeni svi ostali uvjeti.

POMOĆ POČINITELJU NAKON POČINJENOG KD

- ČLANAK 303.
 1. Tko krije ili zbrinjava počinitelja kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili mu prikrivanjem sredstava kojima je kazneno djelo počinjeno, tragova kaznenog djela ili predmeta nastalih ili pribavljenih kaznenim djelom ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven ili uhićen, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko krije osobu koja je osuđena na kaznu zatvora ili na drugi način onemogućuje izvršenje te kazne.
 3. Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinu u korist počinitelja kaznenog djela iz članka 88. do članka 91. ili članka 97. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 4. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje je počinila osoba kojoj je počinitelj pružio pomoć.
 5. Nema kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom kojoj je pružila pomoć ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik.
- TEMELJNI OBLIK KD ima pet oblika:
 1. PRIKRIVANJE ILI ZBRINJAVANJE POČINITELJA KD
 2. PRIKRIVANJE SREDSTVA KOJIMA JE KD POČINJENO
 3. PRIKRIVANJE TRAGOVA KD
 4. PRIKRIVANJE PREDMETA NASTALIH ILI PRIBAVLJENIH KD
 5. SVAKI DRUGI OBLIK POMAGANJA DA POČINITELJ NE BUDE OTKRIVEN ILI UHIĆEN
 - U praksi će često postojati dogovor između počinitelja prethodnog KD i naknadnog pomagatelja, iako djelo će postojati i bez takvog dogovora, pa i u situacijama u kojima počinitelj prethodnog KD nije svjestan odnosno niti ne zna da u netko postdeliktno pomaže. Okolnost da je pomagač za svoje radnje dobio novac ili kakvu drugu korist ne utječe na kvalifikaciju no može biti od utjecaja na odmjeravanje kazne
 - Za razliku od pomaganja kao jednog od oblika sudioništva kod kojeg se radnje pomagatelja poduzimaju kako bi počinitelju olakšale počinjenje, kod ovog KD počinitelju se nakon počinjenog KD pomaže kako bi izbjegao kazneni progon i da ne bude otkriven i uhićen. U tom smislu kod pomaganja kao oblika sudioništva mora postojati kauzalni doprinos počinjenju KD što kod postdeliktne pomaganja nije slučaj
 - SUPSIDIJARNO KD
 - AKCESIORNOST KD ogleda se u tome da je pretpostavka kaznene odgovornosti počinitelja prethodno počinjeno KD i to bez obzira na krivnju počinitelja tog KD
 - Naš je zakonodavac odlučio kriminalizirati postdeliktno pomaganje samo kod težih KD kod kojih je propisana kazna zatvora od 5g ili teža.
 - ovom će se KD raditi **samo ako je prethodno KD dovršeno u formalnom i materijalnom smislu.**
 - Ako je djelo dovršeno samo u formalnom smislu, radnje pomagatelja pravno će biti kvalificirane kao pomaganje u odnosnom KD, a ne kao KD iz ovog članka.
 - Jedno od obilježja ovog KD je i njegova supsidijarnost u odnosu na radnje posdeliktne pomaganja koje same za sebe predstavljaju posebno KD.
 - RAZGRANIČENJE IZMEĐU OVOG KD I KAZNENOG DJELA PRIKRIVANJA
 - o Za ovo KD je propisana teža kazna no postoji privilegij srodničkog ili drugog posebnog odnosa, čega nema kod prikrivanja
 - o Oba su KD akcesorne naravi, što znači da se vežu uz počinjenje prethodnog KD.
 - o Objekt radnje može biti isti, kod oba je potrebno utvrditi da je počinitelj znao za prethodno djelo kojim je objekt radnje pribavljen
 - o Kod prikrivanja je prethodno KD uvijek imovinsko, dok se kod pomaganja radi o bilo kojem KD uz uvjet da je propisana kazna zatvora od 5g ili teža
 - o Kod KD prikrivanja radi se o formalnoj odnosno izričitoj supsidijarnosti s obzirom da će se raditi o prikrivanju samo ako time nije počinjeno neko drugo KD za koje je propisana teža kazna.
 - Za prikrivanje se kašnjava i onaj tko ne samo da je znao već i onaj tko je morao znati da je stvar pribavljena KD.
 - POSEBAN OBLIK KD- pružanje pomoći osuđenoj osobi
 - o Razlika je u tome što se kod st.1. radi o pomaganju počinitelju koji još nije osuđen.
 - o Ne mora se raditi o pravomoćnoj osudi, a također nije od utjecaja je li započeto izvršavanje kazne zatvora, međutim ako je osoba započela s izdržavanjem kazne zatvora pa joj netko pomogne u bijegu,

- neće se raditi o ovom KD već o omogućavanju bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda
 - Odgovornost pomagatelja ograničena je isključivo na osobu koja je osuđena na kaznu zatvora. Teža kazna u st.3. propisana je za slučaj kad netko pomaže osobi osuđenoj za KD genocida, zločina protiv čovječnosti, zločina agresije, ratnog zločina ili terorizma.
- Kao i kod nekih drugih KD i kod ovog je zakonodavac propisao tzv. SRODNIČKI PRIVILEGIJ koji se sastoji u nekažnjivosti postdeliktne pomaganja od strane osobe koja je u braku ili koja živi u vanbračnoj ili istospolnoj zajednici s osobom kojoj je pružila pomoć ili je toj osobi rođak po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik.
 - neće biti izuzete od kaznene odgovornosti ako su podupirale počinitelja u počinjenju KD. U tom slučaju će odgovarati za pomaganje u počinjenom KD. To stoga što su s namjerom poduzimali određene radnje psihičkog ili fizičkog pomaganja kojima su stvorili pretpostavke za lakše počinjenje KD od strane počinitelja.
- Njihova je krivnja u odnosu na zaštićeno pravno dobro u tom slučaju neupitna i nikakvi ih odnos srodstva ili neki drugi poseban odnos s počiniteljem ne može ekskulpirati.

LAŽNO PRIJAVLJIVANJE KD

- ČLANAK 304.
 1. Tko prijavi neku osobu ili podmetne tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko lažnom prijavom, podmetanjem tragova ili na drugi način izazove pokretanje kaznenog postupka protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Tko prijavi da je počinjeno kazneno djelo iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, ili tko sebe prijavi da je počinio takvo djelo iako zna da to nije istina, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- 3 NEGATIVNE POSLJEDICE:
 1. ometa rad policije i tijela kaznenog pravosuđa
 2. skreće pozornost nadležnih državnih tijela koja zbog lažnog prijavljivanja nepotrebno angažiraju svoju logistiku i resurse
 3. narušava se ugled osobe koja je lažno prijavljena.
- 3 OBLIKA:
 - a. LAŽNO PRIJAVLJIVANJE DRUGE OSOBE DA JE POČINILA KD
 - b. LAŽNO PRIJAVLJIVANJE KD
 - c. LAŽNO SAMOPRIJAVLJIVANJE
- Radnja počinjenja uglavnom će se sastojati u formalnom podnošenju kaznene prijave objektivno neistinitog sadržaja nadležnim državnim tijelima
 - nije od utjecaja je li počinitelj potpisao kaznenu prijavu.
- Lažno prijavljivanje moguće je počiniti i izvan konteksta formalnog podnošenja kaznene prijave, a o tome će se raditi u slučaju kad netko prilikom tzv. obavijesnog razgovora u policiji, lažno prijavi drugoga.
- lažnom prijavljivanju će se raditi u svim slučajevima u kojima navodna žrtva ili bilo koja druga osoba verbalno, pisanim putem ili konkludentnim radnjama označi određenu osobu kao počinitelja KD ili kad netko lažno prijavi da je počinjeno KD ili tko lažno prijavi da je sam počinio KD
- POSEBAN OBLIK – tzv. lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama
 - u takvom slučaju se neće raditi o ovom KD već o lažnoj uzbuni iz čl.316
- Lažno prijavljivanje se mora odnositi na KD za koje se kazneni POSTUPAK POKREĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI nadležnog državnog odvjetnika ili POVODOM PRIJEDLOGA.

DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

- ČLANAK 305.
 1. Svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji u prethodnom kaznenom postupku, u postupku pred sudom, međunarodnim sudom čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, arbitražom, u prekršajnom postupku, upravnom postupku, postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku daje lažni iskaz, nalaz ili mišljenje ili nešto lažno prevede, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se stranka u postupku, osim okrivljenika, koja daje lažni iskaz ako se na tom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 4. Ako počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno opozove svoj iskaz prije donošenja konačne odluke, može se osloboditi kazne.
- VLASTORUČNO KD kod kojeg je moguće poticanje i pomaganje, no ne i supočiniteljstvo
- POČINITELJ- svjedok, vještak, prevoditelj, tumač, stranka u postupku osim okrivljenika
- POSEBNO KD
- SVJEDOK- osoba koja ima određena saznanja o činjenicama koje su relevantne za donošenje odluke u postupku
 - o do tih je saznanja mogao doći neposrednim opažanjem, ali ih je mogao doznati i od druge osobe
 - o Dužnost svjedoka je odazvati se pozivu suda ili drugog tijela koje vodi postupak i istinito iskazivati
 - o Svjedok mora biti upozoren da mora istinito iskazivati i da je davanje lažnog iskaza KD
- Djelo može biti počinjeno i davanjem lažnog nalaza i mišljenja vještaka. Vještačenje se odrađuje kad za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje od osobe koja raspolaže sa stručnim znanjem ili vještinom
- Stranke u navedenim crtama postupaka ne mogu biti počinitelji temeljnog oblika KD no mogu odgovarati za kvalificirani oblik KD iz st.2. ukoliko se na njihovom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku
- Iznimka od toga je okrivljenik koji, premda ima status stranke, neće biti kazneno odgovoran za davanje lažnog iskaza, a to je opravdano s obzirom da okrivljenik nije dužan istinito iskazivati, on se može braniti šutnjom, a ako odluči aktivno se braniti tj. dati iskaz, tada može u objektivnom i subjektivnom smislu govoriti neistinu i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost.
- UVJET ZA POSTOJANJE ovog KD jest da počinitelj da lažni iskaz u jednom od taksativno navedenih postupaka:
 1. PRETHODNI KAZNENI POSTUPAK
 2. POSTUPAK PRED SUDOM
 3. POSTUPAK PRED MEĐUNARODNIM SUDOM ČIJU SUDBENOST RH PRIHVAĆA
 4. POSTUPAK PRED ARBITRAŽOM
 5. PREKRŠAJNI POSTUPAK
 6. UPRAVNI POSTUPAK
 7. POSTUPAK PRED JAVNIM BILJEŽNIKOM
 8. STEGOVNI POSTUPAK
- OBJEKT RADNJE- iskaz, što znači da se neće svaka lažna izjava stranaka u navedenim postupcima smatrati davanjem lažnog iskaza
- ISKAZ- usmeno očitovanja svih procesnih sudionika u određenim činjenicama i okolnostima
- KVALIFICIRANIM OBLICIMA KD davanja lažnog iskaza radit će se u dva slučaja:
 1. Ako se na lažnom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku, odnosno ako je davanjem lažnog iskaza prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika
 2. Kad sud, na temelju lažnog iskaza, određenu okolnost relevantnu za odmjerenje kazne, ocijeni posebno otegotnom

- Okolnost da bi davanjem lažnog iskaza mogle prouzročiti teške posljedice za okrivljenika ne moraju biti obuhvaćene počiniteljevom namjerom u vrijeme počinjenja KD. Ovdje se ne traži namjera počinitelj da se davanjem iskaza koji je objektivno neistinit prouzroči šteta drugome. Radi se o objektivnom uvjetu kažnjivosti.
- Djelo je moguće počiniti s IZRAVNOM I NEIZRAVNOM NAMJEROM
- Prilikom davanja iskaza počinitelj mora biti svjestan toga da govori neistinu i mora to htjeti ili bar na to pristati.
- FORMALNO KD koje se iscrpljuje u radnji tako da se eventualno opozivanje ranije danog lažnog iskaza neće smatrati dobrovoljnim odustankom
- zakonodavac je odlučio na određeni način privilegirati davatelja lažnog iskaza koji dobrovoljno opozove svoj iskaz prije donošenje konačne odluke, radi se o tzv. DJELOTVORNOM KAJANJU kojim počinitelj nastoji otkloniti štetne posljedice svog djela. Opoziv iskaza mora biti dobrovoljan i pravovremen, dakle da je do njega došlo prije no što je donesena odluka u postupku koja se temelji na lažnom iskazu- tada može dovest do oslobođenja.
- IZJAVNO KD- radi se o KD kod kojih se radnja počinjenja sastoji u iznošenju nekog misaonog sadržaja izgovorenim ili napisanom riječi, slikom, gestom i sl.
- Kod svih izjavnih KD znanje počinitelja o neistinitosti onog što iznosi je subjektivno obilježje KD.

5.DIO: KAZNENOPRAVNE SANKCIJE

I. DUALISTIČKI SUSTAV KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- KAZNENOPRAVNE SANKCIJE – sve državne mjere izrečene u kaznenom postupku počiniteljima KD ili protupravnih radnji koje se sastoje u gubitku ili ograničenju njihovih prava
- hrvatsko kazneno pravo poznaje TRI VRSTE SANKCIJA:
 1. KAZNE,
 2. SIGURNOSNE MJERE
 3. ODGOJNE MJERE
- **uvjetna osuda i rad za opće dobro** nisu samostalne kaznenopravne sankcije
- zakonodavac ih usko veže uz kaznu i smatra ih njezinom modifikacijom ili supstitutom
- KZ ne smatra sankcijama POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE:
 1. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
 2. ODUZIMANJE PREDMETA
 3. JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE
- one se u pravilu ne sastoje u gubitku ili ograničavanju prava počinitelja iako neke od njih imaju sličnost s kaznama ili sigurnosnim mjerama
- pored spomenutih sankcija postoje još i reakcije koje nisu propisane kaznenim zakonom - NEFORMALNE SANKCIJE
- SUSTAV KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA može biti:
 1. MONISTIČKI SUSTAV (kazna)
 - kazneno pravo može poznavati samo jedan tip sankcija
 - bio je svojstven KP-u do 19. stoljeća
 - ono je pod utjecajem klasične škole poznavalo samo **kaznu**
 - monistički je i sustav u kojem se jedinstvena sankcija naziva mjerom društvene obrane
 - postoje i sustavi koji su samo prividno monistički – npr. francuski koji poznaje samo kazne, ali francuska doktrina neke od kazni smatra prikrivenim sigurnosnim mjerama
 2. DUALISTIČKI SUSTAV (kazne + sigurnosne mjere)
 - **osnivač:** švicarski pravnik Carl Stooss - prvi put primjenjuje ga u Prednacrtu švicarskog KZ-a iz 1893.
 - nastao je zbog spoznaje o neprikladnosti kazne utemeljene na krivnji da osigura zaštitu društva od svih tipova počinitelja
 - npr. duševni bolesnik u stanju neubrojivosti počini ubojstvo, ali kako nije kriv, ne može mu se izreći kazna
 - tom cilju poslužile su sigurnosne mjere kao sankcije koje nisu utemeljene na krivnji, nego na opasnosti počinitelja – njihov cilj je postizanje društvene sigurnosti
 - sigurnosne mjere se izriču ili kao jedina sankcija **umjesto kazne**, tj. kada kazna uopće ne može biti izrečena - neubrojivi počinitelji ili kao dopunska sankcija, tj. **pored kazne**, kada kazna nije dovoljna da bi se njome ostvarili preventivni ciljevi - ubrojivi počinitelji
 - dok je kazna ograničena stupnjem krivnje, sigurnosne mjere ograničene su **načelom razmjernosti** prema kojem sigurnosna mjera mora odgovarati težini počinjenih KD i onih koja se mogu očekivati i stupnju počiniteljeve opasnosti
- u novije vrijeme dolazi do relativiziranja razlike između kazni i sigurnosnih mjera
- na to ukazuje i VIKARIJSKI SUSTAV:
 - prema njemu se kazna i sigurnosna mjera uzajamno zamjenjuju (lat. *vicarius* – zamjениčki)
 - istodobno se određuju kazna zatvora i sigurnosna mjera koja se sastoji u oduzimanju slobode, a izvršenjem jedne od njih smatra se izvršenom i druga

- pritom se najčešće prvo izvršava sigurnosna mjera, a vrijeme provedeno na izvršenju sigurnosne mjere se uračunava u kaznu
- moguće je da izvršavanjem sigurnosne mjere potpuno izdrži kazna
- usprkos približavanju, NAČELNA RAZLIKA IZMEĐU KAZNE I SIGURNOSNE MJERE ipak ostaje:
 1. kazne su kao reakcija na počinjeno KD okrenute u prošlost (retrospektivne)
 2. sigurnosne mjere su usmjerene na otklanjanje opasnosti u budućnosti (prospektivne)
 3. čitav niz instituta namijenjenih za kaznu ne može se primijeniti na sigurnosne mjere – uvjetna osuda,...
- dualistički sustav uveden je u pitanje i uvođenjem sankcija koje u neku ruku predstavljaju **treći stup** u sustavu kaznenopravnih sankcija:
 - one se sastoje u državnoj reakciji kojom se postižu generalna i specijalna prevencija, a da se kazna ne izvršava
 - ovdje spadaju u prvom redu uvjetna osuda i neformalne sankcije

DUALISTIČKI SUSTAV SANKCIJA U HRVATSKOM KP

- zastupljen je i u hrvatskom KP
- odnosi se isključivo na KP sankcije koje se mogu izreći punoljetnim počiniteljima
- prema tome **odgojne mjere** kao specifične sankcije maloljetničkog KP nisu njime obuhvaćene

KAZNA	SIGURNOSNA MJERA
glavna sankcija	glavna sankcija kad se kazna ne može izreći (<i>npr. kod neubrojivih počinitelja</i>) ili dopunska sankcija (<i>kad kazna nije dovoljna za prevenciju</i>)
ograničena <u>stupnjem krivnje</u>	ograničena <u>načelom razmjernosti</u> – mora odgovarati težini počinjenih KD i opasnosti počinitelja
služi izravanavanju krivnje, ali i prevenciji, a time i <u>sigurnosti društva</u>	kad idu za popravljanjem počinitelja, predstavljaju ograničenje njegovih prava, pa su one i <u>zlo za počinitelja</u>

II. KAZNE

1. TEORIJE O SVRSI KAZNE

1.1. APSOLUTNE TEORIJE KAZNE

- vide opravdanje i smisao kazne u odmazdi - nije isto što i osveta
 - a. OSVETA – nekontrolirana reakcija nošena mržnjom, strana joj je svaka razmjernost, ne može opravdati kažnjavanje jer izaziva protureakciju i vodi začaranom krugu osvećivanja
 - b. ODMAZDA – racionalna mjera kojom se želi ostvariti pravednost, pa se temelji na razmjernosti kazne i djela

GLAVNA NAČELA APSOLUTNIH TEORIJA:

- ne zanima ih učinak kazne u budućnosti
- za njih je kazna oslobođena od učinaka - *poena absoluta ab effectu*
- kažnjava se da bi se poništilo KD - *quia peccatum est*
- kazna je zlo koje se nanosi počinitelju zbog onog što je učinio
- *malum passionis quod infligitur propter malum actionis* – Grotius
- ideja odmazde kao pravednosti došla je do izražaja u drevnom **načelu taliona**
- kazna kao odmazda je **zaslužena kazna** ili **retribucija**
- da bi kazna bila zaslužena, njena visina mora biti razmjerna krivnji

- to shvaćanje ukorijenjeno je u društvenoj svijesti koja traži odmazdu – ako **država** ne bi udovoljila toj potrebi, otvarala bi put pravu jačega i linču
- država mora institucionaliziranim pravnim putem udovoljiti društvenu potrebu za kažnjavanjem
- apsolutne teorije kazne najdublje su razradili Kant i Hegel još na prijelazu u 19. st.
- odbačene u KP doktrini

IMMANUEL KANT (1724. – 1804.)

- kazna je kategorički imperativ – njen zadatak je isključivo **ostvarenje pravednosti**, i ne treba imati nikakvu drugu svrhu
- on izričito prihvaća **načelo taliona** i **smrtnu kaznu**

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770. – 1831.)

- smatra da je zločin kao izraz posebne volje negacija opće volje oličene u pravu
- kazna kao odmazda je ujedno *negacija negacije*, ponovno uspostavljanje prava
- Hegel napušta prvobitni oblik taliona i zadovoljava se da kazna samo po vrijednosti bude jednaka zločinu
- kao i Kant, Hegel ističe da je funkcija kazne **ostvarenje pravednosti** (a ne zastrašivanje ili popravljavanje)

GLAVNI PRIGOVORI APSOLUTNIM TEORIJAMA:

- zadatak KP nije uspostava apsolutne pravde na zemlji, nego osiguranje slobode pojedinca i zajedničkog života u društvu – ako je svrha kazne pravednost, onda treba kazniti i kad to nije nužno sa stajališta zaštite pravnih dobara
- stoga temeljna svrha kazne ne može biti odmazda, nego prevencija
- pristalice tretiraju počinitelja s „ledenom hladnoćom“ – a on ne mora nužno biti kriv za zločin koji je počinio
- ideja odmazde vodi i do nehumanog izvršenja kazni jer kazna kao zlo mora to ostati i u fazi izvršenja

1.2. RELATIVNE TEORIJE KAZNE

- dok apsolutne teorije shvaćaju kaznu kao samosvrhu, relativne teorije određuju kaznu u relaciji prema učincima koji se njome postižu - *poena relata ad effectum*
- svrha je kazne prema tim teorijama je - **prevencija** zločina
- bit ovih teorija izražena je **Senekinom** rečenicom: „*Nam, ut Plato ait, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur.*“ - Naime, kao što reče Platon, nitko razuman ne kažnjava zato što se pogriješilo, nego da se ne bi griješilo
- relativne teorije temelje se na pozitivnim znanostima koje idu za otkrivanjem kauzalnih zakona te smatraju da se može utjecati na ponašanje čovjeka u budućnosti
- kaznom se može utjecati na samog počinitelja ili sve moguće počinitelje

SPECIJALNA PREVENCIJA

- sastoji se u odvraćanju počinitelja od budućih KD
- ideja postoji još tijekom *prosvjetiteljstva*, a širi se preko predstavnika *sociološke škole* krajem 19. stoljeća
- **Franz von Liszt** smatra da kazna ostvaruje preventivni učinak na 3 načina:
 - a. ONEMOGUĆAVANJEM počinitelja da za vrijeme izdržavanja kazne čini KD
 - b. ZASTRAŠIVANJEM počinitelja izricanjem i izvršenjem kazne
 - c. POPRAVLJANJEM počinitelja njegovim preodgajanjem tijekom izdržavanja kazne
- kasnije je specijalnu prevenciju osobito promicala **nova društvena obrana**, stavljajući naglasak na resocijalizaciju
- RESOCIJALIZACIJA (POPRAVLJANJE) POČINITELJA
 - ideja resocijalizacije odgovara modernom humanističkom shvaćanju prema kojem zadaća društva nije da se počinitelja žigoše i isključi iz zajednice, nego da mu se pomogne kako bi se **reintegrirao**

- u tom smislu ona je legitimni cilj kazne
- resocijalizacija se zbog svojih nedostataka nije održala (napuštena 70-ih godina):
 - ne može ponuditi prihvatljivo mjerilo ni za izricanje, ni za odmjeravanje kazne
 - kada su u pitanju počinitelji koji su KD počinili u iznimnoj situaciji koja se više neće ponoviti i koji su u međuvremenu postali mirni i lojalni građani čisto socijalnoperventivno pravo moralo bi odustati od njihova kažnjavanja – to je neprihvatljivo
 - isto vrijedi i za počinitelje iz nehaja
 - samo kod delikvenata iz navike postoji potreba za resocijalizacijom
 - s druge strane, ako se pođe od resocijalizacije kao jedine svrhe kažnjavanja, KD postaje samo simptom opasnosti počinitelja i njegova težina ne utječe na odmjeravanje kazne
 - sužava raspon kazni jer je popravljavanje moguće samo u zatvoru ili uz nadzor na slobodi
 - neki negiraju pravo države da mijenja ličnost počinitelja ako oni to ne žele

GENERALNA PREVENCIJA

- djelovanje kazne na javnost radi **sprečavanja budućih KD**
- ostvaruje se prijetnjom kazne, pa izricanjem i izvršenjem
- začetnik ideje generalne prevencije je **Anselm von Feuerbach** u **teoriji o psihološkoj prisili**:
 - ⇒ smatra da će potencijalni počinitelj zbog prijetnje kaznom odustati od počinjenja KD
 - ⇒ za učinkovitost kazne nije dovoljna prijetnja, nego je treba i provesti u djelo
 - ⇒ svodi GP na zastrašivanje drugih koji su u iskušenju da počine KD
- generalnu prevenciju možemo shvatiti kao:
 - **NEGATIVNU**
 - ⇒ zastrašivanje drugih koji su u iskušenju da počine KD
 - ⇒ tako kazna od kriminala odvraća samo dio ljudi, pri čemu ključnu ulogu igra vjerojatnost da će biti otkriveni, a ne visina kazne
 - ⇒ to ovisi o učinkovitosti policije
 - **POZITIVNU**
 - ⇒ jačanje pravne svijesti i vjernosti prava u javnosti;
 - ⇒ takav učinak očituje se u:
 - a. učinku **učenja** - KZ i sudovi svakom pojedincu stavljaju do znanja koje društvene vrijednosti mora poštivati
 - b. učinku **povjerenja** - nastaje kad se svatko uvjeri da se pravo poštuje
 - c. učinku **zadovoljenja** - sastoji se u umirenju javnosti koja, uznemirena zbog počinjenog zločina, nakon izricanja kazne smatra da je konflikt s počiniteljem riješen
- generalnom prevencijom opravdava se kažnjavanje kao društvena nužnost
- društvo može opstati samo ako zločin bude kažnjen
- time je objašnjeno kažnjavanje počinitelja kod kojih ne postoji opasnost da će ponoviti KD, pa se tako otklanja glavni nedostatak specijalno-preventivnih teorija
- generalna prevencija ima **NEDOSTATKE**:
 - ne može dati valjano mjerilo za utvrđivanje visine kazne - posebno ako se svede na zastrašivanje jer u tom slučaju može favorizirati teške kazne i za lagana KD i tako opravdavati državni teror
 - zanemaruje krivnju pojedinačnog počinitelja i ne može objasniti zašto je baš on kažnjen, a ne netko drugi
 - dovodi u pitanje dostojanstvo čovjeka - s čovjekom se ne može postupati kao sa sredstvom za svrhe drugog
 - ne može opravdati potrebu za popravljanjem počinitelja

1.3. MJEŠOVITE TEORIJE O SVRSI KAZNE

- nastale su početkom 20. stoljeća i danas **prevladavaju** – koriste elemente apsolutnih i relativnih teorija kazne

- njihovo oblikovanje otežano je **antinomijom svrha kažnjavanja**, tj. okolnošću da se pojedine svrhe ne razmimoilaze samo u svojoj teorijskoj utemeljenosti nego i u ocjeni nekih praktičnih situacija; tako, prije svega, specijalna prevencija isključuje kažnjavanje socijalno integriranih delikvenata, dok je ono nužno pođe li se od pravednosti, ali i generalne prevencije
 - ⇒ **ideju pravedne ili zaslužene kazne** preuzimaju od apsolutnih teorija
 - takvu kaznu ne smatraju više svrhom po sebi, nego sredstvom za ostvarivanje generalne i specijalne prevencije
 - jedino pravedna kazna može ostvariti prevenciju i omogućiti zaštitu društva (temeljna zadaća KP)
 - pravedna je kazna koja se ističe na **temelju krivnje** i čija se visina određuje **stupnjem krivnje**
 - pravednost više ne znači *fiat iustitia, pereat mundus*, što može voditi do okrutnosti prema delinkventu, nego KP putem individualizacije kazne mora voditi računa o svim okolnostima koje ublažavaju stupanj počiniteljeve krivnje
 - ⇒ pritom ona nije svrha po sebi, nego sredstvo ostvarivanja **generalne i specijalne prevencije**
 - ⇒ mješovite teorije nastoje dovesti specijalnu i generalnu prevenciju u uravnoteženi odnos pri čemu će čas jedna, čas druga niti odlučna za izbor kazne
 - **generalna prevencija** bit će naglašenija pri prijetnji određenom kaznom u KZ, kao i kod izricanja kazne počiniteljima kod kojih ne postoji opasnost od ponavljanja KD, pa nema ni potrebe za resocijalizacijom
 - **specijalna prevencija** treba imati prednost kad potreba za resocijalizacijom postoji i počinitelj je ne odbija, kao i u procesu izvršenja kazne - tu ima tek blagu prednost pred generalnom prevencijom
- bit se može prikazati pomoću dominantne funkcije koju kazna ima u pojedinim fazama njenog ostvarivanja

TEORIJA O 3 STUPNJA KAŽNJAVANJA

- pruža pojednostavljeni prikaz biti mješovitih teorija:

prijetnja kaznom	<i>generalna prevencija</i> (posebno negativni vid)
izricanje kazne	<i>pravednost</i> (izravnavanje krivnje)
izvršenje kazne	<i>specijalna prevencija</i> (popravljanje + neutraliziranje počinitelja)

1.4. SVRHA KAŽNJAVANJA U HRVATSKOM KZ

- zakonodavac u čl.41. definira svrhu kažnjavanja
- „Svrha kažnjavanja je izraziti društvenu osudu zbog počinjenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na počinitelja i sve druge da ne čine KD kroz jačanje svijesti o pogibelnosti činjenja KD i o pravednosti kažnjavanja te omogućiti počinitelju ponovno uključanje u društvo“
- u njoj dominira pozitivan vid **generalne prevencije** koji dolazi da izražaja u dijelu u kojem se govori o jačanju povjerenja građana u pravni poredak, a u utjecaju na počinitelja da ne čini KD sadržana je ideja **specijalne prevencije**
- najveća slabost ove definicije je u tome što samo mehanički nabroja svrhe kažnjavanja, a da ih ne pokušava dovesti u bilo kakav međusobni odnos - predstavlja primjer „aditivne“ mješovite teorije
- svrha kažnjavanja prema čl.41. je i omogućavanje počinitelju da se ponovo uključi u društvo
- time je naglašena ideja resocijalizacije koja je dominantna prilikom izvršenja kazne
- za ostvarivanje SP posebno je važno da i sam počinitelj izrečenu kaznu prihvati kao pravednu
- isticanje **pravednosti** kao predmeta svijesti počinitelja i svih drugih građana koja se želi unaprijediti kažnjavanjem omogućuje povezivanje SP i GP sa **retribucijom** koja je također svrha kažnjavanja u hrvatskom KP, i to u dijelu članka koji se odnosi na izražavanje osude zbog počinjenog djela

2. KAZNE U HRVATSKOM PRAVU

2.1 GLAVNE I SPOREDNE KAZNE

- KZ poznaje tri vrste kazni:
 1. novčanu kaznu,
 2. zatvor
 3. dugotrajni zatvor
- **novčana kazna** može se izreći **kao glavna i kao sporedna**
- **zatvor i dugotrajni zatvor** samo kao **glavne kazne**
- glavna kazna je ona kazna kojom se prvenstveno želi ostvariti svrha kažnjavanja
- sporedna je ona kojom se samo pojačava učinak glavne
- kad KZ za određeno KD propisuje kaznu zatvora do tri godine, sud može izreći novčanu kaznu kao glavnu
- osebjnost je hrvatskog KZ da kod KD protiv časti i ugleda propisuje samo novčane kazne
- **sporedna kazna** može biti samo novčana kazna

2.2. SMRTNA KAZNA

- smrtna kazna bila je najvažnija kazna u drevnom i srednjovjekovnom pravu + dodatno mučenje
- pod utjecajem **Beccarije**, krajem 18. stoljeća javlja se **abolicionizam** (pokret za ukidanje smrtne kazne), no postoje i **zagovaratelji smrtne kazne**

GLAVNI ARGUMENTI PROTIV SMRTNE KAZNE:

1. OKRUTNA je bez obzira na to kako se izvršava
2. NECIVILIZACIJSKA jer se država time što je izvršava i sama spušta na razinu kriminalca;
3. MORALNO JE UPITNA jer je život najveće dobro i nitko nema pravo oduzeti ga, pa ni država koja je nerijetko i sama pridonijela zločinu zbog kojeg izriče SK;
4. NEDJELOTVORNA s kriminalnopolitičkog gledišta je jer nije dokazano da utječe na smanjenje kriminaliteta
5. NEPOTREBNA jer se neutralizacija teških zločinaca može postići i blažim sredstvima
6. IREVERZIBILNA pa onemogućuje naknadno ispravljanje pravosudnih pogrešaka
7. njena primjena ne isključuje SAMOVOLJU suda i DISKRIMINACIJU određenih društvenih slojeva;
8. ako se izvršava dugo vremena nakon počinjenog zločina, pogađa nerijetko počinitelja čija se LIČNOST u međuvremenu bitno izmijenila

ARGUMENTI ZA SMRTNU KAZNU:

1. legitimna je MJERA DRUŠTVENE OBRANE jer društvo ima pravo braniti se od posebno opasnih i nepopravljivih počinitelja njihovom eliminacijom
 2. ona je izraz PRAVEDNOSTI jer „tko je umorio, mora i sam umrijeti“ (Kant)
 3. djeluje GENERALNOPREVENTIVNO jer zastrašuje potencijalne počinitelje, ali i umiruje javnost
 4. posebno se ističe da joj je i JAVNO MNIJENJE sklono – narodni osjećaj pravde
- već 1787. došlo je do ukidanja smrtne kazne - toskanski 1787. i austrijski KZ 1787. Josip II, ali je ona ubrzo opet uvedena
 - nakon Drugog svjetskog rata počinje konačan proces ukidanja smrtne kazne koji je obuhvatio sve europske zemlje

1. VIJEĆE EUROPE

- 1983. je donijelo Protokol br. 6 uz *Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda o ukidanju smrtne kazne*:
 - iznimno dopušta državama članicama da predvide smrtnu kaznu za KD počinjena tijekom rata
 - ta mogućnost otpala je nakon Protokola br. 13 u Vilniusu – potpuno ukinuta smrtna kazna
- prema podacima iz 2011., smrtnu kaznu zakonodavstvu i praksi ukinulo je 140, a zadržalo 58 država

- Kina, Sjeverna Koreja, SA, Somalija, SAD, Jemen

2. ORGANIZACIJA UN

- donosi *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima* (1966.):
 - ⇒ izricanje smrtne kazne je ograničeno samo na najteže zločina
 - ⇒ osuđenima na smrt se jamči pravo da traže pomilovanje i zamjenu kazne
 - ⇒ zabranjeno je izricanje smrtne kazne osobama mlađim od 18 godina i trudnim ženama
 - ⇒ potiče se ukidanje smrtne kazne
- fakultativni protokol tom Paktu iz 1989. zabranjuje smaknuća, ali ne i izricanje smrtne kazne

3. MEĐUNARODNO KP

- smrtna je kazna napuštena u međunarodnom KP
- iako su je sudovi u Nurnbergu i Tokiju primjenjivali, Rimski statut i Statuti sudova za Jugoslaviju i Ruandu je zabranjuju
- u međunarodnom KP, mogućnost izricanja smrtne kazne utječe i na dopustivost **izručenja (ekstradicije)**
- prema *Europskoj konvenciji o izručenju* (1957.), zamoljena država može odbiti izručenje ako se radi o KD koje je u državi tražiteljici kažnjivo smrtnom kaznom, osim ako ta država ne zajamči da smrtna kazna neće biti izvršena

4. REPUBLIKA HRVATSKA

- u bivšoj YU smrtna kazna je bila propisana za brojna KD - vojna i politička, međunarodni zločini, kvf. ubojstvo
- Republika Hrvatska je Ustavom iz 1990. **ukinula smrtnu kaznu** - liberalizacija
 - nije bila članica Vijeća Europe
 - od donošenja Ustava pa do 1998. (KZ), najveća kazna postala je kazna zatvora u trajanju od 20 godina
 - tako nije postojala odgovarajuća zamjena za smrtnu kaznu – tek KZ uvodi **dugotrajni zatvor** kao zamjenu

2.3. KAZNA ZATVORA

2.3.1. ZNAČENJE I VRSTE KAZNE ZATVORA

- kazna zatvora danas je ključna kazna u svim državama
- smatra se najdjelotvornijim sredstvom za suzbijanje povrata
- KZ kaznu zatvora stavlja u redoslijedu iza novčane kazne
- udio kazne zatvora u ukupnom broju osuđenih osoba nije visok
- kazna zatvora 2011. izrečena u 20% svih osuđenih osoba
- rezervirana je za teže oblike kriminaliteta, dok se na lakši i srednji kriminalitet primjenjuju prvenstveno uvjetna osuda i novčana kazna
- POVIJESNI RAZVOJ:
 - prvi zatvori javljaju se krajem 16. stoljeća u Nizozemskoj
 - postaju sredstvo iskorištavanja zatvoreničkog rada
 - kako bi izbjegle teškoće organiziranja zatvora, neke zemlje su uvele **deportaciju** osuđenika u prekomorske kolonije - *engleski osuđenici tako su deportirani u Australiju i Sjevernu Ameriku, a francuski u Gvajanu*
 - početkom 19. stoljeća dolazi do pokušaja humaniziranja uvjeta u zatvorima:
 1. PENSILVANIJSKI (FILADEFIJSKI) SUSTAV – osuđenici osamljeni u ćelijama čitaju Bibliju i razmišljaju o zločinu – religiozno preobraćenje
 - izolacija dovođila do duševnog sloma
 2. AUBURNSKI SUSTAV – zatvorenici preko dana rade, ali ne smiju međusobno razgovarati
 3. PROGRESIVNI SUSTAV – uveden blizu Londona, prema njemu osuđenici prolaze kroz više stadija - prvo izdržavaju kaznu u ćeliji, zatim slijede 3 oblika zajedničkog rada, a nakon izdržane $\frac{3}{4}$ kazne uvjetni otpust
 4. IRSKI SUSTAV:
 - uveden 1853. i predstavlja prototip modernih zatvorskih sustava

- između 3 stadija zajedničkog rada i uvjetnog otpusta postojao je slobodnjački režim koji je služio pripremi za život izvan zatvora
- u mnogim zemljama dugo se zadržala podjela kazni zatvora prema težini i tipu KD, no u novije vrijeme postoji tendencija **unifikacije kazni oduzimanja slobode** – zatvorske kazne se mogu tek prilagoditi tipu počinitelja
- hrvatsko KP također načelno usvaja sustav jedinstvene kazne zatvora, no ipak dopušta postojanje posebne vrste zatvora, **maloljetnički zatvor**

2.3.2. KAZNA ODUZIMANJA SLOBODE U HRVATSKOM KZ-u

- KZ propisuje 2 vrste kazni oduzimanja slobode: zatvor i dugotrajni zatvor
- kaznu zatvora treba razlikovati od:
 - ISTRAŽNOG ZATVORA – mjera procesne prisile oduzimanja slobode osumnjičenika ili okrivljenika koju određuje sud prije ili u tijeku kaznenog postupka radi postizanja određenih svrha propisanih zakonom
 - VOJNIČKOG PRITVORA – stegovna mjera (do 15 dana) ili stegovna kazna (do 30 dana) za pripadnike oružanih snaga RH
- ZATVOR
 - izriče se u određenom trajanju koje ne može biti kraće od 3 mjeseci ni duže od 20 godina
 - u trajanju do 6 mjeseci ona se izriče na pune mjesece i dane
 - u trajanju duljem od 6 mjeseci na pune godine i mjesece, osim kod primjene odredbe o stjecaju kada se može izreći i na pune dane
 - kod zamjene novčane kazne kaznom zatvora, kazna zatvora se izriče na pune dane i može biti i kraća od 3 mjeseci
 - KZ predviđa mogućnost izvršenja kazne zatvor u domu, sukladno odredbama posebnog zakona
- DUGOTRAJNI ZATVOR
 - posebna vrst kazne oduzimanja slobode
 - ne može biti kraća od 21 niti dulja od 40 godina, osim u slučaju izricanja jedinstvene kazne u trajanju od 50 godina za KD počinjena u stjecaju pod pretpostavkama koje su pobliže određene u okviru zakonske odredbe o stjecaju KD
 - ona se izriče na pune godine
 - ne može se izreći počinitelju koji u vrijeme počinjenja KD nije navršio 18 god
 - propisivanjem kazne dugotrajnog zatvora hrvatski se zakonodavac usprotivio tendencijama koje idu za ukidanjem ili ograničavanjem **dugogodišnjih zatvorskih kazni**
 - opredijeljenost za kaznu dugotrajnog zatvor i njezin način propisivanja ima nekoliko **slabosti**:
 - raspon od 21 do 40 godina još uvijek je teško opravdati sa stajališta načela određenosti kazne s kojim nisu u skladu preširoki kazneni okviri, unatoč potrebama koje izviru iz načela individualizacije kazne
 - mogućnost izricanja **dugotrajne kazne zatvora u trajanju od 50 godina** za djela počinjena u stjecaju – prikriveni doživotni zatvor

2.3.3. KRATKOTRAJNE KAZNE ZATVORA I RAD ZA OPĆE DOBRO

- kratkotrajne kazne zatvora - do 6 mjeseci
- još im Franz v. Liszt spočitava da su:
 1. neprikladne za preodgajanje
 2. dovode do desocijalizacije primarnih delikvenata koji dobivaju žig kriminalca, gube prihode, a najčešće i zaposlenje i izlažu se negativnom utjecaju starijih i iskusnijih kriminalaca
 3. prenapučenost zatvora

- OPRAVDANJE: kratkotrajna kazna zatvora kao terapijskom šoku – kod počinitelja se mora izazvati šok, kako bi ga se na taj način zorno opomenulo da je na krivom putu, a tome služe vrlo kratke kazne zatvora koje ne mogu imati trajno negativno djelovanje
- suvremeno kazneno pravo ipak nastoji ograničiti primjenu kratkotrajnih kazni zatvora posezanjem za **alternativama ili supstitutima** kazne zatvora od kojih je najvažnija novčana kazna
- tim putem krenuo je hrvatski zakonodavac propisujući „**iznimnost kratkotrajne kazne**“
- sud ju može izreći „samo ako se može očekivati da se novčana kazna ili rad za opće dobro neće moći izvršiti ili ako se novčanom kaznom, radom za opće dobro ili uvjetnom osudom ne bi mogla postići svrha kažnjavanja“
- propisana ograničenja ne odnose se na primjenu **supletornog zatvora** u slučajevima neplaćanja novčane kazne, neizvršavanja rada za opće dobro i opozvane uvjetne osude
- novčana, rad, uvjetni otpust imaju prednost
- ograničenju izricanja kratkotrajnih kazni zatvora neizravno služe i odredbe o najmanjoj mogućoj mjeri kazne zatvora od tri mjeseca te mogućnost izricanja novčane kazne kao glavne kad zakon za određeno KD propisuje kaznu zatvora do 3 godine

RAD ZA OPĆE DOBRO

- najvažniji oblik ograničavanja kratkotrajnih kazni zatvora
- rad za opće dobro nije samostalna kaznenopravna sankcija nego samo **modifikacija** novčane ili kazne zatvora
- nastao u Engleskoj 1972. - *community service*
 - o omogućuje osuđeniku davanje korisnog doprinosa društvenom životu i tako ispuni moralni dug prema društvu
 - o počinitelj ne napušta svoju sredinu, ne gubi radno mjesto, a kažnjen je tek gubitkom slobodnog vremena
 - o ako prihvati obvezu, mora odraditi 40 do 240 sati u određenoj ustanovi koju izabire prema ponuđenom popisu
 - o u pravilu se ne primjenjuje prema počiniteljima delikata nasilja (najčešće počinitelji krađe i prijevare)
- ovaj sustav se afirmirao i u drugim europskim zemljama, a pokazao se i kao prikladna **zamjena supletornom zatvoru – u RH 97.**
- **KZ članak 55. + Zakon o probaciji**
- radom za opće dobro sud može zamijeniti izrečenu novčanu kaznu do 360 dnevnih iznosa ili kaznu zatvora do jedne godine
- zakonodavac obvezuje sud da radom za opće dobro zamijeni izrečene kratkotrajne kazne zatvora do 6 mj., osim ako se time ne bi mogla postići svrha kažnjavanja
- trajanje rada za opće dobro određuje se u **radnim satima**: kod zamjene novčane kazne zamjenjuje se jedan dnevni iznos s dva sata rada, a kod zamjene kazne zatvora jedan dan zatvora s dva sata rada
- uz rad za opće dobro sud može počinitelju odrediti jednu ili više **posebnih obveza** ili **zaštitni nadzor**, a njihovo trajanje ne smije biti duže od vremena u kojem počinitelj mora izvršiti rad
- rok za izvršenje rada za opće dobro koje određuje **tijelo nadležno za probaciju** ne može biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od 2 godine računajući od početka izvršavanja rada za opće dobro
- za izvršenje rada za opće dobro potreban je **pristanak** osuđenika koja se daje **uredu za probaciju** nakon izrečene presude – ako ne pristane, sud će odrediti da se kazna zatvora ili novčana kazna izvrše, tj. odustat će se od zamjene radom za opće dobro
- ako osuđenik **svojom krivnjom** u cijelosti ili djelomično ne izvrši rad za opće dobro u određenom roku, sud je obavezan donijeti odluku kojom određuje izvršenje kazne u cijelosti ili u njezinom neizvršenom djelu
- u slučaju **neskrivljenog izvršenja** rada, **nadležno tijelo za probaciju** mora produžiti prvobitno određeni rok za izvršenje rada za opće dobro
- KZ propisuje da se rad za opće dobro izvršava **bez naknade**
- KZ ne sadrži smjernice niti mjerila za **izbor između rada za opće dobro i uvjetne osude**

- između te dvije vrste modifikacije kazna postoje određene sličnosti s obzirom na formalne pretpostavke njihova izricanja i moguće dopunjavanje posebnim obavezama i zaštitnim nadzorom
- također primjena uvjetne osude ne ovisi o pristanku počinitelja
- primjena ROD je u stalnom porastu

2.3.4. IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA

- u izvršenju kazne je pružanje mogućnosti resocijalizacije zatvoreniku postalo vrhovni cilj
- zbog toga je i međunarodna zajednica nastojala oblikovati temeljna pravila na tom području
- glavni cilj je *humanost i pravednost*
 - *Standardna minimalna pravila o postupanju sa zatvorenicima* - kongres UN u Ženevi 1955.
 - *Europska zatvorska pravila* - Vijeće Europe 1987. i 2006.

ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA (1999.)

- proklamira resocijalizaciju kao glavni cilj
- jamči zatvorenicima poštivanje temeljnih ljudskih prava utvrđenih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i ZIKZ
- najvažnije odredbe:
 - ⇒ kazna zatvora izvršava se u kaznionicama - otvorene, poluotvorene, zatvorene
 - ⇒ **kaznice** se nalaze u *Lepoglavi, Turopolju, Glini, Požegi, Lipovici i Valturi + zatvorska bolnica u ZG*
 - ⇒ **zatvori** se osnivaju u sjedištima županijskih sudova - za kratkotrajne kazne i istražni zatvor – zatvoreni
 - ⇒ osuđenici na kaznu zatvora od jedne godine ili dulje najprije se upućuju u Središnji državni zatvor u Zagrebu u kojem se podvrgavaju medicinskoj, psihološkoj i socijalnoj obradi koja služi kao temelj za izradu pojedinačnog programa
 - ⇒ zatvorenici izdržavaju kaznu skupno, ali se **odvajaju** muškarci i žene, mlađi punoljetnici i punoljetnici, zatvorenici i pritvorenici, te u pravilu primarni delinkventi i povratnici
 - ⇒ PRAVA ZATVORENIKA
 - čisto rublje i posteljina
 - kaloričnu prehranu
 - pravo na opismenjavanje i osnovno školovanje
 - korištenje slobodnog vremena
 - pravo na liječenje
 - zadovoljenje vjerskih potreba
 - pravo na rad - ako ne žele nisu dužni raditi
 - majke 3 godine nakon rođenja
 - ⇒ brojne **pogodnosti**
 - ublažavanje uvjeta izdržavanja kazne - npr. pravo na korištenje vlastitog televizora
 - smanjivanje ograničenja kretanja unutar kaznice ili zatvora,
 - češći dodiri s vanjskim svijetom - npr. boravak s drugom u prostoriji bez nadzora
 - nazočnost pokopu člana obitelji
 - ⇒ **mjere održavanja reda i sigurnosti**
 - najteže su vezanje i osamljenje
 - sredstva prisile prema zatvorenicima, stegovni prijestupi zatvorenika i stegovne mjere
 - najteža je upućivanje u samicu do najviše 21 dana
- **SUDAC IZVRŠENJA KAZNI:**
 - da bi se osiguralo poštivanje zatvoreničkih prava
 - na taj je način sprovedena judicijalizacija procesa izvršavanja kazne čiji je osnovni smisao osiguranje nadzora sudske vlasti nad procesom izvršenja kazni koje inače pripadaju upravnoj vlasti
 - sudac županijskog suda kojeg predsjednik tog suda odredi rasporedom poslova

- odlučuje o nekim pitanjima:
 - ⇒ u 1 stupnju - upućivanje na izdržavanje kazne, prekid izvršenja, opoziv uvjetnog otpusta, zastara
 - ⇒ u 2 stupnju - kao žalbeni sudac - kad je upravitelj kaznionice/zatvora ovlašten na odlučivanje u 1 st
- ima i odlučujuću ulogu u okviru **pomoći nakon otpusta** - *postpenalna pomoć*
- može narediti **CSS**-u poduzimanje mjera radi uključivanja otpuštenog zatvorenika u život na slobodi, među kojima je najvažnija pronalaženje zaposlenja

2.3.5. UVJETNI OTPUST

- nastao je u 19. st. u okviru progresivnog i irskog sustava izvršenja kazne zatvora, a u Hrvatsku je uveden 1875.
- UVJETNI OTPUST – otpuštanje zatvorenika prije nego što je izdržao kaznu, ako su ispunjene tražene pretpostavke od kojih je najvažnija dobro vladanje u zatvoru
 - temeljna ideja je da se osuđeniku koji se barem djelomično popravio treba pomoći u uključivanju u život na slobodi
- uvjetni otpust ima mnogo dodirnih točaka s uvjetnom osudom
- RAZLIKA: uvjetni otpust moguć je samo ako je izdržan određeni dio kazne zatvora, dok izricanju uvjetne osude ne prethodi izvršavanje kazne

Uvjetni otpust je kod nas uređen u KZ, Zakonu o izvršenju KZ i Zakonu o probaciji

- osoba na uvjetnom otpustu nije više zatvorenik, ali nije ni izdržala kaznu
- ZIKZ - uvjetno otpušteni osuđenik
- odlukom o uvjetnom otpustu ne mijenja se presuda u odnosu na izrečenu kaznu – nije modifikacija kazne zatvora, nego jedan od **načina njezina izvršavanja**
- po tome se uvjetni otpust razlikuje od amnestije i pomilovanja kada se te mjere sastoje u zamjeni izrečene kazne blažom kaznom; u tim slučajevima skraćivanje kazne zatvora je konačno i za razliku od uvjetnog otpusta, ne ovisi o kasnijem ponašanju osuđenika
- uvjetni otpust moguć je nakon izdržane 2/3 kazne zatvora
- iznimno je moguć i nakon 1/2 izdržane kazne
- hrvatski KZ dopušta osuđeniku uvjetni otpust nakon izdržane **polovice kazne zatvora**, ali ne manje od 3 mjeseca „ako se osnovano očekuje da neće počiniti kazneno djelo te ako na to pristane“
- minimalno vrijeme provedeno u zatvoru mora biti 3 mjeseca i to je u skladu s izbjegavanjem izricanja kratkotrajnih kazni zatvora u trajanju kraćem od 6 mjeseci
- odluka o uvjetnoj osudi mora se temeljiti na povoljnoj **prognozi** počinitelja budućeg ponašanja
- KZ sada traži izričito **pristanak** osuđenika na uvjetni otpust
- KZ više ne predviđa iznimnu mogućnost uvjetnog otpuštanja nakon **1/3** kazne u slučaju teške bolesti osuđenika
- budući da se kod ranije otpuštanja s izdržavanja kazne u slučaju teškog oboljenja osuđenika opće ne ostvaruje svrha kojima se inače služi uvjetni otpust, nego se radi o čisto humanom gestu, ispravno je takvo otpuštanje tretirati kao razlog prekida izdržavanja kazne
- KZ više ne propisuje da je uvjetni otpust kod osude na **dugotrajni zatvor** moguć tek nakon 2/3 izdržane kazne, a iznimno nakon polovine izdržane kazne – stoga režim kao kompenzacija za neuvođenje doživotnog zatvora
- ako se smanjeno ubrojavom počinitelju uz kaznu izrekne **obvezno psihijatrijsko liječenje**, a ono bude dovršeno prije nego je istekla kazna, sud nije u tom slučaju obavezan za odobravanje UO iz članka 59.
- uvjetno osuđenoj osobi se određuje **vrijeme provjeravanja** (1-5 godina), a uvjetno otpuštenoj vrijeme provjeravanja je jednako ostatku ne izdržane kazne
- o uvjetnom otpustu odlučuje **sud** i on je uvijek **fakultativan**
- **novost** – o UO uvijek odlučuje sud, a ne više posebno povjerenstvo

- materijalne pretpostavke su povoljna prognoza počiniteljeva budućeg ponašanja - uvjetni otpust je dominantno motiviran **resocijalizacijom** počinitelja – čl.59.
- puštanjem na uvjetni otpust za osuđenika počinje teći **vrijeme provjeravanja** koje odgovara ne izdržanom dijelu zatvorske kazne – za to vrijeme sud može odrediti jednu ili više **posebnih obveza ili zaštitni nadzor** koje ne mogu trajati dulje od pet godina
- iznimno, posebne obveze ili zaštitni nadzor sud može produljiti za 1 do 5 godina ili odrediti nove obveze, ako utvrdi da bez daljnjeg provođenja obveze ili zaštitnog nadzora nad osobom koja je osuđena za KD kojim se ugrožava ili povređuje tjelesni, psihički ili spolni integritet osobe i za koja je propisana kazna zatvora od 5 ili više godina postoji opasnost da će počiniti slično KD; no i u takvim slučajevima obveze ili zaštitni nadzor ne mogu biti dulji od isteka ne izdržanog dijela kazne zatvora na koju je počinitelj osuđen
- ako uvjetno otpušteni osuđenik izigra povjerenje koje mu je ukazano - počinio novo KD ili ne ispunjava druge obveze koje su mu određene - dolazi do **OPOZIVA UVJETNOG OTPUSTA**
- ono može biti:
 1. OBLIGATORNI
 - ako osuđenik za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta počinio jedno ili više KD za koje mu je izrečena kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna; sud koji mu je izrekao takvu kaznu u tom će slučaju opozvati uvjetni otpust i osuditi ga na jedinstvenu kaznu prema pravilima o stjecaju i izricanju jedinstvene kazne osuđenoj osobi
 - isto tako je obveza ako osuđenik tijekom provjeravanja ne izvrši u potpunosti ili u većoj mjeri posebne obveze koje su mu određene, ili takve obveze teško ili uporno krši ili ustrajno izbjegava provođenje zaštitnog nadzora
 2. FAKULTATIVNI
 - ako osuđenik za vrijeme uvjetnog otpusta počinio jedno ili više KD za koje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju kraćem od jedne godine; sud ima više mogućnosti
 - može postupiti na način koji je propisan kod obveznog opoziva
 - može ne opozvati uvjetni otpust i osuditi počinitelja na kaznu zatvora, ali pod uvjetom da vrijeme provjeravanja iz uvjetnog otpusta ne teče za vrijeme izdržavanja kazne na koju je osuđen
 - također može odlučiti da ne opozove uvjetni otpust i izreći počinitelju uvjetnu osudu, ali da vrijeme provjeravanja iz uvjetne osude počinje teći tek istekom vremena provjeravanja iz uvjetnog otpusta
- uloga suca izvršenja važna je u situaciji kad osuđenik nije izvršio određene mu posebne obveze ili je izbjegavao zaštitni nadzor iz **opravdanog razloga** – u tom slučaju sudac izvršenja određene obveze može zamijeniti drugima, izreći zaštitni nadzor ako ga do tada nije bilo, osuđenika osloboditi obveza ili zaštitnog nadzora ili produljiti rok za njihovo izvršenje
- KZ određuje **rokove** nakon proteka kojih opoziv uvjetnog otpusta više nije moguć – kad odlučuje sud, opoziv nije moguć nakon proteka dvije godine od dana isteka izrečene kazne, a kad odlučuje sudac izvršenja nakon proteka šest mjeseci od isteka roka određenog za izvršenje obveze ili provođenja zaštitnog nadzora tijekom vremena provjeravanja

2.3.6. URAČUNAVANJE PRITVORA, ISTRAŽNOG ZATVORA I RANIJE KAZNE

- **kazna zatvora** izvršava se nakon pravomoćnosti presude
- no moguće je da počinitelju sloboda bude oduzeta već tijekom, pa i prije pokretanja kaznenom postupka
- takvo oduzimanje teško pogađa počinitelja:
 - ako bude oslobođen optužbe, ima **pravo na naknadu štete**
 - ako bude osuđen, vrijeme u kojem mu je bila oduzeta sloboda mora se **uračunati u izrečenu kaznu**
- **KZ propisuju da će se u izrečenu kaznu uračunati:**
 1. vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru
 2. svako drugo oduzimanje slobode u vezi s KD

- istražni zatvor u domu
 - vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi radi **psihijatrijskog vještačenja**
 - pritvor i oduzimanja slobode u inozemstvu - ako su u vezi s KD zbog kojeg je sud RH izrekao kaznu
 - **ekstradicijski pritvor** (istražni zatvor) – vrijeme provedeno u pritvoru ili istražnom zatvoru u stranoj državi u okviru postupka izručenja Republici Hrvatskoj
 - pritvor i istražni zatvor određen u kaznenom postupku započetom u stranoj državi, kad je ta država prema načelu zastupničke sudbenosti kazneni postupak ustupila RH, koja je onda donijela presudu, kao i u drugim slučajevima kad RH preuzima postupak od druge zemlje ili Međunarodnog suda za bivšu Yu
- pritvor, istražni zatvor i druga oduzimanja slobode **moraju biti u vezi s KD zbog kojeg je kazna izrečena**
 - otud proizlazi da će uračunavanje biti moguće samo ako je do oduzimanja slobode došlo u okviru ili povodom kaznenog postupka u kojem je izrečena kazna u koju se uračunava oduzimanje slobode:
 - to vrijedi i ako su pritvor ili istražni zatvor određeni samo zbog KD za koje je počinitelj oslobođen optužbe
 - isto ne vrijedi i zbog KD za koje je u istom postupku osuđen na kaznu zatvora jer su i tada pritvor ili istražni zatvor u procesnoj vezi s KD za koje je izrečena kazna zatvora koja je dovoljna
 - **primjeri**
 - Bude li istražni zatvor određen zbog KD ubojstva, a optužba kasnije bude proširena na krađu izvršenu u drugo vrijeme, nakon čega optuženik bude istom presudom oslobođen optužbe za ubojstvo, ali osuđen na krađu, vrijeme provedeno u zatvoru će mu se uračunati u izrečenu kaznu.
 - Ali, ako su pritvor ili istražni zatvor određeni u okviru KP u kojem je donijeta oslobađajuća presuda, a istodobno je vođen i drugi postupak u kojem pritvor ili istražni zatvor nisu bili određeni, a počinitelj je osuđen na kaznu zatvora, vrijeme provedeno u pritvoru ili istražnom zatvoru se neće moći uračunati u tu kaznu jer u tom slučaju ne postoji nikakva, pa ni procesna veza između oduzimanja slobode i izrečene kazne - počinitelj će zbog neosnovanog pritvora ili istražnog zatvora moći tražiti samo naknadu štete
 - oduzimanje slobode može se uračunavati:
 1. U KAZNU ZATVORA
 - ⇒ *jedan dan istražnog zatvora = jedan dan zatvora*
 - ⇒ kad kazne u stranoj zemlji i RH nisu iste, KZ predviđa mogućnost uračunavanja prema pravičnoj ocjeni suda samo kada su u pitanju druge izvršene kaznenopravne sankcije
 - ⇒ na temelju dopuštene *analogia in bonam partem*, to bi se moglo proširiti i na pritvor i istražni zatvor
 2. U NOVČANU KAZNU
 - ⇒ *jedan dan istražnog zatvora ili drugog oduzimanja slobode = jedan iznos dnevnog dohotka*
 - ⇒ ako je izrečena kazna zatvora kao glavna, a novčana kazna kao sporedna, sud će vrijeme oduzimanja slobode uračunati u kaznu zatvora jer je ona teža za počinitelja - **jedino** ako ta kazna ne bi pokrila čitavo vrijeme oduzimanja slobode, ostatak će se uračunati u novčanu kaznu
 - ⇒ ako sud uvjetnom osudom obuhvati samo kaznu zatvora, a ne i sporednu novčanu kaznu, sud će vrijeme provedeno u istražnom zatvoru prvenstveno uračunati u novčanu kaznu - smatra se strožom od uvjetne osude, **a samo eventualni** ostatak u uvjetnu kaznu zatvora
 - ⇒ ako je oduzimanje slobode duže od izrečene kazne, osuđenik ima pravo na naknadu razlike
 3. U UVJETNU OSUDU
 - ⇒ praktično značenje takvog uračunavanja dolazi do izražaja u slučaju opoziva uvjetne osude
 - ⇒ počinitelj kojem je izrečena uvjetna osuda nema pravo na naknadu štete zbog vremena provedenog u pritvoru
 - prilikom uračunavanja izjednačuje se jedan dan pritvora, istražnog zatvora i svakog drugog oduzimanja slobode te jedan dnevni iznos novčane kazne s jednim danom zatvora – oduzimanje slobode će se najčešće uračunavati u **kaznu zatvora**
 - uračunavanje se ima izvršiti i kada počinitelju bude izrečena **uvjetna osuda**, bez obzira na to je li mu u njezinom okviru izrečena kazna zatvora ili novčana kazna – praktično značenje takvog uračunavanja doći će do izražaja u

slučaju opozvane uvjetne osude; otud slijedi da počinitelj kojem je izrečena uvjetna osuda, nema pravo na naknadu štete zbog vremena provedenog u pritvoru

2.4. NOVČANA KAZNA

2.4.1. SVRHA I SVOJSTVA NOVČANE KAZNE

- novčana kazna je obveza počinitelja KD da plati državi određeni novčani iznos
- svrha: opomena i zastrašivanje počinitelja
- ona sadrži zlo za počinitelja koje se sastoji u privremenom smanjenju potrošnje i stoga u snižavanju životnog standarda - smisao je u opomeni i zastrašivanju počinitelja
- PREDNOSTI
 - otklanja loše strane zatvorske kazne
 - osuđenici obilježeni kao kriminalci
 - pod utjecajem drugih delinkvenata
 - omogućuje osuđeniku da zadrži radno mjesto
 - omogućuje prihode državi
 - prikladna za KD koja počine pravne osobe
- NEDOSTATCI
 - neprikladna za resocijalizaciju
 - uz nju se ne mogu primijeniti dodatne mjere
 - ne djeluje jednako na imućne i siromašne
 - ne može se osigurati osobni karakter - kaznu za osuđenika mogu platiti npr. njegovi roditelji

2.4.2. PRIMJENA NOVČANE KAZNE

- novčana kazna može se izreći:
 - a. KAO GLAVNA
 - ako je za neko KD propisana alternativno s kaznom zatvora, a sud se odluči za nju
 - ako je propisana kao jedina moguća kazna
 - b. KAO SPOREDNA – za **KD iz koristoljublja**
 - kad nije propisana zakonom (npr. za KD krađe)
 - kad je zakonom propisano da će se počinitelj kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora
- novčana kazna je u Hrvatskoj 2011. bila izrečena u 6% osuđujućih presuda

2.4.3. SUSTAV DANI-NOVČANA KAZNA U SUVREMENOM KP-u

- počeo se primjenjivati u prvoj polovici 20. stoljeća u Skandinavskim zemljama
- kako novčana kazna nejednako pogađa imućne i siromašne, cilj ovog sustava je osigurati **ravnomjerno opterećenje** svih počinitelja pri izricanju novčane kazne
- određivanje kazne dijeli se na 2 faze u kojima se utvrđuju:
 1. BROJ DNEVNIH IZNOSA - prema općim načelima odmjeravanja kazne
 2. VISINA DNEVNOG IZNOSA KONKRETNOG POČINITELJA – određuje se prema:
 - a. SUSTAVU GUBITKA (austrijski) – od dnevnog prihoda počinitelja oduzimaju se troškovi koji su mu potrebni da bi preživio; on gubi ono bez čega može preživjeti, a ostaje mu dovoljno sredstva za temeljne životne potrebe
 - b. SUSTAVU NETO DOHOTKA (njemački) – od dnevnog prihoda se odbijaju određeni troškovi, uključujući i troškove za uzdržavanje drugih osoba, ali ne i počinitelja samog
 - veće opterećenje – stroži

- konačni novčani iznos koji predstavlja kaznu dobit će se **množenjem** broja dnevnih iznosa i visine dnevnog dohotka
- lakši delikt bogat i siromašan, težina djela i stupanj krivnje jednaki, sud će osuditi oba na 50 dnevnih iznosa – za siromašnog 100, za bogatog 2000

2.4.4. SUSTAV DNEVNIH DOHODAKA U HRVATSKOM KZ-u

- KZ jasno razdvaja dvije faze u izricanju novčane kazne
- u prvoj se uređuje broj dnevnih iznosa, a u drugoj visina dnevnog iznosa
- u presudi se naznačuje broj dnevnih iznosa i visina dnevnog iznosa te njihov umnožak
- umnožak je konačan iznos koji počinitelj mora platiti
- BROJ DNEVNIH IZNOSA ne može biti manje od 30 ni veći od 360, osim za KD počinjena iz koristoljublja, kad se može povećati do 500 ili ako je kod opisa KD navedena ta mogućnost (kleveta)
- VISINA DNEVNOG IZNOSA utvrđuje se uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje njega i njegove obitelji, s time da dnevni iznos ne može biti manji od 20 ni veći od 10.000 kuna
- PRIHODI nisu samo oni iz radnog odnosa ili mirovine, a ne treba ih ograničiti ni na dohotke obuhvaćene Zakonom o porezu na dohodak, nego uračunati i one koji ne podliježu oporezivanju (primanja nezaposlenih, socijalne potpore, doplaci za djecu) jer je prihod kaznenopravni, a ne poreznopravni pojam
- što se tiče IMOVINE, bilo bi pogrešno visinu dnevnog iznosa utvrđivati prema vrijednosti imovine jer ona sama po sebi ne predstavlja prihod, pa bila ona i najveće vrijednosti – nego to čine prihodi od imovine – kamate, najamnina..
- hrvatski KZ uvodi inačicu sustava dani-novčana kazna, ali ona nije zadovoljavajuće provedena
- od počiniteljeva prihoda treba odbiti njegove **troškove**
- sadašnja odredba, po uzoru na austrijski sustav gubitka, ostavlja počinitelju sredstva nužna ne samo na uzdržavanje njegove obitelji nego i njega samog
- budući da je utvrđivanje visine dnevnog iznosa ponekad mukotrpan posao, propisano je da se počiniteljevi prihodi, imovina i ostali podaci potrebni za utvrđivanje visine dnevnog iznosa mogu utvrditi na temelju slobodne procjene ako bi njihovo utvrđivanje bilo povezano s nerazmjernim teškoćama ili ako se izricanje novčane kazne predlaže u postupku izdavanja kaznenog naloga

2.4.5. OLAKŠICE U PLAĆANJU NOVČANE KAZNE

- u suvremenom KP prevladava načelo da se sve kazne, pa prema tome i novčana imaju izvršiti odmah
- kako zahtjev da osuđenik **odmah** plati novčanu kaznu može dovesti u pitanje njegovu sposobnost da udovolji brojnim tekućim obvezama (hrana, stanarina, krediti), dopuštaju se određeni IZUZECI u obliku:
 - a. ODGODE PLAĆANJA – počinitelju se daje pravo da otplati novčanu kaznu u dužem roku
 - b. OBROČNE OTPLATE – podjela novčane kazne na dijelove koji se moraju platiti u određenim vremenskim razdobljima
- odgoda plaćanja se razlikuje od obročne otplate po tome što se njome određuje samo konačan rok do kojeg se mora platiti novčana kazna pa ne mogu nastupiti sankcije do isteka tako odobrenog roka, dok neuredno obročno plaćanje povlači ukidanje te povlastice
- KZRH je predviđao obje olakšice
- počinitelj je dužan novčanu kaznu platiti u roku koji odredi sud, a koji ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 6 mjeseci
- može mu se naložiti i obročna otplata do 1 godine
- taj rok je i duži jer počinje teći tek od dana dostave pravomoćne presude osuđeniku, a ne od dana njenog izricanja
- na taj se način u velikoj mjeri pogoduje počinitelju

- problem se još zaoštrava kada se uzme u obzir da sud može produljiti rok plaćanja do 24 mjeseca ili odrediti obročnu otplatu u tom roku ako osuđenik u cijelosti ili djelomično ne može isplatiti novčanu kaznu u toku zbog znatnog pogoršanja imovinskih prilika do kojih je došlo bez njegove krivnje nakon donošenja presude

2.4.6. IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE

- iako je novčana kazna javnopravna obveza osuđenika da plati određeni novčani iznos u korist državnog proračuna, on se na tu obvezu može i **oglušiti**
- tada država na raspolaganju ima 2 mogućnosti:
 1. da se novčana kazna PRISILNO NAPLATI – ako takva naplata ostane bezuspješna, zamijenit će se kaznom zatvora
 2. SUPLETORNI ZATVOR
 - ⇒ prisilna naplata se ni ne provodi, nego se neplaćena novčana kazna odmah zamjenjuje kaznom zatvora
 - ⇒ tako se uspješno osigurava izvršenje novčane kazne i pojačava njeno generalno-preventivno djelovanje
 - ⇒ **nedostatci**: novčana kazna je surogat za kratkotrajne kazne zatvora, što se poništava supletornim zatvorom; dovodi u pitanje načelo krivnje, pridonosi opterećenosti zatvora
- KZ sada otklanja mogućnost da se neplaćena novčana kazna zamijeni zatvorom bez prethodnog pokušaja njezinog prisilnog izvršenja, što je bilo predviđeno KZ/97
- novčana kazna koja nije u cijelosti ili djelomično plaćena u roku koji je određen presudom, a ne postoje uvjeti za njezino produljenje, **naplaćuje se prisilno** putem ovlaštene institucije sukladno odredbama posebnog zakona, a ako ono ne uspije, zamijenit će se **radom za opće dobro** uz uvjet da osuđenik na to pristane;
- u tom slučaju će jedan dnevni iznos zamijeniti s 4 sata rada, pri čemu rad za opće dobro ne smije premašiti 1440 h
- ako osuđenik ne pristane na rad za opće dobro, novčana kazna zamijenit će se kaznom zatvora, pri čemu će se jedan dnevni iznos zamijeniti s jednim danom zatvora, a ako osuđenik rad za opće dobro ne izvrši, zamijenit će se po već navedenom ključu, ali tako da kazna zatvora ne može bit veća od 12 mjeseci
- zamjena neplaćanje novčane kazne predviđena je i za slučaj da novčanu kaznu ne plati osuđenik koji nema stalno prebivalište ili boravište u RH
- to znači da će se supletorni zakon primijeniti sasvim iznimno, samo kao krajnje sredstvo, kad osuđenik odbije zamjenu novčane kazne za opće dobro ili bi takva zamjena bila otežana

III. UVJETNA OSUDA

1. MJERE UPOZORENJA KAO VRSTA KP SANKCIJA KZ/97

PRAVNA PRIRODA I SVRHA MJERA UPOZORENJA

- mjere upozorenja su **admonitivne kaznenopravne sankcije** – svode se na upozorenje ili opominjanje počinitelja:
 - a. **sudska opomena** – ostaje na samom upozorenju
 - b. **uvjetna osuda** – upozorenje je pojačano prijetnjom kazne

SUDSKA OPOMENA

- više nije u katalogu kaznenopravnih sankcija
- suvremeni ZE KP sustavi uglavnom je ne poznaju, a njezina primjena u HR sudskoj praksi bila je relativno rijetka
- u 2011. u 1,4% ukupnog broja osuđenih osoba

2. POJAM I ZNAČENJE UVJETNE OSUDE

- kaznenopravna sankcija koja se sastoji u izricanju kazne za počinjeno KD, s tim da se kazna neće izvršiti ako počinitelj u određenom vremenu ne počinu novo KD, te eventualno ispuni neke druge obveze

- pravni sustav ne odustaje od reakcije na KD čime se ostvaruje pravednost te generalna i specijalna prevencija, ali se prema počinitelju pokazuje obzirnost tako da ga se pošteđuje izvršenja kazne
- na prvom mjestu specijalna prevencija koja se u ovom slučaju temelji na povjerenju iskazanom počinitelju da će se vlastitim snagama vratiti na put poštivanja zakona, a po potrebi mu se u tom nastojanju i pruža pomoć
- uvjetnu osudu može izreći sud i Predsjednik Republike, koji je ovlašten da u postupku pomilovanja izrečenu kaznu zamijeni uvjetnom osudom
- može ju izreći i Predsjednik RH - ovlašten da u postupku pomilovanja izrečenu kaznu zamijeni uvjetnom osudom
- uvjetna osuda smatra se glavnim supstitutom za kratkotrajne kazne zatvora - 2011. u RH izrečena u 70% slučajeva
- **primjer:** Profesor sa završenom glazbenom akademijom kao vozač osobnog automobila nije poštivao prednost u raskrižju te je izazvao sudar s drugim vozilom čiji je vozač pretrpio prijelom ivera lijevog koljena. Oglašen je krivim zbog nehajnog oblika KD izazivanja prometne nesreće, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca koja se neće izvršiti ako u vremenu od 1 godine ne počini novo KD. Pri izboru sankcije sud je posebno imao u vidu da optuženik do tada nije bio osuđivan za KD, niti prekršajno kažnjavan.

3. DVA TEMELJNA TIPA UVJETNE OSUDE

FRANCUSKO-BELGIJSKI SUSTAV (kontinentalni)	PROBACIJSKI SUSTAV (anglosaksonski)
uveo ga senator Berenger krajem 19. stoljeća	uveden u Engleskoj u 19. stoljeću
sud već u osuđujućoj presudi izriče kaznu, ali odlaže njezino izvršenje na neodređeno vrijeme, ili pod uvjetom da optuženik ne počini novo KD	sud donosi osuđujuću presudu, ali uz uvjetno odlaganje donošenja odluke o kazni (tek ako osuđenik prekrši otpust)
počinitelj prepušten sam sebi (bez nadzora)	nadzire ga školovani socijalni radnik
ne traži se njegov pristanak	potreban pristanak

- hrvatski KZ u osnovi prihvaća *francusko-belgijski sustav* – 56. 58.
- elementi probacijskog dolaze do izražaja u mogućnosti određivanja posebnih obveza i zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu

4. PRETPOSTAVKE ZA IZRICANJE UVJETNE OSUDE

1.FORMALNE

- mogućnost izricanja uvjetne osude veže se uz propisanu ili izrečenu kaznu
- prema čl.56.2., formalna pretpostavka za izricanje uvjetne osude je **osuda počinitelja na kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili novčanu kaznu**
- kriterij je konkretno izrečena kazna
- uvjetna osuda ograničava se na kaznu zatvora do 1 godine neovisno i tome je li riječ o kazni zatvora izrečenoj za jedno kazneno djelo ili jedinstvenoj kazni za stjecaj kaznenih djela
- KZ dopušta uvjetnu osudu i kada je izrečena novčana kazna kao glavna kazna
- ipak valja istaknuti da sudovi mogućnost uvjetne osude s izrečenom novčanom kaznom koriste rijetko
- uvjetna osuda moguća je i kada je uz izrečenu KZ izrečena novčana kazna kao sporedna – u tom slučaju sud može odrediti da se odgodi izvršenje samo KZ
- tom odredbom želi se pojačati generalnoperventivno djelovanje uvjetne osude

2.MATERIJALNE

- KZ općenito propisuje „da sud može primijeniti uvjetnu osudu kad ocijeni da se i bez izvršenja kazne neće ubuduće činiti KD“
- opredjeljenje suda za uvjetnu osudu pretpostavlja povoljnu **prognozu** počiniteljeva budućeg ponašanja i takva se prognoza ograničava na očekivanje da osuđenik ubuduće neće činiti KD
- prognoza suda mora se temeljiti na utvrđenim okolnostima koje pobliže opisuju **počiniteljevu ličnost:**

- ponašanje počinitelja nakon počinjenog KD
- prijašnji život počinitelja - ranija osuđivanost
- druge osobine ličnosti počinitelja - npr. smanjena inteligencija, psihopatska struktura, alkoholizam
- okolnosti djela - ako ukazuju na opasnost da ono bude ponovljeno ili takvu opasnost isključuju
- osobne prilike - npr. dobre imovinske prilike kao jamstvo da će izvršiti dopunske obveze
- obiteljske prilike

5. VRIJEME PROVJERAVANJA

- ili vrijeme kušnje je vrijeme unutar kojeg je na snazi prijetnja kaznom koja je izrečena uvjetnom osudom
- to vrijeme **ne može biti kraće od 1 niti dulje od 5 godina;**
- odmjerava se samo na pune godine i počinje teći od dana pravomoćnosti odluke
- vrijeme provjeravanja sud može naknadno skratiti odnosno prije njegova isteka produžiti do maksimalnog trajanja po postupku propisanom posebnim zakonom
- dok vrijeme provjeravanja teče, miruje zastara izvršenja kazne
- temeljni kriterij je procjena suda o vremenu potrebnom da se ostvari svrha uvjetne osude – **specijalna prevencija**
- ta duljina mora ovisiti o prognozi budućeg počiniteljeva ponašanja, tj. koliko je vremena po procjeni suda potrebni za njegovo popravljanje
- pogrešno je duljinu tog vremena činiti ovisnom o stupnju počiniteljeve krivnje

6. POSEBNE OBVEZE I ZAŠTITNI NADZOR UZ UVJETNU OSUDU

- temeljna obveza uvjetno osuđene osobe je da u vremenu provjeravanja (1 do 5 godina) ne počini novo KD
- pored glavne, sud može odrediti i dopunske obveze
- njihovo trajanje ne smije biti dulje od vremena provjeravanja
- KZ predviđa 3 VRSTE FAKULTATIVNIH DOPUNSKIH OBVEZA:
 1. NAKNADA PROUZROČENE ŠTETE I UPLATA ODREĐENE SVOTE NOVACA S POSEBNOM NAMJEROM
 - rok za popravljanje štete ili izvršenje uplate ne ovisi o vremenu provjeravanja
 - počinitelj je očitovao svoju volju da umani posljedice KD
 - sud ovu obvezu može donijeti u presudi kojom se izriče uvjetna kazna i dosuđuje imovinskopravni zahtjev osuđenika, ali i u presudi donesenoj u parničnom postupku - u oba slučaja je vezan zahtjevom oštećenika
 - primjer: *Optuženik je počinio KD prijevare na štetu Podravke d.d. te mu je izrečena kazna zatvora od 7 mjeseci koja se neće izvršiti ako u vremenu od 2 godine ne počini novo KD i ako u roku od 1 godine plati Podravki iznos u kojem je usvojen njen imovinskopravni zahtjev (490 tisuća kuna).*
 2. POSEBNE OBVEZE
 - sud ih izriče ako ocjeni da je njihova primjena nužna za zaštitu zdravlja i sigurnosti osobe na čiju štetu je KD počinjeno ili kad je to nužno za otklanjanje okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novog KD
 - zakonodavac je propisao ukupno 15 takvih posebnih obveza
 1. nastavak obrazovanja ili osposobljavanje za određeno zanimanje koje odabere uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju
 2. zaposlenje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi ili razini obrazovanja, osposobljenosti i stvarnim mogućnostima obavljanja radnih zadataka, koje mu savjetuje i omogućiti nadležno tijelo za probaciju,
 3. nadzirano raspolaganje prihodima u skladu s potrebama osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati i prema savjetima nadležnog tijela za probaciju,
 4. liječenje ili nastavak liječenja koje je nužno radi otklanjanja zdravstvenih smetnji koje mogu poticajno djelovati za počinjenje novog kaznenog djela,
 5. liječenje ili nastavak liječenja od ovisnosti o alkoholu, drogama ili druge vrste ovisnosti u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi ili odvikavanje u terapijskoj zajednici,

6. sudjelovanje ili nastavak sudjelovanja u postupku psihosocijalnog tretmana u zdravstvenim ustanovama ili u pravnim ili kod fizičkih osoba ovlaštenih za provedbu psihosocijalnog tretmana,
 7. zabranu posjećivanja određenih mjesta, objekata i događaja, koji mogu biti prilika ili poticaj za počinjenje novog kaznenog djela,
 8. zabranu približavanja žrtvi ili nekim drugim osobama,
 9. napuštanje doma na određeno vrijeme ako se radi o djelima obiteljskog nasilja,
 10. zabranu druženja s određenom osobom ili grupom osoba koje bi ga mogle navesti da počini kazneno djelo, zabranu zapošljavanja, podučavanja ili smještaja tih osoba,
 11. zabranu uznemiravanja ili uhođenja žrtve ili neke druge osobe,
 12. zabranu napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana,
 13. zabranu nošenja, posjedovanja i povjeravanja na čuvanje drugoj osobi oružja i drugih predmeta koji bi ga mogli navesti na počinjenje kaznenog djela,
 14. ispunjavanje obveze uzdržavanja,
 15. redovito javljanje nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalnu skrb, sudu, policijskoj upravi ili drugom nadležnom tijelu,
- i druge obveze koje su primjerene s obzirom na počinjeno kazneno djelo

- nisu taksativno nabrojene jer zakonodavac rabi generalnu klauzulu
- ove obveze imaju dvostruku funkciju – zaštitu žrtve i pomoć počinitelju
- počinitelju se ne smiju postavljati nerazumne i nemoguće obveze te obveze koje vrijeđaju njegovo dostojanstvo
- obveze iz članka 62. stavka 2. točke 4., 5. i 6. mogu se izreći samo uz pristanak počinitelja
- obveza iz članka 62. stavka 2. točke 6. može se izreći u trajanju od šest mjeseci do dvije godine, a obveza iz članka 62. stavka 2. točke 5. u trajanju do tri godine
- sud može naknadno, a prije isteka vremena trajanja obveze, na prijedlog tijela nadležnog za njezino provođenje, povisiti minimum, odnosno sniziti maksimum vremena trajanja obveze, ukinuti je ili zamijeniti nekom drugom obvezom

3. ZAŠTITNI NADZOR

- uz uvjetnu osudu počinitelju se može odrediti i ZN
- sud će je odrediti počinitelju kad ocijeni da mu je potrebna pomoć, vođenje i nadzor nadležnog tijela za probaciju kako ubuduće ne bi činio kaznena djela i kako bi se lakše uključio u društvo
- zaštitni nadzor se temelji na pojedinačnom programu postupanja koji izrađuje, pomaže provesti i čije provođenje nadgleda nadležno tijelo za probaciju
- sud će u pravilu uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro ili uvjetni otpust odrediti i zaštitni nadzor ako je izrekao kaznu zatvora veću od 6 mjeseci i radi se o okrivljeniku koji je mlađi od 25 godina
- može se odlukom suda ukinuti i prije isteka roka na koji je određen ako su prestale potrebe pomoći, vođenja i nadzora ili se, ako za time postoji potreba, može produljiti sve do ovim Zakonom predviđenog maksimalnog mu trajanja
- za vrijeme zaštitnog nadzora počinitelj mora:
 1. redovito se javljati probacijskom službeniku,
 2. primiti posjete probacijskog službenika u domu te mu davati sve potrebne informacije i dokumente,
 3. tražiti suglasnost suca izvršenja za put u inozemstvo,
 4. obavijestiti probacijskog službenika o promjeni zaposlenja ili adrese, i to u roku od dva dana od te promjene te o putovanju u trajanju duljem od osam dana i danu povratka
- izvršenje zaštitnog nadzora propisuje se posebnim zakonom – Zakon o probaciji - kao i uvjetna osuda

7. OPOZIV UVJETNE OSUDE

- ne ispuni li osuđenik ukazano povjerenje, sud mora donijeti novu odluku kojom može opozvati uvjetnu osudu

- **opoziv** se sastoji u povlačenju odluke o uvjetnom odlaganju izvršenja kazne i donošenju odluke o njenom izvršenju
- do opoziva može doći zbog:

NOVOG KD (obvezan/fakultativan)

- opoziv zbog novog KD je:
 1. **OBVEZAN** – ako je osuđenik u vrijeme provjeravanja počinio jedno ili više KD za koja mu je izrečena kazna zatvora u trajanju duljem od 1 godine - nije bitno je li izrečena za jedno djelo ili za više KD u stjecađu
 2. **FAKULTATIVAN** – kad počini jedno ili više KD za koja mu je izrečena kazna zatvora u trajanju manjem od 1 godine ili novčana - zakon ima u vidu mogućnost da novo KD bude neznatno ili različito od prethodnog, pa opoziv nije nužan
- neovisno o tome je li opoziv obvezan ili fakultativan, o njemu odlučuje sud koji je osudio optuženika zbog novog KD i to istom presudom kojom je optuženik za to KD osuđen
 - **kad taj sud opozove uvjetnu osudu**, postupit će prema odredbama o odmjeravanju kazne za djela u stjecađu i izreći će jedinstvenu kaznu
 - npr. ako je osuđenik bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci pod uvjetom da u jednoj godini ne počini novo KD, a za novo KD mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, sud će te kazne uzeti kao pojedinačne i po sustavu asperacije izreći jedinstvenu kaznu, npr. zatvor u trajanju od 1 godine
- **Ako sud ne opozove uvjetnu osudu**, ima 2 mogućnosti:
 1. može izreći kaznu za novo KD i ostaviti neizmijenjenu raniju uvjetnu osudu
 2. može i za novo KD izreći uvjetnu osudu, ali u tom slučaju neće istodobno egzistirati 2 uvjetne osude, nego će sud prije izrečenu i novu kaznu objediniti po pravilima o odmjeravanju kazne za djela u stjecađu u jedinstvenu kaznu i odrediti novi rok provjeravanja

RANIJEG KD (fakultativan)

- predviđen za situaciju kad sud nakon izricanja uvjetne osude utvrdi da je osuđenik prije toga počinio KD, ako ocijeni da ne bi bilo uvjeta za izricanje uvjetne osude da se za to KD znalo
- do opoziva dolazi zbog **zablude suda pri izricanju**
- taj opoziv može izreći samo sud koji naknadno sudi za ranije KD i to istom presudom kojom je optuženika osudio za to ranije djelo
- sudu u tom slučaju treba dati mogućnost da postupi onako kako bi postupio da je u vrijeme izricanja uvjetne osude znao za ranije KD
- opoziv zbog ranijeg KD uvijek je **fakultativan** - čak i ako za ranije KD bude izrečena kazna zatvora od 1 g ili više
- s izrečenom kaznom u slučaju opoziva uvjetne osude i s kaznom za prije počinjeno KD postupit će sud isto kao i kod opoziva zbog novog KD
- obje će kazne ujediniti u jedinstvenu prema odredbama o odmjeravanju za KD u stjecađu
- ne opozove li uvjetnu osudu, ima iste dvije mogućnosti kao i kod opoziva zbog novog KD
- počinitelj nije izgrao povjerenje u vremenu povjeravanja, nego zato što je sud UO rekao u zabludi

NEIZVRŠAVANJA OBVEZA (fakultativan)

- moguć je u slučaju ako osuđenik tijekom provjeravanja bez opravdanog razloga krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom uz uvjetnu osudu ili u roku koji mu je određen ne izvrši u potpunosti ili u većoj mjeri posebne obveze ili ih teško i uporno krši ili ustrajno izbjegava provođenje zaštitnog nadzora
- sud može obveze zamijeniti drugima, izreći zaštitni nadzor ako ga nije bilo ili osloboditi počinitelja obveze ili zaštitnog nadzora ili produljiti rok za njihovo izvršenje
- o opozivu odlučuje isti sud koji je donio presudu na sjednici izvanraspravnog vijeća, ali na temelju ispitivanja osuđenika i prethodnih izvida - ovaj opoziv je uvijek **fakultativan**

DOPUNSKI ROK

- uvjetna osuda se načelno ima opozvati dok traje vrijeme provjeravanja

- ipak zakon u tom pogledu dopušta i iznimku utoliko što propisuje da se uvjetna osuda ne može opozvati zbog novog KD nakon što su **proteklo 2 god. od isteka vremena provjeravanja**
- iznimka je dopuštena jer se novo KD može počiniti pri kraju vremena povjeravanja, pa u takvim slučajevima, imajući u vidu trajanje KP, opoziv praktično ne bi bio moguć
- u tom roku ima se donijeti pravomoćna presuda, što znači da on vrijedi i za žalbeni sud
- ako je počinitelj u vremenu provjeravanja počinio novo KD, ali je to utvrđeno pošto je protekao i dopunski rok od 2 god., sud može jedino raniju uvjetnu osudu tretirati kao otegotnu okolnost pri odmjeravanju kazne za novo KD
- kad je riječ o opozivu uvjetne osude zbog neizvršavanja obveze, opoziv nije moguć nakon što je **proteklo 6 mjeseci od isteka roka za izvršenje obveze**

8. DJELOMIČNA UVJETNA OSUDA

- ili parcijalna UO
- uvjetno se odlaže samo jedan dio izrečene kazne;
- primjerice, sud osudi počinitelja na 3 godine zatvora, od kojih se 1 godina zatvora uvjetno odlaže
- počinitelju koji je osuđen na novčanu kaznu ili kaznu zatvora u trajanju većem od 1 godine, a manjem od 3 godine, sud može izreći **uvjetnu osudu samo za dio kazne** „ako ocijeni da postoji visok stupanj vjerojatnosti da i bez izvršenja cijele kazne neće ubuduće činiti kaznena djela“
- neuvjetovani dio zatvorske kazne mora biti najmanje šest mjeseci, a najviše ½ izrečene kazne
- kod novčane kazne neuvjetovani dio ne može biti manji od 1/5 ni viši od ½ izrečene kazne
- zakonodavac je isključio mogućnost primjene uvjetnog otpusta na neuvjetovani dio kazne

IV. ODMJERAVANJE KAZNE

1. POJAM I ZNAČENJE ODMJERAVANJA KAZNE

- pojam odmjeravanje kazne shvaća se u širem smislu tako da obuhvaća izbor vrste kazne, pa i sankcije uopće, a onda i utvrđivanje njezine visine
- u Njemačkoj je odmjeravanju kazne posvećena posebna grana kaznenog prava - *pravo odmjeravanja kazne*
- kod nas članak 47. KZ
- temeljno načelo odmjeravanja je **načelo individualizacije**
- KP sankcije se trebaju prilagoditi pojedinačnom počinitelju
- pritom odmjeravanje ne smije biti isključivo u funkciji individualizacije kako se ne bi ugrozile pravednost i generalnu prevenciju

2. ZNAČENJE KAZNENIH OKVIRA

- već sam zakon odmjerava kaznu time što za svako KD predviđa posebni **kazneni okvir**
- kazneni okvir – **donja i gornja granica kazne koja se može izreći za pojedino KD**
- stoga se u tom slučaju govori o zakonskom odmjeravanju kazne
- ovise o apstraktnoj težini KD
 1. SUSTAV RELATIVNO ODREĐENIH KAZNI - kazneni okvir ovisi o težini KD uzetoj neovisno o posebnostima KD u konkretnom slučaju; u pitanju je dakle apstraktni kriterij
 2. SUSTAV APSOLUTNO ODREĐENIH KAZNI - prema kojem je za neko KD propisana fiksna kazna pa onda sud ni nema što odmjeravati - francuski KZ iz 1791.; ukinuto 1810.
- Hrvatski KZ ne poznaje nijedan slučaj apsolutno određene kazne!!

SUSTAV RELATIVNO ODREĐENIH KAZNI

- podrazumijeva uvijek najmanju mjeru (minimum) i najveću mjeru (maksimum) propisane kazne
 - a. **određeno KD** - posebni minimum i maksimum – uvijek imaju prednost
 - b. **određenu vrstu kazne** - opći minimum i maksimum – primjenjuju se ako ne postoje posebni min i max

- KZ koristi razne tehnike pri propisivanju:
 1. NOVČANE KAZNE – kazneni okvir uvijek je određen općim min i max - 30 do 360/500 dnevnih iznosa
 2. DUGOTRAJNOG ZATVORA – uvijek vrijedi opći min i max - 20 do 40 godina
 3. OBIČNOG ZATVORA – tu tehniku ne primjenjuju jer bi raspon bio prevelik – 3 mj. do 20 god; nekad propisuje
 - samo posebni minimum - KD ubojstva, 5 godina
 - posebni maksimum - KD nepružanja pomoći, do 1 godine
 - posebni minimum i maksimum - KD smrti iz nehaja, od 6 mjeseci do 5 godina
- kako **načelo određenosti**, kao aspekt načela zakonitosti, vrijedi i za kazne (*nulla poena sine lege certa*), smatra se da preveliki rasponi nisu u skladu s njim
- u nekim slučajevima zakon je stavio sudu na raspolaganje **proširene kaznene okvire**
- kod ublažavanja kazne i oslobođenja od kazne to proširenje je usmjereno „prema dolje“, tj. sastoji se u ovlasti suda da izrekne kaznu ispod propisanog minimuma
- neki pravni sustavi predviđaju i mogućnost proširenja kaznenog okvira „prema gore“ – hrvatski KZ tu mogućnost predviđa kod produljenog KD za koje se može izreći kazna za polovicu veća od gornje mjere kazne propisane za utvrđeno KD, ali tako pooštrena kazna ne smije prijeći gornju mjeru propisanu za tu vrstu kazne

3. TEMELJI ZA ODMJERAVANJE KAZNE

- KZ u čl.47.st.1. propisuje da će sud pri izboru vrste i mjere kazne, „polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža (olakotne i otegotne okolnosti), a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog pravnog dobra, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, stupanj povrede počiniteljevih dužnosti, način počinjenja i skrivljene učinke kaznenog djela, prijašnji počinitelj život, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenog kaznenog djela, odnos prema žrtvi i trud da nadoknadi štetu“
 - **stupanj krivnje** - temelj odmjeravanja kazne - predstavlja i važnu okolnost za odmjeravanje kazne - olakotnu ili otegotnu
 - **svrha kažnjavanja** - od ključne je važnosti za odmjeravanje kazne i ostvarivanje
 - ostvarivanje svrhe kažnjavanja već uključuje i **krivnju** jer samo kazna utemeljena na krivnji može ostvariti pravednost te generalnu i specijalnu prevenciju kao svrhe kažnjavanja
 - svrha kažnjavanja je **ideja vodilja za odmjeravanje kazne** i primarna je zadaća suda da kaznu odmjeri tako da njome budu ostvarene sve svrhe kažnjavanja

4. OKOLNOSTI VAŽNE ZA ODMJERAVANJE KAZNE

4.1. POJAM OKOLNOSTI VAŽNIH ZA ODMJERAVANJE KAZNE

- u čl.47.st.1. nabrojene su okolnosti važne za odmjeravanje kazne
- sve te okolnosti zakon obuhvaća i pojmom **otegotne i olakotne okolnosti**
- **otegotne i olakotne okolnosti** – svaka od njih može utjecati na to da kazna bude veća ili manja, ali u granicama propisane kazne
- po tome, ali ne nužno i po sadržaju, te se okolnosti razlikuju od kvalifikatornih i privilegirajućih okolnosti koje mijenjaju kvalifikaciju djela, a time i kazneni okvir
 - ista okolnost može kod jednog KD biti kvalifikatorna, a kod drugog otegotna
 - okrutnost kao način počinjenja djela je kvalifikatorna okolnost kod ubojstva, ali samo otegotna okolnost kod teške ozljede
 - isto tako neka okolnost može biti privilegirajuća i olakotna
 - npr. izričit i ozbiljan zahtjev žrtve je privilegirajuća okolnost kod ubojstva, ali samo olakotna kod teške tjelesne ozljede

- zakon posebno ne utvrđuje koje su okolnosti otegotne, a koje olakotne – svaka okolnost važna za odmjeravanje kazne može biti kako otegotna, tako i olakotna → u tom smislu te su okolnosti **ambivalentne**
- okolnosti važne za odmjeravanje kazne odnose se uglavnom na težinu djela, subjektivno stanje počinitelja i njegovu ličnost
- bitno je da sud utvrdi sve okolnosti koje su u pojedinačnom slučaju važne za odmjeravanje kazne, da zatim ocijeni jesu li one otegotne ili olakotne, a onda, na temelju njihove **ukupne ocjene**, izabere određenu kaznu (sankcije) i odredi njezino trajanje
- popis okolnosti važnih za odmjeravanje kazne iz čl.47.st.1. **nije taksativan** pa sud može uzeti u obzir i okolnosti koja se ne može podvesti ni pod jednu navedenu u zakonu
- nerijetko se kao olakotna okolnost uzima **dugo trajanje kaznenog postupka**, što je opravdano ako ga sam optuženik nije skrivio jer je vođenje postupka veliko psihičko opterećenje za počinitelja pa je on već time kažnjen
- isto vrijedi i u slučaju znatnog **protoka vremena** od počinjenog KD do pokretanja postupka, posebno ako se bliži zastara kaznenog progona
- okolnosti važne za odmjeravanje kazne odnose se na:
 - težinu djela,
 - subjektivno stanje počinitelja
 - njegovu ličnosti
- Zakon nabroja 8 okolnosti važnih za odmjeravanje kazne:
 1. stupanj krivnje
 2. pobude
 3. jačina ugrožavanja ili povrede
 4. način počinjenja i skrivljeni učinci KD
 5. stupanj povrede počiniteljevih dužnosti
 6. prijašnji počiniteljev život
 7. osobne i imovinske prilike počinitelja
 8. počiniteljevo ponašanje nakon počinjenog KD, odnos prema žrtvi i trud da nadoknadi štetu

4.2. STUPANJ KRIVNJE

- pod pojmom stupnja krivnje zakon ima u vidu **krivnju kao mjeru kazne**, a ne krivnju kao temelj kazne
- za razliku od krivnje kao temelja kazne kod koje se samo postavlja pitanje postoji li ona ili ne, krivnja kao mjera kazne može stupnjevati
- krivnja kao mjera kazne održava u prvom redu **stupanj neprava** ili težinu djela – stupanj krivnje poklapa se s težinom posljedice kao jednom od okolnosti važnih za odmjeravanje kazne koje spominje zakon
- osobito će počiniteljeva **upornost** pri počinjenju djela predstavljati otegotnu okolnost, kako kod namjernih delikata, tako i kod nehajnih delikata
- *npr. usmrćenje s 42 uboda nožem, uporno igranje s vojničkom puškom koje dovodi do smrti drugog vojnika, sedmogodišnje prisiljavanje supruge na spolni odnos*
- **i sami elementi krivnje (ubrojivost, namjera ili nehaj i svijest o protupravnosti) mogu se graduirati: iako od njihova stupnja ne ovisi postojanje krivnje, postaje i on okolnost važna za odmjeravanje kazne**

GRADACIJA ELEMENATA KRIVNJE (ubrojivosti, namjere/nehaja, svijesti o protupravnosti)

- iako o stupnju elemenata krivnje ne ovisi postojanje krivnje, taj stupanj je važna okolnost pri odmjeravanju kazne
 - o **smanjena ubrojivost** – umanjuje i stupanj krivnje - osim ako ju počinitelj nije sam uzrokovao
 - o **mladost i starost** – obično se uzimaju kao olakotne okolnosti
 - o **predumišljaj** – može biti otegotna okolnost - počinitelj temeljem ranije odluke ubije ženu koja ga napusti
 - o **namjera** – izravna namjera uvijek predstavlja viši stupanj krivnje od neizravne, ali ni kod neizravne namjere nije svejedno je li ona na granici s izravnom namjerom ili je na granici sa svjesnim nehajem

- **nehaj** – stupnjevanje se vrši po intenzitetu povrede dužne pažnje - može graničiti s namjerom i nesretnim slučajem

DOPRINOS ŽRTVE – OŠTEĆENIKA - SMANJENJU STUPNJA POČINITELJEVE KRIVNJE

- ponašanje žrtve može biti
 - razlog isključenja protupravnosti - npr. kod nužne obrane
 - privilegirajuća okolnost - ubojstvo na mah
 - predstavlja olakotnu okolnost i ako je doprinos manjeg intenziteta od ovih slučajeva
- doprinos ne mora značiti da je žrtva kriva u kaznenopravnom smislu - nepropisno ponašanje stradale djece
- postoji i kad žrtva nebrigom olakšava počinjenje KD - kad je žrtva pravna osoba koja nedovoljno nadzire zaposlenike

4.3. POBUDE

- pobude ili motivi iz kojih je KD počinjeno također utječu na stupanj krivnje
 - egoistički motiv je otegotna okolnost - npr. krađa da bi se osigurao život na visokoj nozi
 - altruistički motiv je olakotna okolnost - npr. krađa da bi se prehranila djeca

4.4. JAČINA UGROŽAVANJA ILI POVREDE

- **objektivna strana težine djela**
- često se ocjenjuje kod prometnih delikata - je li ugrožen jedan ili više sudionika
- jačina povrede može se javljati u raznim oblicima - visina štete počinjene imovinskim deliktom, broj poginulih u nesreći..
- npr. otegotna je okolnost za počinitelja da je teška tjelesna ozljeda žrtve koju je pokušao ubiti dovela do trajne oduzetosti

4.5. NAČIN POČINJENJA I SKRIVLJENI UČINCI KAZNENOG DJELA

- to su razne okolnosti izvan bića KD koja čine KD težim ili lakšim:
 - olakotne okolnosti - ubojstvo u prekoračenju službenih ovlasti koje su počinili policajci tijekom oružane pobune protiv RH, slabo zdravstveno stanje počinitelja, pretrpljene tjelesne ozljede ili imovinska šteta kod počinitelja
 - otegotna okolnost - dva ubojstva iz bezobzirne osvete izvršena u školi
 - skrivljeni učinci KD odnose se na **posljedice izvan bića KD**
 - da bi takvi učinci predstavljali otegotnu okolnost, moraju biti obuhvaćeni barem počiniteljevim nehajem jer to proizlazi iz načela krivnje proklamiranog u čl.4.
 - taj uvjet je ispunjen u slučaju teške krađe na štetu njemačkih turista, kada je sud kao otegotnu okolnost uzeo daljnju štetu koja se na taj način nanosi ugledu hrvatskog turizma, jer je ona bila predvidljiva počinitelju

4.6. STUPANJ POVREDE POČINITELJEVIH DUŽNOSTI

- usko povezan s radnjom počinjenja KD i trebao bi doći do izražaja u ocjeni stupnja ostvarenog neprava kod delicta propria
- on će doći do izražaja i kod povrede garantnih dužnosti, pri čemu valja uzeti u obzir da je zakonodavac ocjenjujući način počinjenja KD kod zakonski nereguliranih nepravih KD nečinjenjem već propisao mogućnost ublažavanja kazne

4.7. PRIJAŠNJI POČINITELJEV ŽIVOT

- pripada okolnostima koje se odnose na ličnost počinitelja – ta okolnost može biti
 - otegotna – ako je ranije osuđivan ili kažnjavao za prekršaje (osim ako je nastupila *rehabilitacija*)
 - olakotna – ako počinitelj nije ranije osuđivan
- raniji život pripada okolnostima koje se odnose na ličnost počinitelja

4.8. OSOBNE I IMOVINSKE PRILIKE POČINITELJA

- služe osvjettljavanju ličnosti počinitelja:
 - teške imovinske prilike mogu biti olakotna okolnost ako ga dovode u stanje blisko krajnjoj nuždi
 - ALI ne i u nizu prijevvara u kojima je ostvario materijalnu dobit preko 500.000kn
 - broj djece također može biti uzet kao olakotna okolnost, ali samo ako se počinitelj o njima zaista brine
 - pogotovo ako se brine o nepokretnom sinu ili bolesnoj supruzi

4.9. POČINITELJEVO PONAŠANJE NAKON POČINJENOG KD, ODNOS PREMA ŽRTVI I TRUD DA NADOKNADI ŠTETU

- ova okolnost obuhvaća:
 1. PONAŠANJE POČINITELJA NEPOSREDNO NAKON POČINJENOG DJELA
 - npr. izivljavanje na žrtvi je otegotna okolnost
 2. PONAŠANJE POČINITELJA NAKON POČINJENOG DJELA
 - može biti otegotna - npr. optuženik nakon počinjenog KD unatoč liječenju nastavi uživati heroin
 - olakotna okolnost - npr. materijalno pomaganje dječaku ozlijeđenom u nesreći
 3. PONAŠANJE POČINITELJA NAKON PROTEKA DULJEG VREMENA
 - ne utječe na krivnju jer krivnja mora biti krivnja za djelo
 - ali igra ulogu pri ocjeni je li potrebno specijalnopreventivno djelovanje kazne
 4. POČINITELJEVO PONAŠANJE U KAZNENOM POSTUPKU
 - može biti olakotna i otegotna okolnost
 5. PRIZNANJE POČINITELJA
 - može biti olakotna okolnost
 - ako je počinitelj djelo priznao i uvidio da je pogriješio
 - pogotovo ako je pokazao iskreno žaljenje i ispričao se žrtvi
 - može se očekivati i njegova brza i uspješna resocijalizacija
 6. PORICANJE POČINITELJA
 - može biti otegotna okolnost
 - na taj način bi se neizravno vršio pritisak na okrivljenika da prizna, što bi bilo u suprotnosti s procesnim načelom da okrivljenik može slobodno birati kako će se braniti i nije dužan teretiti samoga sebe
 - iznimno, uzet će se kao otegotno ako se okrivljenik brani tako da neistinito tereti drugu osobu jer pravo na obranu isključuje i pravo da se svjesno nanosi šteta drugoj osobi koja nije kriva
 7. ODNOS POČINITELJA PREMA ŽRTVI I NAKNADI ŠTETE
 - predstavlja olakotnu okolnost koja može biti i razlog oslobođenja od kazne (kod nehajnih KD)

5. ZABRANA DVOSTRUKOG VREDNOVANJA OKOLNOSTI VAŽNIH ZA ODMJERAVANJE KAZNE

- **okolnosti koje je zakon već uzeo u obzir** prilikom propisivanja kaznenog okvira za određeno KD ne smije sud još jednom uzimati u obzir kod odmjeravanja kazne
- inače bi se ista okolnost vrednovala dva puta
- kod KD ubojstva ne smije se uzeti kao otegotna okolnost što je uništen ljudski život kao najvrjednije pravno dobro jer je o tome već zakonodavac vodio računa kada je predvidio razmjerno visoku kaznu od 5-20 g.
- **primjeri u kojima je VS utvrdio povredu zabrane dvostrukog vrednovanja:**

Prvostupanjski sud je pogriješio kad je počinitelju KD ubojstva na mah uzeo kao olakotnu okolnost veliki doprinos oštećenika jer je oštećenikov napad privilegirajuća okolnost za optuženika koju je već zakon uzeo u obzir utvrđujući kazneni okvir za ubojstvo na mah.

Okolnost da je počinitelj KD teške tjelesne ozljede opasne po život zadao žrtvi tako tešku ozljedu da mu je samo zahvaljujući 112 spašen život NE može biti otegotna jer je opasnost za život kao posljedica tjelesne ozljede već obilježje KD za koje je počinitelj proglašen krivim.

- zabrana dvostrukog vrednovanja ne isključuje pravo suda da pri odmjeravanju kazne uzme u obzir one okolnosti koje pobliže određuju kvantitetu ili kvalitetu pojedinih obilježja ili način počinjenja KD
- u praksi se često kao otegotna ili olakotna okolnost uzima **odstupanje od normalnog ili uobičajenog načina počinjenja** kaznenog djela
- npr. ugrožavanje kao obilježje KD izazivanja prometne nesreće bit će ostvareno kad je ugrožen samo suvozač na motociklu i kad su ugroženi svi putnici u autobusu, ali će sud u posljednjem slučaju izreći strožu kaznu
- **primjeri u kojima su sudovi dopustili dvostruko vrednovanje:**

Optuženik je usmrtio oštećenika s 42 udarca nožem u glavu, grudni koš i noge. Za vrijeme ubadanja je uzeo predah i popio konjak, a nije prestajao ni kada su ga žrtva i svjedok molili da to ne čini. Proglašen je krivim zbog teškog ubojstva izvršenog na osobito okrutan način, pri čemu je kao otegotna okolnost uzeta okrutnost koja nadilazi prosječnu okrutnost.

Optuženik je sa sedam hitaca usmrtio bivšu ženu i njezinog ljubavnika pri spolnom aktu u automobilu i na taj način počinio dva teška ubojstva iz osobito niskih pobuda za koja mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Kao otegotne okolnosti prvostupanjski je sud uzeo da je optuženik dugo pratio žrtve, a zatim se prišuljao po mraku i iskoristio njihovu bespomoćnost – nadmašuje prosječne okolnosti koje čine niske pobude

Otegotna okolnost je da su u prometnoj nesreći poginule 3 osobe, a jedna teško tjelesno ozljeđena.

6. UBLAŽAVANJE KAZNE

- moguće je ako je KD počinjeno pod *specifičnim okolnostima*
- specifičan institut kaznenog prava
- uvijek je **fakultativno**, tj. zakon nikad ne obvezuje sud da ublaži kaznu, nego mu samo daje takvu mogućnost
- KZ razlikuje tri načina ublažavanja kazne
 1. **ZAKONSKO UBLAŽAVANJE**
 - ublažavanje kazne je moguće, najprije, na temelju **izričite zakonske ovlasti**
 - opći dio - nečinjenje, prekoračenje nužne obrane, pokušaj, pomaganje, bitno smanjena ubojivost
 - posebni dio - npr. okolnost da se počinitelj KD samovoljnog udaljenja i bijega iz vojne postrojbe ili službe dragovoljno javio nadležnom državnom tijelu ili bliskost kod KD neprijavlivanja pripremanja KD
 2. **SUDSKO UBLAŽAVANJE**
 - sud može ublažiti kaznu i kad postoje **naročito olakotne okolnosti**, a svrha kažnjavanja može se ostvariti blažom kaznom od propisane
 - kao naročito olakotne okolnosti zakonodavac je posebno istaknuo pomirenje počinitelja sa žrtvom, okolnost da je u potpunosti ili djelomično naknadno štetu prouzročenu kaznenim djelom ili se ozbiljno trudi nadoknaditi štetu
 - sud može bilo koju olakotnu okolnost smatrati ublažavajućom, ako je ona posebno izražena
 - ovu ovlast sudovi često - ponekad ni ne navode zbog koje okolnosti ublažavaju kaznu
 3. ublažavanje kazne moguće je i na temelju **SPORAZUMA DRŽAVNOG ODVJETNIKA I OKRIVLJENIKA** – za takav sporazum ne traži se pristanak žrtve; kaznu ublažava sud koji je ovdje „jamac pravičnog suđenja“ jer ga sporazum državnog odvjetnika i okrivljenika ne obvezuje
 - u slučaju ublažavanja kazne na temelju sporazuma državnog odvjetnika i okrivljenika kazna se može ublažiti do polovice najniže kazne dobivene ublažavanjem na prethodna dva načina, ali ne može biti blaža od 3 mjeseca
- posebnom odredbom zakon je propisao **granice ublažavanja kazne** u čl.49.

- iz odredaba o granicama ublažavanja kazne proizlazi da se one odnose **samo na kaznu zatvora** te da ublažavanje nije moguće izricanjem blaže vrste kazne (novčane kazne umjesto kazne zatvora)

7. OSLOBOĐENJE OD KAZNE

- prilikom odmjeravanja kazne sud se pod određenim pretpostavkama može odlučiti za oslobođenje od kazne
- to je najblaža moguća reakcija na počinjeno djelo koja se ne sastoji u izricanju kazne, nego u odustajanju od kazne
- sud u tom slučaju donosi **osuđujuću presudu** kojom utvrđuje da je optuženik počinio KD i da se proglašava krivim
- opravdanje za takvu reakciju je u osjetnom smanjenju neprava i krivnje, ali i u tome što je vođen kazneni postupak, što se smatra dovoljnom kaznom za određenog počinitelja pa nema još i potrebe za izricanjem kazne
- uz oslobođenje od kazne moguće je oduzimanje imovinske koristi – presudom kojom je optuženik oslobođen kazne može se oštećenik dosuditi imovinskopravni zahtjev, a optuženika osuditi na naknadu troškova kaznenog postupka
- oslobođenje od kazne je uvijek **fakultativno** i predviđeno je za četiri skupine slučajeva:
 1. kao i kod ublažavanja kazne, ono je moguće kad se temelji na **IZRIČITOJ ZAKONSKOJ ODREDBI** – takva je ovlast suda u općem dijelu KZ predviđena kod neprikladnog pokušaja i dobrovoljnog odustanka; u posebnom dijelu KZ zakon fakultativno oslobođenje od kazne predviđeno je čak kod 35 KD; najčešće se radi o situacijama koje predstavljaju djelotvorno kajanje
 2. za KD POČINJENA IZ NEHAJA KZ propisuje mogućnost oslobođenja od kazne u dva slučaja – sud može osloboditi kazne počinitelja KD počinjenog iz nehaja ako ga njegove posljedice tako teško pogađaju da je kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja; - smrt bliske osobe – već je kažnjen - da bi posljedice djela teško pogodile počinitelja moraju biti **OBJEKTIVNO TEŠKE**
 3. kod KD počinjenja iz nehaja zakon predviđa i mogućnost oslobođenja od kazne ako je počinitelj nastojao otkloniti ili umanjiti posljedice KD počinjenog iz nehaja te **NADOKNADIO ŠTETU** koju je njime prouzročio; problem je što uz potpunu naknadu štete zakon kumulativno zahtijeva da je počinitelj nastojao **OTKLONITI ILI UMANJITI POSLJEDICE KD** – takva nespretna formulacija može se shvatiti tako da počinitelj osim potpune naknade štete treba uložiti napor u pravcu otklanjanja ili umanjenja drugih posljedica KD, što je previsok zahtjev; stoga navedenu odredbu treba protumačiti tako da počinitelj mora uložiti određeni trud i podnijeti određena odricanja kako bi obeštetio žrtvu, pa oslobođenje od kazne neće doći u obzir ako je to počinitelj učinio s računicom, ili ako mu to zbog njegove imućnosti nije predstavljalo veću teškoću
 4. mogućnost oslobođenja od kazne predviđena je i kod KD za koja je propisana samo novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine ako se **POČINITELJ POMIRIO SA ŽRTVOM I NADOKNADIO ŠTETU**, neovisno o tome s kojim je oblikom krivnje počinitelj postupao u konkretnom slučaju
- kad je počinitelj osloboditi od kazne na temelju izričite zakonske odredbe ili na temelju naročito olakotnih okolnosti, kazna se može **ublažiti neograničeno** – ako je sud ovlašten na više (oslobođenje od kazne), pogotovo je ovlašten na manje (ublažavanje kazne); u tom slučaju sud se nije obvezan držati granica koje su propisane za navedene načine ublažavanja kazne

8. ODMJERAVANJE KAZNE ZA KAZNENA DJELA U STJECAJU

- KZ izjednačuje idealni i realni stjecaj te u oba slučaja predviđa najprije **utvrđivanje pojedinačnih kazni** za sva KD u stjecaju, a onda **izricanje jedinstvene kazne**
- način odmjeravanja jedinstvene kazne određen je vrlo jednostavno: ono se „sastoji u povišenju najviše pojedinačno utvrđene kazne, ali ne smije doseći zbir pojedinačnih kazni, niti nadmašiti najveću mjeru kazne dugotrajnog zatvora, odnosno novčane kazne“

- mogućnost izricanja kazne u trajanju do 50 godina postoji samo u slučaju ako su za dva ili više KD utvrđene pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora čiji zbroj prelazi 50 godina
- KZ posebno uređuje situaciju kad sud za KD u stjecađu utvrdi više kazni zatvora i više novčanih kazni – u tom slučaju izreći će jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu
- jedinstvena kazna se izriče u pravilu istom presudom kojom se utvrđuje pojedinačne kazne, ali ako je to propušteno, jedinstvena se kazna može izreći i naknadno u **tzv. nepravoj obnovi kaznenog postupka** – u tom će slučaju jedan od sudova koji su izrekli pojedinačne kazne novom presudom preinačiti prijašnje presude glede odluke o kazni i izreći jedinstvenu kaznu
- način na koji se od pojedinačnih kazni dobije jedinstvena kazna nije uvijek isti;
- postoje 3 temeljne metode
 1. METODA APSORPCIJE
 - ⇒ najteža pojedinačna kazna predstavlja ujedno i jedinstvenu kaznu
 - ⇒ najteža kazna «apsorbira» sve ostale
 - ⇒ kod nas se primjenjuje u vrlo ograničenom obujmu – utvrdi li sud za jedno KD u stjecađu dugotrajni zatvor u trajanju od 40 godina, ta će kazna apsorbirati sve ostale kazne; ako je dugotrajni zatvor izrečen u kraćem trajanju, ta će kazna apsorbirati samo novčanu kaznu, ali ne i ostale kazne zatvora;
 - ⇒ pojedinačno utvrđena **novčana kazna** u najvećoj mogućoj mjeri također će apsorbirati ostale utvrđene novčane kazne
 2. METODA KUMULACIJE
 - ⇒ jedinstvena kazna predstavlja zbir svih pojedinačnih kazni
 - ⇒ npr. utvrdi li sud za svako od 2 KD u stjecađu kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od 20 godina, mora izreći jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina
 - ⇒ KZ isključuje kumulaciju kao metodu odmjeravanja jedinstvene kazne
 3. METODA ASPERACIJE (lat. asper – ljut, oštar)
 - ⇒ jedinstvena kazna se dobiva pooštavanjem najteže pojedinačne kazne
 - ⇒ ali tako da je i gornja mjera jedinstvene kazne ograničena prema posebnim pravilima
 - ⇒ tom metodom se počinitelju odobrava «popust», čime se želi izbjeći zbrajanje (kumulacija) pojedinačnih kazni što bi nerijetko vodilo do enormno visokih kazni
 - ⇒ ta metoda je praktički najvažnija i KZ je izričito prihvaća u čl.51.st.2.
 - ⇒ jedinstvena kazna mora biti viša od najviše pojedinačno utvrđene kazne, ali ne smije dosegnuti zbir pojedinačnih kazni i premašiti najveću moguću mjeru dugotrajnog zatvora ili novčane kazne

DERIVATIVNE I ORIGINARNE OKOLNOSTI

- zakon ne propisuje kako će sud odabrati određenu kaznu unutar kaznenog okvira dobivenog metodom asperacije
- pri utvrđivanju kriterija za odmjeravanje jedinstvene kazne ključno je pitanje: *mođu li se okolnosti koje su već upotrijebljene pri odmjeravanju pojedinačnih kazni opet uzeti u obzir prilikom odmjeravanja jedinstvene kazne?*
- s obzirom na to, razlikujemo:
 - a. DERIVATIVNE OKOLNOSTI
 - ⇒ važne za odmjeravanje jedinstvene kazne koje su već utjecale na odmjeravanje pojedinačnih kazni
 - ⇒ sad se uzima u obzir značenje za jedinstvenu počiniteljevu krivnju i ocjenu njegove ličnosti, a ne u vezi s KD
 - b. ORIGINARNE OKOLNOSTI
 - ⇒ utječu samo na odmjeravanje jedinstvene kazne
 - ⇒ npr. srodnost KD u stjecađu bit će olakotna okolnost, dok će okolnost da su počinjena KD u stjecađu posve raznorodna djelovati otegotno

- posebnu važnost imat će pritom počiniteljeva dob, pa će se kod starijeg počinitelja morati paziti da jedinstvena kazna zatvora ne obuhvati sav ostatak njegova života

9. ODMJERAVANJE KAZNE OSUĐENOJ OSOBI

- odredbe o odmjeravanju kazne za KD u stjecaju primijenit će se i na počinitelja koji je pravomoćno osuđen za jedno KD ali je, **prije nego je počeo izdržavati kaznu** po toj osudi, počinio novo KD;
- u tom će slučaju sud izreći jedinstvenu kaznu za sva KD primjenom zakonskih odredbi o odmjeravanju kazne za KD u stjecaju, uzimajući prije izrečenu kaznu kao već utvrđenu
- s KD počinjenim prije nego je započelo izdržavanje kazne zatvora po prijašnjoj presudi zakon izjednačuje i **KD počinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, dugotrajnog zatvora ili maloljetničkog zatvora** pa se i kazna za to KD ima objediniti s kaznom koju je počinitelj izdržavao
- kazna ili dio kazne koju je osuđenik izdržao, ne računajući vrijeme provedeno na uvjetnom otpustu, uračunava mu se u izrečenu jedinstvenu kaznu – to ne vrijedi ako je od ranije kazne preostao samo manji dio pa se primjenom odredaba o stjecaju ne bi mogla postići svrha kažnjavanja; u tom slučaju počinitelju će se izreći nova samostalna kazna
- počini li osuđenik za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, dugotrajnog zatvor ili maloljetničkog zatvora KD za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine ili blaža kazna, primijenit će se **stegovna mjera**

V. SIGURNOSNE MJERE

1. POJAM SIGURNOSNIH MJERA

- dok je kazna utemeljena na **krivnji**, osnova i opravdanje sigurnosnih mjera jest **opasnost počinitelja**
- to su kaznenopravne sankcije sa specijalno-preventivnom svrhom
- svrha sigurnosnih mjera je otklanjanje okolnosti koji omogućuju ili poticajno djeluju na počinjenje novog KD
- njihova je svrha **specijalna prevencija** i to kako u njezinom negativnom vidu, kao onemogućavanje počinitelja da ponovno čini KD-a, tako i u pozitivnom vidu, kao popravljivanje i resocijalizacija počinitelja
 - pri ocjeni postoji li opasnost počinitelja, u prvom planu nije počinjeno KD, nego **KD koje se može očekivati počinjeno KD** - je samo povod za ocjenu o opasnosti počinitelja
 - pritom je **mjerodavna opasnost u vrijeme izricanja presude**, a ne u vrijeme počinjenja KD
 - po tome se sigurnosne mjere razlikuju od kazni, koje su utemeljene na krivnji koja mora postojati u vrijeme počinjenja KD
 - **neubrojivoj osobi** se ne može izreći sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja – takav počinitelj se jedino može prisilno smjestiti u psihijatrijsku ustanovu prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, što se *de iure* ne smatra sigurnosnom mjerom, iako to po svom sadržaju jest, pa je takav smještaj u stvari prikrivena sigurnosna mjera
 - **neubrojivim se osobama** može izreći pet nemedicinskih sigurnosnih mjera, kada je dovoljno da je počinjena samo protupravna radnja:
 - zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti,
 - zabrana upravljanja motornim vozilom,
 - zabrana približavanja,
 - udaljenje iz zajedničkog kućanstva i
 - zabrana pristupa internetu
 - **ubrojivom počinitelju** mogu se izreći sve sigurnosne mjere samo kao dopunske sankcije uz kaznu, uključujući rad za opće dobro i uvjetnu osudu kao njezine modalitete
 - sigurnosne mjere na taj način pojačavaju učinak kazne kada ona ne može u potpunosti osigurati preventivnu zaštitu pravnih dobara

- KZ poznaje 9 sigurnosnih mjera:
 - 1. obvezno psihijatrijsko liječenje
 - 2. obvezno liječenje od ovisnosti
 - 3. obvezan psihosocijalni tretman
 - 4. zabrana obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti
 - 5. zabrana upravljanja motornim vozilom
 - 6. zabrana približavanja, uznemiravanja i uhođenja
 - 7. udaljenje iz zajedničkog kućanstva
 - 8. zabrana pristupa internetu
 - 9. zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora
- } **medicinske ili kurativne**
 } **nemedicinske**
- mogu se izreći samo kao **dopunske sankcije** (uz kaznu, mjere upozorenja, oslobođenje od kazne)
 - iako su prvobitno zamišljene kao vremenski neodređene, moderno pravo nastoji ih vremenski ograničiti
 - doživotno samo u 2 slučaja 71.3. i 72.5.
 - u našem sustavu moguća je i **kumulacija sigurnosnih mjera** ako počinjeno KD ukazuje na više specifičnih vidova počiniteljeve opasnosti – bitno smanjeno ubrojavom počinitelju obvezno psihijatrijsko liječenje i zabrana približavanja
 - izricanje sigurnosne mjere može biti
 - **fakultativno** na što ukazuje izričaj „može se izreći“,
 - **obvezno**, kada se u zakonu rabi izričaj „sud će izreći“
 - glede **izvršenja** imaju se primijeniti odredbe Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje iz 1974.
 - Sigurnosne mjere predviđene su samo za KD, a ne i za prekršaje, no u tom slučaju su moguće **zaštitne mjere**, kojima se ostvaruje ista svrha kao i sigurnosnim mjerama
 - Teku od izvršnosti presude

2. NAČELO RAZMJERNOSTI

- dok su kazne ograničene krivnjom kao svojom mjerom, sigurnosne mjere su ograničene **načelom razmjernosti**
- „sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog kaznenog djela i kaznenih djela koja se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti“
- kod nas je propisano i Ustavom: „*svako ograničenje slobode i prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju*“
- načelo razmjernosti nalaže:
 - a. **da se kod svake sigurnosne mjere preispita je li ona primjerena ostvarenju željene svrhe**
 - zato kod sigurnosnih mjera kojima se u većoj mjeri ograničavaju prava počinitelja neće biti dovoljna opasnost da budu počinjena KD **manje** težine
 - to vrijedi i za prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu
 - sudovi do sad nisu poštivali ovo načelo pa su prisilni smještaj određivali i za bagatelna djela
 - npr. okrivljenik je u neubrojavom stanju u Tuzli bacio kamen na zgradu hrvatskog konzulata, šteta 200 kn, prisilni smještaj
 - b. **da se ne izriče teža sigurnosna mjera ako se ista svrha može postići i blažom**
 - ako kod profesionalnog vozača koji izazove prometnu nesreću postoji opasnost da će to ponoviti, dovoljno je izreći mu sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom;
 - neće biti potrebno izreći zabranu obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti
 - c. **da trajanje sigurnosne mjere bude u funkciji proklamirane svrhe**
 - KZ je ograničio trajanje svih sigurnosnih mjera, a određivanje u pojedinim slučajevima prepustio sudu
 - smanjenje zlouporabe psihijatrije u političke svrhe

3. POJEDINE SIGURNOSNE MJERE

3.1. OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE

- „sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja sud će izreći počinitelju koji je kazneno djelo za koje je **propisana kazna zatvora od jedne godine ili više** počinio u stanju bitno smanjene ubrojivosti ako postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila njezina bitno smanjena ubrojivost mogla u budućnosti počiniti teže kazneno djelo“
- za izricanje nije dovoljna svaka smanjena ubrojivost, nego samo takva koja ima za posljedicu **opasnost počinitelja**, tj. prognoza da će on, ne podvrgne li se liječenju, počiniti novo TEŽE KD
- navedena SM ne može se izreći počinitelju kod kojeg je ubrojivost bila smanjena, ali ne bitno – suprotno s NR
- **primjer:** *Optuženik star 26 godina, do tada 3 puta osuđivan zbog imovinskih delikata, pokušao je silovati invalidnu ženu staru 55 godina i pritom joj s namjerom nanio brojne tjelesne ozljede od kojih je potres mozga predstavljao tešku tjelesnu ozljedu. Prema nalazu psihijatrijskog vještaka, on je bolovao od epilepsije psihoorganskog tipa koja predstavlja duševnu bolest, zbog čega mu je ubrojivost bila bitno smanjena. Opasan je za okolinu te se može očekivati da će slična KD počiniti i u budućnosti. Osuđen je zbog KD silovanja u pokušaju i teške tjelesne ozljede, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 3 godine i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.*
- sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja može se izreći uz novčanu kaznu, kaznu zatvora, rad za opće dobro i uvjetnu osudu
- ako je izrečena uz kaznu zatvora, izvršava su u okviru zatvorskog sustava, ako uz preostale sankcije, izvršava se izvan zatvorskog sustava, uobičajeno je da se najprije izvršava sigurnosna mjera, s time da se njeno izvršenje uračunava u kaznu, nakon čega se izvršava preostali dio kazne (**vikarijski sustav**)
 - ako je izrečena uz kaznu zatvora
 - prema vikarijskom sustavu, najprije se izvršava sigurnosna mjera
 - njeno izvršenje se uračunava u kaznu
 - onda se izvršava ostatak kazne
 - obvezno psihijatrijsko liječenje može trajati do prestanka izvršenja kazne zatvora ili rada za opće dobro, protekom vremena provjeravanja kod uvjetne osude ili do isteka vremena kazne zatvora koja odgovara izrečenoj novčanoj kazni
 - po proteku prve godine od početka izvršenja sigurnosne mjere, a zatim najmanje jednom godišnje, sud je obavezan **preispitati** postoje li još uvijek pretpostavke za njezinim nastavkom i o tome donijeti rješenje po postupku propisanim posebnim zakonom
 - preispitivanje se može učiniti i ranije na zahtjev ustanove u kojoj se obvezno psihijatrijsko liječenje provodi ili na zahtjev počinitelja, ali ne prije proteka roka od šest mjeseci od zadnje preispitivanja
 - ovisno o rezultatima preispitivanja sud može **obustaviti** primjenu mjere ili **promijeniti** način i vrijeme izvršenja
 - ako su prestali razlozi zbog kojih je mjera izrečena, sud mora obustaviti njezino izvršenje – u tom slučaju moguće je da je vrijeme provedeno na liječenju kraće od trajanja kazne – tada sud može ili uputiti osuđenika na **izdržavanje ostatka kazne** ili ga pustiti na **uvjetni otpust**
 - utvrdi li su da je počinitelj koji se pušta na uvjetni otpust i dalje opasan za okolinu, a da je za otklanjanje te opasnosti dovoljno liječenje na slobodi, može mu se odrediti nastavak **liječenja na slobodi** u obliku obveze

PRISILNI SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU

- mjera se ne može izreći neubrojivoj osobi – njoj **prisilni smještaj** u psihijatrijsku ustanovu
- prisilni smještaj neubrojive osobe prema odredbama ZZODS se može odrediti samo ako postoji visoki stupanj vjerojatnosti da će počinitelj počiniti KD za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 god
- ne smatra se sigurnosnom mjerom

3.2. OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI

- može se primijeniti prema počinitelju koji je KD počinio **pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti** od alkohola ili opojnih droga kad postoji **opasnost** da će zbog te ovisnosti ponovno počiniti KD

- **primjer:**

Konobar star 41 godinu na okrutan je način usmrtio oštećenika u njegovoj kući, čime je počinio teško ubojstvo. U vrijeme počinjenja KD bio je u teško pijanom stanju, ali ubrojiv. Prema mišljenju psihijatrijskog vještaka, zbog razvijenog alkoholizma i agresivnosti koju pokazuje u stanju opitosti potrebno mu je liječenje od ovisnosti. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina uz koju mu je izrečena sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti.

1. ODLUČUJUĆE DJELOVANJE OVISNOSTI

- ne traži se da počinitelj bude smanjeno ubrojiv
- naglasak nije na psihičkom stanju počinitelja u vrijeme počinjenja KD, nego na uvjetima koji su prethodili djelu, a to su u pravilu ovisnosti o alkoholu ili opojnim drogama
- **bitno je da između ovisnosti i počinjenog KD postoji uzročna veza**
- OVISNOST – sklonost uživanju alkohola ili opojnih droga u prekomjernim količinama stečena na temelju psihičke dispozicije ili redovitog prethodnog uzimanja
- ako uz ovisnost postoji i smanjena ubrojivost *tempore criminis*, te opasnost ponavljanja KD, prednost treba dati sigurnosnoj mjeri **obveznog psihijatrijskog liječenja** - u širem smislu obuhvaća i liječenje od alkoholizma i narkomanije
- moguće je i da KD bude počinjeno u stanju akutnog pijanstva ili drogiranosti, a da još ne postoji ovisnost
- **ovisnost se može utvrditi samo putem psihijatrijskog vještačenja**

2. OPASNOST DA ĆE POČINITELJ ZBOG NJE OPET POČINITI TEŽE KD

- ona mora postojati u vrijeme izricanja presude, a djelo koje bi moglo biti počinjeno mora biti znatne težine
 - pritom se može dopustiti da **stupanj opasnosti** kao pretpostavka za obvezno liječenje od ovisnosti bude manji nego za obvezno psihijatrijsko liječenje - liječenje od ovisnosti predstavlja manje opterećenje počinitelju
- prema izričitom zakonskom tekstu, može se primijeniti uz iste kaznenopravne sankcije, u jednakom trajanju i na isti način kao i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja:
 - ako je mjera izrečena uz KZ izvršava se u okviru zatvorskog sustava ili u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi za liječenje od ovisnosti izvan zatvorskog sustava pod uvjetima određenim posebnim propisom
 - ako je izrečena uz druge sankcije, izvršava se u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi...
 - njezino **trajanje** određeno je kao i kod obveznog psihijatrijskog liječenja uz dopunsko ograničenje da ne može trajati dulje od 3 godine
 - sudac izvršenja mora **obustaviti** izvršenje ako više ne postoje razlozi zbog kojih je izrečena ili ako ocijeni da je njezino dosadašnje i daljnje izvršenje bezizgledno
 - zakonodavac nalaže **preispitivanje** – sudac izvršenja mora to učiniti najmanje svakih 6 mjeseci, računajući od vremena dolaska na izvršenje mjere – obustaviti, promijeniti...
 - u slučaju da je vrijeme provedeno na liječenju kraće od trajanja izrečene kazne, sud ima na raspolaganju iste mogućnost kao i kod obveznog psihijatrijskog liječenja 69.7.

3.3. OBVEZAN PSIHOSOCIJALNI TRETMAN

- može se izreći počinitelju koji je počinio **kazneno djelo s obilježjem nasilja** ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo
- mjera se može primijeniti samo na određenu kategoriju počinitelja

- prognoza opasnosti od ponovnog počinjenja djela usredotočuje se na KD s elementima nasilja
- može se izreći **samo uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora**
- izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne zatvora ili u zdravstvenoj ustanovi ili pravnoj ili kod fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilničkih ponašanja pod uvjetima određenim posebnim propisom
- njezino trajanje ograničeno je prestankom izvršenja kazne zatvora odnosno istekom vremena kazne zatvora koja odgovara izrečenoj kazni, a najdulje moguće trajanje je dvije godine
- Zakon o zaštiti nasilja u obitelji

3.4. ZABRANA OBAVLJANJA ODREĐENE DUŽNOSTI ILI DJELATNOSTI

- izreći će se počinitelju koji je KD počinio u obavljanju određene dužnosti ili djelatnosti ako postoji opasnost da će njezino **zlouporabom** ponovno počiniti KD
- mjera može trajati od jedne do deset godina računajući od izvršnosti sudske odluke
- u vrijeme trajanja na uračunava se vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi
- **primjer:** *Detektiv za obradu kriminaliteta zatražio je i primio od kineskog državljanina 5 tisuća kuna da zataška krivotvorenje vozačke dozvole njegove supruge. Osuđen je zbog KD primanja mita na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, te mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova policajca u trajanju od 3 godine.*
- može se izreći i **neubrojivoj osobi**
- svrha je ove mjere otklanjanje opasnosti koja proizlazi iz profesionalne djelatnosti počinitelja - njome se primarno ostvaruje sigurnost društva, dok je popravljano u drugom planu
- budući da je ova mjera vrlo teška za počinitelja, sudovi je rijetko izriču
- KZ posebno pozornost posvećuje otklanjanju opasnosti do počinjenja KD na **štetu djeteta** kada se mjera može izreći i **doživotno**
- za vrijeme zabrane osuđeniku je zabranjeno baviti se određenom dužnosti ili djelatnosti samostalno, za drugu osobu, u pravnoj osobi, ni u ime druge osobe, niti smije ovlastiti drugu osobu da se bavi tom dužnosti ili djelatnosti u njegovo ime ili po njegovim uputama
- u slučaju počinitelje **nepostupanja prema zabrani** koja je izrečena uz rad za opće dobro, uvjetnu osudu ili za vrijeme uvjetnog otpusta primijeniti će se odgovarajuće zakonske odredbe o određivanju izvršenja prvotno izrečene kazne, opozivu uvjetne osude te opozivu uvjetnog otpusta
- nakon polovine trajanja mjere, sud može na prijedlog osuđenika **obustaviti** njezino izvršenje ako utvrdi da više ne postoji opasnost da će zlouporabom djelatnosti ili dužnosti ponovno počiniti KD – prijedlog se može ponoviti po proteku godine dana od prethodnog preispitivanja
- u slučaju izrečene doživotne zabrane, preispitivanje je moguće tek nakon deset godina od početka izvršenja
- o pravomoćnosti odluke sud mora obavijestiti tijelo koje je nadležno za vođenje upisnika osoba koje obavljaju određene dužnosti ili djelatnosti
- opći pojam **djelatnosti** obuhvaća sve profesionalne djelatnosti, dok **dužnost** treba obuhvatiti obavljanje određenih državnih službi, ali i nekih poslova u trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama
- zabrana obavljanja može se izreći samo na temelju **zlouporabe** djelatnost ili dužnosti – zlouporaba je nužna pretpostavka mjere i može se prihvatiti uvijek kada počinitelj koristi svoje zanimanje ili dužnosti radi postizanja njima suprotne svrhe
- pored zlouporabe traži se i **opasnost** počinitelja koja se sastoji u vjerojatnosti da će iskoristiti djelatnost ili dužnost radi ponovnog činja KD

PRETPOSTAVKE ZA IZRICANJE

1. ZLOUPORABA ZVANJA, DJELATNOSTI ILI DUŽNOSTI

- zlouporaba će postojati:
 1. uvijek kad počinitelj koristi svoje zvanje, djelatnost, dužnost zbog **postizanja njima suprotne svrhe**

- u slučaju nastavnika koji navede učenicu na spolni odnosaj, ili zlatara koji otkupljuje ukradenu zlatninu

2. prijeporno je izricanje mjere počinitelju **KD utaje poreza i drugih davanja**

- pođe li se od toga da samo određena profesionalna djelatnost pruža počinitelju mogućnost oštećenja fiskusa, onda je neprijavljivanje poreza zlouporaba

- zlouporabe nema:

a. **kod grubog kršenja dužnosti** povezanih sa zvanjem, djelatnošću i zanimanjem

- zato se mjera ne može izreći nekom tko nestručno obavlja svoj posao, ali to ne radi svjesno radi počinjenja KD, npr. nesavjesno liječenje pacijenta

b. **kad KD nije povezano sa zvanjem, djelatnošću ili dužnošću počinitelja**, ma kako ono bilo teško

- zato je pogrešna odluka VSRH prema kojoj je učitelju koji je vršio provale u automobile izrečena zabrana bavljenja učiteljskim poslom
- u ovakvim slučajevima moralne nepodobnosti moguće su sankcije izvan KP, npr. otkaz ugovora o radu

2. OPASNOST POČINITELJA

- sastoji se u vjerojatnosti da će on iskoristiti postojeće zvanje, djelatnost ili dužnost radi ponovnog činjenja KD, tj. radi ponovne zlouporabe zvanja, djelatnosti ili dužnosti
- nije dovoljno da je samo moralno nepodoban ako nema opasnosti
- opasnost mora postojati **u vrijeme izricanja presude** - tako ju je VSRH isključio u odnosu na počinitelja koji je počinio KD zlouporabe položaja i ovlasti prije 8 godina ako nema podataka da je počinitelj u tom vremenu opet zlorabio položaj
- sud utvrđuje takvu opasnost **u svakom slučaju posebno** – to je vrlo važno kod primarnog delinkventa, kad treba ispitati nije li već sama kazna dovoljna da ga odvraća od daljnjih KD i na taj način otkloni opasnost

3.5. ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

- sud će ju izreći počinitelju KD protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom **ugroziti** sigurnost prometa - dakle počiniti i prekršaj
- zabrana se u pravilu odnos na sve kategorije vozila, a iznimno se određena kategorija može izuzeti kada posebne okolnosti upućuju na to da se svrha mjere time neće ugroziti
- SVRHA- da se na određeno vrijeme iz prometa isključe sve osobe koje su nepodobne za upravljanje motornim vozilom
- PRETPOSTAVKA - da je počinitelj počinio **KD protiv sigurnosti prometa**
- počinjeno KD mora ukazivati na **opasnost** da će počinitelj upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa
- može se izreći i prema **neubrojivoj osobi** ako njezine radnje ukazuju na to da je nesposobna za vožnju
- zabrana ne može **trajati** kraće od 1 g. ni dulje od 5 g. i počinje teći oduzimanjem vozačke dozvole, upisom zabrane za određenu kategoriju vozila u vozačku dozvolu, odnosno zabranom izdavanja vozačke dozvole počinitelju koji je nema, s time da vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi se ne uračunava u trajanje mjere
- može se izreći i **doživotno, a traži se opasnost počinjenja KD protiv sigurnosti prometa**
- utvrdi li sud povodom prijedloga osuđenika da nakon pet godina opasnost više ne postoji, ukinut će doživotnu zabranu – po ukidanju zabrane počinitelj mora ponovno polagati vozački ispit - samo kod ukidanja doživotne zabrane inače ne
- ako je izrečena prema počinitelju koji ima **stranu dozvolu**, ona se sastoji u zabrani korištenja takve dozvole na području RH i zabrani izdavanja vozačke dozvole RH, a počinje teći danom pravomoćnosti presude
- zabrana upravljanja motornim vozilom u pravilu vrijedi za **sve kategorije** motornih vozila, a iznimno se može ograničiti na **određenu kategoriju**, ako posebna okolnost upućuje da se time neće ugroziti svrha mjere

- za počinitelja koji ima vozačku dozvolu zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u
 - oduzimanju vozačke – ako se odnosi na sve kategorije vozila
 - upisu zabrane u vozačku dozvolu ako se zabrana odnosi na određenu kategoriju vozila
- ZUMV može se izreći i počinitelju koji nema vozačku dozvolu jer takva osoba zbog nedovoljnog znanja i iskustva pogotovo predstavlja opasnost za sigurnost prometa – kod takvog počinitelja zabranjeno je izdavanje vozačke dozvole
- zakon izričito propisuje obvezu ponovnog polaganja vozačkog ispita samo u slučaju ukidanja doživotne zabrane upravljanja motornim vozilom
- zabrana upravljanja motornim vozilom može se izreći i **počinitelju koji nema vozačku dozvolu** jer takva osoba posebno predstavlja opasnost za sigurnost prometa – ta zabrana ne isključuje polaganje vozačkog ispita, to je čak i poželjno

3.6. ZABRANA PRIBLIŽAVANJA, UZMENIRAVANJA ILI UHOĐENJA

- sastoji se u zabrani približavanja, uzmeniravanja ili uhođenja žrtve, druge osobe ili grupe osoba, ili zabrane približavanja određenom mjestu
- ograničena je na određen krug počinitelja i određena KD, čime se vodi računa o načelu razmjernosti
- može se izreći i neubrojivom počinitelju protupravne radnje
- izriče se počinitelju spolnog KD, drugog KD nasilja ili napada na slobodu osobe ili neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovanja drogama i tvarima zabranjenim u športu kad postoji opasnost da bi počinitelj prema tim osobama ili na tim mjestima mogao ponovno počiniti neko od navedenih KD
- može se izreći uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora i ne može bit kraća od jedne niti dulja od pet godina
- zabrana počinje teći pravomoćnošću presude
- vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi ne uračunava se u njezino trajanje
- nakon polovine od početka njezina izvršenja sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje, ako odbije njegov prijedlog, novi prijedlog može uputiti nakon jedne godine od njezinog zadnjeg preispitivanja
- ako ne sluša – opoziv uvjetnog otpusta
- o izrečenoj mjeri sud je dužan izvijestiti policijsku upravu
- Zakon o zaštiti nasilja u obitelji

3.7. UDALJENJE IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

- može se izreći počinitelju KD nasilja prema osobi s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ako postoji visok stupanj opasnosti da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema članu zajedničkog kućanstva
- po pravomoćnosti presude osoba uz policijskog službenika napušta stan
- može se izreći samo uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora
- njezino trajanje ne može biti kraće od tri mjeseca niti dulje od tri godine
- može se izreći i neubrojivom počinitelju protupravne radnje
- vrijeme provedeno u zatoru, kaznionici ili ustanovi ne uračunava se u vrijeme trajanje mjere
- nakon polovine od početka izvršavanja sud može na prijedlog počinitelja obustaviti njezino izvršenje, a ako to ne učini, počinitelj novi prijedlog može uputiti tek nakon proteka šest mjeseci od zadnjeg preispitivanja
- opoziv uvjetnog otpusta
- o izrečenoj mjeri sud je dužan izvijestiti policijsku upravu

3.8. ZABRANA PRISTUPA INTERNETU

- sud će izreći počinitelju koji je KD počinio putem interneta ako postoji opasnost da će zlouporabom interneta ponovno počiniti KD
- mjera može trajati do šest mjeseci do dvije godine računajući od izvršnosti sudske odluke

- vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici, ustanovi, ne uračunava se u vrijeme trajanja mjere
- sud je o izrečenoj mjeri dužan obavijestiti regulatorno tijelo nadležno za elektroničke medije koje će osigurati njezinu provedbu
- nakon polovine od početka izvršavanja sud može na prijedlog počinitelja obustaviti njezino izvršenje, a ako to ne učini, počinitelj novi prijedlog može uputiti tek nakon proteka 1 godine od zadnjeg preispitivanja
- ova sigurnosna mjera može se izreći i neubrojivom počinitelju protupravne radnje
- problem praktične primjene - apsolutna zabrana samo kod najtežih – spolno iskorištavanje djece

3.9. ZAŠTINI NADZOR PO PUNOM IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA

- predviđena za počinitelja kojem je
 - izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 ili više godina za namjerno KD ili
 - 2 ili više godina za namjerno KD s obilježjem nasilja ili
 - drugo KD protiv spolne slobode i KD spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djece
- nadzor započinje odmah nakon izlaska počinitelja iz zatvora i u potpunosti izdržane zatvorske kazne
- vrijeme provjeravanja traje 1 godinu, ako je počinjeno na štetu djeteta vrijeme provjeravanja traje 3 godine
- sud ga po isteku može produljiti na još 1 godinu na prijedlog nadležnog tijela za probaciju
- obvezatnost ove mjere je relativizirana odredbom prema kojoj sud prilikom donošenja presude može odrediti se zaštitni nadzor ne provodi ako ima razloga vjerovati da počinitelj neće počiniti novo KD i bez njegova provođenja

VI. NEFORMALNE SANKCIJE

- u novije vrijeme postoji jaka tendencija da se: kazna zamijeni **reakcijom na počinjeno KD**, a počiniteljeva krivnja u kaznenom postupku ne utvrđuje, nego se nadomješta **počiniteljevim pristankom**
- u tom slučaju formalno ne postoji sankcija, ali se počinitelj dovodi u položaj sličan onome kod uvjetne osude
- u pitanju je **SKRETANJE POSTUPKA**, institut preuzet iz američkog prava (*diversion*)
 - ⇒ skreće se od uobičajenog postupka propisanog za takve slučajeve tako da se privremeno odustaje od pokretanja kaznenog postupka ili podizanja optužbe, a konačna odluka ovisi o **ispunjenju obveza sa strane počinitelja**
 - ⇒ prihvaćeno je u **maloljetničkom pravu**, ali i za punoljetne osobe - uz uvjet da se radi o lakšim KD
 - ⇒ u hrvatskom KP, predviđeno je kad se radi o lakšim KD
 - ⇒ državni odvjetnik može odustati od kaznenog progona ako okrivljenik poduzme određene obveze koje su slične onima iz uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom
 - ⇒ *naknada štete, uplata u humanitarne svrhe, obavljanje rada za opće dobro na slobodi*
- postoje i nastojanja da se izricanje formalnih KP sankcija izbjegne i u slučaju **nagodbe između počinitelja i žrtve**:
- tako bi **počinitelj** priznao krivnju i iskazao spremnost da se ubuduće ponaša u skladu s pravom, a štite se i interesi **žrtve**, koja na taj način dobiva više nego što bi dobila kažnjavanjem počinitelja
- a javnost će biti zadovoljna kada vidi da je otklonjena smetnja koja je dovodila u pitanje socijalni mir
- ova ideja još nije prihvaćena

VII. POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE

- KZ predviđa 3 posebne kaznenopravne mjere:
 1. oduzimanje imovinske koristi
 2. oduzimanje predmeta
 3. javno objavljivanje presude

1. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

- KZ polazi od toga da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom
- takva imovinska korist oduzima se sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je KD počinjeno

- IMOVINSKA KORIST- neposredna imovinska korist od kaznenog djela koja se sastoji od svakog uvećanja ili sprečavanja umanjenja imovine do koje je došlo počinjenjem kaznenog djela, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela kao i svaka druga korist koja je dobivena od neposredne imovinske koristi od KD ili imovine u koju je prenamijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela bez obzira nalazi li se na području RH ili zvan njega
- odluka o oduzimanju imovinske koristi izvršava se prema odredbama **ovršnog postupka**:
 - to vrijedi samo kad je sud obvezao počinitelja na *isplatu protuvrijednosti u novčanom iznosu*
 - ako se oduzimanje imovinske koristi odnosi na *novac, vrijednosne papire, stvari*, ono se provodi neposredno
- **zastara izvršenja** – sva potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom zastarijevaju za **10 godina**

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI I ODUZIMANJE PREDMETA

- ima sličnosti, posebno kad se radi o novcu ili predmetima nastalim počinjenjem KD (*producta sceleris*)
- pa te dvije mjere ponekad nije lako razlikovati
- no postoji i razlika
 - ⇒ PRODUCTA SCELERIS - predmeti koji bez počinjenja KD ne bi ni nastali - lažni novac nastao krivotvorenjem
 - ⇒ IMOVINSKA KORIST - *ukradeni novac* nije nastao počinjenjem KD – takav novac može se oduzeti samo temeljem odredbe o oduzimanju koristi - posebno novac koji je na bankovnom računu, jer to nije predmet
- tamo gdje se predmeti pribavljeni KD ne mogu oduzeti, počinitelji će se obvezati na **isplatu odgovarajuće protuvrijednosti u novčanom iznosu**, pa se pitanje razgraničenja s oduzimanjem predmeta ni ne postavlja; uz mogućnost obročnog plaćanja

SVRHA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

- da se počinitelju oduzme ono što je stekao KD - kako mu se KD ne bi isplatilo („*crime doesn't pay*“)
- posebno važno kod **organiziranog kriminala**, jer se na tom području ostvaruje ogromna imovinska korist
- ono služi pravednosti, ali i prevenciji
- element **kazne**, no oduzimanje imovinske koristi ne može se smatrati kaznom jer ne izražava prijekor počinitelju, a i ne može se odmjeravati
- za razliku od **sigurnosnih mjera** koje su u pravilu fakultativne, oduzimanje imovinske koristi je **obvezno**
- oduzimanje imovinske koristi nije ni pravna posljedica osude jer ne nastupa po sili zakona, nego se izriče presudom u svakom konkretnom slučaju na temelju prethodnog utvrđivanja visine imovinske koristi

SUPSIDIJARNOST ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

- oduzimanje imovinske koristi je supsidijarno utoliko što se izriče samo ako imovinska korist već nije vraćena ili ako njezino oduzimanje nije sadržano u dosuđenom **imovinskopravnom zahtjevu**
- može se odnositi na *naknadu štete, povrat stvari ili poništaj određenog pravnog posla*
- žrtva uvijek ima prednost nad državom
 - ako počinitelj vrati imovinsku korist prije donošenja presude tako da obešteti žrtvu KD ili je ona oduzeta u nekom drugom postupku (npr. upravnom), sud je neće oduzimati;
 - ako od više oštećenika, pa samo nekima bude dosuđen imovinskopravni zahtjev, sud će oduzeti imovinsku korist ostvarenu na preostalim žrtvama
- u praksi, imovinska korist se oduzima u slučajevima:
 - ⇒ kad je ostvarena KD na štetu općih interesa gdje nema pojedinačnih oštećenika - *zarada širenjem diskrimina*
 - ⇒ kad su oštećenici poznati, ali iz nekog razloga ne podnose prijedlog za ostvarivanje imovinskopavnog zahtjeva
 - ⇒ kad se oštećenici više ne mogu identificirati - *npr. kod preprodaje droge*

- imovinska korist oduzima se i kad je oštećenik s imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu jer se time izbjegava mogućnost da ona ne bude oduzeta ako oštećenik ne pokrene parnicu

PRAVILA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

- zakon propisuje posebne uvjete oduzimanja imovinske koristi:
 - KZ izričito propisuje da se oduzeta imovinska korist neće umanjiti za iznos **sredstava uložениh u kriminalnu djelatnost** – time je prihvaćeno **bruto načelo** pri oduzimanju imovinske koristi
 - TEORIJA SALDA (NETO NAČELO)
 - oduzet će se **čista dobit** - nužni izdaci i troškovi koje je imao počinitelj neće se uračunati
 - kad bi se uračunali troškovi počinitelja, oduzimanje imovinske koristi bi se pretvorilo u **prikrivenu novčanu kaznu**, što je neprihvatljivo (ionako mu se može izreći i prava novčana kazna, npr. za KD iz koristoljublja)
 - međutim, neće mu se priznati osobni trud jer bi to bilo nagrađivanje kriminalne djelatnosti - uz tu pretpostavku se ne bi mogla oduzeti gotovo nikakva korist počiniteljima KD nadriliječništva ili nadripisarstva
 - MJERODAVNA JE VRIJEDNOST KOJU SU PRIBAVLJENI PREDMETI/USLUGE IMALI U VRIJEME POČINJENJA KD
 - ⇒ ako počinitelj proda prisvojenu stvar po cijeni nižoj od tržišne, platit će iznos koji odgovara tržišnoj cijeni - tko mu kriv što to nije iskoristio
 - ⇒ ako ju proda po cijeni višoj od tržišne, oduzet će mu se stvarno pribavljena korist
 - ⇒ ako se pribavljena imovinska korist odnosi na **strani novac**, a nisu oduzete novčanice, počinitelj će biti dužan nadoknaditi kunsku protuvrijednost prema tečaju na dan ispunjenja obveze
 - zakon daje ovlast sudu da visinu iznosa imovinske koristi odmjeri **po slobodnoj ocjeni** uvijek kada bi njezino utvrđivanje bilo skopčano s nerazmjernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI OD TREĆEGA

- ako je više počinitelja ili sudionika zajednički ostvarilo imovinsku korist, neće se obvezivat i da solidarno isplate odgovarajuću protuvrijednost, nego će svaki biti dužan platiti samo iznos koristi koju je on postigao;
- ako se više ne može utvrditi koliku je korist ostvario svaki od njih, dužni su platiti protuvrijednost na jednake dijelove
- imovinska korist oduzet će se i kad se po bilo kojem pravnom temelju nalazi kod treće osobe
- netko počini KD zlorabe položaja i ovlasti kojim trećem pribavi korist
- npr. netko ukradeni sat pokloni svojoj ženi
 - imovinska korist oduzet će se i kad se po bilo kojem pravnom temelju nalazi kod **3.** bez obzira radi li se o pravnoj ili fizičkoj osobi - osim ako je treći imovinu stekao u dobroj vjeri
 - iznimka od načela da nitko ne može zadržati imovinsku korist – sud može odlučiti da se neće oduzeti **neznatna imovinska korist**
 - odluka o oduzimanju imovinske koristi izvršava se prema odredbama Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
 - **izvršenje oduzimanja imovinske koristi ne zastarijeva**

PROŠIRENO ODUZIMANJE

- „ako počinitelj kaznenog djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala ima ili je imao imovinu koja je nerazmjerna njegovim zakonitim prihodima, pretpostavlja se da ta imovina predstavlja korist od kaznenog djela, osim ako počinitelj učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito“
- prodaje drogu, nađu, ne radi, uzmu lov iako nije dokazano da je od droge
- može se dogoditi da je **imovinska korist sjedinjena s imovinom** koja je stečena na zakonit način – u tom će slučaju ukupna imovina biti predmetom oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi, a na isti način i

u istom omjeru oduzet će se i korist dobivena od imovine u koju je zakonita imovina sjedinjena s imovinskom koristi od KD

- **prošireno oduzimanje** primjenjuje se na člana obitelji bez obzira na to po kojem se pravnom temelju kod njega nalazi i neovisno o tome živi li s počiniteljem u zajedničkom kućanstvu
- članovi obitelji su
 - bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner,
 - njihova zajednička djeca i djeca svakoga od njih,
 - srodnik po krvi u ravnoj lozi,
 - srodnik u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja,
 - srodnici po tazbini zaključno do drugog stupnja,
 - posvojitelj i posvojenik
- prošireno oduzimanja odnosi se i na svaku drugu osobu bez obzira po kojem je pravnom temelju stekla imovinsku korist ako ta osoba ne učini vjerojatnim da je korist stekla u dobroj vjeri i po razumnoj cijeni

2. ODUZIMANJE PREDMETA

SHVAĆANJA O PRAVNOJ PRIRODI

1. oduzimanje predmeta je sigurnosna mjera stvarne prirode

- jer se odnosi na određene predmete u vezi s KD, za razliku od ostalih sigurnosnih mjera koje su osobne prirode
- predmet se oduzima jer je **opasan**, tj. može opet poslužiti za počinjenje KD
 - to ima smisla kad su predmeti zaista opasni sami po sebi - eksplozivne naprave, krivotvorene novčanice
 - međutim, u nekim slučajevima o tome nema riječi - kuhinjski nož – njegovo oduzimanje nema smisla jer nije opasan sam po sebi, a i može se opet lako nabaviti
- ovakvo shvaćanje ne može objasniti oduzimanje predmeta kad je to prijeko potrebno iz moralnih razloga jer osiguranje društvene moralnosti nije isto što i **sprečavanje KD**, što je pak svrha sigurnosnih mjera

2. predmet ne može biti opasan sam po sebi – on je opasan kad ga drži opasni počinitelj

- zato ga treba oduzeti samo ako se može očekivati da će ga konkretni počinitelj opet upotrijebiti za počinjenje KD
- ovo stajalište je upitno jer opasnost počinitelja ne ovisi o opasnosti njemu dostupnih sredstava, nego o njegovoj **ličnosti**

3. oduzimanje predmeta ima kazneni karakter

- potječe iz davnih vremena kad se kažnjavao **sam predmet** kojim je počinjeno KD – jedino tako se može objasniti oduzimanje kuhinjskog noža kojim je počinjeno KD, ali i oduzimanje predmeta iz moralnih razloga
- kad je riječ o predmetu u vlasništvu počinitelja, njegovim oduzimanjem se počinitelja **dodatno kažnjava**
- ni ovo stajalište ne može objasniti oduzimanje predmeta od trećih osoba i predmeta koji se po KZ moraju oduzeti i kad kazneni postupak ne završi presudom kojom se okrivljenik oglašava krivim

OPĆENITO

- KZ je samim time ne smatra više sigurnosnom mjerom, nego kaznenopravnom mjerom **sui generis**
- na taj se način oduzimanje predmeta stavlja u isti rang sa oduzimanjem imovinske koristi jer među njima postoje brojne dodirne točke i pravna im je priroda slična
- **oduzimanje obuhvaća predmete i sredstva koji su**
 - namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje KD - *instrumenta sceleris*
 - nastali njegovim počinjenjem - *producta sceleris*
- ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje KD
- sud može oduzeti predmet i sredstva i kada počinitelj protupravne radnje nije kriv
- oduzeti se mogu predmeti i sredstva i kada je to potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka ili moralnih R
- oduzimanje predmeta moguće je i od **neubrojive osobe**

- oduzeti predmeti postaju vlasništvo RH, ali to ne utječe na **pravo treće osobe** na naknadu štete prema počinitelju zbog oduzetog predmeta ili sredstva
- vlasnik koji nije počinitelj ima pravo na povrat predmeta ili sredstva ili naknadu njihove tržišne vrijednosti iz državnog proračuna, osim ako je najmanje krajnjom nepažnjom pridonio da predmet ili sredstvo bude namijenjeno ili uporabljeno za počinjenje KD ili da nastane njegovim počinjenjem ili ako je pribavio predmet ili sredstvo znajući za okolnosti koje omogućuju njegovo oduzimanje
- **oduzimanje:**
 1. u pravilu **fakultativno**,
 2. **obvezno** - ako zakon kod pojedinačnog KD propiše oduzimanje, npr. obvezno je oduzimanje droge i sredstava za njihovo pripravljanje, lažnog novca; **u takvim slučajevima**, naravno da vlasnik nema pravo na naknadu iz državnog proračuna, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano
 3. sud može naložiti uništenje predmeta ili sredstava npr. dječje pornografije što je uvijek obvezno

3. JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE

- **presudom kojom se proglašava krivim** počinitelj KD počinjenog u sredstvima javnog priopćavanja sud može odrediti da se ona javno objavi o trošku počinitelja
- pritom određuje sredstvo, vrijeme, način i ostale okolnosti javnog objavljivanja
- npr. okrivljenik je u pismu „Glasu Istre“ iznio neistinite činjenice o privatnom tužitelju čime je počinio KD klevete; osuđen je na novčanu kaznu, ali je sud odredio da će se izreka presude objaviti u „Glasu Istre“ jer je privatni tužitelj imao neugodnosti kod čitatelja tog lista koji su pročitali inkriminirano pismo
- javno objavljivanje presude najčešće se odnosi na **KD protiv časti i ugleda**, no može se odrediti i za druga KD ako su počinjena u sredstvima javnog priopćavanja – kako se javnim objavljivanjem prvenstveno želi dati zadovoljština žrtvi i ostvariti pravednost, te kako počinitelj snosi troškove objavljivanja, ova mjera ima neke dodirne točke s **kaznom**
- mogućnost javnog objavljivanja predviđena je i za slučajeve u kojima je sud donio **oslobađajuću presudu**
- u takvim slučajevima sud može na zahtjev oslobođene osobe kad je to u njezinom ili javnom interesu odrediti da se presuda objavi u cijelosti ili djelomično na teret državnog proračuna ili o trošku privatnog tužitelja

VIII. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE, REHABILITACIJA I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNE NE EVIDENCIJE

- za razliku od KZ/97 PPO, DP i R nisu više regulirani KZ
- tu međusobno povezani materiju uređuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

1. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE

- pravne posljedice su ograničenja prava osuđenih osoba koja nastupaju po sili zakona
- nisu kaznenopravne sankcije jer nisu predviđene KZ i ne izriču se presudom, kao npr. sporedne kazne ili sigurnosne mjere
- nastupaju automatski, kao nužna popratna pojava osude.; suci najčešće o njima ne razmišljaju i ne uzimaju ih u obzir prilikom izbora vrste i mjere sankcije
- njihovo djelovanje može biti za osuđenika neugodnije od djelovanja same kazne ili dr. sankcije koju je izrekao sud, npr. ako dovode do prestanka radnog odnosa ili nemogućnosti zapošljavanja
- tradicionalno se dijele u 2 skupine:
 1. prestanak ili gubitak određenih prava - prestanak izbornih funkcija, službe, radnog odnosa, gubitak čina
 2. zabrana stjecanja određenih prava - javnog istupanja, obavljanja javnih ovlasti, određenih zvanja i dozvola
- Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (ZOPPOKER) propisuje da se pravne posljedice osude zbog počinjenog KD mogu propisati **samo zakonom**

- pravne posljedice osude nastupaju **danom pravomoćnosti** odluke kojom je počinitelj proglašen krivim za počinjenje KD i kojom mu je izrečena kazna
- pravne posljedice osude **prestaju najkasnije 10 godina** nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne zatvora, plaćene novčane kazne, izvršenja rada za opće dobro, odnosno protekom roka provjeravanja iz uvjetne osude

2. REHABILITACIJA I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNE EVIDENCIJE

- rehabilitacija je uspostava statusa punopravnog građanina osuđenoj osobi s posljedicom da joj prijašnja osuda u kasnijem redovnom životu ni u čemu pravno ne smeta
- rehabilitacija je nagrada za dobro vladanje nakon izdržane kazne, ali i jedan od načina sprečavanja recidivizma, pa je ona ne samo u interesu počinitelja, nego i društva
- prema ZOPPOKER **pravo na rehabilitaciju** očituje su u tome da počinitelj KD koji je pravomoćno osuđen ili oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenim zakonom, smatrati se osobom koja nije počinila KD, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile KD – na taj je način prihvaćen **model pune rehabilitacije**

1. OSNOVNA REHABILITACIJA nastupa već nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, odnosno plaćene novčane kazne jer od tog trenutka osuđene osobe imaju sva prava građanina utvrđena Ustavom, zakonom ili dr. propisima te mogu stjecati sva prava osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude

- ta rehabilitacija dakle nije potpuna jer mogućnost stjecanja nekih prava može biti ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude, a niti fikcija neosuđivanosti još ne nastupa u tom trenutku, nego tek nakon proteka određenog vremena u kojem se osuđenik dobro vladao.

2. Kad protekne to vrijeme, a nisu više na snazi sigurnosne mjere niti pravne posljedice osude, niti je osuđenik za njegova trajanja počinio novo KD, nastupa **DOPUNSKA REHABILITACIJA**.

- dopunska rehabilitacija je **puna rehabilitacija utemeljena na fikciji neosuđivanosti**; tako rehabilitirani osuđenik ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost niti može imati bilo kakve pravne posljedice

REHABILITACIJA I KAZNENA EVIDENCIJA

- rehabilitacija je usko povezana s **kaznenom evidencijom**:
 - ⇒ ustrojava i vodi ministarstvo nadležno za pravosuđe koje je ujedno i središnje tijelo za razmjenu tih podataka s drugim državama, a evidenciju odgojnih mjera izrečenih maloljetnim osobama i mlađim punoljetnicima vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
 - ⇒ kaznena evidencija sadrži – podaci o istovjetnosti osobe, podaci o presudi, KD i KP sankcijama
- nužna posljedica rehabilitacije je **brisanje osude** iz kaznene evidencije
- KZ sadrži i odredbe o **davanju podataka iz kaznene evidencije**
 - nadležno ministarstvo osigurava sudovima i državnim odvjetnicima neposredan pristup podacima upisanim u kaznenu evidenciju u odnosu na osobu za koju je počeo kazneni progon
 - važna je i odredba prema kojoj **nitko** nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti
 - **iznimke**: kad se radi o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, poslodavac može uz suglasnost osobe za koju se podaci traže, zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima koji se odnose na počinitelje KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i drugih KD navedenih u čl.13.st.4.
 - osim toga, svaka osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji

- **fikcija neosuđivanosti vrijedi i u kaznenom postupku za novo KD**
 - ⇒ sud ne smije uzeti **raniju osudu** kao otegotnu okolnost ako je za nju nastupila puna rehabilitacija
 - ⇒ nastupi li puna rehabilitacija, sud neće ni moći dobiti podatak o osudi iz kaznene evidencije
 - ⇒ isto tako se sud ne smije pozvati na raniju osudu ni ako za nju zna iz drugih izvora
 - ⇒ tada **načelo rehabilitacije** ima prednost nad *zakonskom odredbom po kojoj sud pri odmjeravanju kazne mora uzeti u obzir usklađenost ranijeg počiniteljevog ponašanja sa zakonima*
- **davanje podataka u okviru međunarodne suradnje:**
 - ZOPPOKER posebno i detaljno uređuje i pitanja međunarodne dostave podataka iz kaznene evidencije
- **podaci iz kaznene evidencije o osobama osuđenim za seksualne delikte na štetu djece:**
 - podaci iz kaznene evidencije za KD protiv slobode i spolnog ćudoređa počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi mogu se iznimno i na njihov zahtjev dati na uvid **ustanovama** koje skrbe ili odgajaju djecu/maloljetnike
 - tako se nastoji ostvariti zaštita djece i maloljetnika od ranije osuđivanih počinitelja seksualnih delikata, no to vrijedi samo do nastupa rehabilitacije
 - tzv. evidencija pedofila
- poseban oblik rehabilitacije predviđen je za osobe koje su osuđene zlouporabom političke moći
- u tom je slučaju moguć samo posebni izvanredni pravni lijek protiv odluka sudova bivše SFRJ
- od rehabilitacije tako osuđenih osoba treba razlikovati rehabilitaciju žrtava

IX. AMNESTIJA I POMILOVANJE

- amnestija i pomilovanje su instituti čija pravna priroda može biti različita
- oni mogu biti **procesne smetnje** (negativne procesne pretpostavke) ako vode do nemogućnosti pokretanja ili vođenja KP - abolicija
- njemačka doktrina smatra ih **razlozima ukidanja kazne**
- to se u hrvatskom KP može prihvatiti samo kad amnestija i pomilovanje potpuno isključuju izvršenje kazne
- NE i u slučajevima *smanjenja kazne, zamjene jedne sankcije drugom, prijevremene rehabilitacije, ukidanja ili skraćivanja pravnih posljedica osude*

1. AMNESTIJA

- akt milosti zakonodavca kojim se pod određenim uvjetima potpuno ili djelomično poništavaju učinci osude za određena KD ili za određene, ali neimenovane počinitelje KD
- amnestiju daje Hrvatski sabor u formi zakona
- daje se u formi zakona pa se njome, za razliku od pomilovanja, ne imenuju osobe kojima se daje
- može se uvjetovati određenim **okolnostima** - *npr. da su KD na koja se odnosi počinjena u nekom razdoblju*
- tada je potreban akt suda kojim se potvrđuje da su u pojedinom slučaju ispunjene sve pretpostavke predviđene u zakonu
- kada se amnestijom obustavlja kazneni postupak, govori se o **aboliciji**, ili preciznije o amnestiji abolicijom jer se abolicija može odobriti i određenom počinitelju u postupku pomilovanja
- amnestija je najčešće politički motivirana te se primjenjuje nakon velikih nesreća, nemira i društvenih konflikata kako bi se uspostavio društveni red i mir; ona je u tom slučaju instrument pacificiranja i preustroja države
- i tzv. svečarske amnestije koje se odobravaju prigodom sretnih nacionalnih događaja imaju do stanovite mjere politički značaj
- nakon izbijanja oružane pobune 1991. donijeto je više zakona o amnestiji koji su nazvani **zakonima o oprost**

ZAKONI O OPROSTU:

1. ZAKON O OPROSTU OD KRIVIČNOG PROGONA I POSTUPKA ZA KD POČINJENA U ORUŽANIM SUKOBIMA I U RATU PROTIV RH
 - 1992.

- odnosio se samo na aboliciju – kazneni postupak se neće pokretati, a pokrenuti će se obustaviti
 - nije sadržavao katalog KD koje treba obuhvatiti oprostom, nego je odluka prepuštena **sudu** – to je u suprotnosti s ustavnom odredbom po kojoj o amnestiji odlučuje Hrvatski sabor
2. ZAKON O OPROSTU POČINITELJIMA KD S OKUPIRANIH DIJELOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
- 1996.
3. ZAKON O OPĆEM OPROSTU
- 1996.
 - nije ograničio oprost samo na aboliciju, nego ga je proširio i na osuđene osobe
 - naveo je katalog KD koja ne podliježu oprost, čime je olakšan položaj sudovima
 - **greška zakona:** omogućio davanje oprosta počiniteljima koji su u okviru oružane pobune s umišljajem lišili života jednu ili više osoba i tako počinili kv. oblik KD oružane pobune, a to KD nije bilo na popisu KD koja ne podliježu oprost (često su ti počinitelji zapravo počinili ratne zločine što im je neopravdano oprošteno)

2. POMILOVANJE

- akt milosti državnog poglavara kojim se u pojedinačnom slučaju potpuno ili djelomično obustavlja izvršenje kazne ili drugih kaznenopravnih mjera ili se izrečena sankcija zamjenjuje nekom drugom
- ono vuče porijeklo iz kršćanske ideje milosrđa („oprašajte pa će vam biti oprošteno“)
- prihvaćeno je u suvremenim demokratskim državama unatoč brojnim **kritikama**:
 - ugrožava načelo trodiobe vlasti - predstavlja miješanje egzekutive u sudbenu vlast
 - krši načelo zakonitosti - državni poglavar pri davanju pomilovanja nije vezan normama KP
 - narušava jednakost građana - jednima se oprašta, a drugima ne
 - nepotrebno - jer sudovi mogu otkloniti greške putem izvanrednih pravnih lijekova
- **u prilog pomilovanju**
 - nezaobilazno jer se u nekim situacijama jedino njime mogu otkloniti sudske greške i ublažiti strogost sudova
 - u kriznim vremenima se pomilovanjem kao i amnestijom postiže umirenje javnosti

Prema Zakonu o pomilovanju Predsjednik Republike:

- ne daje pomilovanje samo osobama koje su osudili sudovi RH, nego i osobama koje izdržavaju kaznu u RH na temelju presuda stranih ili međunarodnih sudova
- ukinuto je dotadašnje pravo Predsjednika da pomilovanjem obustavi kazneni postupak prema određenoj osobi, tj. **pomilovanjem se više ne može dati abolicija**
- postupak pomilovanja pokreće se isključivo molbom osuđene osobe, pa je isključeno davanje pomilovanja po službenoj dužnosti
- molba se predaje Ministarstvu pravosuđa koje sastavlja izvješće i dostavlja ga Predsjedniku Republike
- radi osiguranja transparentnosti postupka odluka o pomilovanju mora se objaviti u Narodnim Novinama
- pomilovanjem se poimence određenoj osobi može:
 1. dati potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne
 2. zamijeniti izrečena kazna blažom kaznom ili primijeniti uvjetnu osudu
 3. dati prijevremenu rehabilitaciju
 4. ukinuti ili odrediti kraće trajanje posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti, dužnosti ili protjerivanja stranca iz zemlje